بغية المحتاج

إلى مواطن الاختلاف

بين نصوص الشافعي والمنهاج

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

د. محمود بن محمد الشبلي

المجلد الأول

بغية المحتاج

إلى مواطن الاختلاف

بين نصوص الشافعي والمنهاج

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

د. محمود بن محمد الشبلي

عنوان الكتاب: بغية المحتاج إلى مواطن الاختلاف بين نصوص الشافعي والمنهاج

تأليف: أبي عبد الباري الصومالي | د. محمود بن محمد الشبلي

المجلد: الأول

عدد الصفحات: ٤١٩

سنة الطباعة: ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م

الطبعة: الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة لمؤلف الكتاب
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم



مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىٰ رسوله الأمين، وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

- وبعد:

فهذا تأليف لطيف في مواطن الاختلاف بين «المنهاج» للنووي، و«نصوص الشافعي»، وضعته لبيان ما تضمنه «المنهاج» من المسائل التي عدها عمدة المذهب، لكنها مخالفة لنص الشافعي الذي ينبغي أن يكون قوله المعتمد في مذهبه المنسوب إليه.

وقد جمعت هذه النصوص من «الأم» و«مختصر المزني»، و«مختصر البويطي»، وغيرها من الكتب التي اعتنت برواية أقوال الشافعي كالبيهقي في المعرفة ومناقب الشافعي، وابن أبي حاتم والآبري في مناقب الشافعي أيضا، وقد يكون النص منقولا من كتب الأصحاب لاسيما النووي.

وهذه المسائل التي تضمنها هذا الكتاب يسيرة إذا قورنت بمسائل الكتاب، ولا تغض من قيمة الكتاب ومكانة صاحبه، وفي الحديث وهو القاعدة في بابه أن «**الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث**» وهو كذلك في «المنهاج»، لكن يستثنىٰ من

ذلك ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يزيل حكمه الأصلي من طهورية أو طهارة، وإنما هو جهد يكمل هذه المسيرة المباركة في التهذيب والتنقيح.

هذا ولم أذكر في مقدمة هذا الكتاب ترجمة الإمام النووي، والإمام الرافعي لعدم الحاجة إلىٰ هذه التراجم، وذلك لكثرة من ترجم لهما، وبيَّن مكانتهما، وثناء العلماء عليهما، وعلىٰ جهودهما في خدمة المذهب خاصة، والعلوم الأخرىٰ عامة.





تمهيد

هذا مدخل لبيان مضمون الكتاب ومسائله، ويشتمل هذا التمهيد علىٰ تسع مقدمات لمسائل الكتاب، وهي:

المقدمة الأولىٰ: قواعد الترجيح عند النووي في المنهاج.

المقدمة الثانية: أقوال الشافعي وأنواعها.

المقدمة الثالثة: وجوه المؤاخذة علىٰ المنهاج.

المقدمة الرابعة: أهمية التعقيب والاستدراك.

المقدمة الخامسة: المانعون من التعقيب والاستدراك.

المقدمة السادسة: الترجيح في اختلاف الرواة عن الشافعي.

المقدمة السابعة: سبب مخالفة نصوص الشافعي.

المقدمة الثامنة: مؤلفات في الاستدراك والتعقيب.

المقدمة التاسعة: منهجي في ذكر المسائل ومناقشتها.





المقدمة الأولى:
قواعد الترجيح عند النووي في المنهاج



لم يذكر النووي في مقدمة المنهاج قاعدة الترجيح التي اتبعها، سواء في المسائل التي يبدؤها بقوله (قلت) ويختمها بقوله (والله أعلم)، أو التي يُضمِّنُها كتابه من غير أن ينبه علىٰ أنها من زياداته، وقد اشترط الرافعي في مقدمة كتابه المحرر (ص ٨٣) أن يذكر ما رجحه المعظم فقال: «...ناصٌّ علىٰ ما رجحه المعظم من الوجوه والأقاويل»، وذكر النووي في مقدمة المنهاج أن الرافعي وفَّىٰ بشرطه هذا فقال: «وقد التزم مصنفه ﷺ أن ينص علىٰ ما صححه معظم الأصحاب، ووفَّىٰ بما التزم»، لكن يمكن استنباط بعض قواعد الترجيح عند النووي ﷺ تعالىٰ من خلال ترجيحاته في المنهاج، وقد يذكر عدة مرجحات في مسألة واحدة.

القاعدة الأولى: الترجيح بنص الشافعي

أكثر النووي من التصريح بالترجيح بنص الشافعي وتضعيف خلافه، واستعمل عبارات منها «علىٰ النص»، «نص عليه»، «المنصوص»[(١)] ونحوها،

---

(١) لم يذكر النووي مصطلح «المنصوص» في مقدمة كتابه، واستعمله في سياقات مختلفة، فيقول مرة «الأصح المنصوص»، وذلك في عشر مواضع، ومرة «الصحيح المنصوص»

وهذه عشرون مثالا علىٰ ذلك:

١- قال النووي في الطهارة (١/ ٨٣ ط. الحداد): «فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني علىٰ النص».

٢- وقال النووي في باب التيمم (١/ ١٢٧ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم»

٣- وقال النووي في صفة الصلاة (١/ ١٦٥ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم».

٤- وقال النووي في صفة الصلاة (١/ ١٦٧ ط. الحداد): «قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما علىٰ النص والله أعلم».

٥- وقال النووي في صفة الصلاة (١/ ١٨٢ ط. الحداد): «الثاني عشر: السلام

وذلك في موضعين، ومرة «الأفضل المنصوص» في موضع واحد، وجملة ذلك ثلاثة عشر موضعا.

وذكر عرفات عبد الرحمن المقدي في «تبصرة المحتاج بما خفي من مصطلح المنهاج» (ص ١٤٩-١٦٧) أن العلماء اختلفوا في المراد منها علىٰ ثلاثة أقوال، ورجح أن المراد به نص الشافعي مع ترجيح اخيتار الأصحاب، وأن كلا منهما مستعمل في معناه الأصلي، وقال (ص ١٦١): «الأمر الخامس: كل المسائل التي عبر فيها الإمام النووي بـ«المنصوص» وجدتها نصوصا للإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».

وأقله السلام عليكم، والأصح جواز سلام عليكم، قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم».

٦- وقال النووي في سجود السهو (١/ ٢٠٧، ٢٠٨ ط. الحداد): «فإن سجد لزمه متابعته وإلا فيسجد علىٰ النص، ولو اقتدىٰ مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح، فالصحيح أنه يسجد معه، ثم في آخر صلاته، فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه علىٰ النص، وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة والجديد أن محله بين تشهده وسلامه فإن سلم عمدا فات في الأصح، أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد، وإلا فلا علىٰ النص».

٧- وقال النووي في صلاة الجماعة (١/ ٢٢٦ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل: عين والله أعلم».

٨- وقال النووي في صلاة الجماعة (١/ ٢٣٣-٢٣٤ ط. الحداد): «والعبد والأعمىٰ والبصير سواء علىٰ النص».

٩- وقال النووي في صلاة الجماعة (١/ ٢٣٤ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم».

١٠- وقال النووي في باب صلاة الكسوفين (١/ ٣٠٧ ط. الحداد): «قلت: الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين، ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم».

١١- وقال النووي في كتاب الجنائز (١/ ٣٢٣ ط. الحداد): «قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم».

١٢- وقال النووي في كتاب الجنائز (١/ ٣٤٠ ط. الحداد): «ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولىٰ علىٰ النص».

١٣- وقال النووي في كتاب الجنائز (١/ ٣٦٣ ط. الحداد): «وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس نص عليه».

١٤- وقال النووي في زكاة الفطر (١/ ٣٩٩ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم».

١٥- وقال النووي في قسم الصدقات (٢/ ٤٠٥ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم».

١٦- وقال النووي في كتاب النكاح (٢/ ٤١٦ ط. الحداد): «قلت: وكذا بغيرها

في الأصح المنصوص ».

١٧- وقال النووي في كتاب الزنا (٣/ ٢١٣ ط. الحداد): «وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان علىٰ النص».

١٨- وقال النووي في كتاب قطع السرقة (٣/ ٢١٩ ط. الحداد): «وكذا إن ادعىٰ ملكه علىٰ النص».

١٩- وقال النووي في كتاب الأضحية (٣/ ٣٢٩ ط. الحداد): «قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم»

٢٠- وقال النووي في كتاب الأيمان (٣/ ٣٧٦ ط.الحداد): «قلت: ولو شك في إصابة الجميع بر علىٰ النص والله أعلم».

○ قال أبو عبد الباري:

هذه الأمثلة المذكورة تدل علىٰ أن من قواعد الترجيح عند الإمام النووي ثبوت نص الشافعي في المسألة، وهذا هو الأصل الذي لا يختلف عليه الأصحاب في الجملة، أي أن المعتمد في المذهب هو ما نص عليه الشافعي إمام المذهب ﷺ، لاجرم كان ذلك من المرجحات المعتمدة(١).

---

(١) ينظر: الفتاوىٰ الفقهية الكبرىٰ للهيتمي (٢/ ٧١-٧٢).

وهذه القاعدة تدل علىٰ أن مخالفة النص مما يعترض به علىٰ النووي، والقول بأنه يحتمل أنه اطلع علىٰ نص آخر دعوىٰ مردودة، فهو لم يترك الاعتراض علىٰ الرافعي لهذا الاحتمال، ولأن الأصل عدمه.

القاعدة الثانية: الترجيح بالكثرة

أكثر النووي من الترجيح بالكثرة في المنهاج، واستعمل عبارات هي «الجمهور»، و«الأكثرون»، **وهذه ستة عشر مثالا علىٰ ذلك:**

١- قال النووي في باب الوضوء (١/ ٩٧ ط. الحداد): «قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم».

٢- وقال النووي في صلاة الجماعة (١/ ٢٣٤ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص، وهو قول الجمهور أن مخفي الكفر كمعلنه».

٣- وقال النووي في باب صلاة الجمعة (١/ ٢٧٨ ط. الحداد): «قلت: القديم هنا أظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح»

٤- وقال النووي في الزكاة (١/ ٣٧١ ط. الحداد): «ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة علىٰ أحسن الوجهين، قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم».

٥- وقال النووي في باب محظورات الإحرام (١/ ٥١٠ ط. الحداد): «ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور».

٦- وقال النووي في كتاب السلم (٢/ ٧٦ ط. الحداد): «والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن وأقط وشهد وخل وتمر أو زبيب، لا الخبر في الأصح عند الأكثرين».

٧- وقال النووي في كتاب الرهن (٢/ ٩٨ ط. الحداد): «ويصدق المرتهن في دعوىٰ التلف بيمينه، ولا يصدق في الرد عند الأكثرين».

٨- وقال النووي في كتاب اللقطة (٢/ ٣٠٣ ط. الحداد): «ومن أخذ لقطة للحفظ في أمانة، فإن دفعها للقاضي لزمه القبول، ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه».

٩- وقال النووي في كتاب الوصايا (٢/ ٣٦٨ ط. الحداد): «والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه، لا مقري وأديب ومعبر وطبيب، وكذا متكلم عند الأكثرين».

١٠- وقال النووي في قسم الصدقات (٢/ ٤٠٥ ط. الحداد): «قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم».

١١- وقال النووي في كتاب الكفارة (٣/ ٩ ط. الحداد): «فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون: لا يرجىٰ زواله أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا».

١٢- وقال النووي في كتاب النفقات (٣/ ٨٤ ط. الحداد): «قلت: الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم».

١٣- وقال النووي في كتاب قطع السرقة (٣/ ٢٢٨ ط. الحداد): «قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم».

١٤- وقال النووي في كتاب النذر (٣/ ٣٨٣ ط. الحداد): «وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر، قلت: الأظهر لا يجب، وبه قطع الجمهور والله أعلم».

١٥- وقال النووي في كتاب الشهادات (٣/ ٤٣٨ ط. الحداد): «وتقبل شهادة غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته، وقدرها الأكثرون بسنة».

١٦- وقال النووي في كتاب الشهادات (٣/ ٤٤٦ ط. الحداد): «قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم».

○ قال أبو عبد الباري:

هذه الأمثلة تدل علىٰ أن من قواعد الترجيح عند النووي في المنهاج قول جمهور الأصحاب وأكثرهم، وقد ذكر في مقدمة الكتاب أن الرافعي التزم بها ووفىٰ بما التزم، ولم يذكر أنه يخالفه في هذا القاعدة، فكانت من المرجحات عند النووي ﵀.

وقد قال النووي في الروضة (١١/ ١١٢): «ولو تعارض جزم مصنفين، فهو كتعارض الوجهين، فيرجع إلىٰ البحث كما سبق، ويرجح أيضا بالكثرة، فإذا جزم مصنفان بشيء، وجزم ثالث مساو لأحدهما بخلافهما، رجحناهما عليه».

وبناء علىٰ هذه القاعدة فالاعتراض علىٰ النووي بمخالفة الأكثرين صحيح.

وأما قول بعض أصحابنا بأنه لا يعترض علىٰ النووي بمخالفة الأكثرين لأنه مجتهد، فإن أراد بذلك أن له الاختيار فهذا مُسَلَّم، وإن أراد بذلك في تقرير معتمد المذهب فمردودة من وجهة أن الترجيح بالكثرة مسلك معتبر كما تقدم عن نصه في الروضة، وقد سلكه النووي في التعقيب علىٰ الرافعي وغيره، فيكون المعتمد في المذهب ما قاله الأكثرون، واختياره كغيره من اختيارات أفراد

العلماء.

القاعدة الثالثة: الترجيح باتفاق العراقيين

ذكر النووي في مقدمة المجموع أن قول العراقيين من وجوه الترجيح فقال (١/ ٦٩): «واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا، والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا»[(١)].

وتبعه ابن الرفعة في الكفاية (٣/ ٣٨٤) والإسنوي في المهمات (٧/ ١٨٥) وآخرون من بعده.

وسبقهم إلىٰ ذلك الجويني في نهاية المطلب (١٥/ ٢٩٢-٢٩٣) فقال بعد كلام: «هذا بيان طرق الأصحاب، وإن استقام شيء منها فلا يستقيم إلا طريقةُ العراقيين، وهم أثبت النقلة نقلًا، وأصحهم حكاية».

١- قال النووي في باب أسباب الحدث (١/ ٨٩ ط. الحداد): «قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم».

٢- وقال النووي في باب صلاة الخوف (١/ ٢٩٢ ط. الحداد): «والأصح

---

(١) ونحوه في الروضة (١١/ ١١٢) وفيه أن هذا هو الغالب إن لم يكن دائما.

تحريم افتراشها، وأن للولي إلباسه الصبي، قلت: الأصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم».

٣- وقال النووي في كتاب الردة (٣/ ٢٠٣ ط. الحداد): «قلت: الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق علىٰ كفره، والله أعلم».

٤- وقال النووي في كتاب النذر (٣/ ٣٨١ ط. الحداد): «قلت: الثالث: أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم».

○ قال أبو عبد الباري:

هذه الأمثلة الأربعة التي صرح النووي بها في مقام الترجيح تدل علىٰ أنها مما اعتمد عليه في الترجيح، سواء في ترجيح الأقوال أو الوجوه، وذلك أن مثالين في ترجيح الأقوال، ومثالين في ترجيح الوجوه.

والظاهر من هذه النقول أن النووي يرجح باتفاق العراقيين، وذلك لوجهين:

الأول: أنه صرح بأن العراقيين أثبت وأصح نقلا غالبا، وهو دليل علىٰ أن قولهم أولىٰ عند اختلاف الأصحاب لاسيما في نقل المذهب وروايته.

الثاني: أن إطلاق «العراقيين» يفيد أنه قولهم جميعا، وقد صرح في مواضع أخرىٰ باتفاقهم علىٰ أكثرها.

قال النووي في المسألة الأولي من شرح المهذب (٢/ ٦٨): «وأما إذا تصفح أوراقه بعود، ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين، أصحهما: وبه قطع المصنف وسائر العراقيين يجوز، لأنه غير مباشر له، ولا حامل».

وأما المسألة الثانية: وهي حكم افتراش الحرير للنساء، فقد حكىٰ الجويني في نهاية المطلب (٢/ ٦٠٧) عن والده التحريم، وتبعه البغوي في التهذيب (١/ ٢١١) و(٢/ ٣٦٩) والرافعي في الشرح الكبير (١/ ٩١) (٢/ ٣٥٧) وابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٣٣٦، ٤٠٩)، فتبين بذلك أن أصلها من أبي محمد الجويني.

ولهذا قال ابن الرفعة في الكفاية (٤/ ٢٤٦): «ومقتضىٰ قول الشيخ إباحة افتراش الحرير للمرأة؛ لأنه من جملة الاستعمال، وهو ما صرح به العراقيون، والمتولي موجهًا ذلك بأن الحرير في حق النساء كالقطن في حق الرجال، وفي «الروضة»: أنه الصحيح.

وقال المراوزة: إنه يحرم عليها ذلك، ولم يحك البغوي غيره، وقال الرافعي: إنه الأصح».

وقال في المسألة الثالثة من الروضة (١٠/ ٧٧): «وبه قطع جميع العراقيين».

وأما المسألة الرابعة: فهي من الترجيح بين قولي الشافعي، والعراقيون أقعد بالنقل من الخراسانيين كما تقدم، فإذا اتفقوا كان قولهم أولىٰ من قول الخراسانيين، وهذا ينطبق أيضا علىٰ المسألة الثالثة والله أعلم.

القاعدة الرابعة: الترجيح بقول المحققين

١- قال النووي في شروط الصلاة (١/ ١٩٢ ط. الحداد): «والأصح لا يعفي عن كثيره، ولا قليل انتشر بعرق، وتعرف الكثرة بالعادة.

قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم».

٢- وقال النووي في كتاب النكاح (٢/ ٤١٦ط. الحداد): «والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم».

٣- وقال النووي في كتاب الشهادات (٣/ ٤٤٦ ط. الحداد): «قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم».

○ قال أبو عبد الباري:

هذه الأمثلة الثلاثة تدل علىٰ أن من قواعد الترجيح عند النووي اختيار المحققين، لكن المشكل في المسألة معرفة مراده بالمحققين؟.

ولم أجد ضابطا لهذا المصطلح عند النووي، فقد ذكر في الروضة (٢/ ٦٧)

أن الرافعي من المحققين، كما وجدت في الروضة (٣/ ٩٥) أن منهم الأزرقي فقال: «كذا قاله جمهور العلماء المحققين، منهم الأزرقي وغيره ممن لا يحصىٰ»، ووجدته ضعف قولا منسوبا للمحققين في الروضة (٢/ ٣٦٩).

ولعل أول من استخدم مصطلح «المحققين»، أوعلىٰ الأقل أشهره في المذهب هو الإمام الجويني في نهاية المطلب، فقد استعملها في نهاية المطلب كثيرا لكنه لم يحدد المراد من ذلك، وقال الدكتور عبد العظيم الديب في مقدمة تحقيق النهاية (ص ١٨٠): «يستخدم الإمام هذا اللفظ كثيرا، وبالتتبع والملاحظة ظهر أن المحققين عنده هم:

١ – صاحب التقريب. توفي قبل ٤٠٠ هـ.

٢ – القفال الصغير المروزي، عبد الله بن أحمد ت ٤١٧ هـ.

٣ – الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. ت ٤١٨ هـ.

٤ – الشيخ أبو بكر الصيدلاني. ت ٤٢٧ هـ.

٥ – الشيخ أبو علي السنجي. ت ٤٣٠ هـ.

٦ – الشيخ أبو محمد الجويني. ت ٤٣٨ هـ.

٧ – القاضي حسين. ت ٤٦٢ هـ».

القاعدة الخامسة: الترجيح بالدليل الصحيح

١ - قال النووي في باب صفة الصلاة (١/ ١٨٠ ط. الحداد): «قلت: الأصح: وأن محمدا رسول الله، وثبت في صحيح مسلم والله أعلم».

٢ - وقال النووي في باب صلاة النفل (١/ ٢١٥ ط. الحداد): «قلت: هما سنة علىٰ الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما».

٣ - وقال النووي في باب صلاة الجمعة (١/ ٢٧٨ ط. الحداد): «قلت: القديم هنا أظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديث صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم».

٤ - وقال النووي في باب صلاة الكسوفين (١/ ٣٠٧ ط. الحداد): «قلت: الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين، ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم».

٥ - وقال النووي باب المواقيت (١/ ٤٦٢ ط. الحداد): «والأفضل أن يحرم من دويرة أهله وفي قول من الميقات قلت: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم».

٦ - وقال النووي في قسم الصدقات (٢/ ٤٠٨ ط. الحداد): «قلت: الأصح

يحرم، وبه جزم البغوي، وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم».

○ قال أبو عبد الباري:

عند النظر في هذه الأمثلة الستة نجد أن النووي ذكر في ترجيح ثلاثة منها (٣، ٤، ٥) ترجيح بعض أقوال الشافعي علىٰ بعض بضميمة الدليل، لا سيما وأحدها قول قديم، وأنه رجح بالدليل فقط في الثلاثة الباقية (١، ٢، ٦).

وهذه القاعدة من أهمّ قواعد الشافعي التي يخرج كثير من الأصحاب عليها، ولو خالفوا نصوص الشافعي، وذلك عملا بقوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، وعلىٰ هذا فالترجيح بالدليل من ترجيح القول المخرج علىٰ غيره، وسيأتي بيان ذلك في المقدمة الثانية.





المقدمة الثانية:

أقوال الشافعي وأنواعها، وقول الربيع: وفيه قول آخر

* نصوص الشافعي وأقواله التي تنسب إليه عند فقهائنا في كتبهم قسمان:

القسم الأول: القول القديم، وهو ما قاله قبل انتقاله إلىٰ مصر.

وما روي عن الشافعي من القول القديم فلا يخلو من حالين:

أولهما: ألا يكون له قول جديد يخالفه، سواء كان للشافعي ما يوافقه من القول الجديد أم لا، فهذا من مذهبه، فهو كالجديد الآتي.

ثانيهما: أن يكون للشافعي قول يخالفه في الجديد، فهو مرجوع عنه، ولا ينسب للشافعي، ومن رجحه فإنما هو من اجتهاده.

روىٰ الآبري في مناقب الشافعي (ص ٨٩ رقم ٥٠) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي عن البويطي قال: سمعت الشافعي يقول: «لا أجعل في حل من روىٰ عني الكتاب البغدادي».

وقال ابن الصلاح في آداب المفتي والمستفتي (ص ١٢٨-١٣٠): «كل مسألة فيها قولان، قديم وجديد، فالجديد أصح، وعليه الفتوىٰ إلا في نحو عشرين مسألة أو أكثر يفتي فيها علىٰ القديم علىٰ خلاف في ذلك بين أئمة

الأصحاب في أكثرها، وذلك مفرق في مصنفاتهم».

وقال الإمام أبو المعالي ابن الجويني في «نهايته»[(١)]: قال الأئمة: كل قولين، أحدهما جديد فهو أصح من القديم إلا في ثلاث مسائل، وذكر منها: مسألة التثويب في آذان الصبح، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير.

ولم ينص علىٰ الثالثة، غير أنه لما ذكر القول بعدم استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين، وهو القول القديم ذكر: أن عليه العمل، وفي هذا إشعار بأن عليه الفتوىٰ، فصاروا إلىٰ ذلك في ذلك مع أن القديم لم يبق قولا للشافعي لرجوعه عنه، فيكون اختيارهم إذًا للقديم فيها من قبل ما ذكرناه من اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه كما سبق، وبل أولىٰ، لكون القديم قد «كان» قولا له منصوصًا، ويلتحق بذلك ما اختار أحدهم القول المخرج علىٰ القول المنصوص، أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه، وبل أولىٰ من القول القديم، ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي ﵁ أن لا يتبعوا شيئًا من اختياراتهم هذه

(١) نهاية المطلب للجويني (٢/ ٥٩) ولفظه: «وقد قال الأئمة: كل قولين أحدهما جديد، فهو أصح من القديم، إلا في ثلاث مسائل، منها مسألة: التثويب، وسنذكر مسألتين أخريين عند الانتهاء إليهما».

المذكورة، لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه». ونحوه في فتاويه (١/ ٦٧، ٦٨، ٢٢٥).

وكلام ابن الصلاح يدل علىٰ ثلاث صور يكون الترجيح فيها من اجتهاد من اختاره ورجحه، وهي بمثابة اختيار غير مذهب الشافعي بنوع اجتهاد، وليس للمقلدين للشافعي اتباعه، وهذه الصور:

الأولىٰ: ترجيح القول القديم علىٰ الجديد.

الثانية: ترجيح القول المخرج علىٰ المنصوص.

الثالثة: ترجيح خلاف ما رجحه الشافعي.

❐ وقوله (ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي رضي الله عنه: أن لا يتبعوا شيئًا من اختياراتهم هذه المذكورة، لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه) يعني أن علىٰ أتباع المذهب تقديم قول الشافعي علىٰ اختيارات بعض الأصحاب، إلا أن يكون من أهل التخريج فيؤدي اجتهاده إلىٰ موافقتهم، وأما المقلدون فليس لهم اتباع غير الشافعي في اختياراتهم.

وقال النووي في المجموع (١/ ٦٦، ٦٧): «كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه».

والذي نسير عليه في هذا الكتاب هو ترجيح الجديد مطلقا، وتضعيف ما رجحه النووي من القديم علىٰ الجديد، وقد قال النووي في المجموع: «ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه، فلم يبق مذهبا له، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم».

وأما قوله في المجموع (١/ ٦٨): «أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له، فهو مذهب الشافعي ﷺ، ومنسوب إليه، إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما إذا صح الحديث علىٰ خلاف نصه».

فالجواب أن هذا من جنس التخريج، فإنه يحتاج لعدة أمور منها:

أولا: تصحيح الحديث، ويجري فيه ما يجري من الاختلاف في التصحيح، ثم الأهلية لذلك عند من جوزه كالنووي، وليس كل من تأهل للتخريج الفقهي يتأهل لتصحيح وتضعيف الأحاديث، ثم قد يكون الدليل صحيحا عند الشافعي ضعيفا عند غيره، والعكس فيكون ضعيفا عند الشافعي صحيحا عند غيره، ومعرفة ذلك ضرب من الاجتهاد، فلا يقدم علىٰ نص الشافعي في مذهبه اختيار واجتهاد غيره.

ثانيا: الجزم بأنه ليس لقول الشافعي الجديد دليل صحيح يحتاج إلىٰ معرفة واسعة بالأحاديث، وأهلية للتصحيح والتضعيف كما تقدم، وليس ترك الشافعي ذكر دليله يكفي في نفي الدليل عنه.

ولا يخفىٰ أن ذلك من محال الاجتهاد والتخريج علىٰ قاعدة الشافعي في أن الحديث الصحيح مذهبه، وسيأتي النبيه علىٰ أن نسبة ذلك للشافعي من مواطن الاجتهاد والتخريج.

القسم الثاني: القول الجديد، وهو أنواع:

النوع الأول: ما ثبت أنه نص قوله، ولا يخلو من ثلاث حالات:

الأولىٰ: أن يتبين أنه المعتمد الراجح، بأن لا يكون له قول آخر يخالفه، أو نص الإمام علىٰ اختياره وترجيحه، فهذا هو مذهبه، فلو خالف ذلك قول النووي في المنهاج، فهو محل تعقيب واستدراك، لما تقدم من أنه المعتمد.

وقد قال النووي في المجموع (١/ ٦٨): «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلىٰ مذهب الشافعي ﷺ في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي».

الثانية: أن يثبت عن الإمام قول آخر يخالفه، وفي الجمع بينهما تكلف،

فيحتاج إلىٰ الترجيح بينهما، فينظر في المرجحات الآتية في المقدمة السادسة، كترجيح رواية الربيع علىٰ غيرها، وترجيح البويطي علىٰ المزني ونحو ذلك مما يأتي، فلو كان اختيار النووي مخالفا للراجح فهو أيضا محل تعقيب واستدراك.

الثالثة: أن يثبت عن الإمام قول آخر يخالفه، ولم يأت عن الإمام ترجيح أحدهما، ولا ثبت رجوعه عن أحدها، ولم يمكن الترجيح بينهما بما يأتي، فليس محل استدراك علىٰ النووي، لأن الترجيح هنا محل اجتهاد كما ذكر النووي في المجموع (١/ ٦٨).

النوع الثاني: ما هو مخرَّجٌ علىٰ أصوله وقواعده فينسب إليه، وهو كثير في صنيع الأصحاب، ينسبون القول المخرَّج للشافعي، كالأقوال المخرجة علىٰ قاعدة الشافعي «إذا صح الحديث فهو مذهبي»[(١)]، وكقاعدة التعليق علىٰ صحة

---

(١) وقد وردت عنه بعبارات متقاربة، وفي مناسبات متعددة، وللتقي السبكي(ت ٧٥٦هـ) كتاب في هذه القاعدة سماه «معنىٰ قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي»، ومع أهمية هذه القاعدة، ووضوح عباراتها، فليس للأصحاب فيها ضابط متفق عليه، وجرىٰ بعض الأصحاب الكبار علىٰ نسبة ما صح الحديث به إلىٰ الشافعي وإن خالف نصوص قوله الصريحة، ووضع بعضهم شروطا لذلك.

- ذكر ابن الصلاح في أداب المفتي والمستفتي (ص ١١٩، ١٢٠) أن أبأ يعقوب البويطي وأبأ الوليد موسىٰ بن أبي الجارود، وأبا القاسم الداركي، و إلكيا الطبري

ممن عملوا بها مطلقا وإن خالفوا نصوص الشافعي، ثم قال: «وليس هذا بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث».

- وقال النووي في شرح المهذب (١/ ٩٢ ط. المنيرية): «وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل أحد رأىٰ حديثا صحيحا قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب علىٰ ما تقدم من صفته أو قريب منه: وشرطه أن يغلب علىٰ ظنه أن الشافعي ﷺ لم يقف علىٰ هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب، قل من يتصف به».
- وفصَّل أبو شامة المقدسي (ت ٦٦٥هـ) في هذه القاعدة، وبحثها في مقدمة كتابه «المؤمل في الرد إلىٰ الأمر الأول» (ص ١٤٦-١٥٠ تحقيق جمال عزون) فقسم موارد الحديث الصحيح إلىٰ قسمين:

الأول: ما صح من الحديث، ودلّ علىٰ حكم لا نص للشافعي علىٰ خلافه فهو مذهبه لا شك فيه، أخذا من قوله ومما أمر به.

الثاني: ما له نص علىٰ خلافه، وهذا القسم نوعان:

أحدهما: ما لم يكن بلغه فيه الحديث مع وضوح دلالته، فهذا كالقسم الأول، يترك نصه، ويصار إلىٰ الحديث وهو مذهبه كما أمر، أما إذا خفيت وأمكن الجمع وتنزيل الحديث علىٰ قوله فلا.

والثاني: أن يكون عرف ثبوت الحديث، لكن تأوَّله، فينظر في كلامه؛ فإن كان ظاهرا متوجها لا دفع له حمل الحديث علىٰ ما حمله هو عليه.

وإن كان لكلامه مدفع صير إلىٰ الحديث، لأن ذلك يتناول قوله: «ودعوا ما قلت».

ثم قال: «ولا يتأتىٰ ذلك إلا من عالم بعلوم الاجتهاد، فذلك هو الذي خاطبه الشافعي ﷺ بقوله: «إذا وجدتم حديث رسول الله ﷺ علىٰ خلاف قولي فخذوا به، ودعوا ما

الخبر[(١)]، وهي أخص من التي قبلها، لأن تلك عامة، وهذه خاصة في مسائل

قلت»، وليس هذا لكل أحد، فكم من السنة أحاديث كثيرة صحيحة والعمل والفتوىٰ علىٰ خلاف ظاهرها، إما إجماعا، وإما اختيارا لمانع منع من ذلك، مما ذكرناه من المعارض والناسخ أو غير ذلك».

ويتلخص مما تقدم أمور:

أولها: أن المعنِيَّ بهذا الكلام هم أهل الاجتهاد، وهذا يشمل الاجتهاد في ثبوت الحديث وضعفه، وفي دلالته وتأويلها، وهنا مسرح للنظر والاختلاف، فقد يختلف أهل الاجتهاد في ثبوت الحديث وضعفه، كما يختلفون في دلالته وتأويله، فيكون التقرير والنسبة من اجتهاد المجتهد.

ثانيها: أن بناء الحكم علىٰ الحديث الصحيح الذي يصدر من أهل الاجتهاد إنما هو تخريج علىٰ أصول الشافعي وقواعده، فهو في الحقيقة قول مخرج من بعض الأصحاب.

ثالثها: أن الشافعي قد يخالف الحديث مع ثبوته عنده لسبب كحديث آخر، أو تأويل في معناه، فمخالفته في ذلك إنما هو من اجتهاد من خالفه، وهذا أبعد في النسبة للشافعي، لأن البحث هنا في اختلاف الحديث، ووجه الجمع بين ذلك، وللشافعي القدح المعلىٰ في ذلك، وكتابه في «اختلاف الحديث» من أحسن الكتب وأفضلها في هذا الباب، فمخالفته في وجه الجمع والتأويل جائزة من أهله، لكنّ نسبة ذلك للشافعي ممنوع.

(١) ما علق القول به علىٰ صحة الخبر فرع عن قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، لكنه يختص ببعض ما نص علىٰ قوله به إذا صح خبره، وقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا فيها سماه «المنحة فيما علق الشافعي القول به علىٰ الصحة» كما ذكر في فتح الباري (٥/ ٩٠)، ولم نعرف له خبرا ولا أثرا إلا ما ذكره العسقلاني، وتبعه عليه السخاوي وغيره في ذكره في مصنفاته.

معينة.

قال النووي في المجموع (١/ ٦٨): «وإذا كان أحدهما منصوصا والآخر مخرجا فالمنصوص: هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا، كما إذا رجح الشافعي أحدهما، بل هذا أولىٰ إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل: لا يترجح عليه المنصوص، وفيه احتمال، وقل أن يتعذر الفرق».

وقد بحث الأقوال المخرجة بعض أهل العلم(١).

★ **فلا يخلوا ذلك من حالتين:**

الأولىٰ: أن يرجحه النووي، ويكون مخالفا للمنصوص الثابت، فهذا محل تعقيب واستدراك مع بيان أن ما اختاره النووي قول مخرج.

الثانية: أن يختاره النووي، ولم يخالف قولا منصوصا، فليس هذا محل

وللشيخ سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر كتاب «النظر فيما علق الشافعي القول به علىٰ صحة الخبر»، وهو تأليف نفيس في بابه، وقد جمع اثنين وخمسين مسألة، خمسة منها من القول القديم، وخرج الأحاديث والآثار التي علق الشافعي القول بها علىٰ ثبوتها، والذي يجده القارئ أنه ليس لهم قاعدة مطردة في قبولها أو ردها، فقد يقولون به مع ضعف الخبر أو الأثر، وقد يردون مع صحة الخبر والأثر.

(١) وللشيخ محمد جمعة أحمد العيسوي بحث جميل في القول الْمخرَّج في كتابه «الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي»، فمن رام الاستزادة من معرفة الأقوال والحجج رجع إليه.

تعقيب واستدراك.

النوع الثالث: ما ذكره بعض علماء المذهب في كتبهم، وهو مخالف لاختيار النووي وترجيحه في «المنهاج»، فهذا ليس محل تعقيب واستدراك لاحتمال أن يكون مخرجا، إلا في حالتين:

الأولىٰ: أن يذكر الأصحاب نصه من كتبه كـ«الأم» و«الإملاء» و«سنن حرملة» وغيرها ولم يختلفوا في لفظه، فهذا معتبر عند الأئمة، فلو خالف ترجيح النووي واختياره كان محل تعقيب واستدراك.

الثانية: أن يذكره النووي بنفسه أنه قول الشافعي ويخالفه، ولم يأت قول آخر مخالف له وإن لم أقف علىٰ مصدره من كتب الشافعي كنقلهم عن الشافعي في «الأم» أن من اعتكف ثم ارتد ثم أسلم بنىٰ عليه.

وقد ذكر التاج السبكي أن الأصل في النووي أنه لايرىٰ ترجيح ما يخالف نص الشافعي كمذهب، فذكر في ترشيح التوشيح (ص ١٨٦) عن النووي أنه اختار مرة جواز الاستمتاع بالحائض فيما دون الجماع، ومرة أنه إنما يباح لورع يأمن الوطء، ثم قال: «ولعل النووي لا يعد اختيارية هذين من المذهب، لاعترافه بأن النص علىٰ خلافهما».

مسألة: قول الربيع: وفيه قول آخر، أو وفيها قول آخر

كتاب «الأم» هو رواية الربيع عن الشافعي، لكنه يروي ذلك عنه بصيغ متنوعة، فيقول تارة (قال الشافعي) وهو الأغلب، وتارة (وله قول آخر) وتارة (وللشافعي قول آخر، أو قول ثان) وكل ذلك صريح في أن الرواية هنا عن الشافعي، ويقول أحيانا بعد ذكر قول الشافعي (وفيه قول آخر) أو (وفيها قول آخر) فلا يصرح بنسبته للشافعي، فهل يحمل علىٰ أنه رواية عن الشافعي أم لا؟.

والجواب أن له حالتين:

الحالة الأولىٰ: أن يأتي في بعض المواضع، أو من طريق آخر أنه للشافعي، فيكون منسوبا إليه بدلالة وروده منسوبا إليه من طريق آخر، أو في موضع آخر.

الحالة الثانية: أن لا يأتي في موضع آخر، أو من طريق آخر، ما يدل علىٰ أنه للشافعي، فيحتمل أن يكون نقلا عن الشافعي، أو تخريجا للربيع، والتنبيه علىٰ ذلك كثير في كتب الأصحاب.

قال الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ١٥٢): «وقد صرح الماوردي وغيره أن الربيع إذا نقل عن الشافعي رضي الله عنه نصا ثم قال: (وله قول آخر) يكون منصوصا، وإذا قال: (وفيه قول آخر) يكون من كيسه وتخريجه».

وفي مواضع من الحاوي الكبير للماوردي التنبيه علىٰ أنه قول مخرج للربيع (٧/ ٧٤-٧٥) و(١٠/ ١٤)و (١١/ ٣٧٨) و(١٢/ ٤٠١) و(١٨/ ٢٩).

وكذلك الشيرازي في المهذب (٢/ ٨٨، ٣٨٤) والغزالي في الوسيط (٣/ ٤٩٠) والعمراني في البيان (٦/ ٢١) و (٨/ ٣٢٩)، وفي بعض ما ذكروا أنه مخرج نظر، لوروده في موضع آخر، أو من طريق آخر أنه قول للشافعي.

وقال في الحاوي الكبير (١٥/ ٥٠١): «وكان الربيع إذا ألزم شيئا قال: (وفيه قول آخر) لقصوره عن الانفصال عنه، وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه».

○ قال أبو عبد الباري:

ويؤيد القول بأن هذه الصيغة يستعملها الربيع في التخريج أمور:

الأول: أنه يصرح أحيانا بنسبته للشافعي فيقول: «وفيه قول آخر للشافعي»، وتارة «وللشافعي قول آخر»، وهذا يدل علىٰ أنه إذا أطلق لا يريد بها مثل ما يريد بها عند التقييد، وإلا لم يكن للتقييد معنىٰ، وهو خلاف الظاهر.

الثاني: استعماله لبعض التعليقات المفيدة لذلك، فيقول تارة «هذا معنىٰ قول

الشافعي»[(١)]، وتارة «أشبه بجملة قول الشافعي»[(٢)]، وتارة «قياس قول الشافعي»[(٣)]، وذكر مرة قول الشافعي ثم ذكر القول الآخر بهذه الصيغة ثم قال:

---

(١) ففي الأم (٤/ ٤٧٦ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه لا يجوز شيء من الصلح؛ لأنه صالحه من دنانير علىٰ دراهم يأخذها، فكان هذا مثل الصرف، لو بقي منه درهم انتقض الصرف كله»، وهو معنىٰ قول الشافعي في غير هذا الموضع» ثم ذكره، ونحوه في (٣/ ١٣٣، ٢٣٨) و(٤/ ٣٧٠، ٤٧٢، ٤٧٦، ٥٢٤، ٥٣٥) و (٥/ ٦١) و (٦/ ٦٩٨) و(٧/ ٤٢٨، ٥٧٤) و (٨/ ٢٦٢، ٥٢٩ هامش ٤-٥).

(٢) ففي الأم (٤/ ٣١٩ ط. د. رفعت فوزي): «قال: الربيع: وفيه قول آخر: إنه إذا رهن شيئا له بعضه، ولغيره بعضه، فالرهن كله مفسوخ؛ لأن صفقة الرهن جمعت شيئين ما يملك، وما لا يملك، فلما جمعتهما الصفقة بطلت كلها، وكذلك في البيع»، قال: وهذا أشبه بجملة قول الشافعي: ولو أن رجلا له أخ هو وارثه، فمات أخوه، فرهن داره، وهو لا يعلم أنه مات، ثم قامت البينة بأنه كان ميتا قبل رهن الدار، كان الرهن باطلا».

(٣) ففي الأم (٧/ ٥٧٩ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: وفيه قول آخر: أن البيع كله مفسوخ بعد الأيمان إذا لم يعرف أيهما أول، ويرجع إلىٰ صاحبها الأول فمن أقر له المالك بأنه باعه أولا فهو للذي باعه أولا، وهو قياس قول الشافعي»، وفي البويطي (ص ٩٨٣ ط. القره داغي) عن الربيع: وهذا معنىٰ قول الشافعي في موضع آخر».

فدل هذا علىٰ أنهما بمعنىٰ واحد، يقول مرة «قياس قول الشافعي «ومرة» معنىٰ قول الشافعي».

وفي الأم (٥/ ٧١٧ ط. د. فعت فوزي): «قال الربيع: قياس قول الشافعي أنه إذا سرق العبد من المغنم فبلغت سرقته تمام سهم حر وأكثر، فكان ربع دينار وأكثر، أنه يقطع؛ لأنه يزعم أنه لا يبلغ بالرضخ للعبد سهم رجل، فإذا بلغ سهم رجل والذي بلغه بعد سهم رجل ربع دينار أو أكثر من السهم بربع، قطع».

«وقول الشافعي أصح»[(١)]، وقال مرة: «أصح الأقاويل علىٰ مذهب الشافعي»[(٢)].

الثالث: أنه قد يستعمل «وقد قيل» بدل «وفيه قول آخر»، ففي الأم (١/ ١٣٤): «قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه إذا ركع ولم يسبح ثم رفع رأسه ثم عاد فركع ليسبح فقد بطلت صلاته...».

وفي البويطي (ص ٢٤٥ ط. القره داغي): «قال الربيع: وقد قيل: تفسد صلاة الإمام، لأنه زاد في الصلاة ركعة عامدا لم يكن له، لأن ترك التسبيح فيها لم يكن يفسد ركوعه».

خاتمة: في تأليف كتاب «الأم»

ذكر الغزالي في الإحياء (٢/ ١٨٨) أن «كتاب الأم» من تصنيف البويطي،

---

(١) ففي الأم (٩/ ٤٢١ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه يؤخذ منه دية حر ولا قود لموضع الشبهة كما لو قتل حربيا ولم يعلم بإسلامه فعليه دية حر ولا قود وهو يفارق الحربي؛ لأنه حلال له علىٰ الابتداء قتل الحربي وليس حلالا له علىٰ الابتداء قتل العبد «قال الربيع: وقول الشافعي أصح».
وهذا كالظاهر في أنه أراد هنا غير قول الشافعي.

(٢) ففي الأم (٤/ ٤٠٦ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه إذا رهنه ماشية أو نخلا، علىٰ أن ما حدث من النتاج أو الثمرة رهن، كان الرهن باطلا؛ لأنه رهنه ما لا يعرف، ولا يضبط، ويكون ولا يكون، ولا إذا كان كيف يكون، وهذا أصح الأقاويل علىٰ مذهب الشافعي».

وأن الربيع أخذ منه وتصرف فيه، فقال: «آثر البويطي الزهد والخمول، ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة، واشتغل بالعبادة، وصنف «كتاب الأم» الذي ينسب الآن إلىٰ الربيع بن سليمان ويعرف به، وإنما صنفه البويطي، ولكن لم يذكر نفسه فيه، ولم ينسبه إلىٰ نفسه، فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهره».

هكذا قال الغزلي ولم يذكر عمدته في ذلك، وإنما أخذه من قوت القلوب لأبي طالب المكي (ت ٣٨٦هـ)[(١)]، واتبعه بعض من تخلف عنه فذكروا مقولته هذه ولم يتعقبوه مما قد يدل علىٰ التسليم[(٢)]، وفي ذلك كله نظر من وجهين:

---

(١) قال أبو طالب المكي (٢/ ٣٨١): «وأخمل البويطي ﷺ نفسه، واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر، وصنف كتاب الأم الذي ينسب الآن إلىٰ الربيع ابن سليمان ويعرف به، وإنما هو جمع البويطي لم يذكر نفسه فيه، وأخرجه إلىٰ الربيع فزاد فيه، وأظهره وسمعه منه».

وقد أطال البحث في هذه القضية وناقشها ثلة من أهل العلم منهم:

العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة الرسالة (٩-١٠)، والسيد أحمد صقر في مقدمة تحقيق «مناقب الشافعي» للبيهقي (ص ٣٤)، والدكتور خليل إبراهيم في مقدمة تحقيق «مناقب الشافعي» لابن كثير، والدكتور رفعت فوزي عبد المطلب في مقدمة تحقيق الأم للشافعي (ص ١٣-١١٧) وقد أبدىٰ الدكتور رفعت رأيا له خلاصته: أن الكتب من تأليف الشافعي، والجمع والترتيب لتلاميذه، وإن كان الترتيب الذي طبع عليه مجموع الأم للسراج البلقيني.

(٢) كالإسنوي في المهمات (١/ ١١٤).

الأول: أن رواية الربيع عن الشافعي معروفة، وقد صح عن الشافعي أنه قال في الربيع إنه راوية مذهبه، وأقرّ البويطي أن الربيع أثبت منه في الشافعي كما يأتي، فلا تصح دعوىٰ الغزالي إلا بدليل يعتمد عليه ولم يذكره، ولا رأينا غيره ذكر ذلك.

الثاني: أن الربيع يصرح فيما فاته عن الشافعي وسمعه من البويطي، أو لم يتثبت من كلام الشافعي فأخذه عن البويطي تثبتا.

ففي الأم (١/ ١٣٢-١٣٣): «قال أبو محمد الربيع بن سليمان: فاتني من هذا الموضع من الكتاب، وسمعته من البويطي وأعرفه من كلام الشافعي»، ثم أسند الروايات عن البويطي عن الشافعي، ثم قال: «قال الربيع إلىٰ ها هنا انتهىٰ سماعي من البويطي».

وهذا الصنيع صريح علىٰ سماع الربيع من الشافعي إلا ما فاته من هذا الموضع، وهو يبطل ما ادعاه الغزالي ﵀ تعالىٰ تبعا لأبي طالب المكي.





المقدمة الثالثة: وجوه المؤاخذة على المنهاج

تتعدد وجوه المؤاخذة بحسب نوع مخالفة النووي لنص الشافعي، ويمكن تلخيص أهم وجوه المؤاخذة بالآتي:

الأول: ترجيح القديم علىٰ الجديد، وقد تقدم أن هذا الترجيح من اجتهاد بعض فقهاء المذهب، ولا ينسب ذلك للشافعي، وأن الأصحاب لم يتفقوا علىٰ شيء من ذلك، فهو في الحقيقة ترجيح قول بعض الأصحاب علىٰ نص الشافعي الجديد.

الثاني: ترجيح القول المخرج علىٰ المنصوص، وهو في الحقيقة كالذي قبله من جهة أنه ترجيح لاجتهاد بعض الأصحاب علىٰ نص الإمام، لأن القول المخرج وجه في حقيقته، فإذا خالف المنصوص فالمعتمد هو منصوص الشافعي كما تقدم بيانه.

الثالث: تخصيص أو تقييد نص الإمام العام والمطلق، بحيث يكون اختيار النووي تقييد مطلق كلام الإمام، أو تخصيص عمومه ببعض صوره، والأصل أخذ كلامه علىٰ ظاهره، وتقييده أو تخصيصه إنما هو اجتهاد، ما لم يكن هناك نص آخر للإمام يقتضي ذلك.

الرابع: عكس المسألة السابقة، وهو أن يطلق النووي الحكم وهو في نص

الشافعي مقيد، ويكون الاستدراك بسبب ذلك.

الخامس: ترجيح النووي بالدليل، وهو ما يقول فيه «والمختار» في «المجموع» و«الروضة» وغيرهما، لكنه لا يصرح بذلك في«المنهاج»، ويتبين ذلك من مراجعة كلامه في «المجموع» «الروضة»، وفيه مسائل من هذا الباب في «المنهاج».

السادس: اعتماد قول الأصحاب مع وجود نص الشافعي المخالف لها، وربما مع تضعيف نص الشافعي والحكم عليه بالشذوذ، من غير أن يكون في المسألة نص آخر عن الإمام.

هذه أهمُّ وجوه المؤاخذة علىٰ النووي في «المنهاج»، وقد تكون هناك صور أخرىٰ غير كثيرة.

ويجمعها أن وجوه الأصحاب لا تقدم علىٰ نصوص الإمام في المذهب، لا سيما وقد تنازع الناس في كونها من المذهب، فذهب ابن حجر الهيتمي إلىٰ أنها ليست من المذهب، وإنما هي من لوازمه، ولازم المذهب ليس بمذهب علىٰ الأصح عنده.

قال الهيتمي في التحفة (١٠/ ١٤٧) في شرح قول النووي في المنهاج: «ولا

يقضي بخلاف علمه بالإجماع»: «علىٰ نزاع فيه، منشؤه أن الوجوه هل تخرق الإجماع؟ والوجه أنا إن قلنا: لازم المذهب مذهب خرقته، وإلا وهو الأصح فلا».

ولما تكلم في كتاب «الردة» من التحفة (٩/ ٨٦) فيما يلزم منه الكفر ولم يصرح به القائل قال: «الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب، ونوزع فيه بما لا يجدي»، ونحوه في الفتاوىٰ الفقهية له (٤/ ١٠٠).

وقد علق عليه ابن عبيد الله السقاف في صوب الركام (٢٨٠-٢٨١ المسألة ٣١٨) فقال: «انعقد الإجماع علىٰ امتناع القضاء بخلاف العلم، ونازع بعضهم في حصوله، ولكنه لا يعتد بذلك النزاع، ؛ لأنه لم يخرج عن الإجماع سوىٰ بعض الوجوه للأصحاب، وليست من مذهب الشافعي؛ لأنها مخرجة علىٰ قواعده أو نصوصه، فهي من لوازمه فقط، ولازم المذهب ليس بمذهب علىٰ الأصح (تحفة، نهاية)، وهو معقول، غير أنه صريح في انسلاخ طائفة من المذهب عنه، وهي كل ما في «المنهاج» وغيره من الوجوه، وقد مر في المسألة (٤٦) أن الوجوه داخلة في المذهب بخلاف الاختيارات، وهذا قد يخالف ما هناك».

وما ذكره مما تقدم في المسألة (٤٦) فهو في (ص ٩٣) من صوب الركام، وليس فيه التصريح بدخولها في المذهب، وإنما أخذه من مفهوم قوله منع تقليد المختارين، ومفهومه أن غيرهم يقلدون، لكن هل علىٰ كونها من المذهب؟ هذا محل البحث، والصريح مقدم علىٰ المفهوم المحتمل.





المقدمة الرابعة: أهمية التعقيب والاستدراك

التعقب والتصحيح مسيرة علمية تتكامل بالتتابع، وذلك كلما كانت قواعد النقد النزيه حاضرة، وضابط الترجيح والتصويب مستقيما معلوما، ولأهمية ذلك مرّ الفقه الشافعي بأدوار مختلفة، فمن رواية نصوص الشافعي مجردة غالبا، إلىٰ أصحاب الوجوه والاختيارات، وإلىٰ الطريقتين -العراقية والخراسانية-، ثم منها إلىٰ الجمع بين الطريقتين، وإعادة التنسيق والترتيب والمقارنة، ثم إلىٰ التحرير الذي قام به الشيخان، ثم إلىٰ التعقُّب والتصحيح من المحققين كابن الرفعة والسبكيين والإسنوي والأذرعي والبلقيني وأمثالهم، إلىٰ جانب النظر والبحث في المسائل المستجدة علىٰ قواعد المذهب[(١)].

وما زال علماء المذهب يتعقب بعضهم بعضا، ولا يرون في ذلك عيبا ولا نقصا، حتىٰ إن الشراح المتأخرين ضعفوا مسائل من «المنهاج» للإمام محي الدين النووي خاتمة حفاظ المذهب، فظهرت «القيلات المعتمدة» التي نظمها

---

(١) وقد أجاد في القواعد والضوابط الفقهية المستفادة من نصوص الشافعي في «الأم» عبدالوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميد، في كتابه «القواعد والضوابط الفقهية في كتاب (الأم) للإمام الشافعي، جمعا وترتيبا ودراسة»، وهو بحث قيّم في بابه.

العلامة اللحجي مفتي الشافعية في الحرم واليمن، وجمع فيه أربع عشرة مسألة، وقد قمت بشرحها والتعقيب علىٰ بعض مسائلها بكتاب لطيف سميته «التوضيحات المسددة لمسائل القيلات المعتمدة»، وأكثرها مما خالف فيها نص الشافعي، ونظم غيره أكثر من ذلك كما صنع صاحب «كفاية الطلاب»، وبلغت مسائله قرابة خمسين مسألة في مائتين وخمسين بيتا.

ولأهمية التعقيب كثرت مصطلحاته المترادفة في المقصود، مثل «النقد»، و«التنكيت»، و«التحرير»، و«التهذيب»، و«التصحيح»، و«التعليق»، و«الاستدراك»، و«الأوهام»، وهذا يدل علىٰ أهميته وشيوعه بين أهل العلم علىٰ اختلاف الفنون.

فهذا الإسنوي ألف ثلاثة كتب، وهي: «المهمات في شرح الرافعي والروضة» و«جواهر البحرين في تناقض الشيخين» يتعقب فيهما أوهام الشيخين، ومنها «الهداية إلىٰ أوهام الكفاية» يتعقب فيه أوهام ابن الرفعة في «كفاية النبيه»، وكذلك البلقيني في كتابه«تصحيح المنهاج» وأبو زرعة العراقي في «تحرير الفتاوىٰ» تعقيبا ومقارنة بين «التنبيه»، و«المنهاج»، و«الحاوي الصغير»، وهكذا، ولن تتوقف هذه المسيرة المباركة في التصحيح والاستدراك، كما هو الشأن في جميع العلوم والفنون.

وقد عُرِّف الاستدراك الفقهي بأنه: «تلافي خللٍ واقعٍ أو مقدّرٍ، بعملٍ فقهي، لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي»[(١)].

وللتعقيب الفقهي أنواع باعتبارت مختلفة:

١- فقد يكون من استدراك الفقيه علىٰ نفسه، كما ترىٰ في كتب النووي كثيرا، يستدرك في المتأخر من كتبه علىٰ بعض أوهامه وأغلاطه في المتقدم عليها من كتبه.

٢- وقد يكون من استدراك الفقيه علىٰ موافق له في المذهب، كما هو حال النووي مع الرافعي، والإسنوي والسبكي وأمثالهم علىٰ النووي، ويدخل فيه كتابنا هذا «بغية المحتاج».

٣- وقد يكون من استدراك الفقيه علىٰ مخالف له في المذهب كما في كتب المناقضات والردود.

وللاستدراك الفقهي أغراض يحققها عند مراعاة آدابه وشروطه؛ فقد يكون لتصحيح خطأ في نقل أو استدلال، أو تقييد مطلق وتخصيص عام، وقد يكون في تكميل نقص، كما يكون في رفع توهم، وغير ذلك من

---

(١) الاستدراك الفقهي (ص ٤٧) مجمول بنت أحمد الجدعاني.

الأغراض[(١)].



(١) ينظر في «الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا» للباحثة مجمول بنت أحمد بن حميّد الجدعاني ، ففيه فوائد كثيرة في هذا الباب.



المقدمة الخامسة:

المانعون من التعقيب والاستدراك

يعتمد المعارضون للتعقيب علىٰ ركنين هما: الأعلمية، ومنع الاجتهاد، وهما قاعدتان لقضية التعصب المذهبي، وسدّ باب الاجتهاد في العصور الأخيرة.

وفي السطور التالية نناقش باختصار كلا من الركنين فيما يخص مسألتنا هذه.

الركن الأول: الأعلمية

أما الأعلمية: فتعني أن النووي والرافعي أعلم بالمذهب، وأخبر بنصوص الإمام وأصحابه ممن يتعقبهما، فلا يقال: إنهما لم يطلعا علىٰ نص الشافعي الذي يذكره المتعقب، وإنما يقال: إن له معنىٰ غير هذا، أو أنهما اطلعا علىٰ نص أو نصوص للإمام تخالفه.

ومن ذلك قول ابن حجر الهيتمي في الإيعاب شرح العباب: «قد أجمع المحققون علىٰ أن الفتوىٰ به ما ذكراه، فالنووي، وعلىٰ أنه لا يعترض عليهما بنص الأم، أو كلام الأكثرين، أو نحو ذلك، لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب من المعترض عليهما، فلم يخالفاه إلا لموجب علمه من علمه،

وجهله من جهله».

وقال في الفتاوىٰ الفقهية الكبرىٰ (٤/ ٥١): «ما نقل عن مثل ابن عبسين وابن مزروع من إفتائهما بذلك فهو بتقدير صحته عنهما لا ينظر إليه، ولا يعول عليه، لأنا إذا كنا لا ننظر لمثل ابن الرفعة ومن تأخر عنه كالسبكي والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي إذا خالفوا الشيخين، وإن تمسكوا بكلام الأكثرين كما بسطت الكلام علىٰ ذلك في شرح العباب والفتاوىٰ، فما بالك بمثل أولئك الذين لم يلحقوا غبار هؤلاء».

وقال فيه أيضا (٤/ ٣٢٤): «وقد بسطت الكلام في ذلك أيضا في خطبة شرح العباب، وبينت فيه أن الحق ما درج عليه مشايخنا ومشايخهم وهلم جرا من اعتماد ترجيح كلام الشيخين في الإفتاء وغيره، وأنه لا يعترض عليهما بكلام الأكثرين، ولا بالنص، ولا بغير ذلك، وبينت فروعا اعترضوا فيها عليهما بالنص، ثم لما أمعنت التفتيش رأيتهما استندا لنص آخر، وفروع أخرىٰ وهي الأكثر اعترضوا عليهما فيها بكلام الأكثرين».

وقال في تحفة المحتاج (١/ ٣٩): «الذي أطبق عليه محققوا المتأخرين، ولم يزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم، وهكذا أن

المعتمد ما اتفقا عليه، أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما علىٰ أنه سهو، وأنىٰ به».

وفي فتاوىٰ الرملي (٤/ ٢٦٢-٢٦٣): «سئل عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به؟ إن قلتم: النص، فما بال علماء عصرنا ينكرون علىٰ من خالف كلام الشيخين أو ما عليه الشيخان، فقد صرحا بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع، وكيف يتركانه ويذكران كلام الأصحاب؟.

فأجاب: بأن من المعلوم أن الشيخين ﵄ قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد، ولهذا كانت عنايات العلماء العاملين، وإشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلىٰ تحقيق ما عليه الشيخان، والأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان، مؤدين ذلك بالدلائل والبرهان، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر، فالعمل بما عليه الإمام النووي المذهب، وما ذاك إلا لحسن النية، وإخلاص الطوية، وقد اعترض علىٰ الشيخين وغيرهما بالمخالفة لنص الشافعي، وقد كثر اللهج بهذا حتىٰ قيل: إن الأصحاب مع الشافعي كالشافعي ونحوه من المجتهدين مع نصوص الشارع، ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة علىٰ النص.

وأجيب بأن هذا ضعيف، فإن هذه رتبة العوام، أما المتبحر في المذهب فله

رتبة الاجتهاد المقيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج والترجيح، وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا، أو مفرعا علىٰ ضعيف، وقد ترك الأصحاب نصوصه الصريحة لخروجها علىٰ خلاف قاعدته، وأوَّلُوها كما في مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه؟، فلا ينبغي الإنكار علىٰ الأصحاب في مخالفة النصوص، ولا يقال لم يطلعوا عليها، وإنها شهادة نفي، بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها، وصرفوها عن ظاهرها بالدليل».

وهذا مسلك ضعيف، وذلك أنه لا خلاف في فضل وعلم الشيخين وسعة اطلاعهما، ولا فيما لهما من الجهود في التحرير والتصويب، ما يجعلهما في تلك المكانة الرفيعة في المذهب، لكنه ليس حجة في منع التعقيب عليهما لوجوه:

الأول: أن مثل ذلك يقال فيهما، فقد سبقهما من أئمة المذهب من لا ينكر فضله وعلمه، وسعة اطلاعه علىٰ نصوص الشافعي وكبار أصحابه، وهم كثيرون، تعرف مقاديرهم من قراءة كتبهم، أو تراجمهم في كتب طبقات علماء المذهب، والشيخان قد يخالفان ما قاله أكثرهم، ويتعقبون عليهم في تقريراتهم.

قال النووي في المجموع (١/ ٦٨): «إذا وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا

بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين، فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع، فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم، فإن لم يجد ترجيحا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين».

فذكر النووي هنا أن من كان أهلا للترجيح فله أن ينظر ويرجح، ومن ليس كذلك فليأخذ بقول الأكثر والأعلم والأورع، فلو كان يرىٰ أن ترجيحه هو معتمد المذهب فقط، لما أجاز لغيره سوىٰ اتباعه، سواء بلغ رتبة الترجيح أم لا.

والقول بمنع التعقيب علىٰ الأعلم والأفضل يبطل كثيرا من تصحيحاتهم وتعقباتهم لمن يعترفون له بمزيد العلم والفضل عليهما.

ولا أدلّ علىٰ ذلك من تمجيد النووي لأبي القاسم الرافعي، ورفع شأنه، وبيان منزلته ومكانته في المذهب[(١)]، ثم لم يمنع ذلك من تعقبه والاستدارك عليه، وكذلك صنع الرافعي بمن قبله من أهل الدراية بالمذهب ومسالكه كالإمام

---

(١) ومما قال في مقدمة الروضة (١/ ٤، ٥): «فوفق الله سبحانه وتعالىٰ -وله الحمد- من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات، ونقح المذهب أحسن تنقيح، وجمع منتشره بعبارات وجيزات، وحوىٰ جميع ما وقع له من الكتب المشهورات، وهو الإمام الجليل المبرز المتضلع من علم المذهب، أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات، فأتىٰ في كتابه «شرح الوجيز» بما لا كبير مزيد عليه من الاستيعاب، مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات».

الجويني والغزالي، فدل ذلك علىٰ أن النووي ومِن قبلِه الرافعيُّ يرون جواز التعقيب علىٰ الأفضل والأعلم، ومن قال بخلاف ذلك فقد خالفهما.

ولم يزل هؤلاء المتعقبون ممن تأخر عن الإمام النووي يثنون علىٰ النووي، ويرفعون من مقامه، ولا يرون التعقيب عليه نيلا من مكانته ومرتبته، بل نصحا له وللمسلمين، فقد قال الأذرعي – وهو كثير التعقيب عليه-: «واعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يتقيه حق تقاته، أني لم أقصد بما أشرت إليه الاعتراض علىٰ الشيخ، ولا التعقّب لكلامه بالتوهمّ والإزراء، معاذ الله، وإنما أردت النصيحة له وللمسلمين، وإفادة المتعلمين، فلقد كان من أحرص الناس علىٰ ذلك، وبذل وسعه فيه، وإنما سبب ما اتفق له من ذلك ما أشرت إليه، ودللتك عليه، هذا مع استغراقه أكثر الأوقات بالطاعات، والأوراد والأعمال الزاكيّات، ولو تأمل ذلك بعض التأمل لوضح لديه، وبرهن عليه، ولكنه كان كالجواد المسرع عنه في ميدانه»[(١)].

وفوق ذلك فللنووي اختيارات خالف فيها الشافعي والمذهب عامة، لما

---

(١) المنهل الروي للسخاوي (ص ١٥).

ظهر له من الدليل[(١)]، فيقال علىٰ هذا المسلك: إن ذلك يقتضي أنه أعلم من الشافعي، وأكثر اطلاعا علىٰ النصوص منه، وأكثر تحقيقا لما صح منها، وهذا لازم لمن سلك هذا المسلك في المنع من التعقيب والاستدراك علىٰ من سلف بحجة الأعلمية.

الثاني: أن الذين تعقبوا الشيخين كابن الرفعة والتقي والتاج السبكيين والإسنوي والأذرعي والبلقيني وأمثالهم أعلىٰ قدرا في المذهب، وأعلم بمسالكه ممن منعوه، بل قيل في بعضهم إنه ليس أقلّ شأنا من النووي[(٢)]،

---

(١) وقد جمع أخونا الشيخ محمد معلم اختيارات النووي في العبادات فأجاد في تحرير ذلك، ثم نظمها الشيخ عبد الله خليف، فجعله سهل الحفظ لطلاب العلم.
وما زال أهل العلم من أصحابنا يختارون لأنفسهم ما ترجح لديهم دليله وإن خالف ما عليه الشافعي، بل والشافعية جميعا كما صنع شيخ القراء ابن الجزري في مسألة البسملة، ووافقه عليها ابن حجر العسقلاني، وتبعه البرهان البقاعي، ثم السيوطي كما فصلتُه في «فتوىٰ فيمن ترك قراءة البسملة في الصلاة».

(٢) قال الإسنوي في مقدمة كتابه «الهداية إلىٰ أوهام الكفاية» (ص ٧) في ابن الرفعة: «لم يخرج من إقليم مصر بعد انقراض ابن الحداد- فيما علمناه- من الفقهاء من يساويه، ولا من بقية الأمصار بعد الرافعي من يضاهيه».
وأقسم ابن السبكي في الطبقات الكبرىٰ (٩/ ٢٥، ٢٦ ترجمة ابن الرفعة) علىٰ أن الشافعي لو رآه لترجح عنده علىٰ أقرانه، وترشح لأن يكون في طبقة من عاصره، وأن المزني لو شاهده لشهد له بما هو أهله، ولو اجتمع به البويطي لقال: ما أخرجت بعدنا

ومقتضىٰ قاعدة الأعلمية أن قولهم –وهو كالمتفق عليه في زمانهم– مُقدَّم علىٰ دعوىٰ المنع ممن تأخر عنهم، ولم يكن في منزلتهم.

وقد كان التاج السبكي يرىٰ أن ترجيحات والده التقي السبكي مقدمة علىٰ ترجيحات الشيخين الرافعي والنووي، وذلك لتأخر زمانه عنهما، ونظره في مآخذهما، وقدرته علىٰ الترجيح، فقال في «ترشيح التوشيح» (ص ١٤٠، ١٤١): «وهي قاعدة مطردة في كل متأخر شارك المتقدم في القدرة علىٰ الاستنباط والترجيح، إذا نظر فيما نظر فيه المتقدم، وأحاط بما ذكره في المسألة، ثم أقدم علىٰ مخالفته، فيكون إذا كان بهذه الصفة أولىٰ منه بالاتباع».

وقال في الطبقات الكبرىٰ (١٠/ ٢٣٥): «وأما ما عقدنا له بهذا الفصل مما خالف فيه الشيخين جمعيا أو النووي وحده، فلا يخفىٰ أنه ينبغي تلقيه بكلتا اليدين، فإني لا أشك في أنه لا يجوز لأحد من نقلة زماننا مخالفته، لأنه إمام مطلع علىٰ مآخذ الرافعي والنووي ونصوص الشافعي وكلام الأصحاب، وكانت

مثله الصعيد، ولا وفىٰ النيل قط بمثل هذا الوفاء السعيد، ولو عاينه الربيع لقال: هذا فوق قدر الزهر، وأحسن من أعطاف الأغصان حركها نسيم السحر».

ثم أورد بعض غرائبه وردّ عليها، فعلم من ذلك أنه لا تنافي بين التسليم بمكانة العالم ومنزلته، وبين التعقيب عليه فيما قد يكون أخطأ فيه.

له القدرة التامة علىٰ الترجيح، فمن لم ينته إلىٰ رتبته وحسبه من الفتيا النقل المحض حق عليه أن يتقيد بما قاله، وأما من هو من أهل النظر والترجيح فذاك محال علىٰ نظره لا علىٰ فتيا الرافعي والنووي والشيخ الإمام».

وهذا هو عين الصواب من حيث قبول استدراكاته، لكننا لا نوافق التاج السبكي في لزوم ترجيح والده علىٰ الشيخين أو غيرهما، وإنما النظر في وجه الاختلاف، وما يترجح منه بالدليل المعتبر في مقامه.

الثالث: أن النووي تختلف أقواله وتصحيحاته بين كتبه، وهذا أشهر من أن يحتاج لذكر الأمثلة، وقد اضطر من بعده إلىٰ ترتيب كتبه للترجيح عند اختلاف أقواله.

وقوله المتأخر استدراك وتعقيب علىٰ قوله المتقدم، وتصحيحاته في «الروضة» و«شرح المهذب» و«التحقيق» استدراك وتعقيب منه علىٰ ما صححه في «المنهاج» عند الاختلاف، وأن ما سبق له ترجيحه وتقريره خطأ وسهو يستدرك عليه، ويكون هذا من النووي إرشادا لمن بعده في التعقيب والاستدراك علىٰ ما يكون منه من الخطأ والسهو.

الرابع: أن التمسك بـ«الأعلمية» مسلك قديم، سلكه المتعصبون لأقوال العلماء والمذاهب، فصاروا يخالفون الكتاب والسنة الصحيحة لأجل قول فلان وفلان، فإذا سئلوا قالوا: الشيخ أعلم بموارد النصوص ومعانيها، وهو مطلع

عليها أكثر ممن يخالفه وينتقده، فلابد أن يكون عنده حجة لمخالفة هذه النصوص، وهي كما ترىٰ نفس هذه الحجة التي يرددها بعضهم عند الاستدراك علىٰ الإمام النووي ﷺ تعالىٰ.

الخامس: أن ما ادعاه الهيتمي من الاتفاق مردود بما تقدم من اعتراض ابن الرفعة والإسنوي والسبكيين والأذرعي والبلقيني وزكريا الأنصاري والمزجد اليمني وغيرهم من المحققين، بل هم أعلىٰ مقاما، وأرسخ قدما في المذهب من الهيتمي، فلو ادعىٰ غيره اتفاق المحققين قبله علىٰ التعقيب والاستدراك كان أقرب وأولىٰ من دعواه ومن وافقه عليها.

ومما يبطل دعوىٰ الهيتمي عن شيوخه ما صنعه المزجد (ت ٩٣٠هـ) في «العباب» وهو من طبقة شيوخه، فإنه ينص علىٰ الخلاف لهما فيقول «خلافا للشيخين»، أو «خلافا للنووي» أو «خلافا للروضة» في أكثر من ثلاثين مسألة، وقد نص في مقدمته علىٰ ذلك فقال (١/ ٧ ط. دار الكتب العلمية): «جازما بما رجحه الشيخان الرافعي والنووي إماما المذهب، ثم ما رجحه النووي في

الأغلب، منبها علىٰ ما خالفا فيه الأصوب»[(١)]، وكذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)[(٢)]، وكذلك الشيخ زين الدين المليباري المعبري (ت ٩٨٧هـ) صاحب فتح المعين[(٣)] وغيره من أقران الهيتمي.

ولئن كان الهيتمي يرىٰ ذلك ويفتيه، فقد كان من كبار أقرانه من أفتىٰ بحرمة الاعتماد علىٰ كلامه، منهم الشيخ با مخرمة المعروف بالشافعي الصغير (ت ٩٧٢هـ)، وتعقبه في مسائل عديدة ذكر كثيرا منها الكردي في «الفوائد المدنية»، ولم يكن ذلك من قبل ما يكون بين الأقران من التنافر فحسب، فقد قال عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف (ت ١٣٧٥هـ) في مقدمة صوب الركام (ص ٤٠-٤١ تحقيق علي بن محسن بن علي السقاف): «وما زلنا نتلقىٰ من أفواه

---

(١) يقول المزجد تارة «خلافا للنووي» (١/ ٩، ٦٢) وتارة «خلافا للروضة» (١/ ٢٧، ٣٣٨) و(٢/ ١٧٢) و(٣/ ٢٣، ١٨٥، ١٨٦، ٢٣٦، ٢٤٤، ٣٠٨) و(٤/ ٢٧، ١٦١، ١٧٦)، وتارة «خلافا للروضة وأصلها»، أو «خلافا للشيخين» (١/ ٣٧، ٣٩٥) و(٢/ ٦٩، ٣٤٩) و(٣/ ٢٩، ٩٠، ٩١، ١١٣، ٢٤٤، ٢٧٢، ٣٣٦) و(٤/ ١٣٩، ١٧٣، ٢٥٥، ٢٨١، ٣٣٤).

(٢) نص في غير واحد من كتبه مخالفته للنووي كما في أسنىٰ المطالب (١/ ٧٨، ١٣٥، ١٨٠، ٢٨٩) والغرر البهية (٣/ ٢٦٢، ٢٧٩) وفتح الوهاب (١/ ٢١٩) وغيرها.

(٣) فتح المعين بشرح قرة العين (ص ٤٨٢).

الرجال عن الشيخ عبد الله با مخرمة أنه يحرم الإفتاء من كتب ابن حجر، فنحسب أنه غيران، حمله علىٰ ذلك تنافس الأقران، ثم ظهر بعد التفكير أن قد أصاب فلا نكير.

وذلك أن الشيخ[١] مع قوة إدراكه، وكثرة مراسه للفقه وعراكه، كان ضعيف الحفظ فيما أتخيل، فتراه يذكر المسألة الواحدة بالألوان المختلفة، وربما ترك القضية مجملة، وأرسلها مهملة، ثم يجيء في موضع بعيد بقيد، وفي آخر لا يناسب، لا يظفر لها بصيد، وكثيرا ما يختلف حكمه، ويتناقض فهمه، كما ستعرفه بالاستقراء مما لا نستطيع له حصرا، وهو في باب القضاء أكثر وأضر، وفي اختلاف المتداعيين أدهىٰ وأمرّ، وأنىٰ يدرك الصواب ينتحل الجواب إلا من قرن بالتوفيق، ومرن علىٰ التحقيق، وهيهات هيهات العقيق».

ولعل الهيتمي ومن قال بقوله يعنون به الأغلب، وأنه يجوز مع قيام الحجة علىٰ أن الصواب خلافه دون اشتراط الإجماع، ويؤيده أن الهيتمي نفسه خالف الشيخين في الترجيح في مواضع كثيرة، وتابع من تعقبهما من الإسنوي والأذرعي والبلقيني وأمثالهم، وسيأتي كثير من ذلك في ثنايا هذا الكتاب إن شاء

---

(١) أي الهيتمي.

الله تعالىٰ.

فبطل بما تقدم المنع من التعقيب علىٰ الشيخين، وتصويب ما ضعفاه أو أحدهما، أو صححاه أو أحدهما، إذا قامت البينة علىٰ ذلك.

الركن الثاني: منع الاجتهاد

وأما منع الاجتهاد: فقد ذهب كثير من فقهاء أصحابنا إلىٰ إغلاق باب الاجتهاد، والاكتفاء باجتهادات الأئمة السابقين، مع أن كثيرا من الأصوليين من أصحابنا ما زالوا يقررون أن الاجتهاد فرض كفاية، وأنه لا يجوز خلو العصر من المجتهد كما هو معروف من كتبهم.

وقد كان منع الاجتهاد على مرحلتين:

الأولىٰ: منع الاجتهاد المطلق، وأنه لم يبق مجتهد مستقل، وهو قول جمهورهم، ومن أقوالهم في ذلك:

- قال الجويني (ت ٤٧٨هـ) في الغياثي (ص ٤٨٩ تحقيق عبد العظيم الديب): «فأما المرتبة الثانية: فهي إذا خلا الزمان عن المفتين البالغين مبلغ المجتهدين، ولكن لم يعر الدهر عن نقلة المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضين، وتكاد هذه الصورة توافق هذا الزمان وأهله».
- وقال الغزالي (ت ٥٠٥هـ) في الوسيط (٧/ ٢٩١): «وقد خلا العصر أيضا عن المجتهد المستقل»، فجزم ما ذكره شيخه الجويني.

- وقال الرافعي (ت ٦٢٣هـ) في فتح العزيز (١٢/ ٤٢١): «وأيضا فالخلق كالمتفقين علىٰ أنه لا مجتهد اليوم، فلو منعنا من تقليد الماضين لتركنا الناس حيارىٰ»[(١)].
- وقال ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) في أدب المفتي والمستفتي (ص ٩١): «ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق، والمجتهد المستقل، وأفضىٰ أمر الفتوىٰ إلىٰ الفقهاء المنتسبين إلىٰ أئمة المذاهب المتبوعة»[(٢)].
- وقال أبو شامة المقدسي (ت ٦٦٥هـ) في وصف حال زمانه: «ولم يزل الأمر

---

(١) قال الزركشي في البحر المحيط (٨/ ٢٤٠): «ولعله أخذه من الإمام الرازي، أو من قول الغزالي في الوسيط: «قد خلا العصر عن المجتهد المستقل، ونقل الاتفاق فيه عجيب، والمسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة، وساعدهم بعض أئمتنا».

- قال أبو عبد الباري:

وممن وافق الحنابلة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (٢/ ٦٩٦-٧٠٠) والتبصرة (ص ٣٩٣)، وأبو عبد الله الزبيري كما في البحر المحيط (٨/ ٢٤٠) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ١٣٧) ونقله السيوطي عن جمع منهم في الرد علىٰ من أخلد إلىٰ الأرض (ص ٥، ٢٧).

وقال الجويني في غياث الأمم (ص ٥١٦ تحقيق عبد العظيم الديب): «وتقدير خلو الدهر عن حملة للشريعة اجتهادا ونقلا نادر في التصوير والوقوع جدا، ولو فرض - والعياذ بالله - كان تقدير عود العلماء أبدع من كل بديع».

(٢) وتبعه النووي (ت ٦٧٦هـ) فقال في آداب الفتوىٰ (ص ٢٤-٢٥): «ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوىٰ إلىٰ المنتسبين إلىٰ أئمة المذاهب المتبوعة».

علىٰ ما وصفت إلىٰ أن استقرت المذاهب المدونة، ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها، فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم فقلدوا، ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدمون من الاستنباط من الأصلين الكتاب والسنة، بل صارت أقوال أئمتهم بمنزلة الأصلين، فأخذوها مسلمة مفروغا منها، ففرعوا عليها، واستنبطوا منها، ولم يبق لهم نظر إلا فيها، وأعرضوا عن علوم الأصلين، فعدم المجتهدون، وغلب المقلدون، حتىٰ صاروا ممن يروم رتبة الاجتهاد يعجبون، وله يزدرون، وكثر التعصب للمذاهب»[(١)].

- وحكىٰ السيوطي هذا عن متأخري أصحابنا فقال في الرد علىٰ من أخلد إلىٰ الأرض (ص ٩٣): «لهج كثير من الناس اليوم بأن المجتهد المطلق فُقِد من قديم، وأنه لم يوجد من دهر إلا المجتهد المقيد».

الثانية: منع اجتهاد الفتوىٰ والترجيح، وهو آخر أنواع الاجتهاد.

ولما ادعىٰ السيوطي الاجتهاد في المذهب[(٢)] عارضه جملة كبيرة من علماء

---

(١) مختصر المؤمل للرد إلىٰ الأمر الأول (ص ٩٩، ١٠٠).

(٢) كما قال في الرد علىٰ من أخلد إلىٰ الأرض (ص ١١٦): «والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال، بل نحن متابعون للإمام الشافعي رضي الله عنه، وسالكون طريقه في الاجتهاد، امتثالا لأمره، معدودون من أصحابه».

الشافعية، وأنكروا عليه دعواه، وقد أطال السحاوي في الضوء اللامع (٤/ ٦٧-٧٠) الحط عليه عموما، وفي دعوىٰ الاجتهاد خصوصا، وذكر قيام كافة الناس عليه في هذه الدعوىٰ، وامتحانهم له.

والمقصود من هذا البحث ما استقر عند متأخري أصحابنا بعد الهيتمي والرملي، وقد صارا عمدة المتأخرين بعدهما، وتقدمت نصوصهما في المنع من الاعتراض علىٰ النووي ومخالفته مطلقا، وأصل ذلك منع الاجتهاد في الفتوىٰ والترجيح.

- قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوىٰ الكبرىٰ (٤/ ٣٠٣): «وإذا تأملت جميع أهل الأعصار المتأخرة لم تجدهم جمعوا تلك الشروط، فلا إثم عليهم، إذ من تلك الشروط الذكاء، والمراد به كما هو ظاهر: ذكاء يوصل إلىٰ رتبة الاجتهاد لمن بذل جهده، وأفنىٰ عمره في اقتناص شوارد العلوم، وأصحابنا وغيرهم قد بذلوا جهدهم، وأفنوا عمرهم، ولم يظفروا بذلك، فعلمنا أنهم لم يتصفوا بالذكاء المذكور فلا وجوب عليهم.

وكذا يقال في أعصارنا التي خلت عن المجتهد بجميع أقسامه حتىٰ مجتهد الفتوىٰ، فلا إثم عليهم في تعطل الفرض بالمعنيين المذكورين في كلام ابن

الصلاح السابق».

- وقال فيه أيضا (٤/ ٢٩٦): «ليس لغير أهل الإفتاءِ الإفتاءُ فيما لم يجده مسطورا، وإن وجد له نظيرا أو نظائر، والمتبحر في الفقه: هو الذي أحاط بأصول إمامه في كل باب من أبواب الفقه، بحيث يمكنه أن يقيس ما لم ينص إمامه عليه علىٰ ما نص عليه، وهذه مرتبة جليلة لا توجد الآن، لأنها مرتبة أصحاب الوجوه، وقد انقطعت من أربعمائة سنة».
- وقال فيه أيضا (٤/ ٣١٦): «الإفتاء في العصر المتأخرة إنما سبيله النقل والرواية، لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه من منذ أزمنة، كما صرح به غير واحد».
- وفي مقدمة فيض القدير للمناوي(١/ ٩): «قال العلامة الشهاب بن حجر الهيتمي: لما ادعىٰ الجلال ذلك[١] قام عليه معاصروه، ورموه عن قوس واحد، وكتبوا له سؤالا فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين، وطلبوا منه إن كان عنده أدنىٰ مراتب الاجتهاد - وهو اجتهاد الفتوىٰ - فليتكلم علىٰ الراجح من تلك الأوجه بدليل علىٰ قواعد المجتهدين، فرد السؤال من غير

(١) يعني لما ادعىٰ الجلال السيوطي اجتهاد الفتوىٰ وهو الترجيح في الأقوال كما تقدم.

كتابة عليه، واعتذر بأن له اشتغالا يمنعه في النظر في ذلك.

قال الشهاب الرملي: فتأمل صعوبة هذه المرتبة، أعني اجتهاد الفتوىٰ الذي هو أدنىٰ مراتب الاجتهاد، يظهر لك أن مدعيها - فضلا عن مدعي الاجتهاد المطلق - في حيرة من أمره، وفساد في فكره، وأنه ممن ركب متن عمياء، وخبط خبط عشواء».

وقال أيضا: «قال الشمس: فتأملت؛ فإذا أكثرها من المنقول المفروغ منه، فقلت: سبحان الله، رجل ادعىٰ الاجتهاد وخفي عليه ذلك؟، فأجبت عن ثلاثة عشر منها في مجلس واحد بكلام متين من كلام المتقدمين، وبت علىٰ عزم إكمالها، فضعفت تلك الليلة، فعددت ذلك كرامة للمؤلف، وليس حكايتي لذلك من قبل الغض منه، ولا الطعن عليه، بل حذرا أن يقلده بعض الأغبياء فيما اختاره وجعله مذهبه، سيما ماخالف فيه الأئمة الأربعة، اغترارا بدعواه هذا، مع اعتقادي مزيد جلالته، وفرض سعة إطلاعه، ورسوخ قدمه، وتمكنه من العلوم الشرعية وآلاتها، وأما الاجتهاد فدونه خرط القتاد».

وعلىٰ هذا جرىٰ جمهور أصحابنا في هذه العصور المتأخرة من إغلاق باب الاجتهاد، وصار غالب من يخرج المسائل والنوازل يدور في فلكهما، وعلىٰ

طريقتهما غالبا.

- ففي الفوائد المدنية (ص ٥٩) لمحمد بن سليمان الكردي (ت ١١٩٤هـ) عن شيخه سعيد سنبل المكي ومن نحا نحوه أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالفهما - يعني الرملي والهيتمي -، بل بما يخالف «التحفة» و«النهاية» وإن وافق بقية كتبهما».
- وفيه أيضا (ص ٦٣): «اعلم أن أئمة المذهب قد اتفقوا علىٰ أن المعول عليه، والمأخوذ به، كلام الشيخ ابن حجر والرملي في «التحفة» و«النهاية» إذا اتفقا، فإن اختلفا فيجوز للمفتي الأخذ بأحدهما علىٰ سبيل التخيير».
- وفي المدخل إلىٰ دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة (ص ٤٩، ٥٠): «ثم بعد ذلك جاء ابن حجر، والرملي، وشرحا المنهاج، وألفا في المذهب كثيرا بطريقة محررة، ويقول متأخروا الشافعية: إن المعتمد من بعدهما - الرافعي والنووي - ابن حجر الهيتمي، ومحمد الرملي، فلا تجوز الفتوىٰ بما يخالفهما، بل بما يخالف تحفة المحتاج لابن حجر، ونهاية المحتاج للرملي، ذلك أن المحققين والعلماء قد قرأوهما علىٰ مصنفيهما، حتىٰ إن النهاية قرئت علىٰ الرملي إلىٰ آخرها في أربعمائة من العلماء، فنقدوها

وصححوها، فبلغت بذلك حد التواتر»[(١)].

والجواب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن الفتوىٰ بانقطاع الاجتهاد لا تقبل من غير المجتهد، لأن ذلك تناقض، وذلك أن هذه الفتوىٰ وتقريرها يحتاج إلىٰ من تقبل فتواه، وقد قرر الهيتمي والرملي أنهما ليسا بمجتهدين لا استقلالا، ولا تقييدا، فهما في هذا كغيرهما من أهل التقليد، ولا يجوز للمقلد أن يفتي إلا نقلا، وليس لهما نقل في انقطاع جميع أنواع الاجتهاد.

الوجه الثاني: أن ضابط المنع ضعيف لا يعول عليه، وذلك أن الهيتمي فيما تقدم من كلامه أقر بتوفر آلة الاجتهاد في العصور المتأخرة كتوفرها في العصور

---

(١) هذا هو الرأي السائد المشهور، وفيه قولان آخران:

الأول: أن الخطيب الشربيني وزكريا الأنصاري وأضرابهما من أجلاء المتأخرين مثل الهيتمي والرملي، لا يترجحان عليهم، وهو قول الشيخ عمر البصري في فتاويه (ص ١٦٥) والعلامة الكردي في المسلك العدل (ص ٣٩) والشيخ سعيد باعيش في بشرىٰ الكريم (ص ٤٣) والشيخ عبد الله بلفقيه في فتاويه (ص ٣٧٣) وآخرون.

والثاني: العمدة علىٰ قول الأكثرين، وهو قول الزين المليباري في قرة المعين (ص ٦٢٣) ومحمد طاهر الداغستاني في إرشاد العوام (ص ١٢٣-١٢٤) ونقله عن زكريا الأنصاري وآخرين، واعتمد قاعدة الترجيح بالكثرة.

المتقدمة، وأن العلماء من الشافعية وغيرهم أفنوا أعمارهم في العلم قراءة وتدريسا وتصنيفا، وجعل العلة تعجيز الله للعلماء عن بلوغ رتبة الاجتهاد، لفقد الذكاء الذي يوصل لرتبة الاجتهاد، وبذلك يرتفع عنهم الإثم.

وهذا عجيب، ففيه حجر نعمة الله تعالىٰ علىٰ عباده، ونفي أن يرزق الله أحدا من أهل العلم قدرا من الذكاء ينال به تلك المرتبة.

وما أحسن قول ناصر الدين بن المنير إذ يقول: «فضل الله واسع، فمن زعم أنه محصور في بعض العصور، فقد حجر واسعا، ورمي بالتكذيب، والليالي حبالىٰ تلدن كل غريب»[(١)].

الوجه الثالث: أنهم لم يلتزموا به، بل هم أول من نقض قاعدتهم في المنع، فتراهم يستدركون علىٰ الشيخين، ويرجحون قول من تعقبهم، وربما نسبوهم للسهو والغفلة، فما جاز لهم لم يحرم علىٰ غيرهم.

- فالهيتمي والرملي مع تشديدهما في التعقيب علىٰ الشيخين، فقد تعقبوهما

---

(١) الفكر السامي للثعالبي الفاسي (٢/ ٥١٨) وله بحث نفيس في هذه المسألة من (٥١١ وما بعدها).

ومن أراد مناقشة علمية رصينه فلينظر في كتاب« تحقيق المسائل الثلاث« للمعلمي (ت ١٣٨٦هـ) (٤/ ٤٣-١٤٦) تحقيق علي بن محمد العمران-محمد عزير شمس.

في التحفة والنهاية في مواضع، منها ما جمعه اللحجي في «القيلات المعتمدة»[(١)]، وزعموا أن الصواب مع المتعقب عليهما، فدل ذلك علىٰ صحة الاستدراك علىٰ الشيخين بما فاتهما، أو غفلا عنه، وسيأتي كثير من كلامهم في موافقة المتعقبين.

- وقال الكردي في الفوائد المدنية (ص ٦٥): «قد جرىٰ ابن حجر نفسه علىٰ خلاف ما جرىٰ عليه النووي في مواضع من التحفة»، ثم ذكر مسألة وصل البسملة.
- وقال الكردي أيضا فيه (ص ٨١): «وجرىٰ ابن حجر في مواضع من «التحفة» أيضا علىٰ نسبة السهو إلىٰ الإمام النووي»، ثم ذكر مثالا في مسألة في الفرائض، ثم قال: «ووافقه الجمال الرملي في «نهايته»، وأطال في مناقشتها، وذكر أنها ليست مما أجمع عليها المتأخرون.
- وقد ذكر الهيتمي في حاشية فتح الجواد أنه كان يشكل عليه الترجيح بين اتباع ظواهر نصوص الأئمة، وبين ملاحظة المدرك وإن خالف ظواهر نصوص الشافعي وغيره من الأئمة، فقال (١/ ٢٦٣): «وهكذا القوم في كثير

---

(١) لو جُمع ذلك من كتبهم وفتاويهم كان كتابا حافلا.

من المباحث الفقهية، تارة ينظر جماعة للمدرك فيخالفون ظاهر كلام المتقدمين، أو الشيخين، أو النص، ولا يبالون بذلك، فيخالفهم آخرون ناظرين لظواهر كلام المتقدمين من غير تعويل علىٰ المدرك، ولا يبالون بذلك، وهذا الذي أوجب لنا صعوبة هذه المحال؛ لأنا إن جرينا علىٰ رأي الأولين قيل لنا: هذا إنما يليق بالمجتهد؛ لأنه الذي يظهر له التعبدي من غيره، فيعمل بكل منهما فيما يظهر له، ويجب اتباعه من غير نظر للمدرك أصلا، وفي هذا المحل كلام المجتهد مختلف؛ لأنه في موضع نظر للمدرك، وفي آخر لم ينظر له، وحينئذ قوي الإشكال وكثر الكلام، لكن الغالب في مثل هذا المحل اتباع الأكثرين، ما لم يقو المدرك المخالف لهم، ويأخذ به نحو الشيخين، فيكون أحق بسلوكه، والتفريع عليه».

هذا كلامه بحروفه، والاضطراب عليه ظاهر، لاسيما مع مقارنته بما تقدم من كلامه في الاجتهاد.

وقوله «فيكون أحق بسلوكه، والتفريع عليه» مناقض لمذهبه في انقطاع الاجتهاد بجميع مراتبه، والتفريع من غير المجتهد قد سبق له إبطاله.

○ قال أبو عبد الباري:

قد كان لهذا المسلك «منع الاجتهاد» أثر سيء علىٰ مواكبة المذهب مستجدات العصر، فقد توقف كثير من فقهائه عن الفتوىٰ بما تقتضيه قواعد المذهب فيما يستجد من المسائل، فكان هذا من أسباب ركود المذهب عن التجديد، مع أسباب أخرىٰ، ومع انتشار المذهب في كثير من البلدان، وتمذهب دول كبيرة بمذهب الشافعي في القضاء والفتيا، إلا أن الحركة الفقهية في القضايا المستجدة كانت قليلة، وبحوثهم في ذلك ما زالت ضئيلة مقارنة بغيرهم من المذاهب.

ولئن كان بعض العلماء رأىٰ إغلاق باب الاجتهاد كتدبير وقائي لضعف الوازع الديني لدىٰ بعض العلماء، أو انتحال بعض المتعالمين صفة الاجتهاد، فلم يكن متأخروا الشافعية من ابن حجر وغيره يرون ذلك العلة المؤثرة، بل لفقدان الذكاء الموجب للاجتهاد كما تقدم، وليس هنا موضع التفصيل، فقد كُتبت بحوث كثيرة في بيان ذلك.

قال عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في «صوب الركام في تحقيق الأحكام» (ص ٧٣-٧٤): «ولا حاجة بنا إلىٰ الإطالة بوصف المجتهد، وذكر

شروط الاجتهاد؛ لأن محل ذلك بتفصيله كتب الأصول، فعليها الإحالة، وإنه ليذهب به العجب شتىٰ مذاهبه من فقهائنا كالمصنف - يعني الهيتمي - والرملي من المتأخرين؛ إذ يسهبون في نحو المبحث، ويبنون غالب الأحكام في القضاء علىٰ الاجتهاد، مع قولهم بانقطاعه منذ زمان، فكأنما يؤلفون لغير فائدة، أو لأناس قد اندرس رسمهم وخرب، وأكل عليهم الدهر وشرب، فقد نقل عن النووي وابن الصلاح أن الاجتهاد انقطع من نحو ثلاثمائة سنة، وجزم بانتفاء الحرج عن الناس بتعطيل ذلك الفرض الكفائي، الذي هو بلوغ درجة الاجتهاد المطلق، لأن الناس صاروا كلهم بلداء بالنسبة إليها، ولهذا جاء في العهدة من مجموع الجد طه بن عمر عن أبي مخرمة: أن تفاريع العهدة لا تزال مظلمة مبهمة».

وتعليقا علىٰ دعوىٰ انقطاع الاجتهاد يقول الذهبي في زغل العلم (ص ٤١): «أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع، وما بقي مجتهد، ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصله مجتهدا به، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا، بل أتعب نفسه، وركب علىٰ نفسه الحجة في مسائل، وإن كان يقرأ لتحصيل الوظائف وليقال، فهذا من الوبال، وهو ضرب من

الخبال».

وقد كان لإغلاق باب الاجتهاد رواج عند الحنفية والشافعية أكثر من المالكية، لكن برز في متأخري الحنفية فقهاء مجددون بخلاف الشافعية علىٰ أصالة مذهب الشافعي، ووضوح قواعده، وهذا ما يدعو إلىٰ مراجعة جديدة لأصول المذهب، ولو أدىٰ ذلك إلىٰ خلاف كثير من أعلامه في اختياراتهم[1].

وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة للتقريب من نصوص الإمام الشافعي، دون التقيد باختيارات المتأخرين، بل وعرضها علىٰ نصوص الشافعي وقواعده ﵀ من غير انتقاص لجهودهم، بل لتكمليها، وتصحيح مسيرتها، بتوفيق الله سبحانه وتسديده.



(١) يقول أبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية (ص ٣٠٣ نقلا عن التمذهب لخالد الرويتع ٣/ ١٤١٣ هامش (٢): «إن المذاهب المختلفة لم تستقبل فكرة غلق باب الاجتهاد بقدر واحد، فإذا كانت الفكرة قد لاقت في المذهبين: الحنفي والشافعي رواجا، فإنها لم يكن لها مثل الرواج في المذهب المالكي، وإن كان للفكرة أثر فيه، أما المذهب الحنبلي، فقد قرر فقهاؤه وجوب أن لا يخلو عصر من العصور من مجتهد».



المقدمة السادسة:

الترجيح في اختلاف الرواة عن الشافعي

رواة المذهب الجديد عن الشافعي كثيرون منهم: أبو يعقوب البويطي (ت ٢٣١هـ) وأبو إبراهيم المزني (ت ٢٦٤هـ)، والربيع المرادي (ت ٢٧٠هـ)، والربيع الجيزي (ت ٢٥٦هـ)، وحرملة بن يحيىٰ (ت ٢٤٣ أو ٢٤٤هـ)، ويونس بن عبد الأعلىٰ الصدفي (ت ٢٦٤هـ)، وأبو الوليد ابن أبي الجارود، ومحمد بن عبد الحكم (ت ٢١٤هـ) والحميدي (ت ٢١٩هـ) وآخرون.

وقد يختلف هؤلاء الرواة عن الشافعي فيلزم الترجيح بين رواياتهم عند تعسر الجمع، فما هي مراتبهم في ضبط الرواية عن الشافعي؟.

والجواب: أن ما رواه الربيع والمزني والبويطي وأبو الوليد بن أبي الجارود مقدّم عند الاختلاف علىٰ غيره من رواية حرملة وابن عبد الحكم وأمثالهم ممن لم يلازم الشافعي كملازمتهم.

وإن اختلفوا فيما بينهم فالربيع ثم البويطي ثم المزني ثم أبو الوليد بن أبي الجارود ﷺ، وفيما يلي بيان مراتبهم في الرواية عن الشافعي إن شاء الله.

قال الخطابي في معالم السنن للخطابي (١/ ٤): «تجد أصحاب الشافعي

إنما يعولون في مذهبه علىٰ رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها، ولم يعتدوا بها في أقاويله».

وتبعه ابن الصلاح فقال في آداب المفتي والمستفتي (ص ١٢٦، ١٢٧): «ما رواه المزني، أو الربيع المرادي، مقدم عند أصحابنا علىٰ ما حكاه الإمام أبو سليمان الخطابي عنهم علىٰ ما رواه حرملة، أو الربيع الجيزي، وأشباههما ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي ﷺ».

وقال في الفتاوىٰ (١/ ٦٤-٦٧): «فما رواه المزني أو الربيع المرادي مقدم عند أصحابنا علىٰ ما حكاه الإمام أبو سليمان الخطابي عنهم علىٰ ما رواه حرملة أبو الربيع الجيزي وأشباههما، ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي».

وتبعهما النووي في المجموع (١/ ٦٨) فقال: «فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي مقدم عند أصحابنا علىٰ ما رواه الربيع الجيزي وحرملة، كذا نقله أبو سليمان الخطابي عن أصحابنا في أول معالم السنن، إلا أنه لم يذكر البويطي، فألحقته أنا، لكونه أجل من الربيع المرادي والمزني، وكتابه

مشهور فيحتاج إلىٰ ذكره»[(١)].

فإذا اختلف هؤلاء الثلاثة فالربيع أقوىٰ الثلاثة كما ذكر غير واحد من الأئمة، وبيان ذلك:

١- **أما المزني والربيع المرادي**: فقد ذكر السبكي في الطبقات الكبرىٰ أن المرادي مقدم علىٰ المزني، فقال (٢/ ١٣١ ترجمة الربيع المرادي): «صاحب الشافعيٰ، وراوية كتبه، والثقة الثبت فيما يرويه حتىٰ لقد تعارض هو وأبو إبراهيم المزني فيٰ رواية فقدَّم الأصحاب روايته مع علو قدر أبي إبراهيم علما ودينا وجلالة وموافقة ما رواه للقواعد».

وقال الخليلي في الإرشاد (١/ ٤٢٨ ترجمة الربيع المرادي): «وأكثر عن الشافعي، والمزني مع جلالته استعان فيما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع».

ويجري علىٰ هذا المعنىٰ ترجيح الذهبي للربيع علىٰ المزني في الرواية، فقال في السير (١٢/ ٥٨٩ ط. الرسالة) في الربيع: «قد كان من كبار العلماء، ولكن ما

---

(١) ونحوه في الروضة (١١/ ١١٢) لكن فيه: «إلا أنه لم يذكر البويطي، وزدته أنا لكونه أجل من الربيع، وأقدم من المزني، وأخص بالشافعي منه».
فذكر هنا أن البويطي أخص بالشافعي وأقدم من المزني»، وهذا النص متأخر عما في شرح المهذب كما ذكر هو في أول هذه المسائل أنه تتبعها في شرح المهذب ويذكر هنا نبذا منها.

يبلغ رتبة المزني، كما أن المزني لا يبلغ رتبة الربيع في الحديث».

وسبب تقديم الأصحاب للربيع في الرواية خوفهم من اختلاط ما نقله المزني باجتهاده، وقد أشار إلىٰ ذلك السبكي في الطبقات الكبرىٰ (٢/ ١٣٣) فقال: «ألا ترىٰ أن أبا إبراهيم روىٰ لفظا أن الشافعىٰ ﷺ قال: ولو كان العبد مجنونا عتق بأداء الكتابة، ولا يرجع أحدهما علىٰ صاحبه بشئ، وهذا هو القياس، فإن المجنون وقت العقد لا يصح عقد الكتابة معه، وما هو إلا تعليق محض فيعتق بوجود الصفة ولا يراجع بالقيمة، وهذا هو الذىٰ يفتىٰ به مذهبا.

وروىٰ الربيع هذه الصورة بهذه اللفظة وقال: يتراجعان بالقيمة، وهذا يتضمن كون الكتابة الجارية مع المجنون كتابة فاسدة يتعلق بها التراجع عند حصول العتق، وهذا علىٰ نهاية الإشكال، فإن المجنون وهو المجنون لا عبارة له.

ثم قال ابن سريج فيما نقله الصيدلانىٰ وجماعات: الصحيح ما نقله الربيع.

قال إمام الحرمين: وقد ظهر عندنا أن ابن سريج لم يصحح ما رواه الربيع فقها، ولكنه رآه أوثق فىٰ النقل»[(١)]، وقال أبو إسحاق: الصحيح ما نقل المزني.

---

(١) وتتمة كلامه في نهاية المطلب (١٩/ ٣٦٦): « والمزني نقل ما يستد في الفقه، فتبين أهل العناية بالنقل أن ما نقله الربيع أصح، وما يستد علىٰ القياس -حتىٰ لا يسوغ غيره- ما ذكره المزني».

قال المحققون من أئمتنا: ومراده أن رواية المزني هيٰ الصحيحة فقها لا نقلا، فلا تعارض بين ما صححه أبو إسحاق وما صححه ابن سريج.

وقد خرج من هذا ما هو موضع حاجتنا من علو قدر الربيع فيما يرويه».

ويدل لذلك قول المزني نفسه في أول مختصره: «اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنىٰ قوله، لأقربه علىٰ من أراده ... ».

قال ابن فارس في حلية الفقهاء (ص ٣١): «وأما قول المزني: «ومن معنىٰ قوله» فإنه يريد أشياء تشترك في ذلك المعنىٰ الذي لأجله وقع الحكم، وإن اختلفت أجناسها، فذكر المزني بعض تلك الأشياء، لأنه إذا ذكر البعض وأشار إلىٰ المعنىٰ قيس ما ليس بمذكور علىٰ المذكور، إذا كان المعنىٰ فيهما واحدا».

٢- **وأما البويطي والربيع المرادي**: فظاهر ما تقدم عن النووي تقديم البويطي لأنه أجل من الربيع، لكن ذلك محمول علىٰ جلالة القدر والمكانة حيث استخلفه الشافعي علىٰ حلقته، وأما في الرواية فالربيع مقدم، ففي تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ١٨٩): «قال البويطي: الربيع أثبت في الشافعيّ منّي».

وفي التهذيب لابن حجر العسقلاني (٣/ ٢٤٦): «وقال أبو الحسين الرازي

الحافظ والد تمام: أخبرني علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بحمص سمعت أبا يزيد القراطيسي يوسف بن يزيد يقول: سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت، وإنما أخذ أكثر الكتب من آل البويطي بعد موت البويطي، قال أبو الحسين: وهذا لا يقبل من أبي يزيد[(١)]، بل البويطي كان يقول: «الربيع أثبت في الشافعي مني»، وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين».

٣- **وأما البويطي والمزني**: فما تقدم من كلام النووي يقتضي تقديم البويطي علىٰ المزني، وهو قوله: «لكونه أجل من الربيع المرادي والمزني».

ويؤيده ما ذكره البيهقي في مناقب الشافعي (٢/ ٣٤٧) بعد رواية ظلم المزني للشافعي فقال: «وظلمه إياه في شيئين: أحدهما: أنه بلغني أن البويطي سئل عن سماع المزني من الشافعي فقال: كان صبيا ضعيفا».

قلت: فربما وجد في كتابه مسألة قد سقط منها بعض شرائطها، وهي في رواية حرملة والربيع صحيحة، فنقلها علىٰ ما في كتابه ثم أخذ في الطعن عليه،

---

(١) قال المعلمي في التنكيل (١/ ٤٦٥): «وكان عمر القراطيسي حين مات الشافعي ثماني عشرة سنة، ولم يأخذ عن الشافعي وإنما رآه رؤية، فلا خبرة له بما سمعه الربيع، وإنما بني علىٰ الحدس».

وكان من سبيله أن ينظر في كتب أصحابه حتي يتبين له خطؤه في الكتابة، أو خطأ من كتب كتابه فيستغنىٰ عن الاعتراض».

ومما يؤخر رواية المزني عن رتبة البويطي والربيع المرادي: أنه قد يختصر كلام الشافعي اختصار مخلا، يشبه أحيانا الألغاز، كما ذكر غير واحد من أئمة المذهب.

فذكر البيهقي في المناقب (٢/ ٣٤٧) أن الشافعي قد يذكر مسألة في موضعين، اختصرها في أحدهما، وذكرها مستوفاة شرائطها في الموضع الآخر، فينقلها المزني مختصرة، ثم يشتغل بالاعتراض عليه، ولو نقلها من الموضع الآخر مقيدة بشرائطها استغنىٰ عن الاعتراض».

وقال أيضا في المناقب (٢/ ٣٤٨): «قد يذكر الشافعي مسألة في موضعين بعبارتين، فينقل المزني تلك المسألة بعضها بعبارته في أحد الموضعين، والثاني بعبارته في الموضع الآخر، كيلا يهتدىٰ إلىٰ كيفية نقله، ولو نقلها علىٰ ترتيبه فيما رتبه، وعلىٰ عبارته في أحد الموضعين كان أحسن وأبين».

وذكر الجويني في النهاية (١٣/ ٣٤٩، ٣٥٠) قول المزني في المختصر (٢/ ١٢٧ فقرة ٢٢٧٣ تحقيق الداغستاني): «ولو قالت له: اخلعني علىٰ ألف

كانت له الألف ما لم يتناكرا»، فقال إمام الحرمين: «هذه لفظة مبهمة يلغز بأمثالها، وما كان من حق المزني أن يودعها كذلك في السواد[(١)]؛ فإن التصانيف إن بنيت علىٰ البسط، اتسع فيها الكلام تكريرا وتقريرا وتحريرا، وإن بنيت علىٰ الإيجاز اعتمد الموجز أقصر لفظة عن المعنىٰ المطلوب، وجعلها ناصة عليه من غير قصور ولا ازدياد، وهو الكلام البليغ، فأما التعبير عن المعاني المشكلة بالمجملات فغير ذلك أجمل بالمزني».

وذكر الجويني أيضا في النهاية (٦/ ٢٣٢) قول المزني في مختصره (١/ ٥٠٩ فقرة ١٢٩٠ تحقيق الداغستاني): «وجملة قوله في اختلاف الراهن والمرتهن أن القول قول الراهن في الحق، والقول قول المرتهن في الرهن، فيما يشبه ولا يشبه، ويحلف كل واحد منهما علىٰ دعوىٰ صاحبه»، ثم علق عليه فقال: «أراد المزني أن يضبط الصور التي يصدق فيها الراهن، والمسائل التي يصدق فيها المرتهن، فأتىٰ بقول مبهم لا يفهم، وأجرىٰ كلاما ظاهره ولا يجوز أن يشكل عليه وجه الحق فيه، فاجتمع أمران: أحدهما: أنه لم ينتفع بضبطه،

---

(١) قوله (في السواد) يعني به المختصر، وهو اصطلاح تكرر في استعمال الجويني كما ذكره محقق كتابه د. عبد العظيم محمود الدّيب.

والآخر: أنا نحتاج إلىٰ تأويل اللفظ» الخ كلامه.

٤- **أبو الوليد بن أبي الجارود**: ويليهم في الرواية عن الشافعي أبو الوليد موسىٰ بن أبي الجارود، أحد الثقات الذين رووا عن الشافعي، وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام (١٧/ ٣٧٠ ط. تدمري) بأنه من كبار أصحاب الشّافعيّ، وكان يفتىٰ بمكة علىٰ مذهب الشافعي في زمانه، وقد أثنىٰ علىٰ روايته عن الشافعي الإمام أحمد بن حنبل، ففي الانتقاء لابن عبد البر(ص ٧٦) من طريق محمد بن فزارة الرازي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إني كتبت الحديث وأكثرت منه، فلا بد لي من النظر في الرأي، فقال أحمد بن حنبل: لا تفعل، فقلت: لا بد أكتب رأي الأوزاعي، أو رأي الثوري، أو رأي مالك، قال: إن كنت لا بد كاتبا للرأي فاكتب رأي الشافعي، وعليك بالبويطي فاسمعه منه، فإن فاتك فأبو الوليد بن أبي الجارود بمكة».

وعده النسائي من أصحاب الشافعي الخمسة الذين ذكرهم في فقهاء الأمصار (ص ١٢٨) وهم المزني والربيع والبويطي وأبو الوليد والحميدي.

وقال البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٢٥٧): «ولأبي الوليد موسىٰ بن أبي الجارود «مختصر» كمختصر البويطي يرويه عن الشافعي، وفي روايته زيادات».

وقال فيه أيضا (٢/ ٣٢٧):« ومنهم أبو الوليد: موسىٰ ابن أبي الجارود

المكي، وكان مفتي أهل مكة، وممن يعترف له بالدين والأمانة والورع، والحفظ لمقالة الشافعي رضي الله عنه».

وفي الطبقات الكبرىٰ للسبكي (٢/ ٦٥) عن زكريا الساجي أنه قال: قلت لأبي داود السجستاني: من أصحاب الشافعي؟ فقال: الحميدي، وأحمد، والبويطي، والربيع، وأبو ثور، وابن الجارود».

ونقل السبكي في الطبقات الكبرىٰ (٢/ ١٦١) عن أبي عاصم العبادي في طبقاته أنه قال: «يرجع إليه عند اختلاف الرواية».

وقد اعتمد الترمذي في سننه روايته عن الشافعي كما ذكر في آخر كتابه السنن.

والأشبه أن ابن أبي الجارود في المرتبة بعد الربيع والبويطي والمزني لما تقدم من شهرته برواية مذهب الشافعي، وتأليفه مختصرا فيه، وحث الإمام أحمد علىٰ أخذ رأي الشافعي عنه بعد البويطي، وذلك كله يدل علىٰ أنه من المختصين بالإمام الشافعي لكنه في الشهرة والرواية دون هؤلاء الثلاثة.

وما ذكرناه من الترجيح إنما يكون في الجملة، وإلا فقد يترجح المرجوح بقرائن ونحوها.





المقدمة السابعة:

سبب مخالفة نصوص الشافعي

مخالفة النووي ومِن قَبله الرافعي لنصوص الشافعي ترجع لعدة أسباب، أهمها: عدم الاطلاع علىٰ نص الشافعي، أو عدم استحضاره عند الكتابة لما فُطر عليه الإنسان من النسيان[(١)]، أو متابعة غيره علىٰ الحكم وتأويل نص الشافعي، وربما كان السبب متابعة غيره علىٰ حكاية قول هو في حقيقته مخرج وليس منصوصا، ثم ترجيح ذلك القول المخرج.

قال أبو شامة المقدسي (ت ٦٦٥هـ) في مختصر المؤمل في الرد إلىٰ الأمر

---

(١) قال الإسنوي في المهمات (١/ ١٠٠، ١٠١): «وقد تأملت وقوع الاختلاف لهما، فوجدت سببه غالبًا اتباع ما يقعان عليه في ذلك الموضع من الكتب المخالفة بعضها بعضًا، وذلك بأن يكون الإمام والبغوي مثلًا مختلفين في مسألة، ولكن يذكرها أحدهما في باب، ويذكرها الآخر في باب آخر، فيذكران في كل باب ما وقفا عليه مجزومًا به تارة، ومعزوًا إليه أخرىٰ غير مستحضرين لمخالفة الآخر، ووقوع هذا للشيخ محيىٰ الدين أكثر، وذلك أنه لما تأهل للنظر والتحصيل رأىٰ من المسارعة إلىٰ الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفًا ينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلًا وتحصيله تصنيفًا ومن هذا حاله لا يستحضر غالبًا من غير المشهور إلا الموضع الذي يعمل فيه، إلا أنه غرض صحيح وقصد جميل».

الأول (ص ٤٧-٤٨): «إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة من الاتكال علىٰ نصوص إمامهم، معتمدون عليها اعتماد الأئمة قبلهم علىٰ الأصلين الكتاب والسنة، قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين:

الأول: إنهم يختلفون كثيرا فيما يلقونه من نصوص الشافعي، وفيما يصححونه منها، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية، فترىٰ هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، والمرجع في هذا كله إلىٰ إمام واحد، وكتبه مدونة مروية موجودة، أفلا كانوا يرجعون إليها، وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها».

وذكر الإسنوي في مقدمة «المهمات» أن الرافعي لم يقف علىٰ كثير من كتب الشافعي، وإنما نقلها بواسطة، ولفظه (١/ ١٠٢-١٠٤باختصار): «النوع الرابع: بيان المواضع التي خالفا فيها نص الشافعيٰ؛ بأن ذهلا عن النص فأجابا بما وجداه لبعض الأصحاب، وهو كثير جدًا؛ فإن الرافعي لم يقف علىٰ كتب الإمام الشافعي، وإنما ينقل عنها بواسطة غيره، ولهذا يقول: وعن نصه في «الأم» كذا، وعن نصه في «البويطي» كذا، ونحو ذلك، وهذه عبارته في ما ينقله بالوسائط، وذلك لشدة ورعه واحترازه.

نعم ظفر النووي مع «المختصر» بـ«الأم» و«مختصر البويطي» إلا أنه إنما ينقل عنهما أحيانا قليلة، ولم يتتبعها كما فعل ابن الرفعة في «المطلب»، فإنه تتبع مسائل «الأم» ولم يفته منها إلا القليل، والنووي امتاز علىٰ الرافعي بهذا النوع.

وقد تيسر لي بحمد الله تعالىٰ ما وقف النووي عليه من هذه النصوص بزيادة «الإملاء» و«الأمالي» و«نهاية الاختصار» للمزني وهو عزيز الوجود ... وقد رأيت في «تعليق البندنيجىٰ» في كتاب الكتابة في الكلام علىٰ أقوال النقاض اعتذارا عما وقع للأصحاب، فقال: «وكثيرا ما يخالف الأصحاب النص لا عن قصد ولكن لعدم اطلاعهم عليه، هذا كلامه ... والسبب في وقوع المخالفة من الأصحاب لإمامهم أن كتبه ﷺ غير مرتبة المسائل، وكثيرا ما يترجم للباب وتكون غالب مسائله من أبواب أخرىٰ متفرقة، ومثل هذه التصانيف لا ينتفع بها غالبًا من المصنفين إلا من نظرها بعد كمال تصنيفه، فيحضر تصنيفه جميعه بين يديه، ثم ينظر ذلك الكتاب فكلما مر بمسألة أخرج بابها من تصنيفه ونظرها، فلهذا قَلَّ استعمال الأصحاب لها».

وقال فيه (١/ ١٣١): «إذا استقرأت مصنفي كتب الشافعية المطولة، وجدت الرافعي أكثرهم اطلاعا علىٰ المصنفات، ثم إنه كان ﷺ شديد التثبت والاحتراز

في النقل، لا يطلق نقلًا عن كتاب إلا إذا رآه فيه، فإن لم يقف عليه من كلامه عزاه إلىٰ حاكيه عنه أو أتىٰ بصيغة «عن» فيقول: وعن الكتاب الفلاني كذا، وحينئذ فإذا تأملت ما ذكرناه ظهر لك أن غالب ما وقف عليه الرافعي إنما هو من الطبقات المتأخرات عن الأربعمائة إلىٰ زمانه، وأما المتقدمة عليها فنادر جدًا، لاسيما كتب الإمام الشافعي نفسه»[(١)].

---

(١) ويشكل علىٰ ما ذكره الإسنوي أمران:

الأول: أن الرافعي نقل عن الأم في غير موضع من الشرح الكبير بما يدل بظاهره علىٰ أنه وقف علىٰ الأم، من ذلك قوله في المسح علىٰ الخفين (١/ ٢٧١):« نص عليه في الأم»، وقوله في المسح علىٰ الخفين أيضا (١/ ٢٧٥): «وقد نص في الأم علىٰ أنه لا يجوز المسح عليه»، وقوله في الأذان (١/ ٤٠٧): «وهو نصه في «الأم» و«المختصر»، وقوله في الباب الرابع في كيفية الصلاة (١/ ٤٧٣): «فظاهر كلامه في «الأم» و«المختصر» أنه لا يجوز، ونص في «الأم» علىٰ أنه لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام يجزئه»، وقوله فيه أيضا (١/): «نص في «المختصر»: أنه يستوي قاعدا، ثم ينهض، وفي «الأم»: أنه يقوم من السجدة»، وأمثال ذلك.

الثاني: أن الرافعي نقل عن الأم في غير موضع من شرح مسند الشافعي، وتكلم عن ترتيبه مما يدل علىٰ أن الرافعي وقف علىٰ الأم.

- **قال أبو عبد الباري:**

هذا اعتراض وجيه، لكن يمكن أن يجاب عنه من وجهين:

أما الأول: فبأن نقل الرافعي عن الشافعي في الأم والبويطي وحرملة بالواسطة في الشرح الكبير لا يحصىٰ كثرة، ولا ينكره أحد، وإنما اكتفىٰ بنقله عنه بالواسطة وصرح بذلك

وقال التاج السبكي في «التوشيح» (٣/ ٥٤-٥٥): «قلت: ومن الكتب ما لم يقف عليها الرافعي ولا النووي، وهي مشحونة بما لا يحصيه إلا الله تعالىٰ من النصوص والمسائل التي لم يذكراها، والوجوه والأقاويل الغرائب، والنقل عن المعظم، بخلاف ما نقله الشيخان، وظهر له دليل.

غالبا، وما ذكر من المواضع بعبارات محتملة قليل بالنسبة لما صرح فيه بالنقل عنه بواسطة، وما ذكره الإسنوي عن طريقة نقل الرافعي بالواسطة هو الأغلب، فيحمل الأقل علىٰ الأغلب وهو مسلك معروف.

وأما الثاني: فلأن تأليف شرح المسند متأخر عن الشرح الكبير، كما قال الإسنوي في المهمات (٣/ ٤٧٥):« والذي أوقع الرافعي في هذه الدعوىٰ الفاسدة هو الإمام أبو سليمان الخطابي، فإنه ادعىٰ ذلك، فوجده الرافعي في كتابه حالة شرحه للأحاديث، فأخذ منه غير مستحضر ما قرر هو وغيره في التصانيف الفقهية، وإلا فهذا الكتاب أعني «شرح المسند» متأخر عن «الشرح الكبير» اهـ، فقد يكون وقف علىٰ كتاب «الأم» بعد الشرح الكبير.

فإن قيل: هل يحمل ذلك علىٰ الإلحاق، أي أن الرافعي وقف علىٰ كتاب «الأم»، ثم ألحق تلك المواضع في الشرح الكبير ما وجده من نصوص الشافعي؟.

قلت: لا يستقيم ذلك، لأنه يلزم منه اختلاف نسخ كتاب الرافعي، فيكون في المتأخرة التي ألحقها بما وقف عليه من نصوص الشافعي ما ليس في الأولىٰ التي ليس فيها ذلك، وأن الإسنوي ومن تابعه لم يقفوا علىٰ النسخ المتأخرة للشرح الكبير، ولو كان كذلك لتعقب عليهما أهل العلم بالمذهب ممن عاصرهم، أو جاء بعدهم، فالأولىٰ ما ذكرناه من الوجهين والله أعلم.

وقد ذكر ابن الرفعة في كتابيه «المطلب» و«الكفاية»، والشيخ الإمام في كتابيه «شرح المهذب» و«شرح المنهاج» ما يقضي الناظر العجب من كثرته، وإغفال الرافعي والنووي له.

ثم جئنا نحن فأتينا في كتابنا «الطبقات الكبير» الذي لا نسمح بإخراجه ما دمنا في قيد الحياة - من المسائل الغريبة، والوجوه والمباحث، والنقل عن المعظم بخلاف ما نقله الشيخان ببحر طافح لا تغيره الدلاء، وغمام لائح يتقاصر عنه الأنواء، فمن نظره يقضي العجب من غرائب أهملها الأربعة: الرافعي والنووي وابن الرفعة والوالد.

ويجدنا أيضا قد نقلنا من الكتب التي وقف عليها هؤلاء الأربعة شيئا كثيرا أهملوه، فربما نبا البصر، أو طغىٰ القلم، والإنسان محل السهو والنسيان، والمعصوم من عصمه الله تعالىٰ».

وقال التاج السبكي أيضا في «ترشيح التوشيح» (ص ٦١٠) وهو يتكلم علىٰ الرافعي: «وأكثر من ذلك مسائل بحثها وهي منقولة، وربما كانت منصوصة».

ومن الأمثلة علىٰ ذلك ما ذكره السبكي في الطبقات الكبرىٰ (٤/ ٤٠٢) من اتفاق النووي ووالده السبكي علىٰ تصحيح مسألة مخالفة للنص المشهور فقال:

«لو قال: علي ألف إلا أن يبدو لي؛ فهل هو إقرار؟.

هذه المسألة ليست في الرافعي، وحكىٰ النووي فيها وجهين في زوائد الروضة عن «العدة» و«البيان»، وقال: «لعل الأصح أنه إقرار»[(١)]، وجزم الشيخ الإمام الوالد في شرح المنهاج بتصحيحه فقال: «إقرار في الأصح».

والمشهور في المذهب المنصوص خلاف ما صححاه، ولا نعرف ما صححاه عن أحد من أصحابنا إلا عن أبي الطيب الصعلوكي، وهو معروف به، وإنما أشار صاحبا «العدة» و«البيان» بالوجهين إلىٰ قوله مع مقابله.

قال القاضي أبو سعد في الإشراف: «إذا قال: له عليَّ ألف درهم إلا أن يبدو لي، فهو استثناء صحيح، نص عليه الشافعي ﷺ، وهو قول أبي حنيفة، والشيخ أبو الطيب: لم يصحح هذا الاستثناء، فجعله بمنزلة «عليَّ عشرة إلا عشرة»، لأنه استثناء يرفع الجميع، والشافعي ﷺ قاسه علىٰ قوله إن شاء الله، وهو يرفع الوجوب»[(٢)].

قال: فهذا المنقول في المسألة، غير أن قياسها علىٰ «إن شاء الله» لا يتضح

---

(١) الروضة للنووي(٤/ ٣٦٩).

(٢) الإشراف لأبي سعد الهروي القاضي (ص ٣٣٠-٣٣١) ومنه نقلت النص بحروفه.

كل الوضوح، فإن بينهما فارقا من جهة أن قوله «إلا أن يبدو لي» مع قوله «عليّ ألف» مما يتهافت، فإن ثبوت الشيء علىٰ المرء لا يتوقف علىٰ أن يبدو له، بخلاف مشيئة الله، فلعل ما صححه النووي وشيخنا أوجه، غير أن الظن أنهما لو اطلعا علىٰ أن المنصوص المشهور خلافه لوقفا عن التصحيح، أو لأمعنا النظر في المسألة إمعانا زائدا، فلا ينبغي أن يعتمد تصحيحهما في هذه المسألة إلا بعد إحكام النظر»[(١)].

---

(١) وهكذا ذكره الإسنوي في المهمات (٥/ ٥٨٧) و(٧/ ٣٩٨) ولم يذكر أيضا نص الشافعي مما يدل علىٰ أنه لم يقف عليه، وتبعهما الدميري في النجم (٥/ ١٢٣).

وهذه بعض نصوص الشافعي بهذا المعنىٰ أو قريبا منه:

قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٨٣ في النذر) و(٧/ ٧٣): «وإذا قال الرجل: غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه، أو في يومي هذا، أو شاء أو يشاء فلان أن لا يكون حرا، أو امرأته طالق إلا أن أشاء، أن لا تكون طالقا في يومي هذا، أو يشاء فلان فشاء، أو شاء الذي استثنىٰ مشيئته، لم يكن العبد حرا، ولا المرأة طالقا».

وقال في الأم (٥/ ٢٨٦ في الإيلاء): «وكذلك - أي في عدم الانعقاد - إن قال: لا أقربك حتىٰ يشاء أبوك أو أمك أو أحد من أهلك، وكذلك إن قال: حتىٰ تشائي، أو حتىٰ أشاء، أو حتىٰ يبدو لي، أو حتىٰ أرىٰ رأيي».

وقال في الإقرار من الأم (٦/ ٢٤٢): «لا يجوز حتىٰ يقطع الإقرار، ولا يدخل فيه الاستثناء من المقر، وهكذا كل إقرار كان فيه استثناء، وذلك أن يقول: لك علي ألف، أو لك عندي إن شاء الله، أو إن شاء فلان، فلا يلزم حتىٰ يكون الإقرار مقطوعا لا مثنوية فيه».

وذكر في الطبقات أيضا (٢/ ١٣١) مسألة: من وجد ماء طاهرا وماء نجسا، وهو محتاج للشرب والطهارة، وأن نص حرملة عن الشافعي أنه يتوضأ بالطاهر ويشرب النجس، وأن النووي صحح أنه يشرب الطاهر ويتيمم، ثم قال: «لكنىٰ ما أظنه اطلع علىٰ ما في حرملة، فلعله لو اطلع عليه لوقف عن تصحيح شرب الطاهر».

والأمثلة في ذلك كثيرة، وهي قاعدة في حمل مخالفة النووي لنص الشافعي علىٰ عدم الاطلاع عليه، أو الغفلة عنه بسبب النسيان ونحوه.

وقد ذكر التاج السبكي في «ترشيح التوشيح» (ص ٥١٥-٥٢٦) جملة من أسباب الوهم عند أهل العلم بصفة عامة، منها:

١- وقوع الوهم بسبب التلقي عن نسخة سقيمة، أو أصل سقيم، قال: «وقد وقع في «الشرح» و«الروضة» من ذلك كثير[(١)].

---

(١) وبمثل هذا قال الأذرعي فيما نقله السخاوي في المنهل الروي (ص ١٥، ١٦) ولفظه: «فقال الأذرعي في أول «الوسيط»: هي عمدة أتباع المذهب في هذه الأمصار، بل سار ذكرها في النواحي والأقطار، فصارت كتاب المذهب المطوّل، وإليها المفزع في النقل وعليها المعوّل، فإليها يلجأ الطالب النبيه، وعليه يعتمد الحاكم في أحكامه، والمفتي في فتاويه، وما ذاك إلا لحسن النية، وإخلاص الطوية، غير إنه ﷺ اختصرها من كتاب الإمام الرافعي ﷺ، من نُسخ فيها سُقْم، فجاء في مواضع منها خلل، فإنه اعتمد في اختصاره

٢- وقوع الوهم بسبب عدم تأمل أول الكلام أو آخره.

٣- وقوع الوهم بسبب قنوع المتأخر بكلام المتقدم من غير استكمال النظر ثقة به، وقال: «فأكبر قاطع للطريق علىٰ ذوي التحقيق فتور يعرض لهم في أثناء العمل يمنع استتمام النظر ... وهنا كبوة الجواد، وزلة العالم ... ثم ربما وجدت جماعات تابعوه اكتفاء بكلامه، وظنًا أنه استتم النظر، فترىٰ كلمتهم اتفقت علىٰ غير الصواب لتقليد بعضهم بعضا».

وضرب أمثلة لكل نوع من كتب الرافعي والنووي، وما يتعاقب عليه بعض الفقهاء من هذه الأوهام، ويتتابعون علىٰ نقله أو تقريره.

والنووي ﵀ تابع الرافعي في الغالب، فكتابه «المنهاج» اختصار لكتاب الرافعي «المحرر»، وكتابه «الروضة» اختصار لكتاب الرافعي «فتح العزيز»، ولا

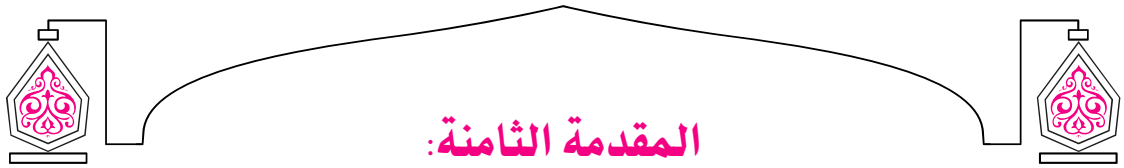
علىٰ نسخة الإمام البادرائي التي بخزانة مدرسته بدمشق المحروسة، وفيها سُقْم، واستعان عليها بنحوها، فحل بذلك نقص وخلل يخفىٰ علىٰ المبتدئ، ويُشكل علىٰ المنتهي، وكان مع ذلك ﵀ تعالىٰ كالسائق المجد، حتىٰ قيل: إن تصنيفه بلغ في كل يوم كراستين أو أكثر ... ولقد حُكي عنه ﵀: أنه همّ قبل وفاته بقليل بغسل «الروضة» كما غسل نحو ألف كراسة من تعليقاته، فقيل له: قد سارت بها الركبان، فقال: في نفسي منها أشياء، أو كما قال، ولم يتفق له مراجعتها وتحريرها، بل هجمت عليه المنية قبل إدراك الخمسين، فرضي الله عنه وعن جميع عباده الصالحين».

يخالفه إلا في مسائل يسيرة بالنسبة للكتاب، فينطبق عليه ما قيل في الرافعي[(١)].

وقد يستغرب النووي نصا للشافعي ويضعفه، ويحكم بشذوذه مع أنه مشهور عند الأصحاب، وليس للشافعي نص يخالفه، ففي الروضة (١/ ١٤٤): «والثالث: وهو نص غريب للشافعي: أنه أقل الطهر، فعلىٰ هذا دورها ستة عشر، وهو شاذ ضعيف»، وسيأتي في أبواب الطهارة أنه الصواب المعتمد.



(١) قال الإسنوي في المهمات (١/ ١٠٣):« ظفر النووي مع «المختصر» بـ«الأم» و«مختصر البويطي» إلا أنه إنما ينقل عنهما أحيانا قليلة، ولم يتتبعها كما فعل ابن الرفعة في «المطلب»، فإنه تتبع مسائل «الأم» ولم يفته منها إلا القليل».



المقدمة الثامنة:

مؤلفات في الاستدراك والتعقيب

تنوعت المؤلفات التي تناولت موضوع الاستدراك علىٰ الشيخين عموما، والنووي في المنهاج خصوصا، ويمكن تقسيمها إلىٰ قسمين:

القسم الأول: ما يختص بالمنهاج

ويدخل في هذا القسم شراح المنهاج الذين تعقبوه في بعض مسائله التي رجحها واختارها علىٰ وجه العموم أي فيما خالف منصوص الشافعي وغيره، وأهم هذه الشروح ما يلي:

١- «**الابتهاج في شرح المنهاج**» للتقي السبكي (ت ٧٥٦هـ) وهو شرح نفيس لذلك الإمام، وتضمن جملا من الاستدراك والتعقيب علىٰ ما اختاره النووي في «المنهاج»، وقد قال في مقدمة شرحه ما نصه: «وحيث يكون الصحيح كما ذكر أسكتُ، وحيث لا يكون كذلك أنبه عليه»، لكنه لم يكمل الكتاب، وإنما بلغ وسط كتاب النكاح، وقد طبع برسائل علمية، ولم أقف علىٰ بعض الأجزاء والرسائل، وقد أفدت منه في مواضع، ولم أعرف أحدا أكمله.

٢- «**كافي المحتاج بشرح المنهاج**» للإسنوي (ت ٧٧٢هـ) وهو شرح نفيس

استدرك في مواضع منه علىٰ النووي، ألفه بعد كتابه «المهمات»، ولم يكمل الإسنوي كتابه هذا، وإنما بلغ إلىٰ آخر «كتاب الإقراض»، وأكمله الزركشي (ت ٧٩٤هـ) بكتابه «السراج الوهاج تكملة كافي المحتاج» من باب المساقاة إلىٰ آخر الكتاب، والفارق بينهما كبير من حيث النفس النقدي للإسنوي دون الزركشي، وقد وقفت علىٰ ما طبع من «كافي المحتاج» من كتاب الصلاة إلىٰ كتاب الإقراض، وأفدت منه في مواضع من كتابي هذا.

٣- «**قوت المحتاج**» للشهاب الأذرعي (تـ ٧٨٣هـ)، فله وقفات جميلة نقدية لما في «المنهاج»، وما يخص كتابنا هذا هو ما كان مخالفا لنصوص الشافعي ﵁ تعالىٰ، فهو ينقل نصوص الشافعي بألفاظها من كتبه، فكانت له مكانة عظيمة في نفوس دارسي الفقه الشافعي، وإن كانت النسخة المطبوعة ناقصة من أولها، ورديئة كثيرة الأخطاء.

٤- «**تصحيح المنهاج**» لسراج الدين البلقيني (تـ ٨٠٥هـ)، بواسطة كتاب «تحرير الفتاوي» لتلميذه الولي العراقي (تـ ٨٢٦هـ)، ومسائل من كتابه «التدريب في الفقه الشافعي» للبلقيني وتتمته لابنه من باب النفقات إلىٰ آخره، وأطلقت النسبة للبلقيني، وفيه تنبيهات علىٰ جملة من المسائل التي

خالف النووي فيها نص الشافعي، وكان للبلقيني اطلاع واسع بنصوص الإمام الشافعي، وكتاب " الأم" للشافعي المطبوع هو بترتيب البلقيني.

٥- «**النجم الوهاج**» للعلامة الدميري (تـ ٨٠٨هـ)، فله تلخيصات جميلة لكلام الإسنوي، وتنبيهات مفيدة علىٰ مسائل «المنهاج»، حتىٰ كأنّ كثيرين من الشراح بعده ينقلون عنه.

٦- «**القيلات المعتمدة**» وهي دراسة مستقاة من تعقبات شراح المنهاج، وقد نظمها مفتي الشافعية في الحرم واليمن العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي (ت ١٤١٠هـ) وشرحها العلامة صالح بن أحمد العيدروس في «إسعاف المحتاج إلىٰ شرح منظومة القيلات المرجحة في المنهاج»، ثم اختصره وزاد عليه بعض التوضيحات طلال جاسر النداوي بـ«كنز الراغبين إلىٰ شرح منظومة القيلات المرجحة في منهاج الطالبين» وسبق أن شرحتها مع بعض التعقيبات بكتاب سميته «التوضيحات المسددة لمسائل القيلات المعتمدة».

٧- «**كفاية الطلاب إلى مقام الانتهاج لمعرفة الصواب المضعف في المنهاج**»، وهي منظومة للشيخ السيد برهان الدين بن محمد البرهاني الحسني، وقرظه كل من الشيخ محمد أحمد محمد عاموه، والشيخ درويش

سليمان يحيىٰ وافي، والشيخ عييد محمد أحمد جماعي مقبولي الأهدل، والشيخ علي محمد علي غضابي.

القسم الثاني: ما لا يختص بالمنهاج لكنه يتضمنه

وهذا القسم يدخل فيه المؤلفات في التعقيب علىٰ الرافعي والنووي في الروضة، لأنها تضمنت الكثير من مسائل الكتاب، وأهم هذه المؤلفات:

١- «المهمات في شرح الروضة والرافعي» لجمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٢هـ)، وهو في التعقب علىٰ الرافعي في الشرح الكبير، والنووي في الروضة، وقد يذكر ما في «المنهاج» تبعا، وأخذت منه ما يتعلق بكتاب «المنهاج» للنووي، وكان علىٰ شرط الكتاب[(١)].

٢- «التوشيح» للتاج السبكي (تـ ٧٧١هـ) وترشيحه له، فقد جمع الكثير من

---

(١) وللإسنوي كتاب آخر سماه «جواهر البحرين بتناقض الشيخين»، جمع فيه أكثر من مائتين وخمسين مسألة، اختلف فيها قول الشيخين بين كتبهما، وقد طبع بتحقيق د. محمد عبد الرشيد الكوهجي، وطبع أيضا بتحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي، وطبع بعضه بتحقيق محمد عطية المالكي، واختصره علي بن أبي بكر الأزرق (تـ ٨٠٩ هـ) وذكر محققه أنه حذف منه بضع عشرة مسألة، لعله رأىٰ أن ما ذكره الإسنوي ليس تناقضا، ولم يزد علىٰ الاختصار، ولا له تعليق علىٰ كلامه، وبعضه لا يصح فيه دعوىٰ التناقض، وهو يشارك في كثير من مسائله مع «المهمات».

التعليق علىٰ «التنبيه» للشيرازي، و«المنهاج» للنووي، ونقل الكثير من التعقبات عليهما عن والده في شرح «المنهاج» وغيره، ولما كان «الابتهاج في شرح المنهاج» لوالده لم يكمله والده، فقد نقلت عنه بواسطة ولده في «التوشيح» ما لم أجد في المطبوع منه، وفيه مباحث مفيدة، ومنه أخذ الولي العراقي طريقة التعقيب علىٰ «التنبيه» و«المنهاج»، وضمّ إليهما «الحاوي الصغير» للقزويني[(١)].

٣- «**طبقات الشافعية الكبرى**» للسبكي، فقد قال في مقدمة الكتاب (١/ ٢٠٩): «ونحرص كل الحرص علىٰ أن لا نذكر شيئا في الرافعي والروضة إلا لتعلق غرض به من زيادة تنكيت، أو مبحث، أو حكاية وجه، أو قول، أو غير ذلك، كما ستراه إن شاء الله تعالىٰ».

---

(١) ولعل التاج السبكي ترك ذكر «الحاوي الصغير» مع «التنبيه» و«المنهاج» لرأيه فيه، وهو قوله في كتابه «معيد النعم ومبيد النقم» (ص ٦٧) والإبهاج (١/ ١٩٦): «ومنهم فرقة ترفعت، وقالت: نضم إلىٰ الحديث الفقه؛ وكان غايتها البحث في «الحاوي الصغير» لعبد الغفار القزويني، والكتاب المذكور أعجوبة في بابه، بالغ في الحسن أقصىٰ الغايات؛ إلا أن المرء لا يصير به فقيها، ولو بلغ عنان السماء.
وهذه الطائفة تضيع في تفكيك ألفاظه، وفهم معانيه زمانا لو صرفته إلىٰ حفظ نصوص الشافعي وكلام الأصحاب لحصلت علىٰ جانب عظيم من الفقه، ولكن التوفيق بيد الله تعالىٰ».

وعقد فصلا خاصا في ترجمة والده (١٠/ ٢٣٥) للمسائل التي خالف فيها الشيخين أو النووي، وهو القسم الثاني فقال: «القسم الثاني: ما صححه من حيث المذهب وإن كان الرافعي والنووي رجحا خلافه، أو كان النووي وحده رجح خلافه، فنحن نذكر في هذا القسم ما كان من هذا النمط، ولا نذكر شيئا وافق فيه النووي وإن خالف الرافعي لظهور ذلك، ولأن العمل علىٰ قول النووي فيه»، ثم ذكر جملة من هذه المسائل.

٤- «**خادم الروضة والرافعي**» للزركشي (ت ٧٩٤هـ)، وهو كتاب يشرح فيه الزركشي ما في الشرح الكبير للرافعي، وروضة الطالبين للنووي، وينبه علىٰ المواضع التي خالفا فيها نصوص الشافعي، ويورد الكثير من نصوص الشافعي التي خالفاها أو أحدهما، وقد قال في مقدمته: «وهذا الكتاب كالشرح لهما، المتمم لقصدهما، فهو الكفيل لمقيد أطلقاه، أو مطلق قيداه، أو مغلق لم يفتحاه، أو نقل لم ينقحاه، أو مشكل لم يوضحاه، أو سؤال أهملاه، أو بحث أهملاه، أو أمرا تابعا في بعض الأصحاب وهو بخلاف نص الشافعي، أو رأي المعظم، أو ما اقتضاه الدليل النظر الأقوم».

وهو في هذا شبيه بكتاب «المهمات» لشيخه الإسنوي وإن خالفه في مواضع منه، يكون الصواب فيها تارة مع الإسنوي، وتارة مع الزركشي.

وقد طبع برسائل علمية، هي قرابة اثنين وثلاثين رسالة، وقفت علىٰ ستة وعشرين منها.

٥- «**تحرير الفتاوى على «التنبيه» و«المنهاج» و«الحاوي»** للولي العراقي (ت ٨٢٦هـ)، وهو كتاب للمقارنة والتنكيت علىٰ الكتب، وينقل كثيرا عن شيخه البلقيني في «تصحيح المنهاج»، وهو كتاب كثير الفوائد والتعليقات.

٦- «**الإبداع في الذب عن مختصر القاضي أبي شجاع**»، وهو كتاب ناقشتُ فيه المسائل التي ضعفها بعض أهل العلم لمخالفتها للمعتمد في المذهب، وبلغت مسائله ثمانية وعشرين مسألة، وفيه مسائل خالفها النووي في المنهاج.

ولما كانت هذه التعقيبات متفرقة في مواضعها، وكانت مقتضبة تارة، وليس معها نصوص الشافعي تارات، جمعتها ورتبتها علىٰ تبويب «المنهاج» وترتيبه، وضممت إليها أقوالا كثيرة عن علماء المذهب وكبار فقهائه علىٰ شرط الكتاب.





المقدمة التاسعة:

منهجي في ذكر مسائل الكتاب ومناقشتها

١- أذكر المسألة من نص «المنهاج»، ثم أُتبعها نصَّ ما ذكره الرافعي في «المحرر» إن لم تكن من زيادات النووي، أو استدراكاته.

٢- أذكر ما ذكره الرافعي في «الشرح الكبير»، وأتبعه بموقف النووي في «الروضة»، وقد أذكر ما قاله النووي في «شرح المهذب» و«شرح مسلم».

٣- وأذكر أحيانا قول غيرهما كالجويني والبغوي والماوردي وغيرهم إذا رأيت في ذكره فائدة مهمة تضاف لقولهما.

٤- ثم انتقل لمناقشة المسألة مفتتحا بقولي (قال أبو عبد الباري) ثم أذكر بعد ذلك مخالفة ما ذكراه لنص الشافعي.

٥- ثم أذكر نصوص الشافعي من مصادرها كـ«الأم» و«مختصر المزني» و«مختصر البويطي» وغيرها، وربما كانت مكررة الألفاظ من هذه المصادر.

٦- ثم أذكر أقوال العلماء في الاستدراك عليهما بهذه النصوص، ومن قال بمضمونها، أو جزم بأن ما فيها هو المذهب المنصوص.

٧- وأذكر كلام الرافعي والنووي في «الشرح الكبير» و«الروضة» إن كان لهما

قول باختيار هذه النصوص ومخالفة ما ذكراه في «المحرر» و«المنهاج».

٨- النسخة المعتمد في العزو هي نسخة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، الطبعة الأولىٰ، طبعة دار البشائر الإسلامية، سنة ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

هذه هي أهمّ الخطوات التي سأتبعها في هذا الكتاب، والتي هي أسهل في تناول مسائل الكتاب ومناقشتها.

هذه مقدمات مختصرة تمهيدا لما تضمنته صفحات هذا الكتاب، وتوضيحًا لمسلكنا في التعقيب علىٰ ما ثبتت مخالفة الإمام النووي في «المنهاج» لنصوص الشافعي علىٰ الشرط المتقدم.





خاتمة:

وفي ختام هذه المقدمات والتمهيد للكتاب لا يفوتني أن أختم بها أن هذا التأليف يقرؤه الموافق والمخالف ومن بينهما، ويُنتقد ما فيه أو بعضه، كلٌ بحسبه، والحجة والدليل ميزان الإصابة والخطأ، ومهما يكن فتلك المسيرة العلمية التي تتكامل بها العلوم، وقد ذكر العلماء في مقدمات كتبهم نحو ذلك، ولقد أحسن ابن عبيد الله السقاف في صوب الركام (ص ٤٣) حيث قال: «وإن يرد الله خيرا بالكتاب قيض له من يناقشه الحساب، فالحقيقة بنت المناقشة وإن ساءت، وهي ضالتي المنشودة من حيث جاءت ... ولا شك أنه ستضطرم يه قلوب حقدا، وتحاول له رجال نقدًا، ومن البلية أن يعرف الحاسد مكانه، فيخلد إلىٰ الأرض مكانه، وما أشدَّ فخري إن عُدَّت غلطاتي، وأحصيت سقطاتي، إذ هو دليل النبل الأسمىٰ».

وقال الخطيب في مقدمة الإقناع (ص ٤-٥): «فإني مؤمل من الله تعالىٰ أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعا ببركة الأكرم الوهاب، فما كل من صنف أجاد، ولا كل من قال وفَّىٰ بالمراد، والفضل مواهب، والناس في الفنون مراتب، والناس يتفاوتون في الفضائل، وقد تظفر الأواخر بما تركته الأوائل، وكم ترك

الأول للآخر، وكم لله علىٰ خلقه من فضل وجود، وكل ذي نعمة محسود، والحسود لا يسود، وسميته بـ«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» أعانني الله علىٰ إكماله، وجعله خالصا لوجهه الكريم بكرمه وأفضاله، فلا ملجأ منه إلا إليه، ولا إعتماد إلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأله الستر الجميل».

والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه، ونافعًا لقارئه وكاتبه، اللهم آمين.





كتاب الطهارة

[١] قال النووي في المنهاج (١/ ١١٧ط. الحداد): «وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا، إحداها بتراب».

أطلق النووي غسلة التراب، ولم يحددها بغسلة معينة، فدل علىٰ أنه يكفيه في أية غسلة جعل التراب فيها، وتابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣٢) ولفظه: «إن تنجس بولوغ الكلب، أو ملاقاة شيء منه، فيغسل سبعا، إحداهن بالتراب».

وهكذا قال في الشرح الكبير (١/ ٦٦، ٦٧، ٦٨) وتبعه النووي في الروضة (١/ ٣٣).

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي في الأم ومختصري المزني والبويطي أنه يجعلها في الأولىٰ أو الأخيرة.

قال الشافعي في «الأم» (٢/ ١٣ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا غسلهن سبعا، جعل أولاهن أو أخراهن ترابا، لا يطهر إلا بذلك».

واحتج علىٰ ذلك بماروه عن ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن

سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن، أو أخراهن بتراب»، وسنده صحيح.

وقال في البويطي (ص ١١٣ ط. القره داغي): «وإذا ولغ الكلب في إناء غسل سبعا، أولاهن أو آخرتهن بالتراب، لا يطهره غير ذلك».

وقال في اختلاف مالك والشافعي من البويطي (ص ١٠٦٢ ط. القره داغي): «يهراق اللبن، ويغسل الإناء سبعا، أولهن أو آخرهن بالتراب».

وفي مختصر المزني (١/ ٥٤ ط الداغستاني): «ويغسل منه الإناء سبع مرات، أولاهن بالتراب؛ كما قال رسول الله ﷺ».

فجعل التراب في الأولىٰ فقط، وباتفاق النصوص الثلاثة يصح إن جعلها في الأولىٰ، ويصح إن جعلها في الأخيرة علىٰ ما في الأم والبويطي، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي، أنه يتخير في الأولىٰ والآخرة دون غيرهما، نسبه إليه الترمذي بعد روايته لهذا الحديث (رقم ٩١) وكذلك ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٠٦).

وقال القاضي حسين في التعليقة (١/ ٤٧٣): «إذا ولغ الكلب فيه فقد نجس الماء، وعليه أن يهريقه، ويغسل الإناء منه سبع مرات، أولاهن، أو آخرهن بالتراب».

وقال التاج السبكي في الإبهاج (٢/ ٢٠٣ ط. العلمية): «واعلم أن هذا هو الذي نص عليه الشافعي في الأم، وفي مختصر البويطي»، وذكر النصوص السابقة.

وقال في توشيح التصحيح أيضا (١/ ١٤٨): «المنصوص في البويطي، وعليه جرىٰ المرعشي في كتاب «ترتيب الأقسام» تعين أولاهما، أو أخراهما، وقد ذكره أبي ﷺ تعالىٰ بحثا».

وذكر هذا النص مرة أخرىٰ في الطبقات (٢/ ١٦٨) ثم قال: «ومن العجب أن النووي فىٰ المنثورات مع تجرده لغرائب البويطي لم يذكر هذا النص، وذكر السؤال المشهور علىٰ الأصحاب فىٰ اقتصارهم علىٰ السبعة فىٰ إحداهن من غير تعيين الأولىٰ والأخرىٰ فىٰ المطلق علىٰ المقيد وأجاب عنه، ولم يشتغل بذكر هذا النص، فما أظنه وقف عليه، وقد بينا بعد الكشف أن هذا النص أمر مفروغ منه عند المتقدمين، ثابت فىٰ كل الروايات».

وما ذكره من بحث والده، هو قوله في الابتهاج (ص ٣٣٦ تحقيق صقر بن أحمد الغامدي): «وورد في حديث صحيح «أولاهن، أو أخراهن»، فإن لم يحمل علىٰ الشك من الراوي اقتضىٰ أن تتعين في واحدة من الأولىٰ أو الأخيرة،

ولم يبلغني القول بهذين الاحتمالين عن أحد من الأئمة».

هكذا قال أنه لم يبلغه عن أحد من الأئمة، لكن ذكر الإسنوي أنه قال به جماعة من الأصحاب، فقال في المهمات (٢/ ٨٧): «وقد اطلع علىٰ هذا النص جماعة من الأصحاب، فجزموا في كتبهم بمقتضاه، منهم الزبيري في «الكافي»، والمرعشي في كتابه المسمىٰ «بترتيب الأقسام»، وابن جابر كما نقله الدارمي في «الاستذكار» عنه، فثبت أن هذا هو مذهب الشافعي، وأنه هو الصواب من جهة الدليل أيضا، فتعين الأخذ به، واطراح ما عداه».

وتبعه السراج البلقيني في التدريب (١/ ١٣٧) فقال: «ونجاسة الكلب والخنزير، وفرع أحدهما تغسل سبعا؛ وأولاهن أو أخراهن بالتراب، قاله نصًّا، وجرىٰ عليه المرعشي والمحاملي، وأما الجمهور فأطلقوا الاكتفاء بالتراب في واحدة من السبع».

وأما قول الشيخ زكريا الأنصاري في أسنىٰ المطالب (١/ ٢١): «وفي رواية صحيحة للترمذي «أولاهن أو أخراهن بالتراب» وبين روايتي مسلم تعارض في محل التراب فتتساقطان في تعيين محله، ويكتفىٰ بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني: «إحداهن بالبطحاء»، وتبعه الخطيب في الإقناع

(١/ ٩٣) والمغني (١/ ٢٣٩).

فالجواب عليه من وجوه:

الأول: أن هذا في الجمع بين الروايات، وبحثنا في مذهب الشافعي ونصوصه، وبينهما فرق.

الثاني: أن هذا التعارض مبني علىٰ أن الترديد في الرواية علىٰ سبيل الشك لا علىٰ سبيل التخيير كما تقدم عن التقي السبكي، والظاهر خلافه.

الثالث: أن حديث «إحداهن بالبطحاء» لا يصح، بل يشبه أن يكون موضوعا، فقد رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٧٨٩٩) والدارقطني في السنن (رقم ١٩٢) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (رقم ٨٥٥) من طريق الخضر بن أصرم عن الجارود بن يزيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي به.

وهذا سند مظلم، الخضر بن أصرم مجهول، والجارود بن يزيد متروك كما قال الدارقطني عقبه، وقد تفرد به كما قال الطبراني عقبه، وهبيرة ضعيف، فمثله أقرب لأن يكون موضوعا، واستغربه النووي في شرح المهذب (٢/ ٥٨٠) وتكلم علىٰ علله ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٥٤٩) ومن هذا تعرف ما في كلام مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٢٧٢): إسناده لا بأس به».

وأحسب أن الشيخ زكريا الأنصاري نقله بواسطة، وإلا فلو رجع لسنن الدارقطني الذي عزا إليه الحديث علم أنه ضعف الجارود عقبه جدا.

[٢] وقال النووي في المنهاج (١/ ١١٨ ط. الحداد): «وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح».

تخصيص النضح ببول الصبي يدل علىٰ أن الصبية ليست كذلك، بل يغسل بولها، وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ١٣٢) ولفظه: «وإن تنجس ببول الصبي الذي لم يعطم سوىٰ اللبن كفىٰ النضح، وإن تنجس بسائر النجاسات فما لا عين عليه يكفي إجراء الماء عليه». وقد ذكر الرافعي نحو ذلك في الشرح الكبير (١/ ٦٤-٦٦).

وصرح النووي في الروضة وشرح المهذب وشرح مسلم علىٰ أن الصبية يغسل بولها.

قال في الروضة (١/ ٣١): «ولا يلحق ببول الصبي بول الصبية؟ بل يتعين غسله علىٰ الصحيح، قلت: وفي التتمة وجه شاذ: أن الصبي كالصبية، فيجب الغسل».

وقال في شرح المهذب (٢/ ٥٨٩): «في بول الصبي والصبية اللذين لم

يأكلا غير اللبن من الطعام للتغذي ثلاثة أوجه: الصحيح أنه يجب غسل بول الجارية، ويجزئ النضح في بول الصبي، والثاني: يكفي النضح فيهما حكاه الخراسانيون، والثالث: يجب الغسل فيهما حكاه المتولي، وهذان الوجهان ضعيفان، والمذهب الأول، وبه قطع المصنف والجمهور».

وقال في شرح مسلم (٣/ ١٩٥): «اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية علىٰ ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لابد من غسله كسائر النجاسات، والثاني: أنه يكفي النضح فيهما، والثالث: لا يكفي النضح فيهما، وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره، وهما شاذان ضعيفان».

○ قال أبو عبد الباري:

ما صححه النووي وجعله المعتمد في المذهب هو الصحيح من حيث الدليل، لكن الذي جعله في الروضة والمجموع وشرح مسلم وجها شاذا ضعيفا هو منصوص الشافعي الذي لا ينقل عنه غيره كما قال ابن الصلاح.

ففي مختصر المزني (١/ ١١٤ ط. الداغستاني): «وأصل الأبوال وما خرج

من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، فكل ذلك نجس، إلا ما دلت عليه السنة من الرش علىٰ بول الصبي ما لم يأكل الطعام، ولا يبين لي فيه فرق بينه وبين بول الصبية، ولو غسل كان أحب إلي».

وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ٣٧٧): «قال الشافعي في الكبير: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، ولو غسل بول الجارية التي أكلت الطعام أو لم تأكل، كان أحب إلي احتياطا، وإن رش ما لم تأكل الطعام أجزأه إن شاء الله».

وبه تعقب أبو عمرو بن الصلاح علىٰ الغزالي في تضعيفه قول الشافعي فقال في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٩٢، ٩٣): «قوله في الوسيط: «ومنهم من قاس الصبية عليه، وهو غلط لمخالفة النص» هذا غير مرضي من جهتين: إحداهما: إيراده إياه وجهاً لبعض الأصحاب، وهو القول المنصوص عليه للشافعي».

وقال: «ولم ينقل عنه غير هذا، فذكر الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي أن أحاديث الفرق بينهما كأنها لم تثبت عند الشافعي رضي الله عنه».

وأوضح البيهقي في المعرفة (٣/ ٣٧٧) وجه عدم ثبوت ذلك عند الشافعي فقال: «وإنما قال هذا، لأن الحديث الثابت في ذلك حديث عائشة وأم قيس بنت

محصن، وليس في حديثهما ذكر الصبية، فأشبه أن يكون بولها قياسا علىٰ بول الصبي، ولم يثبت عند الشافعي حديث أم الفضل وأبي السمح، ولا حديث علي، حتىٰ يفرق بحديثهم بين بول الصبي والصبية، ولذلك قال الشافعي: من السنة الثابتة، وكذلك لم يثبت حديثهم عند البخاري ومسلم علىٰ ما رسما في كتابيهما، فلذلك اقتصرا علىٰ إخراج حديث عائشة وأم قيس في الصحيحين دون حديثهم، وقد ثبتت أحاديثهم عند أبي داود السجستاني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهما من الحفاظ، فأخرجوها في كتبهم، وشرائط الصحة عند أهل الفقه موجودة في رواتها، ومع أحاديثهم: قول أم سلمة، ومع قول أم سلمة قول علي بن أبي طالب ﷺ، وهو إمام من أئمة الهدىٰ، إن لم يثبت رفعه إلىٰ النبي ﷺ، ولا يقولانه في الظاهر إلا توقيفا، فالنظر يدل علىٰ ما قال الشافعي علىٰ أن رفع حديثه أقوىٰ من وقفه، لزيادة حفظ هشام الدستوائي علىٰ سعيد بن أبي عروبة، فالحجة به قائمة، والفرقان بذلك بين بوليهما حاصل، وبالله التوفيق.

وقد قرأت في كتاب «العلل» لأبي عيسىٰ الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي رفعه، وهو حافظ».

وتبعه النووي في المجموع (٢/ ٥٩٠) ونقل قوله وقول البيهقي.

وذكر التقي السبكي في الابتهاج (ص ٣٤٠ تحقيق صقر بن أحمد الغامدي) أن هذا قول منصوص فقال: «وفي قول منصوص: أن الصبية كالصبي ينضح من بولها، قال البيهقي: كأن أحاديث الفرق بينهما لم تثبت عند الشافعي».

وهذه النصوص ظاهرة في أن الشافعي لا يرىٰ وجوب غسل بول الصبية ما لم تطعم كالصبي خلافا لما صححه النووي، وإذا لم ينقل عن الشافعي غير هذا كما قال ابن الصلاح، فالمذهب المنصوص عدم وجوب غسل بول الصبية ما لم تطعم، وإنما ذلك استحباب فقط احتياطا.

[٣] وقال النووي في المنهاج (١/ ١٣٦ ط. الحداد) في المستحاضة: «أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة، أو فقدت شرط تمييز، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون».

جعل النووي طهرها في هذه الصورة تسعا وعشرين يوما، لأن الحيض والطهر مرة في الشهر، فإذا كان الحيض يوما وليلة، بقي من الشهر تسع وعشرون يوما.

وما ذكره هنا تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٤) ولفظه: «وإن لم تكن مميزة، وهي التي ترىٰ الدم كله علىٰ صفة واحدة، فالأصح أنها ترد إلىٰ أقل

الحيض، وفي الطهر إلىٰ تسع وعشرين».

وقال في الروضة (١/ ١٤٤): «الصحيح: أن طهرها تسع وعشرون تتمة الشهر، والثاني: أنه ثلاث وعشرون، أو أربع وعشرون، وقيل: علىٰ هذا يتعين الأربع والعشرون، والصواب المعروف: ترديده بين الأربع والعشرين، والثلاث والعشرين كما ذكرنا. والثالث: وهو نص غريب للشافعي ﷺ: أنه أقل الطهر، فعلىٰ هذا دورها ستة عشر، وهو شاذ ضعيف».

وتعبيره هنا بـ«الصحيح» مخالف لتعبيره في المنهاج بـ«الأظهر»، من حيث قوة الخلاف وضعفه، ومن حيث جعل الخلاف أقوالا أو وجوها.

○ قال أبو عبد الباري:

قال الشافعي في «البويطي» (ص ١٠٦ ط. القره داغي): «وإن كان امرأة لم تحض قط، فبدأ حيضها استحاضة، فاستمر بها الدم، أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما، فإن انقطع الدم فهو حيض كله.

وإن استمر بها الدم بعد ذلك أعادت صلاة أربعة عشر يوما، وجعلنا حيضها أقل الحيض يوما وليلة، وطهرها خمسة عشر يوما، وهو أقل الطهر، وكذلك تفعل فيما يستقبل، ثم تمسك عن الصلاة يوما وليلة، وتصلي خمسة عشر يوما».

أفاد هذا النص أنها ترجع لأقل الطهر، وهو خمسة عشر يوما، فيكون لها دورها ستة عشر يوما، وهو صريح الدلالة، ولا يحتمل التأويل كما قال النووي في المجموع (٢/ ٣٩٩)، ولم أعرف نصا للشافعي يخالف هذا، ولا ذكره النووي وغيره، وبقية نصوص الشافعي في الأم (٢/ ١٤٧ ط. د. رفعت فوزي) والمزني (١/ ٧٢-٧٢ ط. الداغستاني) ساكتة عن هذه المسألة، فكان هو المعتمد.

وقد ذكر التقي السبكي هذا النص عن الشافعي في الابتهاج (ص ٤٤٢ تحقيق صقر بن أحمد الغامدي) فقال: «وقيل علىٰ هذا القول: أن طهرها خمسة عشر، فيكون دروها ستة عشر، وهو نصه في البويطي».

والعجب قول النووي في المجموع (٢/ ٣٩٩): «ونقله القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون عن نصه في البويطي، وكذا رأيته أنا في البويطي نصا صريحا لا يحتمل التأويل، وهذا في غاية الضعف».

وقوله في الروضة (١/ ١٤٤): «والثالث: وهو نص غريب للشافعي ﷺ: أنه

أقل الطهر، فعلىٰ هذا دورها ستة عشر، وهو شاذ ضعيف»[(١)].

وهذا مردود من وجوه:

الأول: أنه نص معروف عند الأصحاب نقله غير واحد، كما ذكره هو أنه مشهور عند الخراسانيين، ونقله المتولي والقاضي حسين والبغوي وآخرون عن الشافعي، فقوله«هو غريب» ليس في محله.

الثاني: أنه لا معارض له من نصوص الشافعي، فلا يقال فيه «شاذ»، وكيف يكون كذلك وهو ثابت عن الإمام من غير أن يكون له نص صريح يخالفه، ولا هو نقل عن الشافعي خلافه.

---

(١) يشبه أن يكون النووي أخذ هذا من كلام الإمام في النهاية (١/ ٣٤٢) ونصه: «أبعد بعضُ أصحابنا، وذهب إلىٰ أنها ترد إلىٰ أقل الطهر أيضـًا؛ فيكون دورها ستة عشر يومـًا: يومٌ وليلة حيض، وخمسةَ عشرَ يومًا طهر، ويُحكىٰ هذا عن البويطي.
وهو اتّباع لفظٍ وإضرابٌ عن المعنىٰ؛ فإنا إنما رددناها إلىٰ الأقل، حتىٰ تكثر صلواتُها. فأما إذا رددناها إلىٰ أقل الطهر، فالحيض يكُرُّ عليها علىٰ قرب، ففي تقليل أمد طهرها تكثير حيضها، وهذا يخالف وضعَ هذا القول».

- قال أبو عبد الباري:

ظاهر صنيعه أنه لم يقف عليه، وقد ذكر الزركشي في الخادم (ص ١٤٠ تحقيق إبراهيم بن عبد الله الفايز) الجواب عليه فقال: «وقد رُدَّ علىٰ الإمام بأن أقل الطهر خمسة عشر يوما، والزائد مشكوك فيه، فيؤخذ باليقين، ويطرح الشك».

الثالث: أن منصوص الإمام هو معتمد المذهب، وما خالفه اجتهاد من قائله، وهو ضعيف في المذهب، فكيف يكون نص إمام المذهب في غاية الضعف، واجتهاد بعض الأصحاب هو المعتمد القوي!.

وإلىٰ هذه الوجوه أشار الزركشي في الخادم (ص ١٤٠ تحقيق إبراهيم بن عبد الله الفايز) فقال: «وقد نوزع في استغرابه وتضعيفه، فإن الشافعي نص عليه في البويطي، وفيه مخالفة الأصحاب لنص إمامهم بلا مقتضىٰ».

والخلاصة: أن قول النووي هو الغريب الشاذ الضعيف، ونص الإمام هو المذهب المعتمد.





كتاب الصلاة

[٤] وقال النووي في المنهاج (١/ ١٤١ ط. الحداد): «والمغرب بالغروب، ويبقىٰ حتىٰ يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، ولو شرع في الوقت ومد حتىٰ غاب الشفق الأحمر جاز علىٰ الصحيح، قلت: القديم أظهر والله أعلم».

ما ذكره النووي في وقت المغرب تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٦٢) وزاد عليه ترجيح القديم علىٰ الجديد، ونص المحرر: «ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويبقىٰ إلىٰ غروب الشفق الأحمر علىٰ القديم، وعلىٰ الجديد: إذا مضىٰ قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة، وقدر خمس ركعات فقد انقضىٰ الوقت».

○ قال أبو عبد الباري:

المعتمد في المذهب هو القول الجديد، وهو أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، ونصوص الشافعي في الجديد متطابقة علىٰ هذا، وفي صحة ما نسب للشافعي في الإملاء نظر، وكذلك في صحة القديم المذكور هنا نظر أيضا، وقد

فصلت القول في ذلك في «الإبداع في الذب عن مختصر القاضي أبي شجاع» في المسألة الخامسة، **وبيان ذلك من وجوه:**

الوجه الأول: نصوص الشافعي في الجديد متطابقة علىٰ أن للمغرب وقتا واحدا، وبه قال جمهور الأصحاب، لا جرم كان المعتمد في مذهب الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٢/ ١٦٢، ١٦٣ ط. د. رفعت فوزي): «لا وقت للمغرب إلا واحد، وذلك حين تجب الشمس، وذلك بين في حديث إمامة جبريل النبي ﷺ وفي غيره» ثم ذكر الحديث، ثم حكىٰ الشافعي عن غيره أنه قد يدوم حتىٰ صلاة العشاء فقال: «وقد قيل: لا تفوت حتىٰ يدخل أول وقت صلاة العشاء»، ثم رد عليه فقال: «لا أقيس شيئا من المواقيت علىٰ غيره، وهي علىٰ الأصل، والأصل حديث إمامة جبريل النبي ﷺ إلا ما جاء فيه عن النبي ﷺ خاصة دلالة، أو قاله عامة العلماء لم يختلفوا فيه».

وفي مختصر المزني (١/ ٧٩ ط. الداغستاني): «فإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب والأذان، ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد».

وفي مختصر البويطي (ص ١٢٤ ط. القره داغي): «ووقت صلاة المغرب: غيبوبة الشمس، وقتا واحدا لا تؤخر عنه».

هذه نصوص الشافعي في كتبه الجديدة، وما استدل به من النقل لا النظر والقياس، لا جرم كان هذا مذهبه المعتمد، وهو اختيار جمهور أصحابه كما قال

النووي في شرح المهذب (٣/ ٣٠): «صحح جمهور الأصحاب القول الجديد، وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد».

الوجه الثاني: ما نسب للإملاء إنما هو تعليق القول علىٰ صحة الخبر فيه، ومثله لا ينسب للشافعي مذهبا مع نصوصه الصريحة بخلافه، واستدلاله بنصوص صحيحة من السنة، **وبيان ذلك بأمرين**:

- الأمر الأول: أن المعمول به في المذهب نسبة ما صرح وجزم به إليه، لا ما علق القول به علىٰ صحة الخبر، والنظائر في هذا كثيرة، فلا تكون هذه المسألة شاذة عن أخواتها.
- الأمر الثاني: أن الاسترواح بقاعدة الشافعي في أن الحديث مذهبه وقد صح لا يستقيم هنا، لأن الشافعي احتج في الأم بحديث صحيح، وإنما قد يستقيم إذا لم يكن في المسألة إلا حديث توقف الشافعي في صحته، وعلق الحكم علىٰ ثبوته.

ولهذا قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٢٥): «واختلفوا في آخر وقتها، فقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا وقت للمغرب إلاّ وقت واحد، قولاً بظاهر الحديث، حديث ابن عباس».

يريد به ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس في صلاة جبريل وفيه: «وصلىٰ بي المغرب حين أفطر الصائم» بهذا اللفظ في اليومين.

وقال الخطابي في المعالم (١/ ١٢٣): «وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث،

وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة، إذ كان قد وقع به القصد إلىٰ بيان أمر الصلاة في أول زمان الشرع».

الوجه الثالث: ما نسب للشافعي في القديم نازع فيه بعض أئمة أصحابنا، وأنكروا أن يكون الشافعي قال ذلك.

قال الماوردي في الحاوي (٢/ ١٩-٢٠): «وقد حكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم[(١)]، فمن أصحابنا من خرجه قولا ثانيا، وأنكره جمهورهم أن يكون قولا محكيا عنه؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم، حكىٰ عنه للمغرب وقتا واحدا».

---

(١) قال النووي في شرح المهذب (٣/ ٣٠): «وهو الصحيح، لأن أبا ثور ثقة إمام، ونقل الثقة مقبول، ولا يضره كون غيره لم ينقله، ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي وهذا مما لا شك فيه».

ونازعه ابن الرفعة في المطلب العالي (ص ٥٤٥ تحقيق أحمد بن موسىٰ العثمان) فقال: «قلت: إذا كان قد سمَّىٰ الشافعي بما يتميز به عن غيره، أما إذا كان قال: وقال أبو عبد الله: إن لها وقتين، كما عادته أن يفعل مثل ذلك في النقل عنه فيما هو منصوص عليه في كتبه فلا يتجه نفي الشك الذي ذكره النووي؛ لأنه يُحتمل أن يريد بأبي عبد الله مالكا كما تأول الأصحاب كلامه فيما ينقله عنه إذا لم يوجد في كتب الشافعي، ولعل لهذا لم يجعل القاطعون في المسألة ما نقله مع ما هو موجود في كتبه الجديدة»، وأطال في بحث المسألة، وكذلك أطال الزركشي البحث في الخادم (ص ٣٠٦-٣٠٤ تحقيق إبراهيم عبد الله الفايز).

وفي البيان للعمراني (٢/ ٢٨): «وقال الشيخ أبو حامد: لا يعرف هذا للشافعي».

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٥-١٥) في القول الجديد: «هو المعتمد المعروف عند جماهير أئمة المذهب، والمشهور عن صاحب المذهب، حتىٰ قال الشيخ أبو حامد «إنه لا يعرف غيره عن الشافعي».

ويؤيد ذلك أن البيهقي ذكر في المعرفة (٢/ ١٩٦) رواية الشافعي لحديث وقت صلاة المغرب في القديم من طريقين مرسلين، وحكىٰ ألفاظ الروايات، وكلها علىٰ أن للمغرب وقتا واحدا، ولو كان فيه خلاف المشهور عنه لذكره كما ذكر تعليقه في الإملاء كما تقدم.

وعلىٰ فرض ثبوته: فالقديم لا ينسب للشافعي مذهبا، ومن اختاره فإنما أداه إليه اجتهاده، والأصل في المذهب قول إمام المذهب، فكيف إذا أخذه الجمهور.

قال النووي في المجموع (١/ ٦٦، ٦٧): «كل مسألة فيها قولان للشافعي ﵀ قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه».

ثم ذكر ما استثناه بعضهم من مسائل رجحوا فيها القديم، واختلافهم فيها.

ثم قال: «ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه، فلم يبق مذهبا له، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم».

وقد سبقه إلىٰ ذلك ابن الصلاح في فتاويه (١/ ٦٧) وأدب المفتي والمستفتي (ص ١٢٨).

الوجه الرابع: ما اختاره النووي هنا إنما عنده لدليله، لا لكونه معتمد المذهب، فهو من اختياراته الخارجة عن المذهب، وكلامه في الروضة ظاهر علىٰ ذلك.

قال في الروضة (١/ ١٨١): «قلت: الأحاديث الصحيحة، مصرحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر، فهو الصواب. وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في (الإحياء) والبغوي في (التهذيب) وغيرهم».

وهذا كما ترىٰ اختيار من حيث الدليل، لا من حيث المذهب.

[٥] وقال النووي في المنهاج (١/ ١٤٥ ط. الحداد): «وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح حتىٰ ترتفع الشمس ...» الخ.

ذكر النووي هنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات محمول علىٰ الكراهة،

وهي التي بمعنىٰ التنزيه كما هي عادته، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٦٧) والشرح الكبير (١/ ٣٩٥ فما بعدها) فقد عبر عنها بالكراهة.

وبمثل هذا قال في الطهارة من شرح المهذب (١/ ٩٠) فقال: «ومما حكم فيه بالفساد لنهي التنزيه: الصلاة في وقت النهي، فإنها كراهة تنزيه، ولا تنعقد علىٰ أصح الوجهين».

وأطلق الكراهة في مواضع من شرح المهذب (١/ ٤٦٩) و(٤/ ١٦٦)، والتحقيق (ص ٣٣٩).

○ قال أبو عبد الباري:

المشهور عن الشافعي أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات للتحريم إلا ما استثني، وهذا هو المنصوص للشافعي في الرسالة (ص ٣٢٣ فقرة ٨٨٤ تحقيق أحمد شاكر) ولفظه: «فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس، قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر، ومع بزوغ الشمس ومغيبها، وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها».

فقوله «تحريم وقتين» صريح في ذلك كما قال الزركشي في الخادم (ص

٥٣٨ تحقيق إبراهيم عبد الله الفايز).

وهكذا نقله البيهقي في المعرفة (٣/ ٤١٨) والخلافيات (٣/ ٢٨٧)، وهو المعتمد في مذهب الشافعي.

وقد جزم به النووي وصححه، وجعله المذهب في الروضة وشرح المهذب أيضا.

قال في الروضة (١/ ١٩٥): «قلت: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه مكروها، كراهة تحريم علىٰ الأصح، وبه قطع الماوردي في «الإقناع» وصاحب «الذخائر» وآخرون، وهو مقتضىٰ النهي في الأحاديث الصحيحة.

والثاني: كراهة تنزيه، وبه قطع أبو علي البندنيجي».

وقال في شرح المهذب (٤/ ١٨٠): «والأصح كراهة تحريم، لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع، وصاحب الذخائر وغيرهما».

ورجحه غير واحد منهم الإسنوي والتاج السبكي والبلقيني.

قال الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٢٣٤ تحقيق محمد حسن محمد): «هذه الكراهة حيث ثبتت كانت للتحريم علىٰ الصَّحيح، كذا نصَّ عليه الشَّافعيُّ

في «الرسالة»، وصحَّحه في «الرَّوضة»، و«شرح المهذَّب» هنا، وهو مقتضىٰ كلام الرافعيِّ؛ فإنّه صحَّح أنّها لا تنعقد، ويلزم من عدم انعقادها تحريم فعلها، وصحَّح في «التحقيق»، وفي الطَّهارة من «شرح المهذَّب» وغيرهما أنّها كراهة تنزيه».

وذكر في المهمات (٢/ ٤٤٣) نحو ذلك وزاد: «والذي عليه الفتوىٰ هو: التحريم، فقد نص عليه الشافعي في «الرسالة» في باب اليمين عن معنىٰ يشبه الذي قبله، ورأيت في شرح رسالة الشافعي لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن سريج إطلاق نقل ذلك عن الأصحاب فقال: قال أصحابنا: إذا صلىٰ في الأوقات المنهي عنها عزر».

وقال التاج السبكي في التوشيح (١/ ٢٤٩): «أصح الوجهين: أن النهي في هذه الأوقات للتحريم، وصححه النووي هنا مع تصحيحه هنا في «التحقيق» وفي الطهارة من «شرح المهذب» أنه للتنزيه».

وبالتحريم جزم البلقيني في التدريب (١/ ١٥٦).





فصل في الأذان

[٦] وقال النووي في المنهاج (١/ ١٤٩، ١٥٠ط. الحداد): «ويقيم للفائتة، ولا يؤذن في الجديد، قلت: القديم أظهر والله أعلم».

ما ذكره النووي هنا من ترجيح القديم علىٰ الجديد مما خالف فيه الرافعي، وقد تطابقت أقوال النووي علىٰ ذلك، فذكر في الروضة وشرح المهذب مثل ما ذكره هنا في المنهاج.

قال في الروضة (١/ ١٩٧): «الفريضة الفائتة، فيقيم لها بلا خلاف، وفي الأذان ثلاثة أقوال:

الجديد الأظهر: لا يؤذن، والقديم: يؤذن، والثالث: نصه في «الإملاء»: إن رجا اجتماع جماعة يصلون معه أذن، وإلا فلا.

قال الأئمة: الأذان في الجديد، حق الوقت، وفي القديم، حق الفريضة، وفي «الإملاء» حق الجماعة.

قلت: الأظهر: أنه يؤذن للفائتة، وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل رسول الله ﷺ، وصححه كثير من أصحابنا، والله أعلم».

وقال في شرح المهذب (١/ ٨٤): «إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف، ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولىٰ منهن، وهل يؤذن للأولىٰ؟ فيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها:

أصحها عند جمهور الأصحاب: يؤذن، ممن صححه الشيخ أبو حامد في تعليقه، والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد، وقطع به في المقنع، وصححه المصنف في التنبيه، وصاحب الإبانة، والشيخ نصر، والروياني في الحلية، وقطع به سليم الرازي في الكفاية، وصححه في رؤوس المسائل.

فهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، ولا يغتر بتصحيح الرافعي وغيره منع الاذان، ولو أراد قضاء فائتة وحدها أقام لها، وفي الأذان هذه الأقوال، أصحها: يؤذن، قال أصحابنا: الأذان في الجديد حق الوقت، وفي القديم حق الفريضة، وفي الإملاء حق الجماعة».

○ قال أبو عبد الباري:

المنصوص في الجديد هو القول بعدم استحباب الأذان إذا فات الوقت.

روىٰ الشافعي في الأم (٢/ ١٩٢ ط. د. رفعت فوزي) حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتىٰ كان بعد المغرب بهوي من

الليل حتىٰ كفينا، وذلك قول الله ﷻ ﴿وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]، فدعا رسول الله ﷺ بلالا، فأمره فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله تعالىٰ في صلاة الخوف ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًاۖ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

قال الشافعي: «وبهذا كله نأخذ، وفيه دلالة علىٰ أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولىٰ منهما أقام لكل واحدة منهما، وأذن للأولىٰ، وفي الآخرة يقيم بلا أذان، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت».

وفي مختصر المزني (١/ ٨٣ ط. الداغستاني): «وما فات وقته أقام ولم يؤذن، واحتج بأن النبي ﷺ حبس يوم الخندق حتىٰ بعد المغرب بهوي من الليل، فأمر بلالا فأقام لكل صلاة ولم يؤذن، وجمع بعرفة بأذان وإقامتين، وبمزدلفة بإقامتين ولم يؤذن، فدل أن من جمع في وقت الأولىٰ منهما فبأذان، وفي الآخرة فبإقامة وغير أذان».

وفي مختصر البويطي (ص ١٢٩-١٣٠ ط. القره داغي): «ولا يؤذن لشيء من النوافل، ولا العيدين، ولا الاستسقاء، ولا الكسوف، ولا الصلوات الفائتات

التي قد فات وقتها، فإن كان في وقت صلاة منها أذّن للتي هو في وقتها فقط، ويقيم لكل صلاة فائتة الوقت، وهذا معنىٰ ما فعل رسول الله ﷺ يوم الخندق».

قال النووي في المجموع (٣/ ٨٣): «حديث أبي سعيد ﷺ صحيح رواه الإمامان أبو عبد الله الشافعي وأحمد بن حنبل في مسنديهما بلفظه هنا بإسناد صحيح».

وأما ما رجحه النووي هنا من الأذان للفائتة إذا كان وحده ولا يرجوا جماعة ضعيف مذهبا، لأنه خلاف منصوص الجديد كما ذكره هو، وترجيح القديم مذهبا مردود من وجهين:

الوجه الأول: أن القديم المخالف للجديد لا ينسب للشافعي، ولا يكون له مذهبا، وترجيحه إنما هو من اجتهاد بعض الأصحاب كما ذكر النووي نفسه في مقدمة شرح المهذب (١/ ٦٦)، فلا يقدم قول بعض الأصحاب علىٰ قول الإمام الشافعي في المذهب.

الوجه الثاني: أن دعوىٰ عدم الدليل المعتبر للقول الجديد ممنوعة، وقد نبه علىٰ ذلك غير واحد من الأئمة، وقد صححه النووي كما تقدم.

قال الدميري في النجم (٢/ ٤٧): «قال: (ولا يؤذن في الجديد)؛ لأن النبي

ﷺ صلىٰ الظهر والعصر يوم الخندق بعد الغروب، كلا منهما بإقامة، وروىٰ معناه أبو داوود».

وفي مغني المحتاج (١/ ٣١٩): «(ولا يؤذن) لها (في الجديد)؛ لأن النبي ﷺ فاته يوم الخندق صلوات فقضاها، ولم يؤذن لها»رواه الشافعي وأحمد رضي الله تعالىٰ عنهما في مسنديهما بإسناد صحيح كما قاله في المجموع».

[٧] وقال النووي في المنهاج (١/ ١٥٣ ط. الحداد) ردا علىٰ تفضيل الرافعي الإمامة علىٰ الأذان: «قلت: الأصح أنه أفضل».

رجح النووي هنا أن الأذان أفضل من الإمامة، وهكذا صحح في الروضة (١/ ٢٠٤) فقال: «والأصح: ترجيح الأذان، وهو قول أكثر أصحابنا»، ثم ذكر نص الشافعي مختصرا، ونحوه في شرح المهذب (٣/ ٧٩) وشرح مسلم (٤/ ٩٣).

○ قال أبو عبد الباري:

وفيه نظر، والصحيح تفضيل الإمامة علىٰ الأذان مذهبا ودليلا.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٣٠٥ ط. د. رفعت فوزي): «وأكره الإمامة للضمان، وما علىٰ الإمام فيها، وإذا أم رجل انبغىٰ له أن يتقي الله عز ذكره،

ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإذا فعل رجوت أن يكون خيرا حالا من غيره».

فبين الشافعي أنه إنما كره الإمامة لعظم مسئوليتها، وما فيها من خطر جسيم عند التفريط في حقها، ثم ذكر أن من قام بحقها خير من غيره، وهو دليل علىٰ أن الإمامة أفضل من الأذان في حق من أدىٰ الذي عليه، ولم يكره أصل الإمامة.

قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٤٣٦): «وقال بعض أصحابنا، وهو قول أئمة خراسان، وهو الصحيح عندي: الإمامة أفضل إذا كان عالما بما يلزم الإمام في صلاته، وما ينوب فيها، ويعلم من نفسه القيام بحقها، لأنها أشق، والإمام الضامن أكثر عملاً من المؤذن الأمين، وكلما كثر العمل فالثواب أكثر، وهذا اختيار صاحب «الإفصاح»، وصرح الشافعي به في كتاب الإمامة، فقال: «وأحب الأذان، وأكره الإمامة للضمان، وما علىٰ الإمام فيها، وإذا أم ينبغي أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإذا فعل رجوت أن يكون خير حال من غيره»، وفيما ذكروه من لفظه في كتاب الإمامة خلل، ولم يذكروا تمام الكلام علىٰ هذا الوجه، وهذا يزيل الإشكال».

وتبعه الزركشي في الخادم (١٩٣ ص تحقيق خالد بن محمد الغفيص): «فأما دعواه أن الأكثرين علىٰ ترجيح الأذان فممنوع، وعبارة الرافعي «كثيرون»

وهي أقرب، فإن المرجح في تعليق القاضي أبي الطيب، وبه أجاب الدارمي والفوراني، وهو قول ابن أبي هريرة، ومقتضىٰ كلام صاحب الإفصاح: أن الإمامة أفضل إذا اجتمعت فيه شروطها، وكثيرون أرسلو الوجهين بلا ترجيح، منهم الماوردي وابن الصباغ، وأما ما نقله عن النص فذهول عن آخر النص إذ قال: «وإذا أمّ فينبغي أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإذا فعل رجوت أن يكون خير حال من غيره» ثم ذكر كلام الروياني.

فهذا تفضيل الإمامة مذهبا لنص الشافعي، وأن من نسب إليه تفضيل الأذان مطلقا فقد ترك آخر الكلام وأخذ بأوله، والصواب النظر في كلام الإمام بتمامه كما شرح الروياني والزركشي.

وتفضيل الإمامة هو اختيار الغزالي في الوسيط (٢/ ٥٦) وإحياء علوم الدين (١/ ١٧٣) والرافعي في الشرح الكبير (١/ ٤٢٢) وغيره.

وفي طرح التثريب للعراقي (٢/ ٢٠٣): «قال به أصحابنا أبو علي الطبري والقاضيان ابن كج والحسين والمسعودي ويوافقه قول الشافعي ...«ثم ذكر النص المتقدم.

وأيضا فإن تفضيل الأذان علىٰ الإمامة يلزم منه تفضيل السنة علىٰ الفرض

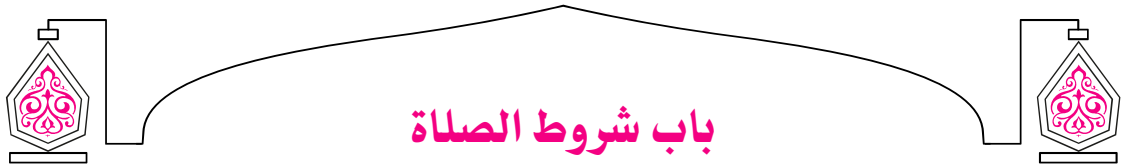
علىٰ مذهب النووي، فإنه ذهب إلىٰ أن الجماعة فرض كفاية، ولا تتم إلا بالإمامة، ولا يرد هذا الإشكال علىٰ تفضيل الرافعي ومن سبقه من العراقيين، لأنهم يرون الجماعة سنة، ففضلوا سنة علىٰ سنة، نبه علىٰ ذلك التقي السبكي في قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ٣٩١).

وأما دليلا: فالإمامة وظيفة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، لأنها وظيفة أهل الفضل كما قال الشافعي في الأم (٢/ ٣٠٢ ط. د. رفعت فوزي): «أحب أن يتقدم أهل الفضل في كل حال في الإمامة»، وقال فيه أيضا (٢/ ٣٢٤ ط. د. رفعت فوزي): «والاختيار أن يقدم أهل الفضل في الإمامة».

وفي تفسير الشافعي (١/ ٣٥٩): «ولما كانت الإمامة درجة فضل، لم يجز أن يكون لها درجة الفضل علىٰ من جعل الله له عليها درجة».

ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن الخلفاء أنهم أذنوا، ولا شك أن وظيفتهم التي قاموا بحقها أفضل من وظيفة من دونهم، والله أعلم.





باب شروط الصلاة

[٨] وقال النووي في المنهاج (١/ ١٩٥-١٩٦ ط. الحداد): «ولا تبطل بالذكر والدعاء، إلا أن يخاطب كقوله لعاطس: يرحمك الله».

صحح النووي هنا بطلان الصلاة بقول المصلي «يرحمك الله» للعاطس، تبعا للرافعي في المحرر (ص ٢٠٥) ولفظه: «والأذكار والأدعية كالقرآن، لكن لا يجوز الدعاء علىٰ وجه الخطاب، مثل أن يقول للعاطس: يرحمك الله«.

وقال الرافعي في فتح العزيز (٢/ ٥٠): «وأما الأذكار والتسبيحات والأدعية بالعربية فلا تقدح أيضا، سواء المسنون وغير المسنون منها، نعم ما فيه خطاب مخلوق غير رسول الله ﷺ يجب الاحتراز منه فلا يجوز أن يقول للعاطس: يرحمك الله.

وعن يونس بن عبد الأعلىٰ عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا يضر ذلك، وصحح القاضي الروياني هذا القول، والمشهور الأول، ويدل عليه ما قدمنا من حديث معاوية بن الحكم»[(١)].

---

(١) يريد حديث معاوية بن الحكم قال: «لما رجعت من الحبشة، صليت مع رسول الله ﷺ فعطس بعض القوم، فقلت: يرحمك الله، فحدقني الناس بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إليّ، فضربوا بأيديهم علىٰ أفخاذهم يسكتونني، فسكت، فلما فرغ رسول الله

وتبعه النووي في الروضة (١/ ٢٩٢) وقال: «ولو قال للعاطس: يرحمه الله لم يضر، ولو قال: يرحمك الله، بطلت علىٰ المشهور»، ولم يذكر رواية يونس بن عبد الأعلىٰ عن الشافعي.

وقال في شرح المهذب (٤/ ٨٤): «... أو قال لعاطس: رحمك الله أو يرحمك الله، بطلت صلاته، وفي العاطس هذا القول الغريب الذي حكاه المصنف أنه لا تبطل، والصحيح المشهور البطلان، وهو الذي نص عليه الشافعي ﷺ في كتبه».

فتضمن كلامه في الكتابين أمورا:

أولها: أن البطلان هو نص الشافعي في كتبه، ولهذا عبَّر عنه بالمشهور، ولم يذكر شيئا من هذه النصوص، وليس للرافعي اصطلاح في التعبير بالمشهور كاصطلاح النووي.

ثانيها: أن ما حكاه الشيرازي من رواية يونس عن الشافعي غريب، وهو ظاهر في أن النووي لم يقف عليه.

ﷺ قال:« يا معاوية إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم (رقم ٥٣٧).

وقال الروياني في البحر (٢/ ٨٦): «وبه قال عامّة أصحابنا، وهو المذهب».

وقال الشاشي في الحلية (٢/ ١٥٦): «فإن شمت العاطس في الصلاة بطلت صلاته علىٰ المذهب، وحكىٰ يونس بن عبد الأعلىٰ أن الشافعي ﷺ قال: «لا بأس به»، وليس بصحيح».

○ قال أبو عبد الباري:

نص الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلىٰ والبويطي عن الشافعي أنه فرق بين ما إذا قصد الدعاء أو الخطاب، فقال ببطلانها بالثاني دون الأول.

روىٰ ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص ٢١٦) عن أبيه عن يونس بن عبد الأعلىٰ قال: سمعت الشافعي، يقول في الرجل يكون في الصلاة، فيعطس رجل، قال: لا بأس أن يقول له المصلي: يرحمك الله، قلت له: ولم؟، قال: لأنه دعاء، وقد دعا النبي ﷺ لقوم في الصلاة، ودعا علىٰ آخرين»[(١)].

ونقله الروياني في البحر (٢/ ٨٦) ثم قال: «وهذه رواية صحيحة، فوجب أن

---

(١) ورواه البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ١٩٠، ١٩١) من طريق ابن أبي حاتم به، ثم رواه من طريق إبراهيم بن محمد الصفار عن يونس بن عبد الأعلىٰ به.
وذكره الآبري في مناقب الشافعي (ص ٨٥ فقرة ٤٣) من طرق عن يونس بن عبد الأعلىٰ.

تكون أولىٰ مما قاله أصحابنا، وأنا رأيت عن الإمام أبي عبد الله الحناطي حكىٰ عن البويطي عن الشافعي هكذا.

وهذا هو الصحيح عندي إذا كان قصده الدعاء لا الخطاب، وما تقدّم أشبه بالسنة».

وقال في حلية المؤمن (ص ٤٣٨ تحقيق فخري بن بريكان القرشي): «ولا ينبغي أن يقول لعاطس: يرحمك الله، فإن قاله قاصدا به الدعاء لا تبطل صلاته في أصح القولين».

وفي الخادم للزركشي (ص ١٤٩ تحقيق مشعل العتيبي) عن التجربة للروياني أنه قال فيه: إنه المذهب إذا قصد الدعاء».

وذكر هذه الرواية السبكي في الطبقات (٢/ ١٧٧ ترجمة يونس) ثم قال: «قلت: وقد صحح الروياني هذا النص، وصحح المتأخرون بطلان الصلاة به»، وأعاد ذكرها فيه (٣/ ٣٢٧، ٣٢٨).

وقال الإسنوي في المهمات (٣/ ١٨٦): «وهذا القول مشهور معروف، وقد نص عليه الشافعي في «الأم» وجزم به، وكذلك في «البويطي».

وكلام الرافعي يقتضي استغرابه حتىٰ أن النووي ذكر في «شرح المهذب» أن

المنصوص في كتبه كلها أنه يضر، ويدل علىٰ صحة هذا القول أنه إذا قال ﴿ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦] بقصد التلاوة والخطاب لا يضر علىٰ المشهور، فكذلك «يرحمك الله» بقصد الدعاء».

وظاهر كلام الإسنوي أن التفصيل هو قول الشافعي في الأم والبويطي، ونسبته للبويطي موافق لما تقدم عن الروياني أنه وجده عن أبي عبد الله الحناطي عن البويطي، ووافقهما ابن الرفعة في الكفاية (٣/ ٤٣٥) فقال: «وحكىٰ يونس بن عبد الأعلىٰ عن الشافعي أنه قال: لا بأس أن يقول له: يرحمك الله، قلت له: ولم؟ قال: لأنه دعاء، وقد حكىٰ البويطي هذا عنه أيضاً».

وروىٰ البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ١٨٩، ١٩٠) من طريق الربيع عن الشافعي قال محمد بن الحسن: من دعا في الصلاة بغير ما في القرآن تفسد صلاته، وإن دعا بما في القرآن لا تفسد.

قال الشافعي: قلت له: أرأيت إن قال: أطعمنا بقلا وقثاء وفوما وعدسا وبصلا؟ قال: تفسد صلاته.

قلت: أنت الذي أفسدتها بأن قلت: يجوز أن تدعو بما في القرآن.

قال: فما تقول أنت؟ قلت: ما يجوز أن يدعو به المرء في غير الصلاة جاز أن

يدعو به في الصلاة؛ لأن المخاطبة في ذلك ليست الىٰ الآدميين، وإنما الخبر أنه لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس أن يكلم بعضهم بعضا، وقد دعا النبي ﷺ لقوم، وسماهم بأسمائهم، ونسبهم إلىٰ قبائلهم.

وهذا كله يدل علىٰ أن المحرم من الكلام إنما هو كلام الناس بعضهم بعضا في حوائجهم، فأما ما دعا به المرء ربه تعالىٰ، وسأله إياه، فهذا لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ اختلف فيه.

والصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء؛ فإنه قمن أن يستجاب لكم»[(١)]، ولم يخص النبي ﷺ دعاء دون دعاء، وكل ما كان يجوز أن يسأل الرجل ربه في غير الصلاة فهو جائز في الصلاة»[(٢)].

ثم ذكر البيهقي رواية يونس بن عبد الأعلىٰ السابقة تأكيدا لهذا المعنىٰ.

فاتفقت رواية البويطي والربيع ويونس عن الشافعي علىٰ ذلك، ولم أقف علىٰ أحد نسب خلافه للشافعي غير النووي رحمه الله، ويشبه أن يكون أخذه من استعمال الرافعي لفظ «المشهور» واشتبه عليه باصطلاحه هو في «المشهور».

---

(١) رواه مسلم (رقم ٤٧٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) ونحوه في الأم (٨/ ٤٠٠ ط. د. رفعت فوزي) مختصرا.

○ قال أبو عبد الباري:

ويؤيده ما في التشهد الصحيح: «السلام عليك أيها النبي»، فهو في مقام الدعاء وإن تضمن خطابا، ولهذا استثناه الرافعي في الشرح الكبير (٢/ ٥٠) فقال: «نعم ما فيه خطاب مخلوق غير رسول الله ﷺ يجب الاحتراز منه».

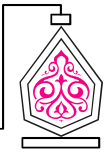
وتبعه النووي في الروضة (١/ ٢٩٢) ولفظه: «لكن ما فيه خطاب مخلوق غير رسول الله ﷺ يجب اجتنابه».

ويشكل علىٰ قولهما «مخلوق» ما رواه مسلم (رقم ٥٤٢) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ. فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال: «إن عدو الله، إبليس، جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك. ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة».

ففي هذا الحديث أن النبي ﷺ دعا بصيغة الخطاب للشيطان في الصلاة، ولهذا اشترط بعض الأصحاب أن يكون الخطاب للبشر احترازا من هذا الحديث.

وقول الرملي في النهاية (٢/ ٤٥) أنه يدخل فيما يبطل الصلاة قول المصلي: «ألعنك بلعنة الله، أو أعوذ بالله منك للشيطان إذا أحس به» مناقض لهذا الحديث صراحة فهو مردود.



باب (سجود التلاوة)

[٩] وقال النووي في المنهاج (١/ ٢١١ ط. الحداد): «وتكبيرة الإحرام شرط علىٰ الصحيح، وكذا السلام في الأظهر».

صحح النووي هنا وجوب تكبيرة الإحرام، وعبر عنه بالصحيح، والسلام وعبر عنه بالأظهر، وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ٢١٥) ولفظه: «والأرجح عند أكثرهم أن تكبيرة الإحرام، والسلام شرط»ونحوه في الشرح الكبير (٢/ ١٠٨، ١٠٩).

وعبر في الروضة (١/ ٣٢١) بالأصح الدال علىٰ قوة الخلاف، وأن الخلاف وجهان أو وجوه، ونصه: «وفي تكبيرة الافتتاح أوجه، أصحها: أنها شرط. والثاني: مستحبة. والثالث: لا تشرع أصلا، قاله أبو جعفر الترمذي، وهو شاذ منكر».

وهذا مخالف لتعبيره في المنهاج والمجموع (٤/ ٦٥) بـ«الصحيح».

وقال في السلام (١/ ٣٢٢): «وهل يشترط السلام؟ فيه قولان. أظهرهما: يشترط».

○ قال أبو عبد الباري:

والمنصوص في التكبير هو الاستحباب، ولا سلام فيها، نص عليه الشافعي في البويطي.

قال الشافعي في مختصر البويطي (ص ٢٩٩ ط. القره داغي): «وليس في سجود القرآن، ولا في سجود الشكر تشهد ولا سلام، غير أنه إذا هوىٰ للسجود لهما هوىٰ به بتكبير، ورفع بتكبير».

ولهذا قال الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٧٣٥ تحقيق أحمد بن عبد الله العمري): «والثَّاني - ونصَّ عليه الشَّافعيُّ، وصحَّحه الغزاليّ -: أنها سنة؛ لأنَّ سجود التلاوة ليس صلاة بانفراده حتىٰ يكون له تحرم؛ ولهذا قال أبو جعفر الترمذيُّ: إنَّ هذه التكبيرة لا تشرع بالكلية لا وجوبًا، ولا استحبابًا».

وأما ثانيا: فتعبيره بالأظهر فيه نظر، فإن المنصوص للشافعي أنه لا تسليم في هذه السجود، وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن هذا قول الشافعي المنصوص في البويطي، وهو أشهر وأولىٰ مما نسب للمنثور كما يأتي.

قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٨ ط. الفلاح): « وقالت طائفة: ليس في سجود القرآن تسليم. وممن كان هذا قوله: إبراهيم النخعي، وأبو صالح، ويحيىٰ بن وثاب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والشافعي».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٨٧ ط. بشار): «وقال إبراهيم النخعي

والحسن البصري وسعيد بن جبير ويحيىٰ بن وثاب: ليس في سجود القرآن تسليم، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابهم»

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٤): «ثم يرفع مكبرا بلا تشهد، ولا سلام، نص عليه».

وقال الروياني في البحر (٢/ ١٤١): «قال في «البويطي»: «ليس في سجود القرآن، ولا سجود الشكر تشهد ولا سلام»، وروىٰ المزني في المنثور عن الشافعي أنه يسلم، فحمل في السلام قولان:

أحدهما: لا يسلم كما لو سجد في الصلاة، ولأنه لا يفتقر إلىٰ القراءة، فلا يفتقر إلىٰ السلام كالطواف، والثاني: يسلم».

وقال الشيرازي في التنبيه (ص ٣٥): «والمنصوص أنه لا يتشهد، ولا يسلم».

وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٤١): «فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهُّد فيه ولا تسليم».

قال في الكفاية (٣/ ٣٨٤): «أي: في «مختصر» البويطي- كما قال العراقيون، وهم أقعد بالنقل -: أنه لا يتشهد ولا يسلم؛ كما لو سجد في الصلاة، وهذا ما عليه جماعة الأصحاب كما قال أبو الطيب، وحينئذ يكون رفع الرأس من السجود نهايته، والقائلون بالوجه قبله قالوا: مراد الشافعي أنه لا يجمع

بينهما».

وأما تعقيب النووي علىٰ الشيرازي في المجموع (٤/ ٦٦) وقوله: «فينكر عليه فيه شيئان:

أحدهما: أنه أوهم أو صرح بأن نص الشافعي أنه لا يسلم، وليس له نص غيره، وليس الأمر كذلك، بل القولان في اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو هاهنا في المهذب[(١)].

والثاني: أنه أوهم أو صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسلم، وليس الأمر كذلك، بل الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام كما قدمناه والله أعلم».

فالجواب عن الأول: أن القول الثاني هو المنسوب للمنثور كما حكاه الروياني، وقد تقدم في أول الكتاب أن البويطي أرجح في الرواية عن الشافعي من المزني، فتقدم روايته عند التعارض.

ويحتمل أن يكون قولا مُخرَّجا من اشتراط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة والشكر عند الشافعي لأنها صلاة، وهو قريب لو لا أنه صرح بعد السلام

---

(١) يريد به قول الشيرازي في المهذب (١/ ١٦٤ط. دار الكتب العلمية): «وهل يفتقر إلىٰ السلام؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة، وروىٰ المزني عنه أنه قال: يسلم لأنها صلاة تفتقر إلىٰ الإحرام فافتقرت إلىٰ السلام كسائر الصلوات».

والتكبير.

وأما عن الثاني: فهو مبني علىٰ ترجيح رواية المزني، ونسبته للأصحاب معارض بما تقدم عن ابن الرفعة أن عدم التسليم قول العراقيين من الأصحاب، وهم أقعد بالنقل، وأن أبا الطيب عزاه للأصحاب.

قال الرافعي في الشرح الكبير (٢/ ١٠٩): «ومن الأصحاب من يجمع بين التشهد والسلام ويقول: فيهما ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا حاجة إليهما، وهو ظاهر ما نقل عن البويطي. وثانيها: أنه لا بد منهما. وثالثها: - وهو الأظهر - أنه لا بد من السلام دون التشهد».

فقال الزركشي الخادم (ص ٣٨١ تحقيق مشعل العتيبي): «وما حكاه عن البويطي خلاف ما رواه القاضي الحسين في تعليقه عنه من أنه لابد منهما، لكن الصواب ما نقله الرافعي، بل صرح به، لا أنه ظاهر فيه، قال ابن الرفعة في الكفاية: وكذا حكاه العراقيون، وهم أقعد بالنقل».

وقال فيه أيضا (ص ٣٨٢): «الذي عليه جماعة الأصحاب كما قاله القاضي أبو الطيب الأول، وهو المنصوص في البويطي كما سبق، وحينئذ يكون الرفع من السجود نهايته».





باب صلاة النفل

[١٠] وقال النووي في المنهاج (١/ ٢٢١ ط. الحداد): «ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر».

وهذا الذي رجحه من القضاء في أي وقت شاء، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٢٢٠) ولفظه: «وإذا فاتت الرواتب أو غيرها من النوافل المؤقتة فالأصح أنها تقضىٰ».

وقال النووي في الروضة (١/ ٣٣٧) : «النافلة قسمان:

أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض، كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد. وهذا لا مدخل للقضاء فيه.

والثاني: مؤقتة، كالعيد، والضحىٰ، والرواتب التابعة للفرائض، وفي قضائها أقوال.

وأظهرها: تقضىٰ. والثاني: لا. والثالث: ما استقل كالعيد والضحىٰ قضي، وما كان تبعا كالرواتب فلا، وإذا قلنا: تقضىٰ، فالمشهور أنها تقضىٰ أبدا».

وهذا الذي قاله أخذه من الشرح الكبير للرافعي (٢/ ١٣٧، ١٣٨).

○ قال أبو عبد الباري:

إطلاق قضاء النوافل الموقتة أبدا مخالف لنصوص الشافعي في الوتر والعيدين وركعتي الفجر، وكلها من النوافل المؤقتة عند النووي، وكذلك التأبيد في بعضها كركعتي الفجر والوتر، وسيأتي البحث في صلاة العيد في موضعه.

ففي مختصر المزني (١/ ١٢٢ فقرة ٢٧٢ ط. الداغستاني) عن الشافعي: «وإن فاته الوتر حتىٰ يصلي الصبح لم يقض، قال ابن مسعود: «الوتر فيما بين العشاء والفجر»، وإن فاتت ركعتا الفجر حتىٰ تقام الظهر لم يقض؛ لأن أبا هريرة قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وهو في الأم (١/ ١٦٨ ط. الفكر).

ومن طريق المزني رواه محمد بن نصر في مختصر قيام الليل (ص ٢٧٤).

وذكر في البويطي (ص ١٨٧ ط. القره داغي) عن الشافعي مثل ذلك في الوتر فقال بعد الكلام علىٰ حكم صلاة العيد بعد الزوال: «لأنه عمل في وقت، فإذا ذهب الوقت لم يعاد، كالوتر إذا صليت الصبح لم يعاد، وكركعتي الفجر إذا زالت الشمس لم يعاد»، وذكره البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٢).

وهذان النصان عن الشافعي يدلان على أمور:

الأول: أن الوتر لا يقضىٰ إذا دخل الفجر.

الثاني: أن ركعتي الفجر لا تقضىٰ إذا دخل وقت الظهر.

الثالث: أن العلة هي ذهاب الوقت المحدد لهذه العبادة فلا تعاد.

ويستفاد من ذلك أن ذهاب وقت النفل المؤقت يكون بدخول وقت الصلاة الأخرىٰ، فيذهب وقت الوتر بدخول الفجر، ووقت ركعتي الفجر بدخول الظهر.

وهو الذي عزاه الترمذي للشافعي فقال في السنن عقب الحديث (رقم ٤٦٩): «لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح».

وهو قوله القديم أيضا، ففي معرفة السنن والآثار (٤/ ١٣ في الوتر): «وقال في القديم: لم يقضه؛ لأنه عمل في وقت».

وكذلك قال الشافعي في النوافل العارضة لسبب إذا زال سببه كالكسوف.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٥٢٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كسفت الشمس، ولم يصلوا حتىٰ تغيب كاسفة أو متجلية، لم يصلوا لكسوف الشمس، وكذلك لو خسف القمر فلم يصلوا حتىٰ تجلىٰ أو تطلع الشمس، لم يصلوا».

وعلل ذلك قبله (٢/ ٥٢٨ ط. د. رفعت فوزي) فقال: «لأنه عمل في وقت، فإذا ذهب الوقت لم يعمل».

ولعل دليل ذلك قوله ﷺ: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط علىٰ من لم

يصل حتىٰ يجيء وقت صلاة أخرىٰ» رواه مسلم (رقم ٦٨١) من حديث أبي قتادة.

وللجويني بحث في توقيت القضاء للنوافل التابعة للفرائض، ورجح أن كل نافلة من التوابع فاتت، فإنها تقضىٰ ما لم يؤد المرء الفريضة الأخرىٰ المستقبلة، فإذا دخل وقتها وأداها، فقد انقطع وقت إمكان قضاء الفائتة «النهاية (٢/ ٣٤٤-٣٤٥)».

ثم قال: «وهذا القول يجري في التوابع كلها علىٰ هذا النسق، ووجهه أن الفريضة الآتية في الوقت المستقبل إذا أديت، فقد انقطعت التبعية بالكلية باستفتاح الفريضة الآتية، والتوابع ما أثبتت مستقلة، وإنما أثبتت تابعة».

❐ **والخلاصة**: أن إطلاق النووي في قضاء النفل المؤقت متىٰ شاء لا يصح، وأن نصوص الشافعي علىٰ عدم قضاء النفل المؤقت إذا ذهب وقته كالوتر والعيد وركعتي الفجر.

فإن قيل: ذكر الرافعي أن في المسألة قولين، وذكر أن القضاء أبدا هو اختيار المزني، وذكر النووي أن فيها أقوالا، فاختارا قولا للشافعي من القولين أو الأقوال، وما كان كذلك فهو ليس من شرط الكتاب.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن المزني نص علىٰ أن اختياره خلاف قول الشافعي ونصه، لأنه لما

ذكر قوله الشافعي في المختصر (١/ ١١٩، ١٢٠ تحقيق الداغستاني): «قال المزني: قلت أنا: هذا خلاف قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتىٰ صلىٰ الظهر، والوتر حتىٰ صلىٰ الصبح أنه لا يعيد، والذي قبل هذا أولىٰ بقوله وأشبه بأصله عندي».

ثم قال في بيان وجه رد قول الشافعي: قال المزني: يقال لهم: فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد، وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد، ثم ركعتي الفجر اللتين تليان في التأكيد اللتين هما أوكد، فتقضون الذي ليس بأوكد، ولا تقضون الذي هو أوكد! وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق، ومن احتجاجكم قول رسول الله ﷺ في قضاء التطوع: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»، فقد خالفتم ما احتججتم به في هذا المعنىٰ، فإن قالوا: فيكون القضاء علىٰ القرب، لا علىٰ البعد، قيل لهم: لو كان كذلك لكان ينبغي علىٰ معنىٰ ما قلتم أن لا تقضىٰ ركعتا الفجر نصف النهار؛ لبعد قضائهما من طلوع الفجر، وأنتم تقولون: تقضىٰ ما لم يصل الظهر، وهذا متباعد، وكان ينبغي أن تقولوا: إن صلىٰ الصبح عند الفجر أن له أن يقضي الوتر؛ لأن وقتها إلىٰ الفجر أقرب؛ لقول رسول الله ﷺ: «صلاة

الليل مثنىٰ مثنىٰ، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر»، وهذا قريب من الوقت، وأنتم لا تقولونه، وفي ذلك إبطال ما اعتللتم به، والله المستعان».

وهذا كله يدل علىٰ أن هذا مما خالف المزني فيه الشافعي ﷺ فلا يكون اختياره مذهبا.

وقد شرح الروياني في بحر المذهب اعتراض المزني علىٰ الشافعي هنا فقال (٢/ ٢١٧): «ثم إذ المزني ﷺ اعترض علىٰ الشافعي ﷺ في هذا الموضع، فقال: «وهذا خلاف قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتىٰ صلىٰ الظهر والوتر حتىٰ صلىٰ الصبح أنه لا يعيد»، وأراد به أن قول الشافعي ههنا في قضاء صلاة فرض أو جنازة، وغير ذلك خلاف ما قال في موضع: «لا يقضي ركعتي الفجر بعدما صلىٰ الظهر ولا الوتر بعدما صلىٰ الصبح».

ثم قال: «والذي قبل هذا أولىٰ بقوله وأشبه عندي بأصله»، أراد ما نص عليه في هذا الباب من قضاء هذه الصلوات في هذه الأوقات، ويريد بأصله المسألة التي حكاها ههنا، وهي قوله: قال الشافعي: «من ذكر صلاة، وهو في أخرىٰ أتمها ثم قضىٰ»، ولم يفصل في قوله: «ثم قضىٰ» من صلاة وصلاة، فينبغي إذا ذكر ركعتي الفجر، وهو في صلاة الظهر أتم صلاة الظهر ثم قضىٰ ركعتي الفجر، ثم بعد هذا أطنب المزني الكلام في الاعتراض حتىٰ قال الشيخ أبو زيد المروزي

رحمه الله يقول: ليته اختصر من كلام نفسه كما اختصر من كلام الشافعي».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره المزني يتلخص في أن الشافعي عند ما قال بالقضاء في وقت النهي لم يفرق بين صلاة وصلاة، ولا حدد زمنا لذلك فاقتضىٰ عموم قوله قضاء الفائتة مطلقا.

والجواب: أن هذا التخريج مخالف لنص الشافعي، وقوله الأول عموم مخصص عنده بما ذكر في النوافل المؤقتة أو ذوات السبب العارض، وأصل الشافعي أن الخاص يقضي علىٰ العام، فلا يعترض عليه بما ذكره المزني.

الثاني: أن القول بالقضاء أبدا هو قول مخرج من المزني، خرجه علىٰ قول الشافعي في حق من نسي الصلاة وأنه يقضي كالفرائض، وهذا ظاهر من قوله: «والذي قبل هذا أولىٰ بقوله وأشبه بأصله عندي»، فيكون ما رجحه الشيخان قولا مخرجا.

قال إمام الحرمين في النهاية (٢/ ٣٤٤): «إن حكمنا بأن النوافل لا تقضىٰ، فلا كلام، وإن حكمنا بأنها تقضىٰ، فهل تتأقت أم تقضىٰ أبدا؟ فعلىٰ قولين: أحدهما - وهو اختيار المزني - أنها تقضىٰ أبدا، وهو القياس، قال الصيدلاني:

هذا أصح القولين».

وهذا يدل علىٰ أن هذا هو القول المخرج الذي اختاره المزني، وقد ذكرنا لك نصه في المختصر.

ويؤيده أن النووي لما ذكره في شرح المهذب (٤/ ٤٢ ط. المنيرية) قال: «وإذا تقضىٰ فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم أنها تقضىٰ أبدا»، وتعبيره بـ«الصحيح» يصدق علىٰ القول المخرج كما تقدم في أول الكتاب، والمعلوم أن المنصوص مقدم علىٰ المخرج كما تقدم.

الثالث: أن نصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي متطابقة، ولم يذكر النووي ولا غيره قولا آخر له، والأصل عدمه حتىٰ يثبت من وجه معتبر.

وإن قيل: ذكر الماوردي في الحاوي (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨) عن أبي إسحاق المروزي أنه أجاب عن قول الشافعي بعدم القضاء بجوابين:

أحدهما: أن الشافعي قاله ردا علىٰ أبي حنيفة القائل بوجوب الوتر.

وثانيهما: أن الشافعي أراد بذلك عدم وجوب القضاء، وهو قريب من الأول في الوتر، ومنه أخذ ابن الرفعة في الكفاية (٣/ ٣٤١).

فالجواب أنه هذا ضعيف من وجوه:

الأول: أنه ليس للشافعي قول منصوص يخالفه، حتىٰ يقتضي التأويل.

الثاني: أن الشافعي قال ذلك أيضا في ركعتي الفجر وصلاة العيد كما يأتي، وهذا يبطل أن البحث في صلاة الوتر.

الثالث: أن الشافعي علل ذلك بأن وقتها قد انقضىٰ.

الرابع: أن هذه النوافل ليست واجبة، فلا معنىٰ لنفي وجوب القضاء، إذ المتطوع أمير نفسه، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.





كتاب صلاة الجماعة

[١١] وقال النووي في المنهاج (١/ ٢٢٦ ط. الحداد) في صلاة الجماعة: «قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل: عين».

ما ذكره النووي من أن الجماعة فرض كفاية، قاله أيضا في الروضة (١/ ٣٣٩)، وخالف فيه ما رجحه الرافعي في المحرر (ص ٢٢٣) في قوله: «وسنة مؤكدة في أصحهما»، وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (٢/ ١٤١) وعزاه للغزالي والبغوي في التهذيب.

وما رجحه النووي في المنهاج والروضة عزاه الشاشي في الحلية (٢/ ١٨٣) والخطابي في معالم السنن (١/ ١٦٠) والعمراني في البيان (٢/ ٢٦١) لجمهور الأصحاب، وتبعهم النووي في شرح المهذب (٤/ ١٨٤-١٨٥).

وخالفهم الماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ٢٩٧) وابن الرفعة في الكفاية (٣/ ٥٢٠) فنسبا للجمهور أنها سنة مؤكدة.

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره من أنه منصوص الشافعي، وأنه نص عليه في الإمامة من الأم فيه نظر، وإنما نوع تأويل لكلام الشافعي يأباه ظاهره وسياقه، وهذه نصوصه:

- قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٩١، ٢٩٢ ط. د. رفعت فوزي) ومختصر المزني (١/ ١٢٥): «لا أرخص لمن قدر علىٰ صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر».

وقال في الأم أيضا (٢/ ٢٩٠، ٢٩١ ط. د. رفعت فوزي): «قد جمع رسول الله ﷺ مسافرا ومقيما، خائفا وغير خائف، وقال الله ﷻ لنبيه ﷺ: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] الآية والتي بعدها.

وأمر رسول الله ﷺ من أتىٰ الصلاة أن يأتيها وعليه السكينة، ورخص في ترك إتيان الجماعة في العذر بما سأذكره إن شاء الله تعالىٰ في موضعه، وأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة، أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة، حتىٰ لا يخلوا جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلىٰ فيهم صلاة جماعة».

وقال في الأم أيضا (٢/ ٣٩٨ ط. د. رفعت فوزي): « ونحن وهم نقول: يجب لمن لا عذر له أن لا يتخلف عن المسجد، فإن صلىٰ فصلاته تجزئ عنه، لأنه ترك موضع الفضل».

وهذه النصوص صريحة في لزوم الجماعة علىٰ الأفراد، وليس هذا في حق

الكفاية، ولا من عباراته في الواجب الكفائي.

ففي اختلاف الحديث (ص ١٣ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز): «وخبر خاصة: في خاص الأحكام لم يكلفه العامة، لم يأت أكثره كما جاء الأول، وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون العامة».

وقال في الأم (٥/ ٣٨٤ ط. د. رفعت فوزي): «وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢] الآية، فأعلمهم أن فرض الجهاد علىٰ الكفاية من المجاهدين».

وقال في الأم (٨/ ٢٠٧ ط. د. رفعت فوزي) في الشهادة: «في قول الله ﷻ ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] دلالة علىٰ أن عليه فيما علمه الله من الكتاب حقا في منفعة المسلمين، ويحتمل ذلك الحق أن يكون كلما دعي لحق كتبه لا بد، ويحتمل أن يكون عليه وعلىٰ من هو في مثل حاله: أن يقوم منهم من يكفي حتىٰ لا تكون الحقوق معطلة لا يوجد لها في الابتداء من يقوم بكفايتها والشهادة عليها، فيكون فرضا لازما علىٰ الكفاية، فإذا قام بها من يكفي أخرج من يتخلف من المأثم».

وأمر آخر هو: إذا كان الشافعي يوجبها علىٰ الجماعة المسافرين، فأولىٰ أن يوجبها علىٰ المقيمين، وقد ذكر غير واحد من الأئمة الشافعية أن وجوبها علىٰ المسافرين هو ظاهر نص الشافعي، وأوردوا كلامه في هذا السياق، منهم الحافظ أبو بكر ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧)، والقاضي الحسين في تعليقته (٢/ ١٠٠٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٦٨)، والإسنوي في الهداية في أوهام الكفاية (ص ١٥٨) والمهمات (٣/ ٢٨٧)، والسبكي كما في تحرير الولي العراقي (١/ ٣٢١-٣٢٢)، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٤٩١) وهو ظاهر صنيع البيهقي في المعرفة (٤/ ١٠٠).

وقال ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) في صحيحه (٢/ ٣٦٨): «باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد، لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد، والدليل علىٰ أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، إذ غير جائز أن يقال: لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة».

وقال أبو عوانة (ت ٣١٦هـ) في المستخرج علىٰ صحيح مسلم (٤/ ٧٣): «باب بيان إيجاب إتيان الجماعة لصلاة الفريضة إذا نودي بها بسكينة ووقار، وحظر السعي إليها، والنهي عنها في بيته».

وقال ابن المنذر (ت ٣١٩هـ) في الأوسط (٤/ ١٣٢): «ذكر إيجاب حضور الجماعة علىٰ العميان، وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك علىٰ أن شهود الجماعة فرض لا ندب».

وقال في الإشراف (٢/ ١٢٥): «باب وجوب حضور صلاة الجماعة«، وقال فيه: «وممن كان يرىٰ أن حضور الجماعات فرض عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبو ثور، وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر علىٰ صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر».

وقال ابن حبان (ت ٣٥٤هـ) في صحيحه (٥/ ٤١٤): «في سؤال بن أم مكتوم النبي ﷺ أن يرخص له في ترك إيتان الجماعات وقوله ﷺ: «ائتها ولو حبوا» أعظم الدليل علىٰ أن هذا أمر حتم لا ندب، إذ لو كان إتيان».

وقال الخطابي (ت ٣٨٨هـ) في معالم السنن (١/ ١٦٠) في حديث ابن أم مكتوب: «وفي هذا دليل علىٰ أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولىٰ من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم».

وهذا الذي ذكرناه عن هؤلاء الأئمة من محدثي الشافعية وفقهائهم يرد علىٰ

ما قاله الماوردي في الحاوي (٢/ ٢٩٧): «لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا علىٰ الأعيان».

وبناء علىٰ ما تقدم فالمعتمد في مذهب الشافعي أن صلاة الجماعة فرض علىٰ الأعيان، خلافا لما ذكره النووي ورجحه من أنها فرض كفاية، وكذا ما قاله الرافعي من أنها سنة مؤكدة.

اعتراض وجواب:

فإن قيل: استعمل الشافعي مثل عبارته في صلاة العيد فقال في الأم (٢/ ٥١٨): «ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة، وأحب إلي أن يصلىٰ العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والعبد في مكانه لأنه ليس بإحالة فرض، ولا أحب لأحد تركها ... وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له».

وقال في مختصر المزني (١/ ١٧٥ فقرة ٣٩٤ ط. الداغستاني): «من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين».

وقال في مختصر البويطي (ص ١٩١ فقرة ٤٠٨ ط. القره داغي): «لا

أرخص لأحد في ترك حضور صلاة العيدين ممن تلزمه الجمعة».

وهذه النصوص من الإمام استعملها في صلاة العيد وهي سنة غير واجبة بالاتفاق، فدل ذلك علىٰ أنه يستعملها في غير فروض الأعيان.

والجواب من وجهين:

الأول: أن للشافعي نصوصا تدل علىٰ أن صلاة العيد عنده سنة ليست واجبة، ومن هذه النصوص:

قال الشافعي في الأم (٢/ ٥٣٩): «وأستحب أن يصلي العيدان والخسوف حيث لا يجمع من بادية وقرية صغيرة، ويفعله مسافرون في البدو لأنها ليست بإحالة شيء من فرض وهي سنة ونافلة خير، ولا أحب تركه بحال، وإن كان أمري به، واستحبابه حيث لا يجمع ليس هو كاستحبابه حيث يجمع، وليس كأمري به من يجمع من الأئمة والناس، وإنما أمرت به كما وصفت لأنها سنة، ولم ينه عنه أحد يلزم أمره».

وقال في الأم أيضا (٣/ ٢٣٣): «فقيل لبعض من يحتج بهذا القول: إذا كانت صلاة العيد عندنا وعندك سنة لا تقضىٰ إن تركت وغمك وقت فكيف أمرت بها أن تعمل في غيره».

وفي مختصر المزني (١/ ١٢١ فقرة ٢٧١ ط. الداغستاني): «والتطوع

وجهان:

أحدهما: صلاة جماعة مؤكدة، لا أجيز تركها لمن قدر عليها، وهي: صلاة العيدين، وخسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وصلاة منفرد، وبعضها أوكد من بعض».

وقال في البوطي (ص ١٨١ فقرة ٣٧٢ ط. القره داغي): «وصلاة العيدين سنة لأهل الآفاق، للرجال في المصلىٰ، والنساء والعبيد والإماء في منازلهم، إن لم يؤذن لهم أن يجتمعوا مع الناس».

فهذه النصوص من الإمام تبين أن صلاة العيد عنده سنة وليست فرضا، والجمع بين نصوصه بالتأويل أولىٰ من التمسك بظاهر بعضها بخلاف صلاة الجماعة فليس من نصوص الشافعي ما يعارض ظاهر كلامه في صلاة الجماعة.

الثاني: أن هذا الاعتراض إنما يصلح للقائلين بأن صلاة الجماعة سنة دون القائلين بأنها فرض كفاية مستدلين بعباراته في صلاة الجماعة.





باب صلاة الجمعة

[١٢] وقال النووي في المنهاج (١/ ٢٧٨ ط. الحداد): «وآكدها غسل غاسل الميت، ثم الجمعة، وعكسه القديم. قلت: القديم هنا اظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديث صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم».

ما رجحه النووي من أن غسل يوم الجمعة آكد من غسل غاسل الميت، مما خالف فيه الرافعي في المحرر، وبمثل قوله هذا قال في الروضة وشرح المهذب.

قال في روضة الطالبين (٢/ ٤٣): «غسل الجمعة، والغسل من غسل الميت، آكد الأغسال المسنونة، وأيهما آكد؟ قولان.

الجديد: الغسل من غسل الميت آكد.

والقديم: غسل الجمعة، وهو الراجح عند صاحب التهذيب، والروياني، والأكثرين، ورجح صاحب المهذب وآخرون الجديد، وفي وجه: هما سواء.

قلت: الصواب، الجزم بترجيح غسل الجمعة، لكثرة الأخبار الصحيحة فيه. وفيها الحث العظيم عليه، كقوله ﷺ: «غسل الجمعة واجب»، وقوله ﷺ: «من جاء منكم إلىٰ الجمعة فليغتسل».

وأما الغسل من غسل الميت، فلم يصح فيه شيء أصلا، ثم من فوائد الخلاف، ولو حضر إنسان معه ماء، يدفعه لأحوج الناس وهناك رجلان، أحدهما يريده لغسل الجمعة، والآخر للغسل من غسل الميت».

وقال في شرح المهذب (٥/ ١٨٦): «قال أصحابنا ﷺ: وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد من غيرهما من الأغسال المسنونة، وأيهما آكد؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف: أصحهما عنده أن الغسل من غسل الميت آكد.

الثاني: وهو المختار أن غسل الجمعة آكد».

○ قال أبو عبد الباري:

التحقيق أن المذهب هو أن غسل غاسل الميت آكد بلا شك، وذلك بنص الشافعي وتعليله، فإنه نص علىٰ ذلك من أجل أنه يحتمل الوجوب إن صح الخبر الوارد فيه، وقد بين سبب توقفه في صحة ذلك الخبر كما يأتي.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٨٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولا أعلمه يجب الغسل من غير الجنابة، وجوبا لا تجزئ الصلاة إلا به، وأولىٰ الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة مَن غَسَّل الميِّت، ولا أحب تركه بحال، ولا ترك الوضوء من مسه مفضيا إليه، ثم الغسل للجمعة، ولا يبين أن لو تركهما تارك ثم صلىٰ اغتسل وأعاد.

إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلىٰ يومي هذا علىٰ ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه، فإنهما في حديث واحد.

قال الشافعي رحمة الله عليه: فأما غسل الجمعة، فإن الدلالة عندنا أنه إنما أمر به علىٰ الاختيار».

ورواه البيهقي في المعرفة (٢/ ١٣٣) وزاد: «وقال في غير هذه الرواية: وإنما لم يقو عندي أن يروىٰ عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة ، ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولىٰ زائدة ، فدل أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليس معرفتي بإسحاق مولىٰ زائدة مثل معرفتي بأبي صالح ، ولعله أن يكون ثقة».

وقال في الأم (٢/ ٥٩٢ ط. د. رفعت فوزي): «وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي، والله أعلم».

وفي مختصر المزني (١/ ٦٩ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: وأولىٰ الغسل أن يجب عندي بعد غسل الجنابة: الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه مفضيا إليه، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي ﷺ قلت به، ثم غسل الجمعة، ولا

نرخص في تركه، ولا نوجبه إيجابا لا يجزئ غيره».

وفي مختصر البويطي (ص ٣١٣ ط. القره داغي): «ومن غسل الميت فعليه الغسل إن صح الحديث».

وخلاصة ما ذكره الشافعي هنا: أنه لا يتوقف في استحباب غسل الجمعة وعدم وجوبه، لكنه يتوقف في وجوب غسل غاسل الميت للتوقف في ثبوت الخبر، ولو ثبت ذلك الخبر قال بوجوبه، وما كان كذلك فهو أولىٰ مما لا يشك في عدم وجوبه.

وأما ما ذكره النووي في ترجيحه فيتلخص في أمرين:

الأول: أن الأحاديث الصحيحة تدل عليه، وليس للقول الجديد دليل صحيح يعتمد عليه.

الثاني: أنه قول الأكثرين من الأصحاب كما ذكر في الروضة.

والجواب من وجوه:

الوجه الأول: أن ما رجحه من القول القديم وقول الأكثرين إن صح ذلك فمن باب ترجيح قول الأصحاب علىٰ نص الشافعي، ولا يصح ذلك مذهبا كما ذكر هو في مقدمة المجموع، والمذهب نقل كما قال غير واحد من الأئمة،

فينبغي التفريق بين الاختيار اجتهادا، والمذهب نقلا.

ولا أثر لذكر القول القديم، فإن الشافعي رجع عنه، ولم يعد مذهبا له، ولا ينسب إليه، ومن رجحه فإنما باجتهاد منه، ولذلك يصح إطلاق الوجه عليه.

الوجه الثاني: أن عزو ما رجحه للقديم لا يستقيم، فإن القديم في وجوب الغسل من غسل الميت، كما ذكر هو في شرح المهذب (٦/ ١٨٥)، ولهذا قال الإسنوي في المهمات (٣/ ٤٠٥): «الأمر الثاني: كيف يستقيم أن يكون الغسل من غسل الميت واجبا علىٰ القديم مع كون غسل الجمعة الذي هو سنة آكد منه علىٰ هذا القول أيضـًا؟ وهذا السؤال متجه علىٰ «الروضة».

وقال في كافي المحتاج (ص ٢١٥ تحقيق بندر المحلاوي): «جزم المصنف بوجوب الغسل من غسل الميت في القديم، وجزمه باستحباب غسل الجمعة لا يجتمعان مع حكاية الخلاف في أن غسل الجمعة آكد، فإن المندوب ليس آكد من الوجوب».

الوجه الثالث: أن قوله لا يصح فيه شيء إنما هو من اجتهاده، والشافعي لم يجزم بعدم ثبوته، وقد ثبَّته غير واحد من أهل الحديث، منهم الترمذي في سننه (رقم ٩٩٣) وحسنه، وخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ١١٦١)، وتتبع

طرقه وصححه الألباني في إرواء الغليل (رقم ١٤٤) وسكت عليه أبو داود (رقم ٣١٦١) فهو صالح عنده، وقوله إنه منسوخ تأكيد لثبوته، فإن التأويل فرع التصحيح.

قال ابن الملقن في عجالة المحتاج (١/ ٣٧٤): «قلت: في هذه الدعوة أعني أنه ليس للجديد حديث وقفة عظيمة تتضح لك بمراجعة الشرح وتصحيح الترمذي وابن حبان وابن السكن لحديث أبي هريرة فيه، وابن خزيمة والحاكم والبيهقي لحديث عائشة فيه».

وقال الدميري في النجم الوهاج (٢/ ٤٨٩): «اعترض عليه بما تقدم من تحسين الترمذي، وتصحيح ابن حبان حديث الأمر به، وروىٰ من عدة طرق صحيحة، قال الماوردي: خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مئة وعشرين طريقا».

ونحوه في مغني المحتاج (١/ ٥٦٠) للخطيب، وزاد: «وما أحسن قول الرافعي، لأن أخبار الجمعة أصح وأثبت».

واعتذر له الهيتمي في تحفة المحتاج (٢/ ٤٦٩) فذكر أن النووي يريد بقوله: «(حديث صحيح والله أعلم) أي متفق علىٰ صحته، فلا يرد خبر «من غسل

ميتا»، وإن صحح له بعض الحفاظ مائة وعشرين طريقا علىٰ أن البخاري رجح وقفه علىٰ أبي هريرة، وصحح جمع أنه ﷺ كان يغتسل من أربعة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة».

وهذا اعتذار بارد، وتكلف ظاهر، ولعل حمله عليه إلا مذهبه في أنه لا يعترض علىٰ النووي، وقد تقدم الجواب عنه في أول الكتاب.

الوجه الرابع: أن الفقهاء يستدلون بأحاديث أضعف من هذا الحديث في كتبهم، وهو أشهر من أن يحتاج إلىٰ ضرب الأمثلة عليه، وعلىٰ فرض ضعفه فمذهب الشافعي علىٰ ما صرح به.

[١٣] وقال النووي في المنهاج (١/ ٢٦٧ ط. الحداد): «الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها، إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان، وقيل: لا تستثنىٰ هذه الصورة».

ما رجحه النووي هنا من جواز تعدد الجمعة في البلدة الكبيرة إذا عسر اجتماعهم في مكان، وجعل خلاف ذلك وجها ضعيفا، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٢٦٣، ٢٦٤) ولفظه: «والثالث: أن لا تسبقها جمعة أخرىٰ في تلك البقعة إلا إذا كانت كبيرة، وعسر اجتماع الناس في موضع واحد، **وفي وجه**: لا تستثنىٰ هذه الحالة أيضا».

وما ذكره في المنهاج صححه أيضا في شرح المهذب (٤/ ٥٨٥) فقال: «هذا الوجه هو الصحيح، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحق المروزي، قال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريحا وتعريضا، وممن رجحه ابن كج، والحناطي - بالحاء المهملة - والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، والروياني، والغزالي، وآخرون، قال الماوردي: وهو اختيار المزني، ودليله قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال الرافعي (٢/ ٢٥٣) وتبعه النووي في الروضة (٢/ ٥): «لكن الذي اختاره أكثر أصحابنا تعريضا وتصريحا: إنما هو الوجه المنسوب إلىٰ ابن سريج وأبي إسحاق، وهو تجويز التعديد عند كثرة الناس والازدحام، وممن رجحه القاضي ابن كج والحناطي والقاضي الروياني».

○ قال أبو عبد الباري:

الذي جعله النووي وجها ضعيفا هو منصوص الشافعي، وما اختاره وسبقه إليه من ذكرهم مخالف لنصوص الشافعي الصريحة في المنع من تعدد الجمعة في البلدة الواحدة ولو كانت كبيرة، وهذه جملة من نصوصه:

قال الشافعي في الأم (٢/ ٣٨٤-٣٨٥ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يجمع في

مصر وإن عظم أهله، وكثر عامله، ومساجده، إلا في موضع المسجد الأعظم، وإن كانت له مساجد عظام، لم يجمع فيها إلا في واحد، وأيها جمع فيه أولاً بعد الزوال فهي الجمعة، وإن جمع في آخر سواه بعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة، وكان عليهم أن يعيدوا ظهرا أربعا.

قال الشافعي رحمه الله: وسواء الذي جمع أولاً الوالي، أو مأمور، أو رجل، أو تطوع، أو تغلب، أو عزل، فامتنع من العزل بمن جمع معه أجزأت عنه الجمعة، ومن جمع مع الذي بعده لم تجزه الجمعة، وإن كان واليـًا، وكانت عليه إعادة الظهر.

قال الشافعي رضي الله عنه: وهكذا إن جمع من المصر في مواضع فالجمعة الأولىٰ، وما سواها لا تجزئ إلا ظهرا.

قال الشافعي رحمه الله: وإن أشكل علىٰ الذين جمعوا أيهم جمع أولاً، أعادوا كلهم ظهرا أربعا.

قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا، فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك؛ لأن جمعتهم الأولىٰ لم تجز عنهم، وهم أولًا حين جمعوا أفسدوا، ثم عادوا فجمعوا في وقت الجمعة ...

قال: وإذا اتسعت البلد، وكثرت عمارتها، فبنيت فيها مساجد كثيرة، عظام وصغار، لم يجز عندي أن يصلي الجمعة فيها إلا في مسجد واحد، وكذلك إذا اتصلت بالبلد الأعظم منها قُرَيَّاتٌ صغارٌ، لم أحب أن يصلي إلا في المسجد الأعظم، وإن صلىٰ في مسجد منها غيره، صليت الظهر أربعا، وإن صليت الجمعة أعاد من صلاها فيها.

قال: وتصلىٰ الجمعة في المسجد الأعظم، فإن صلاها الإمام في مسجد من مساجدها أصغر منه، كرهت ذلك له، وهي مجزئة عنه.

قال: وإن صلىٰ غير إمام في مسجدها الأعظم، والإمام في مسجد أصغر، فجمعة الإمام ومن معه مجزئة، ويعيدون الآخرون الجمعة».

وفي مختصر المزني (١/ ١٥٨ ط. الداغستاني): «ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد منها، وأيها جمع فيه فبدأ بها بعد الزوال فهي الجمعة، وما بعدها فإنما هي ظهر يصلونها أربعا؛ لأن النبي ﷺ ومن بعده صلوا في مسجده - وحول المدينة مساجد - لا نعلم أحدا منهم جمع إلا فيه، ولو جاز في مسجدين لجاز في مساجد العشائر».

وفي البويطي (ص ١٦٢ ط. القره داغي): «وإذا كان في المصر مسجد صلىٰ

فيه الجمعة أولا، فلا يجزئ الآخرين الذين صلوا بعدهم، كما لا يجزئ أقواما لو أرادوا أن يجمِّعوا يوم الجمعة جمعة سوىٰ صلاة الإمام، وعليهم أن يعيدوا ظهرا أربعا».

قلت: نصوص الشافعي صريحة في أن مذهبه منع تعدد الجمعة في البلدة الواحدة مطلقا، وإن كبرت واتسعت أطرافها، وعسر اجتماع أهلها في مسجد واحد، فاستثناء ما ذكره النووي مخالف لصريح نصوص الإمام، ولهذا قال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٣٤٠ تحقيق أمينة بنت مسعد الحراني): «وقيل: لا تستثنىٰ هذه الصور، وهو ظاهر النص، إلا أنه بعيد»[(١)].

---

(١) ذكر ولده التاج في التوشيح (١/ ٢٩٥-٢٩٦) أن التقي السبكي رجع عن هذا الاستبعاد، وانتصر لظاهر النص، فقال: «لا يغرنك استبعاد الشيخ الإمام في شرح المنهاج لهذا الوجه بعد عزوه إياه إلىٰ ظاهر النص، فإنه بعد ذلك بسنين كثيرة ذكر أنه الصحيح مذهبا ودليلا، ونقله عن جماهير العلماء، ورد علىٰ الرافعي والنووي في تصحيحهما لتجويز جمعتين عند الحاجة.

قال: «ودعوىٰ الرافعي أن أكثر الأصحاب عليه غير مسلمة له»، قال: وقد انقرض عصر النبي ﷺ والصحابة والتابعين، والمسلمون لا يُجمِّعون إلا في مكان واحد، مع اتساع البلد، وكثرة الخلق.

قال: ولم أعلم، ولا أحفظ عن أحد من الصحابة تجويز جمعتين، ولا عن أحد من التابعين، إلا أن عبد الرزاق روىٰ أن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا

قال البغوي في التهذيب (٢/ ٢٦٤): «لا يجوز إقامة الجمعة في بلد واحد، وإن عظم وكثر أهله، إلا في موضع واحد، فإن النبي ﷺ والخلفاء من بعده لم يجمعوا إلا في موضع واحد».

وقال النووي في شرح المهذب (٤/ ٥٨٦): «والرابع: لا تجوز الزيادة علىٰ جمعة في بغداد ولا في غيرها، وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور، ورجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة»، ونحوه في الروضة (٢/ ٥) وأصله «الشرح الكبير» (٢/ ٢٥٣).

وقال الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (١/ ٣٧٦): «ظاهر نص الشافعي يقتضي الامتناع مطلقا، وهو المختار».

وقد أطال التقي السبكي في فتاويه (١/ ١٧١-١٨٠) الكلام فيها، وعقد لها عنوانا سماه«[الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد] وقال: «وقول الرافعي أكثر أصحابنا غير مسلم له».

يسعهم المسجد الأكبر، كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يُجمِّعون فيه، ثم يجزئ ذلك عنهم، قال ابن جريج: وأنكر الناس أن يُجمِّعوا إلا في المسجد الأكبر«ثم أطال فيه، وذكر أنه ألف في هذه المسألة كتبا هي: الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد واحد»، و«القول المتبع في منع تعدد الجمع»، و«اللمعة في منع تعدد الجمعة»، و«ذم السمعة بتعدد الجمعة».

ثم ختم البحث بقوله: «هذا القول هو الصحيح من حيث المذهب، ومن حيث الدليل، ونحن لا ندري ما كان يصنع الشافعي هل يعيدها ظهرا، أو يعلم أن الجمعة التي صلاها هي السابقة فتصح وحدها عنده».

ونظم ولده التاج السبكي ذلك فقال في التوشيح (١/ ٣٠٢):

ولا تجـــوز جمعتـــان فـــي بلـــد ... وإن تناهىٰ الخلق في العسر الأشد

وضـــاق بـــالجم الغفيـــر المســـجد ... نـــص عليـــه الشـــافعي الأوحـــد

واختـــاره الشـــيخ الإمـــام وقضـــىٰ ... بأنـــه الـــدين القـــويم المرتضـــىٰ

وكـــاد يـــدعي اتفـــاق الأمـــة ... عليـــه قبـــل محـــدثات البدعـــة

قلت: وإذا كان هذا ظاهر قول الشافعي وصريح ألفاظه، ولا يعرف له قول آخر يخالفه، حيث لم يذكره أحد منهم، كان المعتمد من مذهبه المنع مطلقا، دون التفصيل المذكور في المنهاج وغيره.

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: دخل الشافعي بغداد وصلىٰ في مسجد المنصور، وكانت الجمعة تقام في أكثر من مسجد، فدل علىٰ أنه يرىٰ جواز ذلك في مثل بغداد.

فالجواب من وجهين:

- الوجه الأول: أن الأصحاب القائلين بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد قد اختلفوا في معنىٰ فعل الشافعي هذا علىٰ أقوال:

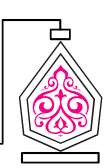
- الأول: أنه كان يرىٰ المسألة اجتهادا، وأنه لا إنكار علىٰ الاجتهاد، وبه قال الشيخ أبو حامد، وإليه أشار التقي السبكي في الابتهاج (ص ٣٤١ تحقيق أمينة بنت مسعد الحراني) فقال: «ومن جرىٰ علىٰ ظاهر النص يقول بعدم الإنكار للاختلاف».
- الثاني: أنه كان ينكر ذلك من قلبه علىٰ قاعدة إنكار المنكر بالقلب عند العجز عن اليد والقول، فلما صار إلىٰ مصر أظهر ذلك بالقول الذي هو الجديد.
- الثالث: أن بغداد كانت في أصلها قرىٰ منفصلة، ثم اتصلت ببعضها، فبقيت علىٰ أصلها، ولم تعد بلدة واحدة، حكاه أبو إسحاق عن بعض الأصحاب.
- الرابع: أن النهر يفصل بين بغداد، ومثله يجعلها في حكم البلدتين لا البلدة الواحدة، وبه قال أبو الطيب بن سلمة فيما حكاه القاضي ابن كج عنه.

وهذا كلها احتمالات واردة، وقد تقرر أن الاحتمال يبطل الاستدلال، فلا يصح الاستدلال بفعله ذاك علىٰ أنه قول له، **يؤيده الوجه الثاني**:

- الوجه الثاني: أن هذا من القول القديم الذي رجع عنه، ومثله لا ينسب للشافعي علىٰ الصحيح، فلا يكون مذهبا له، وقد جاء عنه النهي عن نسبة ذلك إليه كما تجده مفصلا في مقدمة المجموع.

ومما جاء فيه (١/ ٦٦-٦٧): «كل مسألة فيها قولان للشافعي ﷺ قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه».

ثم ذكر النووي ما استثناه بعض أصحابنا من الفتوىٰ بالقديم ثم قال: «إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم، مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا له، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم».

باب صلاة الخوف

[١٤] وقال النووي في المنهاج (١٢٨٩، ٢٩٠ ط. الحداد): «ويلقىٰ السلاح إذا دمىٰ، فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر».

ما ذكره النووي هنا من عدم وجوب القضاء تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ٢٧٩) ولفظه: «ويلقون السلاح إذا تلوث بالدم إن أمكن، وإلا فيجوز الإمساك، ولا قضاء علىٰ الأقيس».

وجعله الرافعي في التيمم من الشرح الكبير (٢/ ٣٢ ط. العلمية) من النجاسات المعفو عنها، فقال في تعداد مواضع العفو: «ومنها: تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف»، وتبعه النووي في الروضة (١/ ٢٨٢).

قال الإسنوي في المهمات (٣/ ١٦٦): «والمراد بأن هذه مظان للأعذار هو العفو عنها حتىٰ لا يجب القضاء، فإن الخمس التي أورد هذه الصور عليها يعفي عن جميعها، وقد صرح الرافعي أيضا بهذا المراد في أول هذا القسم فقال: القسم الثاني من النجاسات: النجاسات الواقعة في مظنة العذر، والعفو.

وقد جعل مظان العذر خمسـًا، هذا كلام الرافعي وهو صريح فيما قلناه».

وهذا الذي رجحاه من عدم وجوب القضاء تابعا فيه الإمام الجويني خلافا

للأصحاب، فإنه قال في النهاية (٢/ ٥٩٣، ٥٩٤): «فأما القول في تلطخ السلاح بالدم، أو تضمخ المصلي نفسه، فالذي ذكره الأئمة أنه إذا تلطخ السيف بالدم، فإن نحاه علىٰ القرب بأن يلقيه، أو يرده في قرب من زمان الإلقاء إلىٰ قرابه تحت ركابه، فهذا لا يضر، وإن أمسكه ولم يفارقه، بطلت صلاته.

وهذا عندي فيه نظر؛ فإن تلطخ السلاح بالدم، والطعن علىٰ الولاء في شدة الخوف من الأمور العامة في القتال، وقد ثبت أن ما يقتضيه القتال محتمل، فليلحق هذا به، ولنقل: نجاسة المستحاضة إذا لم تبطل الصلاة للبلوىٰ، فنجاسة السلاح أولىٰ؛ فإنها في حق من يلقىٰ قتالا ضرورية، وتكليف المقاتل تنحية السلاح بعيد».

وتبعه الغزالي في الوجيز (ص ١٩٩) فقال: «فالأقيس أنه لا يجب عليه القضاء، والأشهر وجوبه لندور العذر».

وكذلك قال في الوسيط (٢/ ٣٠٨): «وإن كان به حاجة إلىٰ الإمساك، فظاهر كلام الأصحاب وجوب القضاء أيضا لندور العذر.

والأقيس أن لا يجب، لأن أصل القتال وإن كان نادرا ألحق بالأعذار العامة في إسقاط القضاء مع الإيماء وترك الاستقبال».

وقد حكىٰ الرافعي في الشرح الكبير ذلك (٢/ ٣٤٠ ط. العلمية) وتبعه في

الروضة (٢/ ٦١).

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي في المنهاج تبعا للرافعي مخالف لمنصوص الشافعي، وقول جمهور الأصحاب، كما تقدم عن الرافعي والنووي وسيأتي أيضا.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٦٠ ط. د. رفعت فوزي): «وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، ما لم يكن في سلاحه نجاسة، وإن كان فيه، أو في شيء منه نجاسة وضعه، فإن صلىٰ فيه، وفيه نجاسة لم تجز صلاته».

وقال فيه أيضا: «إذا أصاب السيف الدم فمسحه، فذهب منه الدم لم يتقلده في الصلاة، وكذلك نصال النبل، وزج الرمح، والبيضة، وجميع الحديد إذا أصابه الدم، فإن صلىٰ قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة، ولا يطهر الدم، ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء علىٰ حديد كان أو غيره، ولو غسله بدهن لئلا يصدأ الحديد، أو ماء غير الماء الذي هو الطهارة، أو مسحه بتراب لم يطهر، وكذلك ما سوىٰ ذلك من أداته لا يطهرها، ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء.

قال الشافعي رضي الله عنه: ولو ضرب فأصاب سيفه فرث أو قيح أو غيره، كان هكذا،

لأن هذا كله من الأنجاس.

قال الشافعي ﷺ: فإن شك أأصاب شيئا من أداته نجاسة، أو لم تصبه، أحببت أن يتوقىٰ حمل ما شك فيه للصلاة، فإن حمله في الصلاة فلا إعادة عليه، حتىٰ يعلم أنه قد أصابه نجاسة، فإذا علم وقد صلىٰ فيه أعاد.

قال الشافعي ﷺ: وكل ما حمله متقلده، أو متنكبه، أو طارحه علىٰ شيء من بدنه، أو في كمه، أو ممسكه بيده، أو بغيرها، فسواء كله، هو كما كان لابسه، لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه نجاسة، أو تكون أصابته فطهر بالماء».

وقال أيضا: «وإن صلىٰ وفي ثيابه أو سلاحه شيء من الدم، وهو لا يعلم، ثم علم أعاد، ومتىٰ قلت: أبدا يعيد، أعاد بعد زمان، وفي قرب الإعادة علىٰ كل حال».

قال الشافعي رحمة الله عليه: «فإن استيقن أن الدم أصاب بعض سلاحه أو ثيابه، ولا يعلم، تأخَّىٰ وترك الذي يرىٰ أن الدم أصابه، وصلىٰ في غيره، وأجزأه ذلك إن شاء الله تعالىٰ، فإن فعل فاستيقن أنه صلىٰ في ثوب أو سلاح فيه نجاسة لم يطهرها قبل الصلاة، أعاد كل ما صلاها فيه».

وفي مختصر المزني (١/ ١٦٧ ط. الداغستاني): «وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، ما لم يكن نجسا، أو يمنعه من الصلاة، أو يؤذي به أحدا، ولا

يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس».

وقال في مختصر البويطي (ص ٢٠٨ ط. القره داغي): «ومن صلىٰ وبيضته علىٰ جبهته وأنفه، لا تصل جبهته إلىٰ الأرض، أو عليه سلاح فيه دم من سيف وسهم ورمح، أو عليه جلد غير ذكي ولا مدبوغ لسبع أو غيره، أو في سلاحه أو في شيء مما صلىٰ فيه من عاج الفيل، أو شيء قطع من حيّ جلد أو عظم أو بضعة أو غير ذلك - إلا الصوف من الحي - فإنه يعيد في الوقت وبعد الوقت».

هذه نصوص الإمام صريحة في وجوب الإعادة، وحكىٰ ابن الرفعة في الكفاية (٤/ ٢٣٣) عن القاضي حسين أنه حكاه عن نص الشافعي فقال: «والذي حكاه القاضي الحسين عن النص: أن صلاته باطلة».

ونقل العمراني في البيان (٢/ ٢٥٢) نصوص الشافعي في الأم كاملة.

وقال الإسنوي في المهمات (٣/ ٤١٩): «الثالث: أن الشافعي ﷺ تعالىٰ قد نص علىٰ المسألة، وجزم بالوجوب، كذا رأيته في «مختصر البويطي» في آخر الباب، وحكاه أيضا ابن الرفعة عن تعليق القاضي الحسين، وحينئذ فتكون الفتوىٰ عليه».

وقد علمت أن الشافعي نص عليه في الأم أيضا.

وقال الإسنوي أيضا في كافي المحتاج (ص ٢٦٢ تحقيق بندر المحلاوي): «المنصوص وهو المنقول في الشرحين والروضة وشرح المهذب عن الأصحاب وجوب القضاء، وأن الإمام رأىٰ تخريج ذلك علىٰ القولين فيمن حبس في موضع نجس، وأنه أولىٰ بعدم القضاء كما في استدبار القبلة، والإيماء بالركوع والسجود، ثم إن الرافعي مال إليه في المحرر ولكن عبر عنه بالأقيس، لكون المعروف خلافه، فعدل المصنف إلىٰ الأظهر، فورد عليه اعتراضان: جزمه بالقولين، ومخالفته للمنصوص وقول الأكثرين».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٩٤ تحقيق عبد العزيز بن حمد الخضير): «والصواب من حيث النقل الوجوب، فإنه المنصوص للشافعي كما نقله القاضي الحسين عن النص، وكذلك الشيخ أبو علي في شرح التلخيص».

وقال النووي في شرح المهذب (٤/ ٤٢٨): «قال أصحابنا: لو تلطخ سلاحه بدم ألقاه، أو جعله في قرابة تحت ركابه إن احتمل الحال ذلك، فإن احتاج إلىٰ إمساكه فله إمساكه للضرورة، ثم ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة، ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب وجوب الإعادة لندوره، ثم أنكر عليهم كونه عذرا نادرا».

وهذا - أي وجوب الإعادة - هو الذي اعتمده شراح المنهاج.

قال الدميري في النجم (٢/ ٥٢١): «والثاني: يجب القضاء لندوره، وهذا هو المنصوص في (البويطي)، وظاهر كلام جمهور الأصحاب القطع به، وهو المفتىٰ به، وبه صرح الرافعي في (باب التيمم)، وحاصل كلامه هنا، وفي (شرح المهذب): ترجيح الأول كما في الكتاب».

وفي بداية المحتاج (١/ ٤٠٢): «وما رجحه تبع فيه «المحرر» فإنه قال: إنه الأقيس، وهو ما جزما به في «الشرحين» و«الروضة» في (باب شروط الصلاة)، لكن نقلا في «الشرح» و«الروضة» هنا عن الإمام عن الأصحاب وجوب القضاء، وأنه ليس فيه إلا بحث للإمام، وقال في «شرح المهذب»: ظاهر كلام الأصحاب: القطع بالوجوب، قال في «المهمات»: وقد نص عليه في «البويطي»، وحكاه ابن الرفعة عن «تعليق» القاضي حسين، وحينئذ فتكون الفتوىٰ عليه».

وفي مغني المحتاج (١/ ٥٧٩): «والثاني: يجب القضاء وهو المعتمد المنقول في الشرحين والروضة هنا عن الإمام والأصحاب. وقال في المهمات: وهو ما نص عليه الشافعي فالفتوىٰ عليه».

وفي تحفة المحتاج (٣/ ١٤): «والمعتمد في الشرحين والروضة والمجموع

عن الأصحاب وجوبه، واعتمده الإسنوي وغيره، ومنعوا التعليل المذكور وقالوا: بل ذلك نادر».

❐ تنبيه: تعبير النووي عدم القضاء (بالأظهر) فيه نظر، فلم يذكر الرافعي ولا النووي قولا للشافعي في ذلك، ولا حكاه أحد علمناه عن الشافعي، وإنما حكاه الرافعي وتبعه النووي عن اختيار الإمام، وظاهر سياقهما تفرده بذلك، وليس كذلك كما حققه الإسنوي، فإنه نقل عن الإبانة للفوراني، والبحر للروياني أنهما حكيا وجهين، وهو كما قال[1].



(١) ذكره الروياني في البحر(٢/ ٤٣٩).



باب صلاة العيدين

[١٥] وقال النووي في المنهاج (١/ ٣٠٣ ط. الحداد): «ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد، وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة، ويشرع قضاؤها متىٰ شاء في الأظهر».

ما ذكره النووي هنا من قضاء صلاة العيد إذا فاتت متىٰ شاء في أظهر قولي الشافعي تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٢٨٧) ولفظه: «والأصح أنه يجوز قضاؤها في باقي اليوم، وضحوة الغد، وبعد الغد متىٰ اتفق».

وذكر الرافعي في الشرح الكبير (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩) أنها ترجع لمسألة قضاء النوافل المؤقتة، ورجح القضاء، وتبعه النووي في الروضة (٢/ ٧٧، ٧٨) وقال في القضاء: «وهو المذهب من حيث الجملة»، ومثله في شرح المهذب (٥/ ٢٨)، وقال فيه أيضا (٥/ ٢٩): «قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا».

وتعبيره بـ«الصحيح»وبـ«المذهب» تارة مخالف لتعبيره بـ«الأظهر» في المنهاج.

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي جعله أظهر القولين مخالف لنص الشافعي في الأم والمزني والبويطي.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٤٨٢ ط. د. رفعت فوزي): «فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلال كان بالأمس، أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان، فإن عدلا قبل الزوال صلىٰ الإمام بالناس صلاة العيد، وإن لم يعدلا حتىٰ تزول الشمس، لم يكن عليهم أن يُصلّوا يومهم بعد الزوال، ولا الغد، لأنه عمل في وقت، فإذا جاوز ذلك الوقت، لم يعمل في غيره.

فإن قال قائل: ولم لا يكون النهار وقتاً له؟.

قيل له إن شاء الله تعالىٰ: إن رسول الله ﷺ سن صلاة العيد بعد طلوع الشمس، وسن مواقيت الصلاة، وكان فيما سن دلالة علىٰ أنه إذا جاء وقت صلاة، مضىٰ وقت التي قبلها، فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلىٰ وقت الظهر، لأنها صلاة تجمع فيها، ولو ثبت أن رسول الله ﷺ خرج بالناس من الغد إلىٰ عيدهم قلنا به، وقلنا أيضا: فإن لم يخرج بهم من الغد، خرج بهم من بعد الغد، وقلنا: يصلي في يومه بعد الزوال، إذا جاز أن يزول فيه، ثم يصلي، جاز في هذه الأحوال كلها، ولكنه لا يثبت عندنا».

وقال الشافعي في الأم (٢/ ٥٤٦ ط. د. رفعت فوزي): «وإن كان هذا في صلاة العيد أعادهما من يومه، ما بينه وبين أن تزول الشمس، فإذا زالت لم يعدهما، لأن صلاة العيد في وقت، فإذا مضىٰ لم تصل».

وقال في مختصر المزني (١/ ١٨١ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو شهد عدلان في الفطر بأن الهلال كان بالأمس، فإن كان ذلك قبل الزوال صلىٰ بالناس العيد، وإن كان بعد الزوال لم يصلوا؛ لأنه عمل في وقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة».

وقال في البويطي (ص ١٨٧ ط. القره داغي): «قال الشافعي: إن شهد شاهدان ليلة ثلاثين أنهم رأوا الهلال أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان، فإن عدلا قبل الزوال صلوا صلاة العيد، وإن لم يعدلا حتىٰ تزول الشمس لم يصلوا، ولم يكن عليهم إعادة، لأنه عمل في وقت، فإذا ذهب الوقت لم يعاد».

❐ **تنبيه:**

علق القول بقضاء صلاة العيد علىٰ صحة الخبر عن النبي ﷺ فقال في الأم كما تقدم: «ولو ثبت أن رسول الله ﷺ خرج بالناس من الغد إلىٰ عيدهم قلنا به، وقلنا أيضا: فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد».

وقال المزني في مختصره بعد ذكر القول الأول (١/ ١٨١): «وقال في كتاب الصيام: وأحب - إذ ذكر فيه شيء وإن لم يكن ثابتا - أن يعمل من الغد وبعد الغد».

هذا في القول الجديد، وكذلك في القديم كما ذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ١١١) قال: «قال في القديم: ورواه عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس قال: «ولو نعلم هذا ثابتا أخذنا به».

ثم رجح المزني القول بعدم القضاء فقال: «قوله الأول أولىٰ؛ لأنه احتج فقال: «لو جاز أن يقضي كان بعد الظهر أجوز، وإلىٰ وقته أقرب».

قال المزني: قلت أنا: وهذا من قوله علىٰ صواب أحد قوليه عندي دليل».

❐ **والخلاصة**: أن نصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي متفقة علىٰ عدم قضاء صلاة العيد، وأن الشافعي علق القول بالقضاء في الجديد والقديم علىٰ صحة الخبر.

فإن قيل: جاء في مختصر المزني (١/ ٣١٦ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: وإن صحا قبل الزوال أفطر، وصلىٰ بهم الإمام صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه، وأحب إليّ أن يصلي العيد من الغد؛ لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتا».

فالجواب: أن هذا مخالف لأكثر نصوص الشافعي، وهذا الكلام عن الشافعي جاء مفصلا في الأم، وبين الربيع أن الشافعي قال بما ذكره المزني، ثم ذكر في آخره أن الشافعي رجع عن هذا القول، وصار إلىٰ أنه لا قضاء بعد زوال الشمس، وهذا لفظه مطولا:

قال الشافعي في الأم (٣/ ٢٣٢-٢٣٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإن غمّا، فجاءتهم البينة بأنهم صاموا يوم الفطر، أفطروا أيَّ ساعة جاءتهم البينة، فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد، وهذا قول من أحفظ عنه من أصحابنا.

قال الشافعي رحمة الله عليه: فخالفه في هذا بعض الناس فقال فيه قبل الزوال قولنا، وقال بعد الزوال: يخرج بهم الإمام من الغد، ولا يصلي بهم في يومهم ذلك.

قال الشافعي ﷺ: فقيل لبعض من يحتج بهذا القول: إذا كانت صلاة العيد عندنا وعندك سنة لا تقضىٰ إن تركت، وعمل في وقت، فكيف أمرت بها أن تعمل في غيره، وأنت إذا مضىٰ الوقت تعمل في وقت لم تؤمر بأن تعمل؟، مثل المزدلفة إذا مرت ليلتها لم تؤمر بالمبيت فيها، والجمار إذا مضت أيامها لم تؤمر برميها، وأمرت بالفدية فيما فيه فدية من ذلك، ومثل الرمل إذا مضت الأطواف الثلاثة، فلا ينبغي أن تأمر به في الأربعة البواقي؛ لأنه مضىٰ وقته، وليس منه بدل

بكفارة، وإذا أمرت بالعيد في غير وقته، فكيف لم تأمر به بعد الظهر من يومه، والصلاة تحل في يومه، وأمرت بها من الغد، ويوم الفطر أقرب من وقت الفطر من غده؟.

قال: فإنها من غد تصلىٰ في مثل وقته.

قيل له: أو ليس تقول في كل ما فات مما يقضىٰ من المكتوبات يقضىٰ إذا ذكر، فكيف خالفت بين هذا وبين ذلك؟، فإذا كانت علتك الوقت، فما تقول فيه إن تركته من غده، أتصليه بعد غده في ذلك الوقت؟.

قال: لا.

قيل: فقد تركت علتك في أن تصلي في مثل ذلك الوقت فما حجتك فيه؟.

قال: روينا فيه شيئا عن رسول الله ﷺ.

قلنا: قد سمعناه، ولكنه ليس مما يثبت عندنا والله أعلم، وأنت تضعف ما هو أقوىٰ منه، وإذا زعمت أنه ثابت، فكيف يقضي في غده، ولم تنهه أن يقضي بعده؟، فينبغي أن تقول يقضي بعد أيام، وإن طالت الأيام.

قال الشافعي رضي الله عنه: وأنا أحب أن أذكر فيه شيئا، وإن لم يكن ثابتا، وكان يجوز أن يفعل تطوعا أن يفعل من الغد، وبعد الغد إن لم يفعل من الغد؛ لأنه تطوع، وأن يفعل المرء ما ليس عليه أحب إلي من أن يدع ما عليه، وإن لم يكن الحديث ثابتا، فإذا كان يجوز أن يفعل بالتطوع، فهذا خير أراده الله به، أرجو أن يأجره الله

عليه بالنية في عمله.

قال الشافعي رحمة الله عليه بعد: لا يصلي إذا زالت الشمس من يوم الفطر».

فقوله «قال الشافعي بعدُ» صريح في أنه الشافعي رجع عن القول الذي حكاه المزني في مختصره، والربيع في الأم، وبهذا يثبت أن مذهب الشافعي المعتمد عدم القضاء.

وهذا هو الذي عزاه غير واحد للشافعي، منهم ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩٥) والخطابي في المعالم (١/ ٢٥٢)، وذكر الماوردي في الحاوي (٢/ ٥٠٢) أنه ظاهر مذهب الشافعي.

وهكذا قال الشافعي في الكسوف، ففي الأم (٢/ ٥٢٨ ط. د. رفعت فوزي): «وإن كان أخر الجمعة، حتىٰ يرىٰ أنه صلىٰ صلاة الكسوف كأخف ما تكون صلاته لم يدرك أن يخطب يجمع حتىٰ يدخل وقت العصر بدأ بالجمعة، فإن فرغ منها والشمس كاسفة صلىٰ صلاة الكسوف، وإن فرغ منها، وقد تجلت الشمس فتتام تجليها حتىٰ تعود كما كانت قبل الكسوف، لم يصل الكسوف ولم يقض، لأنه عمل في وقت، فإذا ذهب الوقت لم يعمل».





كتاب الجنائز

[١٦] وقال النووي في المنهاج (١/ ٣٣٤ ط. الحداد): «الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولىٰ، قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولىٰ».

صحح النووي هنا أن قراءة الفاتحة تجزئ بعد غير الأولىٰ، مخالفا لظاهر كلام المحرر (ص ٣٠٣) ولفظه: «والرابع: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولىٰ».

وما ذكره النووي هنا يقتضي صحة قراءة الفاتحة بعد الثالثة والرابعة لقوله «بعد غير الأولىٰ»، وقد صرح بذلك في شرح المهذب (٥/ ٢٣٣) فقال: «والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولىٰ، فإن قرأها بعد تكبيرة أخرىٰ غير الأولىٰ جاز، صرح به جماعة من أصحابنا».

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه من عدم لزوم قراءتها بعد الأولىٰ مخالف لنصوص الشافعي الصريحة، وهو الذي اختاره الرافعي في المحرر.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٦٠٦ ط. د. رفعت فوزي): «يكبر أربعا علىٰ

الجنائز، يقرأ في الأولىٰ بأم القرآن، ثم يصلي علىٰ النبي ﷺ، ويدعو للميت»[(١)].

وفي الأم أيضا (٢/ ٦٤٦ ط. د. رفعت فوزي): «ويكبر علىٰ الجنائز أربعا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم عن يمينه وشماله عند الفراغ، ويقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولىٰ، ثم يصلي علىٰ النبي ﷺ، ويدعو لجملة المؤمنين والمؤمنات، ثم يخلص الدعاء للميت».

وقال في البويطي (ص ٣٠٦ ط. القره داغي): «ويقرأ في الأولىٰ بأم القرآن ...».

وفي مختصر المزني (١/ ٢١٦ ط. الداغستاني): «ويكبر المصلي علىٰ الميت، ويرفع يديه حذو منكبيه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية ويرفع يديه كذلك، ثم يحمد الله، ويصلي علىٰ النبي ﷺ ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الثالثة، ويرفع يديه كذلك، ويدعو للميت».

فهذه نصوص الشافعي متطابقة علىٰ أن موضع قراءة الفاتحة هو بعد التكبيرة الأولىٰ لا غير، وهو الذي صححه الرافعي في المحرر كما تقدم، وصححه

---

(١) وهذا رواه البيهقي في المعرفة (٥/ ٢٩٨ رقم ٧٥٩٧) و(٥/ ٣٠٢ رقم ٧٦١٨) من طريق الربيع به.

النووي في التبيان (ص ١٢٩) فقال: «وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولىٰ من صلاة الجنازة».

وقال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٦١٦ تحقيق أمينة بنت مسعد الحراني): «وبعض نصوص الشافعي يشعر بتعيين الأولىٰ لها».

وقال أيضا من حديث الدليل: «المصنف أطلق إجزاءها بعد غير الأولىٰ، وبه يشعر كلام القاضي أبي الطيب، ولعل لذلك قال صاحب التنبيه: والواجب من ذلك التكبيرات، وقراءة الفاتحة، ولم يقيد، وفي النفس من هذه شيء، لأن المدرك في هذا الباب الاتباع، وحديث أبي أمامة الذي يحكيه قريبا علىٰ أنها بعد الأولىٰ، فينبغي أن يتعين ذلك كما تتعين التكبيرات الأربع، إلا أن يأتي دليل بأنها في غير الأولىٰ».

وقال التاج السبكي في التوضيح (١/ ٣٣٥-٣٣٦): «قال النووي في «المنهاج»: قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولىٰ» وكذا في أكثر كتبه، وحاول دعوىٰ أن إطلاق الشيخ بعد ذلك في عدد الواجبات قراءة الفاتحة من غير ذكر تعيين الأولىٰ يفهم ما صححه، وفيه نظر، فإن تعيين محلها قبله يغني عن إعادته، وقد صحح النووي في التبيان تعين الأولىٰ، ورجحه الوالد وهو الأرجح».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٤٢٥-٤٢٨ تحقيق عبد الرحمن بن محمد الجمعة): «وقال في المنهاج: «يجزئ الفاتحة بعد غير الأولىٰ» وقضيته أنه لا يتعين لها تكبيرة، ومعتمده ما سبق، وهو بعيد، ذكر في البيان أنها تجب في الأولىٰ، وهذا ما صدر به ابن الرفعة، كلامه فقال: «والمحل الذي يجب قراءتها فيه التكبيرة الأولىٰ كما صرح به البندنيجي والقاضي الحسين والمتولي والإمام والغزالي، وعليه يدل الخبر»، ثم ذكر ما حكاه الرافعي.

قلت: بل هو ظاهر كلام الأكثرين، وظاهر أكثر كلام الشافعي ... وهذا هو المختار الموافق للدليل، إذ المدرك الاتباع، وقد صح في النسائي عن أبي أمامة أنه قال: «السنة في الصلاة علىٰ الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولىٰ بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الأخيرة»[(١)]، وهذا اللفظ عندهم بمثابة المرفوع الْمخَرَّج، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «رفع اليدين«بلفظ»:

---

(١) صحيح: رواه النسائي (رقم ١٩٨٩) عن قتيبة عن الليث عن الزهي عن أبي أمامة بن سهل به، وسنده صحيح، وأبو أمامة بن سهل من صغار الصحابة.
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (رقم ٣٤٨٤) والمجموع (٥/ ٢٣٣) علىٰ شرط الشيخين.

ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولىٰ»، وخرجه عبد الرزاق أيضا[(١)].

وروىٰ الشافعي بسنده عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ كبر علىٰ الميت أربعا، وقرأ بعد التكبيرة الأولىٰ بأم القرآن»[(٢)].

وروىٰ الطبراني عن ابن عباس ﷺ أن النبي ﷺ صلىٰ علىٰ سهل بن عتيك فقرأ بعد التكبيرة الأولىٰ بالفاتحة، وفي الثانية صلّىٰ نفسه حينئذ»[(٣)]وسنذكره.

فقد تظافرت السنة قولا وفعلا علىٰ تعينها في الأولىٰ فلا يعدل عنه»اهـ كلام

---

(١) صحيح: رواه عبد الرزاق (رقم ٦٤٢٨) ومن طريقه ابن الجارود في المنتقىٰ (رقم ٥٩١) وابن المنذر في الأوسط (رقم ٣١٣٧، ٣١٤٩) عن معمر عن الزهري به، وسنده صحيح.

(٢) حسن لغيره: رواه الشافعي في الأم (١/ ٦٠٧ ط. د. رفعت فوزي) عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به.
وإبراهيم بن محمد ضعيف، لكنه يتقوىٰ بما قبله، وقد ذكر الشافعي بعده حديث أبي أمامة بن سهل، فهو حسن لغيره.

(٣) ضعيف: رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٤٧٣٩) والدعاء (رقم ١١٩١) وابن منده في الصحابة (ص ٦٦٥) وأبو نعيم في الصحابة (رقم ٣٣٢٢) من طريق يحيىٰ بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن عيسىٰ بن سبرة أبي عبادة الزرقي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
وسنده ضعيف، والنوفلي ضعيف، والمعروف عن الزهري ما تقدم من حديث أبي أمامة بن سهل.

الزركشي.

وهذا هو الذي عليه الفتوىٰ كما قال زكريا الأنصاري في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (١/ ١١١): «وهو ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور، لظاهر نصين للشافعي، وهو المفتىٰ به، لا بما في الأصل من أنها بعد الأولىٰ أو غيرها، ولا بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها، أو بعد الثانية».

وفي أسنىٰ المطالب (١/ ٣١٩): «قال الأذرعي: وظاهر نصوص الشافعي والأكثرين تعينها في الأولىٰ، وهو المختار».

فإن قيل: قال الشافعي في الأم (٢/ ٦١٢ ط. د. رفعت فوزي): «وأحب إذا كبر علىٰ الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولىٰ، ثم يكبر، ثم يصلي علىٰ النبي ﷺ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يخلص الدعاء للميت».

ورواه البيهقي في المعرفة (٥/ ٣٠٢ رقم ٧٦١٨) من طريق الربيع عن الشافعي بلفظ: «يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولىٰ، ثم يصلي علىٰ النبي ﷺ، ويدعو جملة للمؤمنين والمؤمنات، ثم يخلص الدعاء للميت».

وقوله (أحب) يدل علىٰ أنه للاستحباب لا للوجوب كما قاله أبو الطيب

الطبري، ووافقه عليه النووي في المجموع (٥/ ٢٣٣).

أجيب من وجهين:

الأول: أن حمل قوله (وأحب) علىٰ الاستحباب ممنوع عندهم أيضا، وذلك أنه يدل علىٰ استحباب قراءة الفاتحة، ولهذا تأولوه كما قال الروياني في البحر (٢/ ٥٨٦): «وهذا يدل علىٰ الاستحباب إلا أن أصحابنا أجمعوا علىٰ وجوبها بتأويل قوله: إنه يستحب أن يقرأ بعد التكبيرة الأولىٰ، فإن أخرها إلىٰ التكبيرة الثانية جاز، فرجع الاستحباب إلىٰ موضعها».

فإذا لزم تأويل ظاهر قوله (وأحب) وحمله علىٰ معنىٰ آخر، فلا يلزم حمله علىٰ موضعها، لأنه مخالف لبقية أقواله التي تقدم ذكرها، فيحمل علىٰ ما يوافق بقية أقواله، ويكون الاستحباب لمجموع ما ذكره، لأنه مشتمل علىٰ ما هو مسنون، وأما عند التفريق فلكل حكمه.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنىٰ المطالب (١/ ٣١٩): «وقوله فيه تبعا لجماعة: أن المراد بهما الأولوية، ليجمع بينهما وبين قوله في الأم: «وأحب إذا كبر علىٰ الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولىٰ» إنما يلزم لو لم يكن في قوله في الأم «وأحب» إلىٰ آخره سنة، وهو ممنوع، إذ تتمته: «ثم

يكبر، ثم يصلي علىٰ النبي ﷺ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يخلص الدعاء للميت»، فـ«يأحب» متعلق بمجموع ذلك الذي منه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وهو مسنون»، وانظر الغرر البهية (٢/ ١١٠).

الثاني: أن حمل ذلك علىٰ الاستحباب يلزم منه لوازم فاسدة.

ذكر زكريا الأنصاري في أسنىٰ المطالب (١/ ٣١٨، ٣١٩) أنه يلزم منه خلو الأولىٰ عن ذكر، والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة، قال: «ولا خفاء أن تعينها في الأولىٰ أولىٰ من تعين الدعاء في الثالثة».

[١٧] وقال النووي في المنهاج (١/ ٣٥٣ ط الحداد): «ويكره الكفن المعصفر».

ذكر النووي هنا أن الكفن المعصفر مكروه، وكذ قال في الروضة (٢/ ١٠٩): «وأما المزعفر والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه، لكن يكره علىٰ المذهب، وفي وجه: لا يكره».

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص الشافعي عليه جواز الكفن به، وذلك أنه لم يكن يرىٰ بالمعصفر بأسا.

قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٥١): «وأما المعصفر فقد قال الشافعي: إنما أرخصت فيه، لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي ﷺ النهي عن لبس المعصفر، إلا ما قال علي بن أبي طالب: نهاني، ولا أقول نهاكم».

وقال أيضا في المعرفة (٧/ ١٥٢): «قال الشافعي: أما المعصفر فلا بأس به».

ونحو هذه النصوص التي حكاها البيهقي ما ذكره الشافعي في لباس المحرم من «الأم»، فإنه روىٰ لبس المحرم من الرجال.

فروىٰ في الأم (٣/ ٣٦٦-٣٦٧ ط. د. رفعت فوزي) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة، ليس فيها زعفران»، وسنده صحيح.

وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي قال: أبصر عمر بن الخطاب علىٰ عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخال أحدا يعلمنا السنة، فسكت عمر» ورجاله ثقات لكنه منقطع.

ثم عقد بابا لما تلبسه المرأة المحرمة، فروىٰ عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب،

وتلبس الثياب المعصفرة، ولا أرىٰ المعصفر طيبا».

ثم ذكر الشافعي أوجه الاتفاق والاختلاف بين لباس الرجال والنساء في الإحرام، ومما قاله (٣/ ٣٦٩ ط. د. رفعت فوزي): «ويجتمعان في أن لا يتبرقعان، ولا يلبسان القفازين، ويلبسان معا الثوب المصبوغ بالعصفر، مشبعا كان أو غير مشبع، وفي هذا دلالة علىٰ أن لم يمنع لبس المصبوغ بالورس والزعفران للونه، وأن اللون إذا لم يكن طيبا لم يصنع شيئا، ولكن إنما نهىٰ عما كان طيبا، والعصفر ليس بطيب».

وقد ذكر النووي هذه النصوص عن الشافعي في المجموع (٤/ ٤٥٠-٤٥٢)، ثم أعادها في الكفن من المجموع (٥/ ١٩٧) وقال: «وأما المعصفر والمزعفر فلا يحرم تكفينها فيه بلا خلاف، ولكن يكره علىٰ المذهب، وبه قطع الأكثرون، وحكىٰ صاحبا العدة والبيان وجهين، ثانيهما: لا يكره، قالا: وهو مذهب أبي حنيفة».

وقال في الروضة (٢/ ٦٨): «ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي ﷺ أنه نهىٰ الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر.

قال البيهقي: والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضا، للأحاديث

الصحيحة فيه. قال: وبه قال الحليمي. قال: ولو بلغت أحاديثه الشافعي، لقال بها، وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح».

و في شرح مسلم (١٤/ ٥٤-٥٥) مثل ما في شرح المهذب.

❐ **والخلاصة**: أن نصوص الشافعي في «الأم» و«المعرفة» تقضي بأن مذهبه جواز الكفن بالمعصفر من غير كراهة، ويكون الوجه الثاني الذي حكاه صاحب البيان (٣/ ٤٨) فقال: «وقال أبو حنيفة: لا يكره، وبه قال بعض أصحابنا»، هو الصواب في المذهب، لأنه الموافق لنص إمام المذهب، وهو الذي قال فيه الإسنوي في المهمات (٣/ ٤٦٨): «ومذهب الشافعي أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر».

ومقتضىٰ ظواهر النهي الصحيح التحريم، وقاعدة الشافعي المذكورة في العمل بالحديث إذا صح تقتضي القول بالتحريم، وما حكاه النووي من اتفاق الأصحاب علىٰ عدم التحريم لا يُسلَّم له.

[١٨] وقال النووي في المنهاج (١/ ٣٦٣ ط. الحداد):" ويحرم نقل الميت إلىٰ بلد آخر، وقيل: يكره، إلا أن يكون بقرب مكة أوالمدينة أو بيت المقدس، نصّ عليه".

وهذه من زيادات النووي علىٰ المحرر، وما ذكره من التحريم في غير ما استثني هو ما رجحه واختاره في شرح المهذب والروضة وغيرهما من كتبه.

قال في روضة الطالبين (٢/ ١٤٣):" وأما نقل الميت من بلد إلىٰ بلد قبل دفنه، فقال صاحب الحاوي: قال الشافعي: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة، أو بيت المقدس، فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها.

وقال صاحب التهذيب(١) والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله.

وقال القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي وصاحب التتمة: يحرم نقله.

قال القاضي وصاحب التتمة: ولو أوصىٰ به، لم تنفذ وصيته، وهذا أصح، فإن في نقله تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته من وجوه".

وقال في شرح المهذب (٥/ ٣٠٣):" الثالثة: في نقل الميت من بلد إلىٰ بلد قبل دفنه، قال صاحب الحاوي: قال الشافعي رحمه الله تعالىٰ:" لا أحبه إلا أن يكون

---

(١) التهذيب (٢/ ٤٤٧) ولفظه:" ويكره نقل الميت من بلد إلىٰ آخر" ونحوه في شرح السنة (٥/ ٤٦٦).

بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها"(١).

وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين يكره نقله.

وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: يحرم نقله.

قال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصىٰ بنقله لم تنفذ وصيته".

وهذا هو الأصح، لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه، وفي نقله تأخيره، وفيه أيضا انتهاكه من وجوه، وتعرضه للتغير، وغير ذلك، وقد صح عن جابر رضي الله عنه قال:" كنا حملنا القتلىٰ يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي ﷺ فقال أن رسول الله ﷺ يأمركم أن تدفنوا القتلىٰ في مضاجعهم فرددناهم" رواه أبو داود والترمذي والنسأني بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح".

- **قال أبو عبد الباري:**

ما ذكره النووي هنا يشتمل علىٰ مسألتين، هما موضع انتقاد:

الأولىٰ: القول بالتحريم

---

(١) وقال في الأذكار (ص١٦٤ ط. الأرناؤط):" قال الشافعي رحمه الله: إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس، فيُنقل إليها لبركتها".

وهذا الترجيح عند النووي إنما هو لدليله كما هو ظاهر كلامه في شرح المهذب، وإلا فعبارة الشافعي التي نقلها عن صاحب الحاوي تفيد الكراهة لا التحريم، فإن قوله "ولا أحب" يقتضي الكراهة دون التحريم كما قال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٧٣٣ تحقيق أمينة بنت مسعد بن مساعد الحربي) ولفظه:" وهذه العبارة وإن كانت ظاهرة في الكراهة دون التحريم كالوجه الثاني".

وكذلك قاله ابن السبكي عن أبيه في الترشيح (ص ٢١٣) ولفظه:" وأن نقل الميت إلىٰ بلد آخر قبل الدفن إن أوجب تغيرا حرام، ولو كان إلىٰ مكة أو المدينة أو القدس، وإن لم يوجب تغيرا مكروه، إلا إلىٰ الأماكن الثلاثة فإنه يختار".

وكذلك قال الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٥٢٠ تحقيق بندر المحلاوي):"وقيل: يكره" لأنه لم يرد علىٰ تحريمه دليل، ونقل في الروضة عن الشافعي ما يوافقه فقال:" ولا أحب ذلك"، وسيأتي نص الشافعي في الأم.

الثانية: استثناء الأماكن الفاضلة

وما ذكره النووي أن الشافعي نص عليه مبني علىٰ أن ما نقله عن الماوردي في هذا من تمام كلام الشافعي، والظاهر أنه من كلام الماوردي.

ونص كلام الماوردي من الحاوي (٣/ ٢٦):" قال الشافعي: ولا أحب إذا مات الميت في بلدة أن ينقل إلىٰ غيرها، وبخاصة إن كان مات بمكة أو المدينة أو بيت المقدس، اللهم إلا أن يكون بالقرب من مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فيختار أن ينقل إليها؛ لفضل الدفن فيها".

فقوله " إلا أن يكون بالقرب من مكة" الخ ظنَّه النووي من تمام كلام الشافعي، وتبعه علىٰ ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (٣/ ٢٠٧ ط. السلفية) فقال:" وتختلف الكراهة في ذلك، فقد تبلغ التحريم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي علىٰ استحباب نقل الميت إلىٰ الأرض الفاضلة كمكة وغيرها".

هكذا قالا، وقد نوزع النووي في هذا، فجزم ابن الرفعة أن الاستثناء من كلام الماوردي وأيده الزركشي.

فقد نقل ابن الرفعة كلام الماوردي في الكفاية (٥/ ١٥٤) فقال:" وفي "الحاوي" أن الشافعي قال- يعني في "الأم"-: ولا أحب إذا مات الميت في بلد أن ينقل إلىٰ غيره، وخاصة إن كان قد مات بمكة أو المدينة أو بيت المقدس".

ثم قال بعده:" ثم قال الماوردي: نعم، لو كان بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس] فيختار أن ينقل إليها".

فأفاد ابن الرفعة في هذا النقل: كلام الشافعي في الأم، وأن الاستثناء من كلام الماوردي، وإذا كان هذا النقل من الأم تبين أنه نقل بالمعنىٰ، وأن الاستثناء من كلام الماوردي والله أعلم.

وأيده الزركشي في الخادم (ص ٦١١ تحقيق عبد الرحمن بن محمد الجمعة) فقال:" وما نقله عن الحاوي عن الشافعي من استثناء الأماكن الثلاثة ذهول، فإن صاحب الحاوي قال: ....." فظن الشيخ محي الدين أن الاستثناء من كلام الشافعي وليس كذلك، وإنما هو من كلام الماوردي، وهو الذي فهمه ابن الرفعة فقال:....." قال ابن الرفعة: والجمهور علىٰ منع النقل" يعني مطلقا، فصرح بأن الاستثناء للماوردي لا للشافعي، ويؤيده أن القاضي أبا الطيبوابن الصباغ(١) نقلا النص عن الأم بلفظ" فذكره" ثم قال:" وكذا وجدته في الأم، في أول باب الدفن وليس فيه ما في الحاوي، بل في البيان قال الشيخ أبو نصر البندنيجي: ليس في نقل الميت من بلد إلىٰ بلد نص للشافعي، والذي يشبه عندي أنه يكره".

وأيده أيضا السراج البلقيني ففي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (١/ ٤٥٠):" قال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشي الروضة": الذي رأيته في "الحاوي" ظاهره:

---

(١) التعليقة الكبرىٰ لأبي الطيب (ص ٩٠٢ تحقيق عبد الله عبد الله محمد الحضرم) والشامل لابن الصباغ (ص ١٨٠ تحقيق فيصل سعد العصيمي).

أن الاستثناء من كلام الماوردي؛ فإنه أورد بعده أحاديث هي من سياقته لا من كلام الشافعي".

ونص الشافعي في باب الدفن من الأم (٢/ ٦٢٧ ط. رفعت فوزي):" وإن مات ميت بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن في مقابرهما، وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خير أحببت أن يدفن في مقابرها، فإن كانت ببلد لم يذكر ذلك فيها فأحب أن يدفن في المقابر؛ لحرمة المقابر والدواعي لها، وأنه مع الجماعة أشبه من ألّا يتغوط، ولا يبال علىٰ قبره، ولا ينبش، وحيثما دفن الميت فحسن إن شاء الله تعالىٰ".

وليس في نص الشافعي هذا ما يدل علىٰ النقل المذكور، والظاهر أن الماوردي نقل أوله بالمعنىٰ، ثم زاد الاستثناء من عنده.

ونقل العمراني في البيان (٣/ ١١٣) عن الشيخ أبي نصر البندنيجي أنه قال:" ليس في نقل الميت من بلد إلىٰ بلد نص للشافعي رحمه الله" ثم قال العمراني:" والذي يشبه عندي: أنه يكره".

فتلخص من ذلك وجوه ثلاثة تدل علىٰ ان الاستثناء من كلام الماوردي لا من كلام الشافعي:

الأول: نص الشافعي في الأم الذي ليس فيه هذا الاستثناء، والظاهر أن الماوردي عنىٰ به ونقله بالمعنىٰ، وقد نص ابن الرفعة علىٰ أن نص الشافعي في الأم.

الثاني: تنصيص ابن الرفعة علىٰ أن الاستثناء من كلام الماوردي لا من تمام كلام الشافعي وتابعه الزركشي في الخادم والبلقيني في حواشي الروضة.

الثالث: ما نقله العمراني عن أبي نصر البندنيجي أنه ليس للشافعي نص في ذلك.





كتاب الزكاة

[١٩] وقال النووي في المنهاج (١/ ٣٧٦ ط الحداد): «فإن علفت معظم الحول فلا زكاة، وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن وجبت، وإلا فلا».

رجح النووي هنا أن البهائم إذا علفت فيما دون معظم الحول قدرا لا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن لم تجب فيها الزكاة، وأطلق الخلاف، وظاهر حكايته أنه اختلاف الأصحاب.

وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ٣٢٦) في قوله: «فالمعلوفة في جميع الحول أو معظمه لا زكاة فيها، وإن علف فيما دون المعظم فأشبه الوجوه أنه إن كان قدرا تعيش الماشية لولاه بلا ضرر بيّن فلا يؤثر، وإن كانت تموت لو أهملت في تلك المدة، أو يلحقها ضرر بيّن فينقطع الحول وتسقط الزكاة».

وقال في الشرح الكبير (٢/ ٥٣٥): «وهذا هو الذي ذكره الصيدلاني وصاحب «المهذب» وكثير من الأئمة»، وتبعه في الروضة (٢/ ١٩٠).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان من أنه لا زكاة فيما كان معلوفا أكثر حوله، فهو منصوص الشافعي في البويطي، وتدل عليه بقية نصوصه من باب أولىٰ.

قال الشافعي في البويطي (ص ٣٣٠ ط. القره داغي): «وزكاة الموشي التي وصفناها هي زكاتها إذا كانت سائمة، والسائمة التي ترعىٰ، فأمّا كل ماشية لا ترعىٰ، وإنما أكثر عيشها بالعلف، فإن كانت قنية فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة قومها مع ماله فأخرج زكاتها مثل زكاة العروض».

ومفهوم قوله «وأكثر عيشها بالعلف» أن ما لم يكن كذلك، قد تجب فيه الزكاة فمقيد بنصوصه الآتية.

وأما ما ذكره النووي من اعتبار الضرر البين علىٰ الماشية في مدة العلف لو ترك، فمخالف لظاهر نصوص الشافعي، فإنه اشترط أن يكون في العلف مؤنة، وهذا قد يكون في مدّة أقلّ من ذلك.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٩-٦٠ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتىٰ تكون سائمة، والسائمة الراعية.

قال: وذلك أن يجمع فيها أمران: أن يكون لها مؤنة العلف، ويكون لها نماء

الرعي، فأما إن علفت، فالعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها، أو تزيد، أو تقارب».

وفي مختصر المزني (١/ ٢٥٢ ط. الداغستاني): «و السائمة: الراعية، وذلك أن يجتمع فيها أمران: أن لا تكون لها مؤنة في العلف، ويكون لها نماء الرعي، فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحيط بفضلها».

وهذا صريح في أن العلف المؤثر ما كان فيه مؤنة، فلا عبرة بعلف لا مؤنة فيه.

وفي الشرح الكبير للرافعي (٢/ ٥٣٥): «وإن أسيمت بعض الحول، وعلفت في بعضه وهو دون المعظم، فقد حكىٰ في الكتاب فيه أربعة أوجه:

أفقهها عنده[1]: أنه إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلىٰ رفق السائمة فلا زكاة، وإن استحقر بالإضافة إليه وجبت الزكاة كما لو أسيمت في جميع الحول».

وكذلك حكاه الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٥٨١ تحقيق بندر المحلاوي) عن الشرح الصغير للرافعي.

ويؤيد هذا المعنىٰ أن الشافعي ذكر بعدها صورتين فيما لو سامت تارة، وأعلفت تارة، ونفىٰ وجوب الزكاة فيهما، ولم يفرق بما ذكره النووي من وجود

---

(١) أي الغزالي.

الضرر البيّن علىٰ الماشية.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦٠ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كانت لرجل نواضح، أو بقر حرث، أو إبل حمولة، فلا يتبين لي أن فيها الزكاة، وإن بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها؛ لأنها غير السائمة، والسائمة ما كان راعيا دهره».

وقوله «ما كان راعيا دهره» مقيد بما تقدم مما إذا كان العلف لا مؤنة فيه.

وقال الشافعي: «وإن كانت العوامل ترعىٰ مرة وتركب أخرىٰ، أو زمانا وتركب في غيره، فلم ينضح عليها، أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعىٰ في آخر، فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة، ولا آخذها من مالكها».

وهذا هو نصه أيضا في مختصر المزني (١/ ٢٥٢ ط. الداغستاني): «قال: وإن كانت العوامل ترعىٰ مرة وتترك أخرىٰ، أو كانت غنما تعلف في حين وترعىٰ في آخر، فلا يبين لي أن في شيء منها صدقة».

وما ذكرناه من نص الشافعي علىٰ اعتبار المؤنة، نقل السبكي في التوشيح (١/ ٣٥٥) عن والده أنه قواه فقال: «قال الشيخ الإمام: وهذا الوجه قوي في المعنىٰ».

[٢٠] وقال النووي في المنهاج (١/ ٣٨٣ ط. الحداد): «ولو ادعىٰ حيف الخارص، أو غلطه بما يبعد، لم يقبل، أو بمحتمل، قبل في الأصح».

ما ذكره النووي من أن صاحب الزرع إذا ادعىٰ غلط الخارص قبل منه في المحتمل دون البعيد، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٣٢٩) ولفظه: «وإن ادعىٰ أن الخارص حاف عليه أو غلط بما لا يكاد يقع مثله لم يقبل قوله، وإن كان محتملا قبل في الأظهر».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٨٥): «وإن ادعىٰ المالك إجحافا في الخرص، فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك لم يلتفت إلىٰ قوله -كما لو ادعىٰ الميل علىٰ الحاكم، والكذب علىٰ الشاهد لا يقبل إلا ببينة ... أما لو ادعىٰ بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص قدر ما يقع بين الكيلين فهل يحط؟ فيه وجهان ... وأصحهما: نعم، لأن الكيل يقين، والخرص تخمين وظن، فالإحالة عليه أولىٰ، وإن ادعىٰ نقصانا فاحشا لا يجوز لأهل النظر الغلط بمثله فلا يقبل».

وتبعه في الروضة فقال (٢/ ٢٥٠): «إذا ادعىٰ المالك إجحافا في الخرص، فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك، لم يلتفت إليه، كما لو ادعىٰ ميل الحاكم أو كذب الشاهد، لا يقبل إلا ببينة ... وإن ادعىٰ نقصا فاحشا لا يجوز أهل الخبرة الغلط بمثله، لم يقبل في حط جميعه، وهل يقبل في حط الممكن؟ وجهان.

أصحهما: يقبل».

ونفىٰ النووي الخلاف فيها فقال في شرح المهذب (٥/ ٤٨٦): «إذا ادعىٰ نقصا فاحشا لا يجوز أهل الخبرة وقوع مثله غلطا فلا يقبل قوله في حط جميعه بلا خلاف».

وقد ذكر نحوه غير واحد من أئمة الشافعية كالماوردي في الحاوي (٣/ ٢٢٨) والجويني في نهاية المطلب (٣/ ٢٤٨) والروياني في البحر (٣/ ١٠٩) ولم يذكروا نصا للشافعي يخالف إطلاق كلامه، وإنما عللوا ذلك بأنه ادعىٰ علىٰ الخارص ما لا يغلط بمثله، وقد نسبه بذلك إلىٰ الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق، ورام نقض حكم ثابت بدعوىٰ مجردة.

○ قال أبو عبد الباري:

هذا التفصيل الذي ذكره الشيخان مخالف لنصوص الشافعي، فإنه نص علىٰ القبول مطلقا، لأنه أمين في زكاة ماله.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٨١ ط. د. رفعت فوزي): «فإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت، فكانت مكيلة ما أخذت كذا، وما بقي كذا، وهذا خطأ في الخرص، صُدِّق علىٰ ما قال، وأخذ منها؛ لأنها زكاة، وهو فيها أمين».

وفي مختصر المزني (١/ ٢٦١ ط. الداغستاني): «فإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت، وهو كذا، وما بقي كذا، وهذا خطأ في الخرص صدق؛ لأنها

زكاة هو فيها أمين».

وقال في البويطي (ص ٣٣٤-٣٣٥ ط. القره داغي): «ومن ادعىٰ أن الخارص أخطأ عليه بعد أن يجدّ ويكيل، حلف علىٰ ذلك وأسقط عنه، وإن وجد فضلا عما خرص عليه الخارض أدّىٰ زكاته».

وهذه النصوص تفيد أمرين:

الأول: أنه يقبل قول المخروص عليه بدون التفصيل المذكور، وقوله في الأم والمزني (لأنها زكاة هو فيها أمين) تأكيد لقبول دعواه مطلقا.

قال الأذرعي في القوت (١/ ٣٣٢): «وقضية إطلاقه: أنه لا فرق عند بقاء الثمرة بين أن يدعي غلطا كثيرا أو يسيرا».

الثاني: أنه يصدق بيمينه كما في البويطي.

وفي بحر المذهب للروياني (٣/ ١٠٩): «قال ابن سريج: القول قوله مع يمينه، لأنها قد تهلك بأنه لا يعلمها، وليس فيه تكذيب الخارص وإن تفاوت ما ذكره».

وفي التهذيب للبغوي (٨/ ٢٥٣): «إن جاء الساعي يطلب الزكاة، فقال رب المال: هي وديعة عندي، أو لم يحل عليه الحول، وجاء يطلب العشر، فقال رب الحائط: غلط الخارص في الخرص، أو أصابته جائحة- فالقول قول رب المال

مع يمينه».

وقال ابن القاص في أدب القاضي (١/ ٢٧٧): «والرابعة: قال: رب النخل قد أحصنت مكيله ما أخذت وهو كذا. وقد أخطأ الخارص أو قال: أصابته جايحة، صدق فإن اتهم أحلف فإن نكل حكم عليه قلته تخريجاً».

فهذا كله تأكيد لظاهر قول الشافعي ﷺ، وهذا أقيس؛ فإن القضية تصير بين المدعي الذي هو الساعي، والمدعىٰ عليه الذي هو المالك، ولما لم تكن موضع بينة فلم يبق إلا يمين المدعىٰ عليه.

وأما الماوردي فقد جعلها علىٰ ضربين فقال في الحاوي (٣/ ٢٢٨): «أحدهما: أن يقول غلط الخارص علي بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله، لأنه ادعىٰ علىٰ الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلىٰ الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق، ورام نقض حكم ثابت بدعوة مجردة.

والضرب الثاني: أن لا يقول غلط الخارص علي بهذا ولكن يقول: لم أجد إلا هذا فقوله مقبول، لأنه ليس فيه تكذيب الخارص، لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص فيكون الخارص مصيبا والنقصان موجودا».

وذكره ابن الرفعة في الكفاية (٥/ ٤٠٢) وزاد: «وهذا موافق لما في "تعليق"

أبي الطيب حيث قال: إن ادعىٰ أن الثمرة نقصت عما خرصت نقصاناً بيناً، وقال: لا أعلم أخطأ الخارص أم سرقت الثمرة – فإنه يصدق إذا حلف».

والذي ذكره النووي هنا هو تقييد لإطلاق الشافعي، وحمل له علىٰ بعض معانيه، والصواب المعتمد هو إطلاق الشافعي وعدم التفصيل، والأصل في الزكاة هو قول المزكي، وهو أمين في زكاة ماله، والخرص ظن وتخمين.





كتاب الصيام

[٢١] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤١٣ ط. الحداد): «يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال، وثبوت رؤيته بعدل، وفي قول: عدلان».

ما ذكره النووي هنا من أن رؤية الهلال تثبت برؤية عدل واحد، ولا يشترط فيها التعدد، وتضعيف القول باشتراط عدلين مثل شوال وغيرها تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٣٥٩) في قوله: «وتثبت الرؤية بشهادة عدلين، ولو شهد واحد فكذلك في أصح القولين».

وقال في المجموع (٦/ ٢٧٦-٢٧٧ ط. المنيرية): «ففي الفصل مسائل:

إحداها: في الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ثلاث طرق: أصحها وأشهرها، وبه قطع المصنف والجمهور في المسألة قولان: أصحهما باتفاق الأصحاب: يثبت بعدل، وهو نصه في القديم، ومعظم كتبه في الجديد، للأحاديث الصحيحة في ذلك، منها ما ذكره المصنف وغير ذلك.

والثاني: وهو نصه في البويطي لا يثبت إلا بعدلين.

والطريق الثاني: القطع بثبوته بعدل للأحاديث.

والثالث: حكاه الماوردي والسرخسي إن ثبتت الأحاديث ثبت بعدل وإلا فقولان:

أحدهما: يشترط عدلان كسائر الشهور.

والثاني: يثبت بعدل للاحتياط وهذا الطريق محتمل ولكن الأحاديث قد ثبتت فالحاصل أن المذهب ثبوته بعدل».

وقال في الروضة (٢/ ٣٤٥): «وكذا إن شهد عدل علىٰ الأظهر المنصوص في أكثر كتبه، وقيل: يلزم بقول الواحد قطعا».

○ قال أبو عبد الباري:

هذه أقوال النووي في كتبه الثلاثة هذه، وما ذكره عن أكثر كتب الشافعي أخذه عن ابن الصباغ، فإنه علق في الشامل (ص ٦٧٨ تحقيق فيصل بن سعد العصيمي) علىٰ قول الشافعي بالاحتياط ثم قال: «وجملة ذلك أن المنصوص عليه في الكتب القديمة والجديدة أن الصوم يجب بشهادة واحد، وروىٰ البويطي أنه لا يجب إلا بشاهدين».

وهذا الذي قاله ابن الصباغ، وتبعه عليه النووي وآخرون، يرده ما في كتب الشافعي التي وقفنا عليها، ونصوصه في غالبها علىٰ خلاف ما ذكروه، وغاية ما

ذكروه واحتجوا به قوله في الأم (٣/ ٢٣٢ ط. د. رفعت فوزي) والمزني (١/ ٣٠٩ ط. الداغستاني): «فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ورآه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط».

وقد جاءت نصوص الشافعي علىٰ اشتراط شاهدين في الإيجاب والإلزام، ومن ذلك:

قال الشافعي في الأم (٨/ ١١٨-١١٩ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر، وكذلك لا يفطرون، وأحب إلي لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنهم لا مؤنة عليهم في الصيام، إن كان من رمضان أدوه، وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به، ولا أحب لهم هذا في الفطر؛ لأن الصوم عمل بر، والفطر ترك عمل...

قال الربيع: رجع الشافعي بعدُ، فقال: لا يصام إلا بشاهدين.

قال الشافعي رحمة الله عليه: إن كان عليٌّ عليه السلام أمر الناس بالصوم، فعلىٰ معنىٰ المشورة، لا علىٰ معنىٰ الإلزام، والله أعلم».

وهذا أشمل نص للشافعي وقفت عليه، وقد فرق بين أمرين:

الأول: الإلزام والإيجاب، وأن هذا لا يكون إلا برؤية عدلين.

ويدل عليه من النص المذكور قوله «ولا يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر، وكذلك لا يفطرون»، وقوله «قال الربيع: رجع الشافعي بعدُ فقال: لا يصام إلا بشاهدين».

وعلىٰ هذا المعنىٰ جاء قوله في الأم (٣/ ٢٣٢ ط. د. رفعت فوزي): «قال الشافعي بعدُ: لا يجوز علىٰ هلال رمضان إلا شاهدان.

قال الشافعي ﷺ: وقد قال بعض أصحابنا[1]: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس علىٰ كل مغيب استدل عليه ببينة، وقال بعضهم: جماعة».

ومثله قوله في البويطي (ص ٣٤٨ ط. القراه داغي): «ولا يصام في رمضان ولا يفطر منه بأقل من شاهدين حرين مسلمين عدلين».

وقال في البويطي أيضا (ص ٩٩٢ ط. القره داغي): «ولا يصوم الناس إلا

---

(١) قوله: «قال بعض أصحابنا» يريد به أهل المدينة كما هو اصطلاحه، فقد روىٰ ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص ١٥٥) عن أبيه عن الربيع قال: قال الشافعي: إذا قلت: قال بعض أصحابنا، فهم أهل المدينة، وإذا قلت: قال بعض الناس: «فهم أهل العراق» وسنده صحيح، وهذا النقل المذكور هنا من أجل أنه وافقهم عليه بقوله: «وهذا القياس...الخ» وكلامه في البويطي.

بشهادة رجلين، ولا يفطر إلا بمثله».

والثاني: الاحتياط المفيد للاستحباب، وهذا يكون بالعدل الواحد، ويدل عليه من النص المذكور قوله «وأحب إلي لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنهم لا مؤنة عليهم في الصيام، إن كان من رمضان أدوه، وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به».

وقوله «إن كان عليٌّ ﷺ تعالىٰ أمر الناس بالصوم فعلىٰ معنىٰ المشورة، لا علىٰ معنىٰ الإلزام».

وهذا النص يفيد الاستحباب، إذ الاحتياط لا يجب في الأصل، وفي مجموع النص دليل علىٰ أن قول الشافعي بالاحتياط لا يعني وجوبه، وإنما يجب ويلزم إذا ثبت بعدلين، وهذا المعنىٰ هو الذي ذكره ابن المنذر في الإشراف فقال (٣/ ١١٣) بعد ذكر من اشترط شاهدين: «وهو قول الشافعي غير أنه قال: أحب إلىٰ لو صاموا بشهادة العدل».

وفي تحرير الولي العراقي (١/ ٥٢٤) عن البلقيني: «لم أجد للشافعي نصا صريحا بالصوم بشهادة واحد، والنص الذي فيه إنما هو علىٰ طريق الاستحباب، ولفظه: «ولا يلزم الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر، وكذلك لا يفطرون، وأحب إليّ لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنه لا مؤنة عليهم في الصيام؛ إن كان من

رمضان أدوه، وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به».

قال شيخنا: وهذا يدل علىٰ أن شهادة الواحد عنده تقتضي استحباب الصوم عنده دون إيجابه، ولم أر من تعرض لذلك، علىٰ القول بأنه لا يثبت بواحد، وأنه يكون مؤديا له إن كان من رمضان».

ثم نقول: إن الشافعي رجع عن هذا القول إلىٰ اشتراط شاهدين، كما قال الربيع: «قال الشافعي بعدُ: لا يجوز علىٰ هلال رمضان إلا شاهدان».

قال الإسنوي في المهمات (٤/ ٤٢-٤٣): «وما صححه الرافعي وغيره من قبول قول الواحد خلاف مذهب الشافعي، فإن المجتهد إذا كان له قولان، وعلم المتأخر منهما كان مذهبه هو المتأخر، وقد نص في «الأم» علىٰ أن اشتراط الاثنين متأخر عن هذا فقال في أول كتاب الصيام الصغير ما نصه: قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نقول، فإن لم ترىٰ العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل أن أقبله للأثر والاحتياط.

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عليه السلام أن رجلًا شهد عند عليٍّ رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من

شعبان أحب إلىٰ من أن أفطر يومًا من رمضان.

قال الشافعي ﷺ بعدُ: لا يجوز علىٰ رمضان إلا شاهدان.

هذا لفظ الشافعي بحروفه، ومن «الأم» نقلته.

وقال الإسنوي أيضا في كافي المحتاج (ص ٧٤٤ تحقيق بندر المحلاوي): «اشتراط العدلين هو مذهب الشافعي فإنه قد رجع عن الأول، كذا رأيته في الأم في أول كتاب الصيام الصغير، فإنه جزم بقبول الواحد واستدل عليه ثم قال ما نصه: «قال الشافعي بعدُ: لا يجوز علىٰ رمضان إلا شاهدان»، هذا لفظه بحروفه. ومن الأم نقلته».

وقال الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (١/ ٥٢٣): «وكنت جوزت في تأويل هذا الكلام أن مراد الربيع: أن النص علىٰ أنه لا يثبت إلا بشاهدين .. متأخر عن النص علىٰ ثبوته بواحد في الترتيب لا في التاريخ، فيكون قوله: (بَعدُ) أي: بعد هذا بأوراق، حتىٰ رأيت شيخنا الإمام البلقيني نقل مع هذا النص نصا آخر في (الشهادات) في ترجمة رؤية الهلال، صيغته: رجع الشافعي ﷺ بعدُ فقال: لا يصام إلا بشاهدين». وهذا النص لا يحتمل هذا التأويل الذي ذكرته».

وهذا كله يبين أن مذهب الشافعي الذي رجع إليه، وعليه أكثر نصوصه

اشتراط شاهدين علىٰ ثبوت هلال رمضان والله أعلم.

فإن قيل: جاء الأثر عن ابن عمر وابن عباس في ثبوت الصيام بشهادة العدل الواحد، وقد أشار إليه الشافعي بقوله «للأثر»، وقد اشتهر عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

قيل: الجواب من وجوه:

❍ أما حديث ابن عمر: أنه قال: «تراءىٰ الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ فصام وأمر الناس بصيامه» فرواه أحمد وأهل السنن، وفيه رجلان مختلف فيهما، وعليهما مدار طرقه.

- الأول: يحيىٰ بن سالم بن عبد الله، وهو مختلف فيه، وثقه النسائي والدارقطني، وضعفه ابن معين فقال: صدوق ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب»، وسكت عليه البخاري وابن أبي حاتم.
- والثاني: أبو بكر بن نافع: ضعفه يحيىٰ بن معين فقال: ليس بشيء، وقال مرة: لا بأس به، ولهذا قال الذهبي في الميزان: فيه لين ما، وهو صدوق».

❍ وأما حديث ابن عباس: فمداره علىٰ سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه علتان:

- الأولىٰ: سماك عن عكرمة مضطرب عند كثير من أهل العلم.
- الثانية: الاختلاف علىٰ سماك في الوصل والإرسال، وقد فصلتُ طرقه في «مرويات سماك بن حرب عن عكرمة»(رقم ٣).

الوجه الثاني: أن الخبر معارض بمثله، وهو ما رواه أبو داود (رقم ٢٣٣٨) والدارقطني (رقم ٢١٩١) من طريق سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما».

قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح».

وله طريق آخر: رواه أحمد (رقم ١٨٨٩٥) والدارقطني (رقم ٢١٩٣) من طريق الحجاج بن أرطأة عن حسين بن الحارث الجدلي به، وفيه: «وإن شهد شاهدان مسلمان، فصوموا وأفطروا».

ورجاله ثقات غير الحجاج بن أرطأة، فهو ضعيف من قبل حفظه، لكنه يتقوىٰ بما قبله.

ورواه النسائي (رقم ٢١١٦) وليس في سنده الحجاج بن أرطأة، وصححه

الألباني في الإرواء (رقم ٩٠٩).

الوجه الثالث: أن الخبر محتمل لمعنىٰ آخر، وهو أن خبر الرؤية استفاض كما هي عبارة ابن عمر «تراءىٰ الناس»، وظاهره أن غير ابن عمر رأىٰ الهلال، فيحتمل أن يكون غيره أتىٰ النبي ﷺ وأخبره بمثل خبر ابن عمر، وإنما روىٰ ابن عمر قصته في ذلك، ولا يلزم منها نفي إخبار غيره للنبي ﷺ، وهذا أقرب للجمع بين الروايات الصحيحة الصريحة في المسألة.

[٢٢] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤١٤ ط. الحداد): «وإذا رؤىٰ ببلد لزم حكمه البلد القريب، دون البعيد في الأصح، ومسافة البعيد مسافة القصر، وقيل: باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح».

رجح النووي هنا في المنهاج تخصيص رؤية هلال رمضان بمن اتحد مطلعه مع بلد الرؤية.

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي من اعتبار المطلع هنا هو قول أكثر الشافعية، وهو مخالف لمذهب الشافعي ونصوصه، وقد فصلت ذلك فيما كتبته في «اختلاف المطالع بين الشافعي والشافعية»، وسأذكر هنا قول الشافعي ومن قال بقوله من أصحابه مما في البحث المذكور.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٢٣٢ ط. د. رفعت فوزي): «وإن غمّ الشهران معا فصاموا ثلاثين، فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم، قضوا يوما، لأنهم تركوا يوما من رمضان».

وفي مختصر البويطي (ص ٣٤٨-٣٤٩) عن الشافعي: «وإذا شهد علىٰ هلال شهر رمضان بعد أن أصبح الناس مفطرين أحببت أن يكف الناس عن الطعام، ولزمهم أن يقضوا يوما سواه».

ولم يفرق الشافعي هنا بين البيّنة من بلد قريب أو بعيد، بل أطلق ذلك، وظاهره تعميم حكم الرؤية، ونصه في الأمّ يبين أن البيّنة إذا قامت برؤية الهلال قبلهم بعد انقضاء رمضان وصيامهم ثلاثين يوما، أن حكم الرؤية يلزمهم، ويجب عليهم قضاء اليوم الأول الذي فاتهم.

ويدل على صحة هذا المعنى عن الشافعي وجهان:

الوجه الأول: أن غير واحد من الأئمة نقل عنه أن التعميم مذهبه، آخذين ذلك من هذا النص، وتعاقبوا علىٰ نسبته إليه، حتىٰ قال بعضهم: إن هذا ظاهر المذهب.

فقد حكاه ابن المنذر (ت ٣١٩هـ) عن الشافعي في الإشراف (٣/ ١١٣)

فقال: «وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه، فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي».

وقال الخطابي (ت ٣٨٨هـ) في معالم السنن (٢/ ٩٨): «وقال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي ومالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد».

وقال ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) في التمهيد (٩/ ٢٤٦ ط. بشار): «وفيه قول آخر، روي عن الليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه، فعليهم قضاء ما أفطروا».

وقال الروياني (ت ٥٠٢هـ) في الحلية (٢/ ٢٩١ تحقيق محمد بن مطر المالكي): «ولو أن أهل بلد رأوا الهلال يلزم علىٰ جميع أهل البلاد الصوم في ذلك اليوم في ظاهر المذهب، وهو اختيار جماعة من أصحابنا، وهو اختيار القاضي الطبري».

وقال البغوي (ت ٥١٦هـ) في شرح السنة (٦/ ٢٤٦): «قال ابن المنذر: قال

أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي ﷺ».

وقال العمراني (ت ٥٥٨هـ) في البيان (٣/ ٤٧٩): «وهو قول القاضي أبي الطيب، واختيار الصيمري: أنه يلزم الجميع الصوم، وهو قول أحمد ابن حنبل، كما لو كان البلدان متقاربين».

وقال النووي (ت ٦٧٦هـ) في المجموع (٦/ ٢٧٤): «ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع، قال: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكا وأبا حنيفة».

وقال ابن الرفعة (ت ٧١٠هـ) في الكفاية (٦/ ٢٤٧) في توجيهه: «إذ ليس رؤية جميع من في البلد الواحد شرطًا في وجوب الصيام عليهم، بدليل إجماعهم علىٰ وجوب الصيام علىٰ الأعمىٰ والمحبوس وإن لم يره، وإذا كان كذلك في البلد الواحد فكذلك في كل البلاد؛ لأن فرض الله علىٰ جميعهم واحد».

وقال الإسنوي (ت ٧٧٢هـ) في المهمات (٤/ ٥٢-٥٣): «ذهب إلىٰ

الوجوب القاضي أبو الطيب، والروياني وقال: إنه ظاهر المذهب، واختاره جمع من أصحابنا، ونقله ابن المنذر عن أكثر الفقهاء، ونقله البغوي عن الشافعي»[(١)].

وقال الأذرعي (ت ٧٨٣هـ) في قوت المحتاج (١/ ٤٦٦): «صححه كثيرون منهم القاضي، والقاضي الحسين، والدارمي، وأبو علي السنجي، وغيرهم، وبه أجاب الصيمري والقاضي ابن كج»، ثم نقل قول الروياني في الحلية، وما نقله ابن المنذر وابن عبد البر عن الشافعي.

وقال الدميري (ت ٨٠٨هـ) في النجم الوهاج (٣/ ٢٨٠): «لأن الهلال واحد، والخطاب شامل، واحتج له القاضي أبو الطيب بأن الأرض مسطحة، فإذا رئي الهلال ببلد رئي في غيره، وأهل الهيئة مطبقون علىٰ خلاف ذلك».

الوجه الثاني: أن الشافعي لم يرو حديث كريب عن ابن عباس مع أنه حديث مكي من حديث شيخه سفيان بن عيينة، وإنما اقتصر علىٰ أحاديث الرؤية

---

(١) ونحوه في طرح التثريب للعراقي (٤/ ١١٦) وفتح الباري للحافظ العسقلاني (٤/ ١٢٣) ووقع عند بعضهم«واختاره جميع أصحابنا» وهو تصحيف، وصوابه ما ذكرناه عن الإسنوي وحلية الروياني.

المطلقة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر[١] ثم قال عقبها: «وبهذا كله نأخذ»، وفي هذا ما يدل علىٰ أن مذهبه تعميم حكم الرؤية، ولو كان يرىٰ حديث ابن عباس دليلا علىٰ تقييد الرؤية لذكره، لا سيما وهو يروي من طريق كريب عن ابن عباس أحاديث أخرىٰ في كتبه[٢].

ونصُّ الشافعي في الأم يخالف قول ابن عباس، فإنه ألزم الناس حكم

---

(١) عقد الشافعي (باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له) في اختلاف الحديث (ص ١٨٢) فروىٰ حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر.
ورواها أيضا في السنن المأثورة عن الشافعي، رواية الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي (ص ٣٢٠) وعقد لها (باب ما جاء في تقدم الشهر).

(٢) روىٰ له في الأم في مواضع، منها: في الصلاة (١/ ٣٣٢، ٤١٤) والحج (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥، ٤٥١، ٥٢٧) وغيره، والسنن المأثورة (رقم ٥٤، ٥٦، ٤٥٨).
وأما قول إلكيا الهراسي الطبري (تـ ٥٠٤هـ) في أحكام القرآن (١/ ٧٠-٧١):«وروىٰ الشافعي بإسناده عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلىٰ معاوية بالشام ...« وفي آخر:« فقيل علىٰ هذا: قوله «هكذا أمرنا» يحتمل أن يكون تأول فيه قول النبي عليه السلام:« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».
فيشبه أن يكون ذلك وهما منه، نشأ من كثرة ذكر الشافعية للحديث في كتبهم، أو تكون كلمة (الشافعي) مصحفة من (البيهقي) فإنه ذكر هذا المعنىٰ في المعرفة كما سيأتي، ولم أر أحدا من الشافعية نسبه لرواية الشافعي مع احتجاجهم بالخبر، ولو كان للشافعي فيه قول لكانوا له ناقلين وفاقا له أو خلافا والله أعلم.

الشهادة بعد أن صاموا رمضان ثلاثين يوما، ولم يبلغهم خبر الرؤية إلا في شوال، وكان ابن عباس بلغه خبر الرؤية في رمضان.

[٢٣] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٢٥ ط. الحداد): «ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب، فلو صامه لم يصح في الأصح».

رجح النووي هنا تحريم صيام يوم الشك إلا ما استثني، وهو تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٣٧٣) ولفظه: «ولا يجوز التطوع بصوم يوم الشك من غير سبب، ولو صام لم يصح في أصح الوجهين».

وهكذا قال في الروضة (٢/ ٣٦٧) ولفظه: «ويحرم أن يصوم فيه تطوعا لا سبب له، فإن صامه، لم يصح علىٰ الأصح».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان من تحريم صيام يوم الشك مخالف لظاهر نصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي.

قال الشافعي في الأم (٨/ ٣٣٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من الليل علىٰ أنه من رمضان، فهذه نية كاملة تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان، وإن لم يكن من شهر رمضان أفطر».

قال الربيع: قال الشافعي في موضع آخر: لا يجزيه؛ لأنه صام علىٰ

الشك»[(١)].

وقال الشافعي في البويطي (ص ٣٥٠ ط. القره داغي): «ولا أحب أن يعمد أحد صوم يوم الشك نافلة، ومن كان يسرد الصوم، أو كان يصوم أياماً جعلها لله علىٰ نفسه فوافق ذلك اليوم فلا بأس أن يصومه»[(٢)].

---

(١) ظاهر القول الثاني فيمن لم يجزم النية، فأصبح علىٰ التردد، أي إن كان من رمضان صامه عنه، وإلا فلا، والنية يلزمها الجزم.

ويدل علىٰ هذا قول الشافعي في الأم (٣/ ٢٥٦ ط. د. رفعت فوزي): «ولو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم، ولم يأكل، ولم يشرب، حتىٰ علم أنه من شهر رمضان، فأتم صومه، رأيت إعادة صومه، وسواء رأىٰ ذلك قبل الزوال، أو بعده، إذا أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان.

قال الشافعي ﷺ: وأرىٰ - والله أعلم - كذلك لو أصبح ينوي صومه تطوعا، لم يجزه من رمضان، ولا أرىٰ رمضان يجزيه إلا بإرادته».

(٢) وفي اختلاف الحديث من البويطي (ص ١٠٤٨ ط. القره داغي): «ولا أحب للرجل أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه قبل، ويجب أن يفطر يوم الشك إذا لم يكن يوافق صومه».

وفي نسخة السلايمة (ص ١٠٨١) مثله، وفيه «قال» بدل «قبل»، وذكر أن موضعها غير واصح.

وهذه الكلمة «ويجب» بالجيم محمولة علىٰ تأكيد الإفطار لا التحريم جمعا بين نصوصه، وقد تقدم في صلاة الجماعة أن الشافعي يستعمل لفظ الوجوب في تأكيد الاستحباب، ويحتمل أن يكون الصواب فيها «ويحب» بالحاء المهملة، فتصحفت للجيم.

وفي اختلاف الحديث (ص ١٨٤ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز): «فاختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان، إلا أن يكون يوماً كان يصومه، فاختار صيامه». وهذا النص في المعرفة للبيهقي (٦/ ٢٣٧).

وفي مختصر المزني (٨/ ١٥٢ آخر كتاب الأم): «عن الربيع أخبر عن الشافعي قال: «الذي أحب أن يفطر يوم الشك، أن لا يكون صوما كان يصومه، ويحتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه»، وهو هكذا في الحاوي للماوردي (٣/ ٤١٩).

وهذه النصوص متطابقة علىٰ أن صيام يوم الشك تطوعا علىٰ غير ما ذكر مكروه، أوخلاف الأولىٰ عند الإمام ولا يحرم.

قال الإسنوي في المهمات (٤/ ٩١-٩٢): «اعلم أن ما جزم به الرافعي من التحريم قد قال به البغوي، والشاشي، وصاحب «التهذيب» و«التتمة» و«البيان»، وجزم به أيضا النووي في «شرح المهذب» تبعاً لأصله[1]، والمعروف إنما هو الكراهة؛ فقد صرح بكراهته البندنيجي في «الذخيرة»، و«التعليقة» ونصر

(١) البغوي في التهذيب (٣/ ١٥٥) والشيرازي في المهذب (١/ ٣٤٦) والتنبيه (ص ٦٨) والعمراني في البيان (٣/ ٥٥٧) والنووي في شرح المهذب (٦/ ٣٩٩).

المقدسي في «المقصود» وابن الصباغ في «الشامل»، والروياني في «البحر» و«الحلية»، والقاضي الحسين في إحدىٰ «تعليقتيه»، والفوارني في «الإبانة»، والقاضي أبو الطيب في «تعليقه»، والجرجاني في كتابيه «الشافي» و«البحر»، والمحاملي في «المقنع». وقال الماوردي في «الحاوي»: النهي عن صومه للكراهة لا التحريم، وقال الدارمي في «الاستذكار»: لا يجب صوم يوم الشك ونكرهه، فإن صامه جاز، وقسم الصيمري في «شرح الكفاية»، وأبو حامد في «الرونق»، والمحاملي في «اللباب»، والبيضاوي في «التبصرة» و«شرح الكفاية»، والماوردي في «الإقناع» الصوم إلىٰ حرام وغيره، وجعلوا هذا من قسم المكروه لا من الحرام[(١)].

وذكر نحوه الشافعي في «مختصر البويطي» فقال: «ولا أحب أن يعمد أحد إلىٰ صوم يوم الشك نافلة، ومن كان يسرد الصوم أو كان يصوم أياما جعلها علىٰ نفسه، فوافق ذلك اليوم فلا بأس أن يصومه، ومن نواه لرمضان أجزأه، وقد قيل: يعيده وإن كان من رمضان»، هذا لفظه بحروفه.

---

(١) الماوردي في الحاوي الكبير (٣/ ٤٠٩) والإقناع (١/ ٨١) والروياني في البحر (٣/ ٢٣٧) والمحاملي في اللباب (١٩٠-١٩١) والقاضي أبو شجاع في الغاية والتقريب (ص ١٩) والبيهقي في الخلافيات (٥/ ١٨ ط. النحال).

ولم يعبر الإمام في «النهاية» بالتحريم بل قال: اعتماد صومه من غير سبب منهي عنه.

وكذلك عبر الغزالي في كتبه الثلاثة: «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز»، وكلام الزجاجي في «التهذيب» يقتضي جوازه أيضا».

ونقله الولي العراقي في التحرير (١/ ٥٣٩) كالمقر له.

وقال أيضا في كافي المحتاج (ص ٧٩٧ تحقيق بندر المحلاوي): «وما جزم به الرافعيّ من التحريم وتبعه عليه المصنف قد خالفا فيه نص الشافعي وجمهور أصحابه كما أوضحته في المهمات».

ومما تقدم نقله عن المزني واختلاف الحديث تعرف أن نصوص الشافعي وردت في غير البويطي أيضا.

[٢٤] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٣٢ ط. الحداد): «وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة، قلت: القديم هنا أظهر».

ترجيح النووي هنا للقديم يوهم أنه علىٰ جهة المذهب، وليس كذلك، وإنما هو من جهة الدليل، وقد صرح النووي بذلك في الروضة (٢/ ٣٨٢) فقال: «لم

يصحح الإمام الرافعي واحدا من الجديد والقديم في صوم الولي، وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه، فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلىٰ تصحيح القديم، وهذا هو الصواب، بل ينبغي أن يجزم بالقديم، فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه، وليس للجديد حجة من السنة، والحديث الوارد بالإطعام، ضعيف، فيتعين القول بالقديم».

وقد سبق النووي إلىٰ تصحيح القديم من جهة الدليل ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٣/ ٢٤١-٢٤٢) فقال: «ليس نصه في القديم هكذا جزما بذلك بل معلقـًا، فإنه قال فيه: «وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه، وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا يصام عنه، وأخذ يضعف ما كان قد بلغه مما روىٰ في جواز الصوم عن الميت، وكلامه في ذلك كلام من لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها: حديث عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من مات وعليه صوم، صام عنه وليه» أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.

وأخرجا في صحيحيهما حديث ابن عباس، ومسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب عنه ﷺ أنه أمر امرأة ماتت أمها، وعليها صوم بأن تصوم عن

أمها.

وعند هذا ينبغي لمن اطلع علىٰ هذا من أصحابه أن يقطع بأن مذهبه أن يصام عنه قولاً واحدًا؛ لكونه اعتمد في عدم قوله بذلك علىٰ عدم ثبوت الحديث الوارد به، وقد بيّنت ثبوت الأحاديث الواردة بذلك، ولأنه أوصىٰ أصحابه بأنه متىٰ ثبت علىٰ خلاف قوله، فليدعوا قوله ويعملوا بالحديث، وقد سلك الأصحاب هذا المسلك في مسألة التثويب في الأذان وغيرها».

○ قال أبو عبد الباري:

الصحيح المعتمد في المذهب، وعليه نصوص الشافعي عدم الصيام عن الميت مطلقا.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٢٦٢ ط. د. رفعت فوزي): «ومن مات وقد فرط في القضاء، أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام».

وفي مختصر المزني (١/ ٣١٦-٣١٧): «فإن مات أطعم عنه، وإن لم يمكنه القضاء حتىٰ مات فلا كفارة عليه».

وفي مختصر البويطي (ص ١٠٥٤ ط. القره داغي): «إن الله تبارك وتعالىٰ فرض علىٰ الناس في أبدانهم وأموالهم، فما كان في أبدانهم فلا يجوز أن يعمله

غيرهم، وما كان في أموالهم فجائز أن يفعله غيره، منها الصوم والصلاة لا يعملهها بدن عن بدن».

وقال بعده: «وإن نذر رجل صوما فلا يجوز أن يصوم عنه غيره، والحديث الذي يروي أن النبي ﷺ أمر به، قد روي خلافه مبهما، أنه كان نذرا، ويحتمل أنه نذرصدقة».

وعلىٰ ما تقدم فمذهب الشافعي المعتمد عنه أنه لا يصوم عنه أحد، سواء كان صوم رمضان، أو صوم نذر، وهو قول جمهور الأصحاب، وممن صححه الشاشي في الحلية (٣/ ٢٠٩) والعمراني في البيان (٣/ ٥٤٦) وقال الماوردي في الحاوي (٣/ ٤٥٢): «هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد»، وقال الروياني في البحر (٣/ ٢٨٠): هو المذهب»، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١١٧ ط. بشار): «وهو المعروف من مذهب الشافعي».

وقد اعترف النووي بذلك كما تقدم عنه أنه قال: «المشهور في المذهب: تصحيح الجديد».

وقال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٢٥٧-٢٥٨ تحقيق جبرين بن عطية البجالي): «أما أكثر أصحاب المذهب فردوه، وأنكروا أن يكون مذهبا

للشافعي».

وأنكر الماوردي أن يكون للشافعي قول قديم في الصوم عن الميت فقال في الحاوي (٣/ ٤٥٢): «وقد حكىٰ بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعي في القديم، قال: لأنه قال: وقد روي في ذلك خبر فإن صح قلت به، فخرجه قولا ثانيا، وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي مذهبا» وانظر أيضا (١٥/ ٣١٣).

وذكر ابن الرفعة في الكفاية (٦/ ٣٨٨) عن البندنيجي أنه قال: «إنه نص عليه في «أماليه»،حيث قال: «إن صح الحديث قلت به. وقد صحَّ الخبر؛ لأجل ذلك ذهب جماعة من محققي أصحابنا إلىٰ تصحيح القديم».

قال الأذرعي في القوت (١/ ٥٣٢): «إن كانت هذه الأمالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا».

[٢٥] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٣٩ ط. الحداد): «يسن صوم الاثنين، والخميس، وعرفة».

ما ذكره النووي هنا تابع فيه الرافعي في المحرر ونصه فيه (ص ٣٨٨، ٣٨٩): «وفي السنة صوم يوم عاشوراء ... وصوم يوم عرفة ... ».

○ قال أبو عبد الباري:

أطلق النووي هنا استحباب صوم يوم عرفة تبعا للرافعي، وكان صوابه التقييد بغير الحاج، فقد استحب الشافعي له في القديم والجديد أن يفطر، فيكون صومه خلاف الأولىٰ.

ففي مختصر المزني (١/ ٣٢٤ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: فأحب صيامهما، إلا أن يكون حاجا، فأحب له ترك صوم يوم عرفة؛ لأنه حاج، مضح، مسافر، ولترك النبي ﷺ صومه في الحج، وليقوىٰ بذلك علىٰ الدعاء، وأفضل الدعاء يوم عرفة».

وفيه أيضا (١/ ٣٦٦ ط. الداغستاني): «وأحب للحاج ترك صوم يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ لم يصمه، وأرىٰ أنه أقوىٰ علىٰ الدعاء، وأفضل الدعاء يوم عرفة».

وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي (٧/ ٢٨٩) عن الشافعي أنه قال: «وترك صوم يوم عرفة للحاج أحب إلي من صومه؛ لأن رسول الله ﷺ ترك صوم يوم عرفة، والخير في كل ما صنع رسول الله ﷺ.

قال في سنن حرملة: «ولأن الفطر أقوىٰ علىٰ الدعاء من الصيام، وأفضل الدعاء يوم عرفة».

وفي المعرفة أيضا (٦/ ٣٤٧): «قال الشافعي في القديم: وأحب صوم يوم

عرفة لغير الحاج، فأما من حج فأحب أن يفطره ليتقوىٰ علىٰ الدعاء».

وقد ذكر النووي في كتاب الصيام من الروضة والمجموع أن هذا التقييد هو مذهب الشافعي والأصحاب.

قال في شرح المهذب (٦/ ٣٧٩): «فقال الشافعي والأصحاب يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة، وأما الحاج الحاضر في عرفة فقول الشافعي في المختصر والأصحاب: يستحب له فطره لحديث أم الفضل.

وقال جماعة من أصحابنا: يكره له صومه، وممن صرح بكراهته الدارمي والبندنيجي والمحاملي في المجموع والمصنف في التنبيه وآخرون، ونقل الرافعي كراهته عن كثيرين من الأصحاب، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يستحب فطره كما قاله الشافعي».

وقال في الروضة (٢/ ٣٨٧): «صوم التطوع، منه ما يتكرر بتكرر السنين، ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور، ومنه ما يتكرر بتكرر الأسبوع، فمن الأول يوم عرفة، فيستحب صومه لغير الحجيج، وينبغي للحجيج فطره. وأطلق كثيرون كراهة صومه لهم».

[٢٦] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٤٠ ط. الحداد): «ويكره إفراد الجمعة».

ما ذكره النووي هنا من الكراهة تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٣٨٨) ولفظه: «ويكره إفراد يوم الجمعة».

وهكذا قال الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٢٤٧) وتبعه النووي في الروضة (٢/ ٣٨٧).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان من كراهية إفراد الجمعة بصوم التطوع، هو اختيار الشيخ أبي حامد، وصاحب المهذب، والبغوي في التهذيب، ووصفه بالمذهب المشهور في المجموع[(١)].

لكن المعروف عن الشافعي أنه لم يكن يرىٰ النهي من أجل الإفراد، بل لأنه يضعف الصائم عن الدعاء، فلا يكره صومه لمن لا يضعفه عن الدعاء.

روىٰ البيهقي في المعرفة (٦/ ٣٧٥) من طريق المزني عن الشافعي قول أبي هريرة ﷺ: «ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، ولكن محمدا ﷺ، ورب هذا البيت قاله».

ثم قال: «وهذا الحديث إنما سمعه الشافعي مطلقا في النهي، فجرىٰ علىٰ إطلاقه في النهي عن صومه علىٰ الاختيار لمن كان إذا صام منعه من الصلاة ما لو

---

(١) المهذب (١/ ٣٤٦) والتهذيب (٣/ ١٩٣) والبيان (٣/ ٥٦٠) والمجموع (٦/ ٤٣٧).

كان مفطرا فعله».

ثم ذكر في المعرفة (٦/ ٣٧٥) ما رواه الشافعي في الأم (٨/ ٥٠٦ ط. د. رفعت فوزي) عن علي ﷺ أنه كره صوم يوم الجمعة، ثم قال: «إنما أورده علىٰ طريق الإلزام في خلافهم عليا ﷺ».

وقد روىٰ البيهقي هذا الحديث وما في معناه من حديث جابر بن عبد الله في المعرفة والسنن المأثورة عن الشافعي أيضا.

وحكىٰ ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٥٤) وابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٣٨٣) عن الشافعي أنه قال: «لا يتبين لي أن أنهىٰ عن صوم يوم الجمعة إلا علىٰ الاختيار».

وقال الأذرعي في القوت (١/ ٥٥٥): «وهو بهذا اللفظ في الإملاء، وزاد: «وأحب ترك صومه لما وصفت لا غير».

وقال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٣١٩ تحقيق جبرين بن عطية البجالي): «ورأيت هذا النص بلفظه في «الإملاء» وزاد: «وأحب ترك صومه لما وصفت لا غير، ولا أحسب النهي عنه كان إلا علىٰ هذا المعنىٰ، غير أن الرجل قد يؤدي بعض الحديث دون بعض».

قال: ثم احتج الشافعي علىٰ ذلك بصوم النبي ﷺ شعبان وفيه جُمَعٌ».

قال الماوردي في الحاوي (٣/ ٤٧٨): «ومذهب الشافعي ﷺ أن معنىٰ نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها، فكان من أضعفه الصوم عن حضور الجمعة كان صومه مكروها، فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه».

وقال العمراني في البيان (٣/ ٥٦٠-٥٦١): «والوجه الثاني: لا يكره، وهو المنصوص في رواية المزني، واختاره ابن الصباغ ... قال ابن الصباغ: وتأول الشافعي هذه الأخبار علىٰ من كان الصوم يضعفه ويمنعه من الطاعة، يعني: يوم الجمعة».

وقال الأذرعي في القوت (١/ ٥٥٤): «والنص في «الجامع الكبير»: لا يكره إلا لمن كان إذا صامه منعه عن صلاة لو كان مفطرا لفعلها».

وقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٥٧) وابن الرفعة في الكفاية (٦/ ٤١٤ واللفظ له) وابن الملقن في شرح البخاري (١٣/ ٤٩٦): «وقد روىٰ المزني عن الشافعي أنه قال: «إنه لا يكره صومه، ولا يتبين لي أن النهي عن صيام يوم الجمعة إلا علىٰ الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرًا فعلها».

وحكاه النووي في المجموع (٦/ ٤٣٧ ط. المنيرية) عن القاضي أبي الطيب في «المجرد»، وابن الصباغ في «الشامل»، وناقش المسألة فيه لكنه لم يذكر نصا للشافعي، بل نقل عن الشيخ أبي حامد أن إطلاق الكراهة مخالف لما رواه المزني.

وأيد الأذرعي في القوت (١/ ٥٥٦) عدم الكراهة بما رواه الشافعي في الأم (٣/ ٢٦٢-٢٦٣ ط. د. رفعت فوزي): «ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه».

قال الأذرعي: وهو يشكل علىٰ إطلاق الجمهور كراهة إفراده بالصوم، إذ لو كرهه لما حكم بانعقاد نذره فيما يظهر».

فتبين بما سبق أن مذهب الشافعي عدم الكراهة إلا لمن يضعفه عما كان يفعله من القربات لو لم يصمه كما هو رواية المزني، وصححه الماوردي والروياني وابن الصباغ وآخرون خلافا لما في «المنهاج».





كتاب الاعتكاف

[٢٧] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٤٦ ط. الحداد): «وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل، وإلا فلا».

ما ذكره النووي هنا من التفصيل تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٣٩٢) ولفظه: «وفي اللمس والقبلة بالشهوة ونحوهما ثلاثة أقوال، أظهرها: أنه يفسد إن أنزل، وإلا فلا».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٢٥٣): «والثالث-وبه قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب أحمد-: أن ما أنزل منها أفسد الاعتكاف، وما لا فلا، والمفهوم من كلام الأصحاب بعد الفحص أن هذا القول أرجح، وإليه ميل أبي إسحاق المروزي، وإن استبعده صاحب «المهذب» ومن تابعه».

وتبعه النووي في الروضة (٢/ ٣٩٢) فقال: «أما إذا لمس، أو قبل بشهوة، أو باشر فيما دون الفرج متعمدا، ففيه نصوص وطرق مختلفة، مختصرها ثلاثة أقوال، أو أوجه، أصحها عند الجمهور: إن أنزل، بطل اعتكافه، وإلا فلا».

وقال في شرح المهذب(٦/ ٥٢٦): «...فهذه طرق الأصحاب، ومختصرها:

أن جمهور العراقيين لا يعتبرون الإنزال، واعتبره أبو إسحاق المروزي والدارمي من العراقيين وجماهير الخراسانيين، واختلفوا في الأصح من القولين كما تراه، وقال الرافعي: الأصح عند الجمهور أنه إن أنزل بطل اعتكافه، وإلا فلا«.

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحاه من التفصيل، وجعله النووي قولا للشافعي فيه نظر، والثابت عن الشافعي قولان جديدان:

الأول: عدم البطلان بالقبلة مطلقا، أي سواء أنزل أو لم ينزل، وهو نصّه في الأم والمزني.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٢٦٦ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد، لا تفسده قبلة، ولا مباشرة، ولا نظرة، أنزل أو لم ينزل، وكذلك المرأة، كان هذا في المسجد، أو في غيره».

وقال في مختصر المزني (١/ ٣٣٠ ط. الداغستاني): «وقال في باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسنن والآثار: «لا يباشر المعتكف، فإن فعل أفسد اعتكافه»، وقال في موضع من مسائل في الاعتكاف: «لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد».

قال المزني: هذا أشبه بقوله؛ لأنه منهي عن الجماع في الاعتكاف والصوم والحج، فلما لم يفسد عنده صوم ولا حج بمباشرة دون ما يوجب الحد، أو الإنزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندي في القياس».

قال الروياني في البحر (٣/ ٣٣٧): «وهو المشهور»، وصححه العمراني في البيان (٣/ ٥٩٥).

وفي شرح المهذب (٦/ ٥٢٦): «وقال القاضي أبو الطيب في المجرد: المشهور من مذهبه أنه لا يفسد اعتكافه سواء أنزل أم لا».

وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (٦/ ٤٦٨): «قال القاضي أبو الطيب: وهذا ما نص عليه في «الأم»، سواء أنزل أم لم ينزل، وقد اختاره المزني».

الثاني: البطلان مطلقا، أي سواء أنزل أو لم ينزل، وهو نصه في الإملاء كما قال الروياني في البحر (٣/ ٣٣٧) قال: «وهذا هو اختيار كثير من أصحابنا»، وقد تقدم عن المزني ذكر هذا القول، وقال البغوي في التهذيب (٣/ ٢٣٧) إنه الأصح.

وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (٦/ ٤٦٧) عن القاضي الحسين أنه ذكر أن نص الشافعي في الإملاء: «ويحتمل أن يكون قوله تعالىٰ محمولاً علىٰ جميع أنواع

المباشرة»، وإنه قال في كتاب الصيام: «ولا يباشر المعتكف؛ فإن فعل أفسد»[(١)].

وأما القول الثالث الذي اختاره النووي وجعله أظهر الأقوال، فهو قول مخرج وليس منصوصا كما بين ذلك غير واحد من الأئمة.

قال الماوردي في الحاوي الكبير (٣/ ٤٩٩-٥٠٠): «قد كان بعض أصحابنا يخرج قولا ثالثا يجمع فيه بين الصوم والاعتكاف، أنه يبطل إن أنزل، ولا يبطل إن لم ينزل.

وذهب جمهورهم إلىٰ المنع من هذا التخريج، وجعلوا الفرق بينهما: أن المباشرة في الاعتكاف حرام، وفي الصوم حلال، فلما افترقا في التحريم جاز أن يفترقا في الإفساد، وفي المسألة لأصحابنا طرق، وهذا أصحها».

وفي شرح المهذب (٥/ ٥٢٥) عن القاضي أنه لا يعرف أن الشافعي اعتبر الإنزال في شئ من كتبه».

وهذا القول المخرج عزاه الشيرازي في «المهذب» (١/ ٣٥٦) لأبي إسحاق

---

(١) وأما قول القاضي أبي يعلىٰ الحنبلي في التعليقة الكبيرة له (١/ ٤٢): «وقال الشافعي في «الإملاء»: لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد»، فهذا قوله في الأم كما نقلناه، ولعله اشتبه عليه بقوله في الأم، فإن المشهور عند الأصحاب أن قوله في «الإملاء» يقتضي البطلان مطلقا.

المروزي وزيفه فقال: «وقال أبو إسحاق: لو قال قائل: إن أنزل بطل وإلا فلا، كالقبلة في الصوم لكان مذهبا، وهذا قول لم يذهب إليه أحد من أصحابنا».

وتبعه الأذرعي في القوت (١/ ٥٦٩) فقال: «أرسل أكثر العراقيين القولين المنصوصين بلا ترجيح، وجزم المحاملي في «المقنع» بنص «الأم»، والأشبه أنه المراد بقوله في «المختصر»: أنه لا يفسده إلا ما يوجب الحد، لا ما فهمه الإمام وغيره».

❐ **والخلاصة**: أن نصوص الشافعي في المسألة إما البطلان مطلقا، أو عدم البطلان مطلقا، وأما التفصيل فليس قولا للشافعي، وإنما هو من تخريج بعض الأصحاب، فلا يصح قوله «الأظهر»، بل ما اختاره مخالف لقولي الشافعي كليهما.

[٢٨] قال النووي في المنهاج (١/ ٤٤٨ ط. الحداد): «ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل، والمذهب بطلان ما مضىٰ من اعتكافهما المتتابع».

ما ذكره النووي من بطلان الاعتكاف بالردة، وبطلان ما مضىٰ من اعتكافه المتتابع، تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ٣٩٥) ولفظه: «وإذا عرضت الردة أو السكر لم يبق معهما الاعتكاف، والأصح: بطلان ما مضىٰ من الاعتكاف المتتابع حتىٰ يحتاج إلىٰ الاستئناف».

وصححه الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٢٦٠) بعد أن ذكر أن نص الشافعي في

الأم عدم البطلان بالردة فقال: «ولو ارتد في أثناء اعتكافه، فالمنقول عن نصه في «الأم» أنه لا يبطل اعتكافه، بل يبنىٰ إذا عاد إلىٰ الإسلام، ونص أنه لو سكر في اعتكافه، ثم أفاق يستأنف، وهذا حكم ببطلان الاعتكاف، وللأصحاب فيهما طريقان:

أحدهما: تقرير النصين.

والفرق: أن السكران ممنوع من المسجد، قال الله تعالىٰ ﴿لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾ [النساء ٤٣] أي: موضع الصلاة، فإذا شرب المسكر وسكر، فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد، فنزل ذلك منزلة خروجه منه، والمرتد غير ممنوع من المسجد؛ بل يجوز استتابته فيه، وتمكينه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه، فلم يجعل الارتداد متضمنا بطلان الاعتكاف، واختار أصحاب الشيخ أبي حامد هذا الطريق، وذكروا أنه المذهب، وسلَّم غيرهم ذلك في السكران، ونازعوهم في عدم تأثير الردة علىٰ ما سيأتي.

وأصحهما: التسوية بين الردة والسكر».

وتبعه النووي في الروضة (٢/ ٣٩٦، ٣٩٧) فقال: «ولو ارتد في أثناء اعتكافه، فالنص في «الأم»: أنه لا يبطل اعتكافه فإذا أسلم بنىٰ، ونص أنه لو سكر في اعتكافه ثم أفاق يستأنف.

واختلف الأصحاب فيهما علىٰ طرق:

المذهب: بطلان اعتكافهما، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد، ونصه في المرتد محمول علىٰ أنه اعتكاف غير متتابع، فإذا أسلم بنىٰ، لأن الردة لا تحبط ما سبق عندنا، إلا إذا مات مرتدا، ونصه في السكران في اعتكاف متتابع.

والطريق الثاني: تقرير النصين، والفرق بأن السكران يمنع المسجد بكل حال، بخلاف المرتد».

○ قال أبو عبد الباري:

قد اعترف النووي ومن قبله الرافعي أن نص الشافعي عدم بطلان الاعتكاف بالردة، وأنه يبني إذا أسلم ولا يحتاج إلىٰ الاستئناف، وأن القول الآخر في بطلان الاعتكاف بالردة مخرج من قوله في السكران.

ولفظ الشافعي في الأم كما ذكر الأصحاب: «ولو جعل لله علىٰ نفسه اعتكافا، فارتد، ثم أسلم، بنىٰ علىٰ اعتكافه»[(١)].

---

(١) ذكره أبو محمد الجويني في الفرق والجمع (٢/ ١٨٦ مسألة ٨٣) والماوردي في الحاوي الكبير (٣/ ٤٩٤) وابن الصباغ في الشامل (ص ١٩٢ تحقيق سلطان بن علي آل سلطان) والشيرازي في المهذب (١/ ٣٥٤) والروياني في البحر (٣/ ٣٣٥ واللفظ منه) والشاشي في الحلية (٣/ ١٨٧) والبغوي في التهذيب (٣/ ٢٣٥-٢٣٦) والعمراني في البيان (٣/ ٥٩١) والنووي في الروضة (٢/ ٣٩٧) وابن الرفعة في الكفاية (٢/ ٤٢٦).

ولم أهتد لموضعه من الأم، لكن تتابع الأئمة علىٰ نقله عن الشافعي في الأم، ومنهم الرافعي والنووي كما تقدم، حتىٰ قال النووي في المجموع (٦/ ٥١٨): «هذان النصان مشهوران كما ذكرهما المصنف والأصحاب».

وقد اختلف الأصحاب فيهما، وأشهر الخلاف طريقتان:

الأولىٰ: تقرير النصين، والتفريق بين المرتد والسكران، وحملهما علىٰ ظاهرهما، وإبداء الفرق بينهما، وهو اختيار الروياني في البحر، والعمراني وقال: إنه المذهب، وهو الصواب المعتمد، لأنه ترجيح للمنصوص علىٰ المخرج، ولن يعدم الفرق بينهما كما قال النووي في المجموع.

قال ابن الصباغ في الشامل (ص ١٩٢ تحقيق سلطان بن علي آل سلطان) بعد ذكر قول الشافعي من مختصر المزني: «إنما أراد الشافعي إذا خرج؛ لأن السكر يحمل علىٰ الخروج، وقال أكثر أصحابنا: إن السكر يبطل الاعتكاف بخلاف الردة، وفرقوا بينهما فقالوا: السكر يمنع الدخول إلىٰ المسجد ... فإذا

ولتتابع العلماء عليه، وذكر النووي له ذكرته هنا، ورجحت أن يكون سقط من المطبوع كغيره من النصوص التي نقلها العلماء سابقا عن الأم ولم نجدها في النسخ المتوفرة عندنا، وقد جمعت جملة منها في بحث خاص، وذكرت هذا النص فيه.

سكر خرج من أن يكون من أهل المسجد، والردة لا تمنع دخول المسجد، ويجوز أن يدخل ليستتاب، ولحاجته، وكذلك المشرك".

وقال الإسنوي في كافي المحتاج (ص ١٤٧ تحقيق رحيمي الحاج سعيدو عبدو): «والثالث: وهو المنصوص يبني المرتد، لأنه لا يمنع من المسجد ولهذا يجوز استتابته فيه، ولا يبني السكران؛ لأنه يمنع منه للآية».

وقال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٣٦٤ تحقيق جبر بن عطية بن فرج): «نص عليه في الأم في المرتد علىٰ أنه لا يبطل، فإذا أسلم بنىٰ».

وفي قوت المحتاج للأذرعي (١/ ٥٧٦): «وهذا اختيار أصحاب الشيخ أبي حامد، وجعلوه المذهب، ونسبه في «الشامل» للأكثرين».

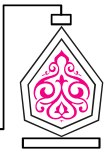
الثانية: تخريج قولين في كل منهما، قولا منصوصا، وقولا مخرجا، ثم اختلفوا في الترجيح بينهما، وما رجحه النووي هنا تبع فيه البغوي في التهذيب.

والخلاصة: أن ما رجحه النووي خارج عن نص الشافعي في الأم، واختيار الأكثرين من الأصحاب كما تقدم عن الشامل لابن الصباغ.





كتاب الحج



[٢٩] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٥٦ ط. الحداد) في حج المرأة بدون محرم: «أو نسوة ثقات».

ما اشترطه النووي من أن يكون النساء جماعة، ثلاثة فما فوقها، لأنه أقل الجماعة، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٤٠٣) ولفظه: «ويشترط في حق المرأة أن تأمن علىٰ نفسها بأن يخرج معها زوج أو محرم، أو كانت في صحبة نسوة ثقات».

وهكذا قال في الشرح الكبير (٣/ ٢٩٠، ٢٩١) وفيه: «وهل يشترط أن يكون مع واحدة منهن محرم؟ فيه وجهان:

أحدهما - وبه قال القفال -: نعم، ليكلم الرجال عنهن، ولتستعن التي معها محرم إذا ابتلين بنائبة.

وأصحهما: لا؛ لأن النساء إذا كثرن انقطعت الأطماع عنهن وكفين أمرهن، وإن لم تجد نسوة ثقات لم يلزمها الحج، هذا ظاهر المذهب، ووراءه قولان:

أحدهما: أن عليها أن تخرج مع المرأة الواحدة، يحكىٰ هذا عن «الإملاء».

والثاني -واختاره جماعة من الأئمة-: أن عليها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا ويحكىٰ هذا عن رواية الكرابيسي»، وتبعه النووي في الروضة (٣/ ٩).

○ قال أبو عبد الباري:

وما ذكراه من اشتراط الجماعة مخالف لنصوص الشافعي، فإنه قال بالاكتفاء بالمرأة الواحدة الثقة.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٢٩١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كان فيما يروىٰ عن النبي ﷺ ما يدل علىٰ أن السبيل: الزاد والراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء، في طريق مأهولة آمنة، فهي ممن عليه الحج عندي».

وقال فيه أيضا (٣/ ٢٩٢-٢٩٣ ط. د. رفعت فوزي): «فإذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معا، والإجماع في موضع، علىٰ أن المرأة في الحال التي هي ممنوعة فيها من خروج إلىٰ سفر، أو خروج من بيتها في العدة، إنما هو علىٰ أنها ممنوعة مما لا يلزمها، ولا يكون سبيلا لما يلزمها، وما لها تركه، فالحج لازم، وهي له مستطيعة بالمال والبدن، ومعها امرأة فأكثر ثقة».

وروىٰ البيهقي في المعرفة (٧/ ٥٠٦) عن أبي سعيد حدثنا أبو العباس

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: «ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم، فإن لم يكن لها محرم، أو كان فامتنع من الخروج معها، لم يجبر علىٰ الخروج، فإن كانت طريقها مأهولة آمنة، وكانت مع نساء ثقات، أو امرأة واحدة ثقة، خرجت فحجت».

وبهذا قال غير واحد من الأصحاب في كتبهم.

قال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٦٣): «إذا أرادت المرأة أن تبتدئ بالحج، فإن كان فرضا، جاز أن تخرج مع ذي محرم، أو مع نساء ثقات، ولو كانت واحدة، إذا كان الطريق آمنا».

وقال ابن الصباغ في الشامل (ص ٩٢٩ تحقيق سلطان بن علي آل سلطان): «الشرائط التي تقدم ذكرها في وجوب الحج علىٰ الرجل يعتبر في وجوب الحج علىٰ المرأة، إلا أنها لا تخرج للأداء إلا مع نساء ثقات، ولو امرأة واحدة... واختاره القاضي أبو الطيب».

وقال الشاشي في الحلية (٣/ ٢٣٨): «وأما المرأة فلا يجب عليها الحج حتىٰ يكون معها من تأمن معه علىٰ نفسها من محرم، أو زوج أو نساء ثقات، أو امرأة واحدة».

وفي الخادم للزركشي (ص ١١٤تحقيق عبد الرحمن بن حسن قشلان): «قال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي، وهو الذي أورده البندنيجي والمحاملي والقاضي أبو الطيب والماوردي والجرجاني واختاره صاحب المهذب والبحر والبغوي وغيرهم».

وقد جزم به النووي في الفوات والإحصار من شرح المهذب (٨/ ٣٤٠) فقال: «إذا أرادت الحج، قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب: إن كان الحج فرضا، جاز لها الخروج مع زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات، ويجوز مع امراة واحدة إن كان الطريق آمنا».

وقال فيه أيضا (٨/ ٣٤١): «وحاصله: أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج، أو محرم، أو امراة ثقة، ولايجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق آمنا، وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمنا».

وقال فيه أيضا (٨/ ٣٤٣): «قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة، وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات، أو امرأة ثقة».

وفرق في شرح مسلم (٩/ ١٠٤) بين الوجوب والجواز، فقال: «قال

أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح[١]، وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة، أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن، ولا تحتاج إلىٰ أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة، وتكون آمنة، والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول».

وهذا التفريق مردود بما تقدم من نصوص الشافعي، كقوله: «وكانت مع ثقة

---

(١) وهذا النقل يؤيد جمع الإسنوي في المهمات (٤/ ٢١٥) بين قولي النووي، ويرد علىٰ الزركشي قوله في الخادم (ص ١١٤ تحقيق عبد الرحمن بن حسن قشلان): «وحاول بعضهم الجمع بين اختلاف ترجيح النووي بأنهما مسألتان، وحمل المذكور هنا من اشتراط النسوة علىٰ أنه شرط لوجوب حجة الإسلام، وما قاله في باب الإحصار علىٰ أنه شرط لجواز الخروج لأدائها».

قال: «فهذا مردود بالنص السابق، فإنه صرح بالوجوب عليها بالواحدة، وكذا نقلوه عن الإملاء، وأيضا فالجواز هنا لازم الوجوب، فإن الشيء إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب».

قال أبو عبد الباري:

أما الجمع بين كلام النووي بما ذكر فصحيح، والصواب فيها مع الإسنوي، وتفريق النووي الذي نلقناه من شرح مسلم يدل عليه.

وأما الصواب في أصل المسألة فنصوص الشافعي صريحة، وهي ترد تفريق النووي كما قال الزركشي.

من النساء في طريق مأهولة آمنة، فهي ممن عليه الحج عندي»، وقوله: «فالحج لازم، وهي له مستطيعة بالمال والبدن، ومعها امرأة فأكثر ثقة».

وبما تقدم من نصوص الشافعي والأصحاب، وقول النووي يتبين أن المعتمد جواز الخروج مع امرأة ثقة إن كان الطريق آمنا، خلافا لما في «المنهاج».

[٣٠] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٦٩ ط. الحداد): «ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه».

ما أطلقه النووي هنا من استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم، يشمل الرجل والمرأة، وهو تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ٤١٥، ٤١٦) ولفظه: «ويستحب تكثير التلبية ورفع الصوت بها في دوام الإحرام».

وقد اعتذر بعض الشراح للنووي بأنه أشار لذلك بتذكير الضمير، وليس بظاهر.

○ قال أبو عبد الباري:

والذي نص عليه الشافعي في الأم والمزني والبويطي أن رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجل، وأن المرأة تخافت بها.

ذكر الشافعي في الأم (٣/ ٣٩٣ ط. د. رفعت فوزي) أن: «الحديث يدل علىٰ أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرجال، فكان النساء مأمورات بالستر، فأن

لا يسمع صوت المرأة أحد أولىٰ بها، وأستر لها، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، وتسمع نفسها».

وفي مختصر المزني (١/ ٣٥٣ط الداغستاني): «والمرأة في ذلك كالرجل، إلا ما أمرت به من الستر، فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية».

وفي مختصر البويطي (ص ٦١٦ ط. القره داغي): «ويكثر التلبية، ويجهر بها الرجل صوته ما لم يفدحه، وتخافت بها المرأة».

وهذه النصوص صريحة في المراد، وفيها بيان أن استحباب رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجل دون المرأة، وقد صححه في الروضة (٣/ ٧٣) فقال: «ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية، بحيث لا يضر بنفسه، ولا تجهر بها المرأة، بل تقتصر علىٰ إسماع نفسها.

قال الروياني: فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة علىٰ الصحيح.

قلت: لكن يكره نص عليه الدارمي»(١).

---

(١) ونصه في البحر (٣/ ٤٣١):«يكره لها ذلك كما يكرم لها الجهر بالقراءة في الصلاة، فلا تزيد علىٰ أن تسمع نفسها، فإن خالفت، فرفعت صوتها لم تحرم لأن صوتها ليس بعورة كما يكره لها كشف وجهها، وإن لم يكن عورة، وهذا لأن النساء كن يقصدن رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم فيستفتينه، فلو كان حراما لمنعهن منه، والكراهة بخوف

وفي شرح المهذب (٧/ ٢٤٥): «هذا كلام الروياني، وكذا قال غيره :لا يحرم لكن يكره، صرح به الدارمي والقاضي أبو الطيب والبندنيجي».

هذا لفظه، وقوله: «نص عليه الدارمي» يدل علىٰ أنه لم يستحضر نصوص الشافعي المتقدمة في كراهة ذلك، والله أعلم.

لكن اعترض عليه الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٢٤٤، ٢٤٥ تحقيق رحيمي الحاج سعيدو عبدو) فقال: «لكنهم قالوا: إن المرأة إذا أذّنت يحرم عليها أن ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع الحاضرات فيحتاجون إلىٰ الفرق».

وقال النووي في شرح مسلم (٨/ ٩٠): «ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة».

قال الإسنوي في المهمات (٤/ ٢٩٤) والولي العراقي في التحرير (١/ ٥٩٠): «مقتضاه التحريم».

زاد الزركشي في الخادم (ص ٤٢١ تحقيق عبد الرحمن بن حسن قشلان) بأنه قياس ما رجحه في باب الأذان، أنه يحرم عليها إذا أذنت رفع الصوت إلا

الافتتان» ونحوه في التعليقة لأبي الطيب الطبري (ص ٨٢٥-٨٢٧ تحقيق فيصل شريف محمد) والشامل لابن الصباغ (ص ٤٠٦ تحقيق سلطان بن علي آل سلطان).

بقدر ما يسمع حاضروها.

والأولىٰ حمله علىٰ الكراهة للتوفيق بين أقواله؛ لأنه يفسر بعضها بعضا، ومنطوقه مقدم علىٰ القياس المذكور.

[٣١] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٧٢ ط. الحداد): «ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، ويبتدئ بطواف القدوم».

ما ذكره النووي من الابتداء بالطواف مطلقا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٤١٨) ولفظه: «ويدخله من باب بني شيبة، ويبتدئ بطواف القدوم».

○ قال أبو عبد الباري:

أطلق النووي هنا الابتداء بالطواف، ومقتضاه أنه يفعل ذلك مطلقا، لكن يستثنىٰ من ذلك ما يتعلق بفوات الصلاة، أو الجماعة، أو كانت امرأة جميلة، أو شريفة ودخلت نهارا، فيستحب لها تأخير الطواف إلىٰ الليل، كما نص عليه الشافعي في الأم والمختصر.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٤٢٥ ط. د. رفعت فوزي): «لا أحب لأحد قدر علىٰ الطواف أن يبدأ بشيء قبل الطواف، إلا أن يكون نسي مكتوبة فيصليها، أو يقدم في آخر مكتوبة فيخاف فوتها، فيبدأ بصلاتها، أو خاف فوت ركعتي الفجر

فيبدأ بهما، أو نسي الوتر فليبدأ به، ثم يطوف، فإن جاء وقد أقيمت الصلاة بدأ بالصلاة، فإن جاء وقد تقاربت إقامة الصلاة بدأ بالصلاة ... وكذلك هم إذا قدموا نهارا، إلا امرأة لها شباب ومنظر، فإني أحب لتلك تؤخر الطواف حتىٰ الليل، ليستر الليل منها».

وفي مختصر المزني (١/ ٣٥٣-٣٥٤): «وأحب إلي أن تختضب للإحرام قبل أن تحرم ...، وأحب لها أن تطوف ليلا، ولا رمل عليها، ولكن تطوف علىٰ هيئتها».

وفي مختصر المزني أيضا (١/ ٣٦١): «ولا يبتدئ بشيء غير الطواف، إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو ركعتي الفجر».

وكذلك قال في القديم، ففي كفاية النبيه لابن الرفعة (٧/ ٣٥٦): «ولفظه في القديم: «إذا قدمت المرأة مكة، وهي محرمة، فينبغي لها أن يكون أول ما تبدأ به طواف القدوم، إلا أن تكون شريفة؛ فإنها تطوف ليلًا؛ لأن ذلك أستر لها».

فهذه النصوص للشافعي تفيد تقييد ما أطلقه النووي من الابتداء بالطواف، وكان الأولىٰ أن يقيد بها ما أطلقه والله أعلم.

وهذا هو الذي صححه الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٣٨٧) وتبعه النووي

في الروضة (٣/ ٧٦) فقال:" فلو دخل والناس في مكتوبة، صلاها معهم أولا، وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قدم الصلاة، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة، ولو قدمت المرأة نهارا وهي جميلة، أو شريفة لا تبرز للرجال، أخرت الطواف إلىٰ الليل».

وذكر نحوه في شرح المهذب (٨/ ١١) والإيضاح (ص ٢٠٢).

[٣٢] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٧٢، ٤٧٣ ط. الحداد): «ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول: يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد».

رجح النووي هنا استحباب الإحرام لمن قصد مكة لغير النسك، وأنه لا يجب الإحرام، وضعف الإيجاب إلا لمن يتكرر دخوله ، فقال (وفي قول يجب)، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٤١٨، ٤١٩) ولفظه: «ومن قصد دخول مكة لا لنسك يستحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول: يجب، إلا أن يكون ممن يتكرر دخوله كالحطابين والصيادين».

و في شرح المهذب (٧/ ١١) أنه صححه الشيخ أبو حامد وأصحابه، والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والأكثرون، وعن البندنيجي: أنه نص الشافعي في عامة كتبه».

وقال في الروضة (٣/ ٧٧): «قلت: الأصح في الجملة: استحبابه، وقد صححه الرافعي في المحرر».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه هنا من الاستحباب، وضعف الوجوب مخالف لظاهر نصوص الشافعي المتطابقة علىٰ وجوب الإحرام لدخول مكة مطلقا، وأنه يرخص لثلاثة أصناف من الناس:

الأول: من دخلها في حالة حرب لدخول النبي ﷺ في فتح مكة.

الثاني: من كان خائفا من سلطان جائر وظالم، لا يمكنه الظهور في الطواف والسعي.

الثالث: من تكرر دخوله من الحطابين والخدم الذين يشق عليهم الإحرام، وفي هذه اختلف قول الشافعي كما سيأتي.

وأما من سواهم فلا يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام، هذا قول الشافعي المعتمد عنه في الأم والمزني وغيرهما.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٥٢-٣٥٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولم يدخل رسول الله ﷺ مكة علمناه إلا حراما إلا في حرب الفتح، فبهذا قلنا: إن سنة الله

تعالىٰ في عباده أن لا يدخل الحرم إلا حراما، وبأن من سمعناه من علمائنا، قالوا: فمن نذر أن يأتي البيت، يأتيه محرما بحج أو عمرة.

قال: ولا أحسبهم قالوه إلا بما وصفت، وأن الله تعالىٰ ذكر وجه دخول الحرم فقال: ﴿لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].

قال: فدل علىٰ وجه دخوله للنسك، وفي الأمن، وعلىٰ رخصة الله في الحرب وعفوه فيه عن النسك، وأن فيه دلالة علىٰ الفرق بين من يدخل مكة وغيرها من البلدان، وذلك أن جميع البلدان تستوي، لأنها لا تدخل بإحرام، وأن مكة تنفرد بأن من دخلها منتابا لها لم يدخلها إلا بإحرام.

قال الشافعي: إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين، ومن مدخله إياها لمنافع أهلها والكسب لنفسه، ورأيت أحسن ما يحمل عليه هذا القول إلىٰ أن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب، لا انتياب تبرر، وأن ذلك متتابع كثير متصل، فكانوا يشبهون المقيمين فيها، ولعل حطابيهم كانوا مماليك غير مأذون لهم بالتشاغل بالنسك.

فإذا كان فرض الحج علىٰ المملوك ساقطا، سقط عنه ما ليس بفرض من

النسك، فإن كانوا عبيدا ففيهم هذا المعنىٰ الذي ليس في غيرهم مثله، وإن كانت الرخصة لهم لمعنىٰ أن قصدهم في دخول مكة ليس قصد النسك ولا التبرر، وأنهم يجمعون أن دخولهم شبيه بالدائم، فمن كان هكذا كانت له الرخصة، فأما المرء يأتي أهله بمكة من سفر فلا يدخل إلا محرما، لأنه ليس في واحد من المعنيين، فأما البريد يأتي برسالة أو زور أهله، وليس بدائم الدخول، فلو استأذن فدخل محرما كان أحب إلي، وإن لم يفعل ففيه المعنىٰ الذي وصفت أنه يسقط به عنه ذلك، ومن دخل مكة خائفا الحرب فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام...».

إلىٰ أن قال: «ويجوز عندي لمن دخلها خائفا من سلطان، أو أمر لا يقدر علىٰ دفعه، ترك الإحرام إذا خافه في الطواف والسعي، وإن لم يخفه فيهما لم يجز له».

وفي مختصر المزني (١/ ٣٧٥): «قال الشافعي: ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة؛ لمباينتها جميع البلدان، إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين، ومن مدخله لمنافع أهلها، أو كسب نفسه، قال الشافعي: ولعل حطابيهم عبيد».

وهذا النص صريح في الترخيص في الحرب، ومن كان خائفا أن يدخل مكة بغير إحرام دون غيرهما من الناس.

وهو أيضا صريح في أن الترخيص لمن تكرر دخوله كالحطابين وصاحب البريد محتمل، ووجهه إما لأنهم عبيد فليس عليهم النسك الواجب أصلا إلا بإذن سيدهم، فكان سقوط هذا من باب أولىٰ، وإما للمشقة في ترددهم فصاروا لذلك كالمقيمين.

ومهما كان ذلك فليس مطلقا في كل من يدخل مكة لغير قصد النسك، بل كلامه صريح في أنه لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام إلا ما استثناه مما تقدم.

وبهذا يتبين أن نصوص الشافعي صريحة في وجوب الإحرام لمن أراد دخول مكة إلا الأصناف الثلاثة التي ذكرناها.

وبظاهر هذه النصوص جزم غير واحد من الأئمة، وصححوا الوجوب.

قال الماوردي في الحاوي (٤/ ٢٤١): «والقول الثاني: وهو الصحيح، قاله في الأم ومختصر الحج، أن الإحرام لدخولها واجب».

وقال الروياني في البحر (٣/ ٣٧٠): «قال في مواضع: يجب الإحرام، وهو الأشهر. وبه قال ابن عمر رضي الله عنه[1]، لأن مكة مباينة لسائر البلدان في الفضل والحرم».

---

(١) صوابه «ابن عباس» كما تقدم عن نص الشافعي.

وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٣٥٨): «ومن حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته، ثم أراد دخول مكة لحاجة نظرت، فإن كان لقتال، أو دخلها خائفًا من ظالم يطلبه، ولا يمكنه أن يظهر لأداء النسك، جاز أن يدخل بغير إحرام، لأن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، لأنه كان لا يأمن أن يقاتل، ويمنع النسك، وإن كان دخوله لتجارة أو زيارة، ففيه قولان:

أشهرهما: أنه لا يجوز أن يدخل إلا بحج أو عمرة، لما روىٰ ابن عباس قال: لا يدخل أحدكم مكة إلا محرما»، ورخص للحطابين»، وتبعه العمراني في البيان (٤/ ١٦).

وقال البغوي في التهذيب (٣/ ٢٥٧): «ومن قصد مكة لزيارة وتجارة، وهو حر مكلف من غير أهل الحرم: لزمه الإحرام بحج أو عمرة، علىٰ أصح القولين».

وفي الخادم للزركشي (ص ٤٤٣ تحقيق عبد الرحمن بن حسن قشلان) عن القاضي أبي علي الطبري في شرح التلخيص أن الوجوب ظاهر المذهب.

وذكر الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٢٥٩ تحقيق رحيمي الحاج سعيدو عبدو) أن النووي صححه في نكت التنبيه، وذكره الزركشي أيضا في الخادم (ص ٤٤٤).

فإن قيل: نص الشافعي في الاستحباب ذكره في الإملاء، ففي الحاوي (٤/ ٢٤٠): «أحدهما: قاله في الإملاء أنه استحباب وليس بواجب، وقد رواه البيهقي في المعرفة وفيه عن الشافعي: «وأكره لكل من دخل مكة من الحل من أهلها وغير أهلها أن لا يدخلها إلا محرما»، فدل قوله «وأكره» استحباب ذلك.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنّ أخذ لك من قوله «وأكره» يعارضه ما في آخر كلام الشافعي وهو قوله «ولا أرخص»، وهذا تمامه.

قال البيهقي في المعرفة (٧/ ٣٨١، ٣٨٢): «وقطع في الإملاء بالرخصة لهم«أي الحطابين، ثم روىٰ بسنده من طريق الربيع عن الشافعي: «وأكره لكل من دخل مكة من الحل من أهلها وغير أهلها أن لا يدخلها إلا محرما، وإن كثر اختلافه إلا الذين يدخلونها في كل يوم من خدم أهلها من الحطابين وغيرهم، فإني أرخص لأولئك أن يدخلوها بغير إحرام، ويحرموا في بعض السنة إحراما واحدا، ولو أحرموا أكثر منه كان أحب إلي».

الثاني: أن نصوص الإمام في «الأم» و«ومختصر المزني» تعارض حمل كلامه هنا علىٰ الاستحباب، وتؤيد أن الكراهة هنا للتحريم، وقرينة آخر الكلام

مع بقية نصوصه دليل علىٰ ذلك، لا جرم كان الأولىٰ من تأويل الماوردي ومن وافقه.

[٣٣] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٧٨ ط. الحداد): «وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولىٰ».

استعمل النووي هنا كلمة «الأشواط» تبعا للرافعي في المحرر (ص ٤٢٤)، وكثيرين من الأصحاب.

○ قال أبو عبد الباري:

كره الشافعي استعمال لفظ «الأشواط» واستحب استعمال لفظ «الطواف«مكانها، فكان الأولىٰ اعتماد ذلك في المذهب.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٤٤٨ ط. د. رفعت فوزي): «**باب لا يقال: شوط ولا دور**»: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن مجاهد: أنه كان يكره أن يقول شوط، دور للطواف، ولكن يقول: طواف، طوافين.

قال الشافعي ﵀: وأكره من ذلك ما كره مجاهد، لأن الله ﷻ قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] فسمي طوافا؛ لأن الله تعالىٰ سمىٰ جماعه طوافا».

ونقل ابن الرفعة في الكفاية (٧/ ٣٥٨) عن القاضىٰ الحسين أنه قال: «إنما

كرهه؛ لأن الشوط فىٰ حقيقة اللغة: الهلاك؛ فكرهه لاسمه؛ كما كره اسم العقيقة؛ لما فيه من لفظ العقوق».

وعلىٰ قول الشافعي جرىٰ بعض الأصحاب، وجعلوا من المكروهات تسمية الطواف شوطا، منهم السراج البلقيني في التدريب (١/ ٤١٩-٤٢٠) والأذرعي في القوت (١/ ٧١٦).

وقال الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٢٧٨ تحقيق رحيمي الحاج سعيدو عبدو): «كان الأولىٰ أن يعبر بالطوفات دون الأشواط لأن الشافعي والأصحاب كرهوا تسمية الطواف شوطا ودورًا».

وذكر النووي أن الكراهة هي قول الشافعي والأصحاب، لكنه لا دليل عليها، بل النص جاء في الصحيحين علىٰ الجواز، فدل علىٰ أنه اختار ذلك من حيث الدليل لا المذهب.

قال في شرح المهذب (٨/ ٥٥): «قال الشافعي في الأم والأصحاب: يكره أن يسمىٰ الطواف شوطا، وكرهه مجاهد أيضا، قاله الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما.

قال الشافعي: كره مجاهد أن يقال شوط، أو دور، ولكن يقول: طواف،

وطوافان. قال الشافعي: وأكره ما كره مجاهد، لأن الله تعالىٰ سماه طوافا، فقال تعالىٰ: ﴿وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄ قال: «أمرهم رسول الله ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم».

وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم علىٰ قول مجاهد.

ثم إن الكراهة إنما ثبتت بنهي الشرع، ولم يثبت في تسميته شوطا نهي، فالمختار أنه لا يكره»، ونحوه في المناسك للنووي (ص ٢١٠).

فبيَّن هنا أن اختياره في استعمال هذه اللفظة، ومخالفته لقول الشافعي إنما هو لمقتضىٰ الدليل، لا المذهب.

[٣٤] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٨٥ ط. الحداد): «فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة، وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا».

ظاهر إطلاق النووي هنا أنه يؤخر المغرب مطلقا، وهو تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٤٣٠) ولفظه: «فإذا غربت الشمس انصرفوا إلىٰ مزدلفة، وأخّروا المغرب إلىٰ أن يصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا».

وهو ظاهر إطلاق مختصر المزني (١/ ٣٦٦ ط. الداغستاني) ومختصر البويطي (ص ٦١٨ ط. القره داغي) فإنهما أطلقا ذلك كما في المنهاج، وهو قول

أكثر الأصحاب كما في الشرح الكبير للرافعي (٣/ ٤٥١) والروضة للنووي (٣/ ٩٤).

وفي المناسك للنووي (ص ٢٩٧): «إن الجمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلىٰ المزدلفة، وقال جماعة يؤخرهما ما لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء وهو ثلث الليل علىٰ القول الأصح وعلىٰ قول نصف الليل فإن خافه لم يؤخر بل يجمع بالناس في الطريق».

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الإطلاق مقيد بأن لا يذهب وقت اختيار صلاة العشاء، فإذا خشي أن يفوت وقت الاختيار، وهو إلىٰ نصف الليل صلىٰ حيث هو، وما جاء مطلقا حمل علىٰ المقيد من أقوال الإمام.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٤٨ ط. د. رفعت فوزي): «وإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون المزدلفة».

قال أبو الطيب في العليقة (ص ١٩٩تحقيق بندر بن فارس العتيبي): «قال الشافعي: إلا أن يخاف فوت وقت الاختيار في صلاة العشاء فيصلي في الطريق دون مزدلفة، ووقت الاختيار في صلاة العشاء: ما لم يذهب ثلث الليل علىٰ

القول الجديد، وما لم يذهب نصف الليل علىٰ القول القديم».

وقال ابن الصباغ في الشامل (ص ٥٩٤ تحقيق سلطان بن علي آل سلطان): «قال في الإملاء: المستحب أن يؤخر المغرب إلىٰ وقت العشاء فيصليها بالمزدلفة، فإن خاف فوت النصف الأول من الليل قبل أن يوافي مزدلفة، نزل وصلىٰ أي موضع كان»، وغنما قال ذلك: لأنه يفوت وقتها المختار»، وتبعه العمراني في البيان (٤/ ٣٢٣).

ونقل الإسنوي في المهمات (٤/ ٣٥١) عن الشافعي أنه قال: «وأكره للرجل إذا دفع من عرفة أن يعرج حتىٰ يأتي مزدلفة، فإن فعل لم يصل المغرب والعشاء حتىٰ يأتي مزدلفة، إلا أن يدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة، فيصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل حيث أدركه» قال: انتهىٰ لفظه بحروفه، ومن «الأم» و«الإملاء» نقلت، ولا اعتبار مع نص صاحبنا بمخالفة غيره فضلًا عن إطلاقه.

وعزاه الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٤٥١) والنووي في الروضة (٣/ ٩٤) لبعض الأصحاب فقال: «ومنهم من قال ذلك ما لم يخش فوات وقت اختيار العشاء، فإن خاف لمكثهم في الطريق بصد أو غيره لم يؤخر، وجمع بالناس في

الطريق».

وهذا هو الصواب المعتمد، لنصوص الشافعي الصريحة في ذلك.

قال في شرح المهذب (٨/ ١٣٣): «وممن قال بهذا التفصيل الدارمي، وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع، والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد، وصاحبا الشامل والعدة، وصاحب البيان وآخرون، ونقله أبو الطيب في تعليقه عن نص الشافعي، ونقله صاحبا الشامل والبيان عن نصه في الإملاء.

ولعل إطلاق الأكثرين محمول علىٰ ما لم يخش فوات وقت الاختيار، ليتفق قولهم مع نص الشافعي، وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة».

وكلام النووي هنا يدل علىٰ أنه لم يقف علىٰ نصوص الشافعي التي ذكرناها أو لم يستحضرها علىٰ الأقل.

[٣٥] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٩٤ ط. الحداد): «ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، ويخرج بغروبها، وقيل: يبقىٰ إلىٰ الفجر».

رجح النووي هنا أن وقت الرمي في أيام التشريق يخرج بغروب الشمس، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٤٣٨، ٤٣٩) في قوله: «ويدخل وقت رمي أيام التشريق بزوال الشمس، وينتهي بغروبها في أصح الوجهين، وفي

الثاني: يمتد إلىٰ طلوع الفجر».

وفي الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧): «ورمي أيام التشريق يدخل وقته بالزوال، ويبقىٰ إلىٰ غروب الشمس».

وكذلك قال في الروضة (٣/ ١٠٧) ونصه: «وأما أيام التشريق، فيدخل بزوال الشمس، ويبقىٰ إلىٰ غروبها. وهل يمتد إلىٰ الفجر؟ أما في اليوم الثالث، فلا، لخروج وقت المناسك، وأما اليومان، فوجهان. أصحهما: لا يمتد».

وقال في المناسك (ص ٣٦٥): «لا يصح الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس، ويبقىٰ وقته إلىٰ غروبها، وقيل: يبقىٰ إلىٰ طلوع الفجر، والأول أصح».

○ قال أبو عبد الباري:

جعل الشيخان أن الخلاف وجهان للأصحاب، وأن الأصح خروج الوقت بغروب الشمس، وأن مقابله في امتداده إلىٰ طلوع الفجر وجه ضعيف.

ولا إشكال في اليوم الثالث كما ذكره في الروضة، وأما اليومان قبله ففيه نظر، فالذي جعلاه وجها ضعيفا هو منصوص الشافعي ﷺ، فيكون هو المعتمد.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٥٨ ط. د. رفعت فوزي) فقال: «ومن نسي رمي جمرة من الجمار نهارا، رماها ليلا، ولا فدية عليه».

وهذا النص عن الإمام يدل علىٰ أن وقت الرمي يعم جميع اليوم المشتمل علىٰ الليلة حتىٰ يأتي اليوم الذي بعده، وهو يدخل بطلوع الفجر الثاني، وقد رجح النووي هذا في شرح المهذب (٨/ ٢٣٩) فقال: «لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس، ويبقىٰ وقتها إلىٰ غروبها، وفيه وجه مشهور: أنه يبقىٰ إلىٰ الفجر الثاني من تلك الليلة، والصحيح هذا فيما سوىٰ اليوم الآخر».

وجعل البلقيني ذلك وقت الاختيار، فقال في التدريب (١/ ٣٩٣): «وينتهي في الكل وقت الاختيار بغروبها، فلو رمىٰ ليلا كان أداء»، وتبعه زكريا الأنصاري في فتح الوهاب (١/ ١٧٥).

وحمل بعض شراح المنهاج قول النووي في المنهاج علىٰ وقت الاختيار، فقال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٤٣١ تحقيق عوض بن حسين الشهري): «ظاهره أنه بغروبها من كل يوم، وسنبين أنه لا يخرج علىٰ الصحيح إلا بغروبها من آخر أيام التشريق، فطريق تصحيح كلامه علىٰ ذلك أن يكون المراد وقت الاختيار، لا وقت الجواز»، وتبعه الهيتمي في التحفة (٤/ ١٣٠) والخطيب في المغني (٢/ ٢٧٦) وآخرون، وهو مع ما في الروضة بعيد.

تنبيه: ذكر ابن الصباغ في الشامل (ص ٦٤٧ تحقيق سلطان بن علي آل

سلطان) أن الشافعي ذكر في الإملاء فيمن نسي شيئا من اليوم الأول قولين: أحدهما: كقوله المشهور في الأم، والثاني: يسقط بخروج يومه، فيكون أول وقته إذا زالت الشمس، وآخره غروب الشمس، ووجه هذا: أنه رمىٰ يوم من أيام التشريق فكان محدودا بغروب الشمس كاليوم الثالث، ولأنه لو كان غير محدود لجاز تأخيره من اليوم الأول إلىٰ الثاني».

[٣٦] وقال النووي في المنهاج (١/ ٤٩٩ ط. الحداد) في أركان الحج: «والحلق إذا جعلناه نسكا».

رجح النووي أن الحلق من أركان الحج علىٰ القول بأنه نسك، وليس استباحة محظور، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٤٤١) في قوله: «والحلق أو التقصير علىٰ قولنا إنه نسك».

وظاهره أنه لاخلاف في أنه ركن علىٰ هذا القول، وتبعا في ذلك الجويني فإنه زعم في النهاية (٤/ ٣٠٩) الاتفاق عليه.

○ قال أبو عبد الباري:

ما قاله فيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن ظاهر صنيع الشافعي أن الحلق من واجبات الحج التي تجبر بالدم، وهذه بعض نصوصه:

قال الشافعي في الأم (٣/ ٤٥٨ ط. د. رفعت فوزي): «والحج أعمال متفرقة:

منها: شيء إذا لم يعمله الحاج أفسد حجه، وذلك الإحرام، وأن يكون عاقلا للإحرام، وعرفة، فأي هذا ترك لم يجزه عنه حجه.

قال الشافعي ﷺ: ومنها: ما إذا تركه لم يحل من كل إحرامه، وكان عليه أن يعمله في عمره كله، وذلك الطواف بالبيت، والصفا والمروة، الذي يحل به إلا النساء، وأيهما ترك رجع من بلده، وكان محرما من النساء حتىٰ يقضيه.

ومنها: ما يعمل في وقت، فإذا ذهب ذلك الوقت كله، لم يكن له، ولا عليه عمله، ولا بدله، وعليه الفدية، مثل: المزدلفة، والبيتوتة بـ«منىٰ»، ورمي الجمار.

ومنها: ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم، ولو لم يرجع لزمه الدم، وذلك مثل الميقات في الإحرام، ومثله -والله أعلم- طواف الوداع؛ لأنهما عملان أمر بهما معا فتركهما، فلا يتفرقان عندي فيما يجب عليه من الفدية في كل واحد منهما، قياسا علىٰ مزدلفة، والجمار، والبيتوتة ليالي «منىٰ»؛ لأنه نسك

قد تركه».

فالشافعي هنا ذكر الأركان الأربعة الأخرىٰ، وهي: الإحرام، وعرفة، والطواف، والسعي، وذكر أن الحج لا يصح بدونها، ولا يتحلل الحاج إلا بعملها، ولم يذكر معها الحلق، فلو كان عنده من الأركان التي لا يصح الحج بدونها لذكره في مقامه هذا، وهو ظاهر.

وقد قال بظاهر ذلك جمع من الأصحاب، منهم الشيرازي في التنبيه (ص٨٠) والمهذب (١/ ٤٢٣)، والماوردي في الإقناع (١/ ٨٤) والحاوي (٤/ ٩٢) والشاشي في الحلية (٣/ ٣٥٢) والمحاملي في اللباب (ص ١٩٨) والمقنع (ص ٣٧٢ بتحقيق يوسف بن محمد بن عبد الله) والروياني في البحر (٣/ ٤٨١، ٥٠٠٣) والعمراني في البيان (٤/ ٣٧٣)، وحكاه ابن الرفعة في الكفاية (٧/ ٤٨٣) عن القاضي أبي الطيب الطبري، وزاد الشيرازي في التنبيه أن الحلق من واجبات الحج في أحد القولين، ولعله قول مُخرَّج مما ذكرناه.

الوجه الثاني: أنه -أي النووي- تبعا للجويني ومن تابعه استدل بكونه نسكا علىٰ أنه ركن، ولم يذكر دليلا علىٰ أنه من الأركان غير هذا، وفيه نظر، لأنه لا يلزم من كونه نسكا في الحج أن يكون ركنا، فالواجبات من المبيت بمزدلفة

ومنىٰ ورمي الجمار من النسك، وما هي بأركان علىٰ الصحيح، إنما هي من واجبات الحج.





كتاب البيع

فصل تفريق الصفقة

[٣٧] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٢٨ ط. الحداد): «باع خلا وخمرا، أو عبده وحرا، وعبد غيره، أو مشتركا بغير إذن الآخر: صح في ملكه في الأظهر».

ذكر النووي هنا صحة تفريق الصفقة في الابتداء، وهي صفقة جمعت بين ما يصح بيعه وما لا يصح، كعبد وحر، وخمر وخلّ، وعبد نفسه وعبد غيره بغير إذن، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر وغيره، وهي مشهورة.

○ قال أبو عبد الباري:

اتفق قول الشافعي في بطلانها فيما لا يجوز، ولم يختلف أصحابنا في ذلك، وفي صحتها في الجائز قولان عن الشافعي، واختار الرافعي وتبعه النووي القول بالصحة، وجرىٰ علىٰ هذا في مسائل كثيرة في «المنهاج»، وربما صرح بأن المسألة مبنية علىٰ قولي تفريق الصفقة[(١)]، وقد لا يذكر ذلك، فينبه عليه شراح «المنهاج».

---

(١) كما في باب الربا والهدنة والمسابقة وغيرها.

ومما سنقرره هنا يعرف المعتمد علىٰ الصحيح، وتنبني علىٰ ذلك مسائل كثيرة في مواضع متفرقة.

○ قال أبو عبد الباري:

عقد المزني في مختصره (١/ ٤٤٨ باب تفريق صفقة البيع وجمعها) ثم قال: «قد اختلفت أقاويل الشافعي في تفريق صفقة البيع وجمعها، فبيضت لها موضعا ليكتب فيه شرح أَولَىٰ قوليه به في ذلك إن شاء الله»(١).

وقد اتفق الأصحاب على أن للشافعي قولان:

أحدهما: الصحة فيما يجوز، والبطلان فيما لا يجوز، وهو الذي اختاره الرافعي ثم النووي كما تقدم.

والثاني: بطلان الكل، إما لجهالة العوض عند التوزيع، وإما لاشتمال العقد وهو واحد علىٰ ما يصح وما لا يصح، وإما لهما جميعا.

والنظر يقتضي البحث في آخر قولي الشافعي، فيعتمد عليه، ويكون الأول

---

(١) وذكر الجويني في نهاية المطلب (٥/ ٣١٢) أن المزني ذكر نصوص الشافعي في الجامع الكبير، وما في «الأم» من النصوص الكثيرة التي سنذكر جملة منها، قد يكفي في الدلالة علىٰ مذهبه، ويغني عن ذكر غيرها، اللهم إلا ما كان ذا دلالة علىٰ آخر قوله في المسألة.

مرجوعا عنه، وبَعد النظر وجدنا أن الربيع روىٰ عن الشافعي أنه رجع عن القول بالصحة فيما يجوز، وأن آخر قوليه البطلان في الكل، وعلىٰ هذا فمذهب الشافعي البطلان، والآخر مرجوع عنه.

ففي الأم (٧/ ٤٨٣ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: رجع الشافعي بعدُ، وقال: «إذا اشترىٰ عبدا أو شيئا، فاستُحقَّ بعضُه، فالبيع باطل، لأن الصفقة جمعت شيئين، حلالا وحراما، فكان البيع منفسخا، ولا يثبت».

وفي الأم أيضا (٧/ ٤٣٨ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: آخر قول الشافعي أنه إذا استحق بعض ما اشترىٰ فإن البيع كل باطل من قبل أن الصفقة جمعت حلالا وحراما فبطلت كلها».

وقد أكثر الربيع من التعليق علىٰ ما رواه عن الشافعي في صحة العقد فيما يجوز، وبطلانه فيما لا يجوز كما اختاره النووي هنا[1]، ونص الربيع في هذا

---

(١) ومن المواضع المشار إليها ما يلي:

- ففي الأم (٤/ ١٢٧ ط. د. رفعت فوزي): «قال الشافعي: ولو باعه ثمر حائطه، وسكت عما وصفت من أجزاء الصدقة، وكم قدرها، كان فيه قولان:

أحدهما: أن يكون المشتري بالخيار في أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن الكل، وذلك تسعة أعشار الكل، أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل، أو يرد البيع؛ لأنه لم يسلم إليه كل ما اشترىٰ.

والثاني: إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

قال الربيع: وللشافعي فيه قول ثالث: إن الصفقة كلها باطلة، من قِبَل أنه باعه ما ملك وما لم يملك، فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع، بطلت الصفقة كلها».

- وفي الأم أيضا (٤/ ٣١٩ ط. د. رفعت فوزي):« ولو أن رجلين ورثا رجلا ثلاثة أعبد، فلم يقتسماهم حتىٰ رهن أحدهما عبدا من العبيد الثلاثة أو عبدين، ثم قاسم شريكه واستخلص منه العبد الذي رهن أو العبدين، كانت أنصافهما مرهونة له؛ لأن ذلك الذي كان يملك منهما، وأنصافهما التي ملك بعد الرهن خارجة من الرهن، إلا أن يجدد فيهما رهنا، ولو استحق صاحب وصية منهما شيئا، خرج ما استحق منهما من الرهن، وبقي ما لم يستحق من أنصافهما مرهونا.

قال الربيع: وفيه قول آخر: إنه إذا رهن شيئا له بعضه، ولغيره بعضه، فالرهن كله مفسوخ؛ لأن صفقة الرهن جمعت شيئين: ما يملك وما لا يملك، فلما جمعتهما الصفقة بطلت كلها، وكذلك في البيع. قال: وهذا أشبه بجملة قول الشافعي». ونحوه فيه (٤/ ٤٧١ ط. د. رفعت فوزي).

- وفي الأم (٤/ ٣٣٥ ط. د. رفعت فوزي):« وفيها قول آخر: أن الرهن كله يفسد في هذا كما يفسد في البيوع، لا يختلف، فإذا جمعت صفقة الرهن شيئين: أحدهما جائز، والآخر غير جائز، فسدا معا، وبه أخذ الربيع، وقال: هو أصح القولين».
- وفي الأم أيضا (٤/ ٤٦٧ ط. د. رفعت فوزي): «قال الشافعي: ولو قبضه وهلك في يديه وبه عيب، رجع بقيمة العيب، ولو لم يجد عيبا، ولكنه استُحق نصفُه، أو سهم من ألف سهم منه، كان لقابض العبد الخيار في أن يجيز من الصلح بقدر ما في يديه من العبد، ويرجع بقدر ما استُحق منه، أو ينقض الصلح كله.

قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي: أنه إذا بيع الشيء فاستُحقَّ بعضُه، بطل البيع كله؛ لأن الصفقة جمعت شيئين: حلالا، وحراما، فبطل كله، والصلح مثله».

الموضع علىٰ أن سبب ذلك علمه برجوع الشافعي عن ذلك.

وقد اختار آخر قوليه غير واحد من أئمة المذهب منهم الشيخ أبو محمد في السلسلة كما في تحرير العراقي (١/ ٧٢٧) وآخرون.

قال الإسنوي في المهمات (٥/ ١٤٧): «إن ترجيح الرافعي وغيره الصحة ليس هو مذهب الشافعي ﷺ، فإنه إذا كان للمجتهد في المسألة قولان، وعلم المتأخر منهما، كان الأول مرجوعا عنه، والثاني هو مذهبه بلا نزاع، والقول بالصحة قد رجع عنه، واستقر مذهبه علىٰ القول بالبطلان.

كذا ذكره الربيع في «الأم» بكتاب اللقطة الصغير، وعبر بقوله: إن البطلان هو آخر قوليه، وهذه دقيقة غفلوا عنها، ينبغي التفطن لها، لاسيما وهي جارية في أبواب كثيرة».

وكذلك قال في الكافي (ص ٥٦٠ تحقيق رحيمي الحاج سعيدو) وتبعه الولي العراقي في التحرير (١/ ٧٢٧).

- وفي الأم أيضا (٦/ ٥٠٩ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: وللشافعي ﷺ قول آخر: أنه إن اشترىٰ عبدا فاستُحقَّ بعضُه أن الصفقة باطل، من قِبَل أنها جمعت شيئين: أحدهما: حرام، والآخر: حلال، فبطلت كلها، وهكذا الخلع علىٰ عبد استُحقَّ بعضُه، لأن الخلع بيع من البيوع، وله مهر مثلها، والعبد مردود».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٢/ ٩٦) بعد ذكر كلام الربيع في رجوع الشافعي: «وهذا راوية المذهب قد شهد بذلك، ففي النفس حزازة من ترجيح الأول، والفتوىٰ به علىٰ غير مذهب الشافعي، وهذا القول اختاره الماوردي في بعض المواضع، وقال صاحب اللطيف: إنه الأقوىٰ».

وهذا هو الذي عزاه ابن المنذر للشافعي فقال في الإشراف (٦/ ١٣٦): «واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مثل أن يبيع عبدين فيوجد أحدهما حراً، أو ما أشبه ذلك، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: البيع باطل»، وهكذا قال في الأوسط (١٠/ ٣٦١ ط. الفلاح).





باب الخيار

[٣٨] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٤٠ ط. الحداد): «التصرية حرام تثبت الخيار علىٰ الفور، وقيل: يمتد ثلاثة أيام».

ما صححه النووي هنا، تبع الرافعي في المحرر(ص ٤٩٠) ولفظه: «وأصح الوجهين أن هذا الخيار لا يمتد ثلاثة أيام، بل هو علىٰ الفور«.

وهكذ صححه في فتح العزيز (٤/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وتبعه النووي في الروضة (٣/ ٤٦٦)، وهما تبعا البغوي في التهذيب (٣/ ٤٢٨).

○ قال أبو عبد الباري:

ما جعله النووي هنا تبعا للرافعي وجها ضعيفا للأصحاب بقوله (وقيل: يمتد ثلاثة أيام) هو نص الشافعي ومذهبه.

قال الشافعي في الأم (٨/ ٢٢٧-٢٢٨ ط. د. رفعت فوزي): «وأصل البيع علىٰ الخيار، لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا؛ لأنا نفسد البيع بأقل منه مما ذكرت، فلما شرط رسول الله ﷺ في المصراة خيار ثلاث بعد البيع» ... انتهينا إلىٰ ما أمر به رسول الله ﷺ من الخيار، ولم نجاوزه، إذ لم يجاوزه رسول الله ﷺ، وذلك أن أمره به يشبه أن يكون كالحد لغايته، من قِبَل أن المصراة قد تعرف

تصريتها بعد أول حلبة في يوم وليلة، وفي يومين، حتىٰ لا يشك فيها، فلو كان الخيار إنما هو ليعلم استبانة عيب التصرية، أشبه أن يقال: له الخيار حتىٰ يعلم أنها مصراة، طال ذلك، أو قصر، كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا وقت، طال ذلك، أو قصر... فكان الخبر دل علىٰ أن خيار ثلاث أقصىٰ غاية الخيار، فلم يجز لنا أن نجاوزه، ومن جاوزه كان عندنا مشترطا بيعا فاسدا».

قال الروياني في بحر المذهب (٤/ ٥٢٥): «إذا علم المشتري بالتصرية في اليوم الثاني والثالث للخبر نص عليه في «الإملاء» في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىٰ حكاه القاضي في «الجامع».

فزاد أن هذا أيضا نص الشافعي في «الإملاء»، ولهذا ذكر ابن المنذر في الإشراف (٦/ ٣٧) أن هذا قول الشافعي فقال: «واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار، فكان الشافعي وناس من أهل الحديث، يجعلون لمشتريه خيار ثلاث».

واختاره المحاملي في اللباب (ص ٢٤٣) والسبكي في تكلمة المجموع (١٢/ ٢٠) ورجح أنه خيار شرع، وذكر في الابتهاج (ص ٧٤١-٧٤٢ تحقيق لمياء بنت محمد صدقة بن محمد باحيدرة) أنه اختيار أبي حامد المرورذي والصيمري والماوردي والغزالي في الخلاصة، والروياني والشاشي وابن سراقة كما يفيد إيرادهم، قال: «وهو الصحيح عملا بالحديث، والخيار علىٰ هذا القول

خيار شرع، لا خيار عيب، كما أن كلام الشافعي يقتضي أن خيار الثلاث وجواز شرطه مأخوذ من حديث المصراة»، وتبعه ابنه التاج في التوشيح (٢/ ١٦).

وقال الإسنوي في المهمات (٥/ ١٩٠): «ذهب إليه من الأصحاب الصيمري والماوردي والغزالي في «الخلاصة» وهو مقتضىٰ كلام الروياني والشاشىٰ، وبه قال الجوري - بضم الجيم -، والفوراني».

وقال الإسنوي في كافي المحتاج (ص ٦٧٠ تحقيق رحيمي الحاج سعيدو عبدو): «وهذا الوجه صححه جماعات كثيرة ونقله أبو الطيب في تعليقه عن نصه في اختلاف العراقيين، ونقله الروياني عن نصه في الإملاء».

ونقل الولي العراقي في التحرير (١/ ٧٥٤) عن البلقيني أن ظاهر السنة الصحيحة يشهد له».

وإذا تبين أن قول الشافعي أن الخيار يمتد ثلاثة أيام، كان هو المعتمد في المذهب، مع موافقته للأحاديث الصحيحة، فلا محيد عنه والله أعلم.





كتاب السلم

[٣٩] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٧٢ ط. الحداد): «ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر».

رجح النووي هنا أنه لا يشترط معرفة قدر وصفة رأس المال في السلم، بل تكفي رؤيته، وجعله «الأظهر» من قولي الشافعي، وهو تبع الرافعي في المحرر (ص ٥٢٦) ولفظه: «ومعاينة رأس المال تغني عن العلم بقدره في أصح القولين».

وفي الشرح الكبير (٤/ ٣٩٤): «وأصحهما وبه قال المزني: أن المعاينة كافية كما في البيع واحتمال الفسخ ثابت في البيع كما في السلم»، وتبعه النووي في الروضة (٤/ ٥).

○ قال أبو عبد الباري:

هذ الذي رجحه هو اختيار المزني، فإنه قال في مختصره (١/ ٤٧٢-٤٧٣): «قال المزني: قلت أنا: وقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلعة غير مكيلة ولا موزونة في سلم، قال المزني: وهذا أشبه بأصله، قال: والذي أحتج به في تجويز

السلم في الحيوان أن النبي ﷺ تسلف بكرا، صار به عليه حيوانا مضمونا، وأن عليا باع جملا بعشرين جملا إلىٰ أجل، وأن ابن عمر اشترىٰ راحلة بأربعة أبعرة إلىٰ أجل.

قال المزني: وهذا من الجزاف العاجل، في الموصوف الآجل».

والصحيح المعتمد ما صرح الشافعي باختياره في الأم وذكره المزني في مختصره، وما في «المنهاج» من جنس ترجيح خلاف ما رجحه الإمام.

قال الشافعي في الأم (٤/ ٢٠٢-٢٠٣ ط. د. رفعت فوزي): «ومن ذهب هذا المذهب، ذهب إلىٰ أن السلف إن انتقض عرف الُمسلِف رأس ماله، ويكون معلوم الصفة بمعلوم الصفة، ولا يكون معلوم الصفة بمعلوم الصفة عينا مجهولا، ولا يكون معلوم الصفة عينا.

قال الشافعي: وقد نجد خلاف من قال هذا القول مذهبا محتملا، وإن كنا قد اخترنا ما وصفنا، وذلك أن يقول قائل: إن بيع الجزاف إنما جاز إذا عاينه المجازف، فكان عيان المجازف مثل الصفة فيما غاب أو أكثر، ألا ترىٰ أنه لا يجوز أن يبتاع ثمر حائط جزافا بدين، ولا يحل أن يكون الدين إلا موصوفا إذا كان غائبا، فإن كان الثمر حاضرا جزافا فهو كالموصوف غائبا؟

قال الشافعي: ومن قال هذا القول الآخر، انبغىٰ أن يجيز السلف جزافا من الدنانير والدراهم وكل شيء، ويقول: إن انتقض السلف، فالقول قول البائع؛ لأنه المأخوذ منه مع يمينه، كما يشتري الدار بعينها بثمر حائط، فينتقض البيع، فيكون القول في الثمن قول البائع.

ومن قال القول الأول: في ألا يجوز في السلف إلا ما كان مقبوضا موصوفا كما يوصف ما سلف فيه غائبا، قال: ما وصفنا.

قال: والقول الأول أحب القولين إلي والله أعلم».

وقال المزني في مختصره (١/ ٤٧٢): «والذي اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولو كان درهما، حتىٰ يصفه بوزنه وسكته، وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه».

وهذا صريح في أن الشافعي لما حكىٰ القولين في «الأم» اختار اشتراط معرفة قدر رأس المال وصفته، وإلا كان مجهولا، خلافا لما في «المنهاج».

قال ابن الرفعة في الكفاية (٩/ ٣٢٧): «وهو اختيار أبي إسحاق في الشرح (أي المروزي)... وعلىٰ هذا قال القاضي أبو الطيب غيره: لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز السلم فيه».

وفي تحرير الفتاوي للعراقي (١/ ٨٠٦): «فيه أمران:

أحدهما: أن الشَّافعي نص في «الأم» في (باب الآجال في الصرف) علىٰ أن أحب القولين إليه: الاشتراط، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في حواشيه».

وفي بداية المحتاج لابن قاضي شهبة (٢/ ١١٠): «ونصّ في «الأم» علىٰ أن هذا أحب القولين إليه».

وهذا هو الذي عزاه ابن جرير للشافعي في اختلاف الفقهاء (ص ٩٧) ونقل نصه في المزني.

وأغرب السبكي في تكملة المجموع (١/ ٥٤٨ قطعة جديدة) فقال: «القولان منصوصان في «الأم»، وأحبهما إليه الأول، والأصح الثاني ... والقول الأول هو الذي نقله المزني عن الشافعي في هذا المكان، وهواختيار أبي إسحاق المروزي»، فصرح بأن الشافعي اختار القول الأول، لكنه رجح من عنده القول الثاني موافقة للشيخين.

وأما ما أورده في السلم في الحيوان، فقد تكلم الشافعي في الأم علىٰ هذا الاعتراض، وذكر أنه يجوز السلف في الحيوان إذا كان موصوفا، كما في الأم (٤/ ٢٢٧-٢٢٨، ٢٤٦ ط. د. رفعت فوزي).

وغاية ما ذكره المزني ورجحه الشيخان هنا تخريج من مسألة السلعة غير المكيلة والموزونة التي ذكرها الشافعي في الأم (٤/ ٢٨٥ ط. د. رفعت فوزي) فيما إذا اختلفا فيما جرىٰ عليه السلم، ومسألة السلف في الحيوان الموصوف، وإلا فصريح قول الشافعي ما ذكرناه من نصه في الأم، وهو المعتمد، والمنصوص مقدم علىٰ القول المخرَّج، علىٰ ما في صحة نسبة المخرَّج للشافعي من الخلاف، وقد صحح النووي في مقدمة المجموع أنه لا ينسب إليه، ولا يعارض به المنصوص.

[٤٠] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٧٢ ط. الحداد): «ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعا، وقيل: سلما».

تبع النووي الرافعي في المحرر في أن السلم لا ينعقد بلفظ البيع والشراء، ولفظه (ص ٥٢٦): «ولو أسلم بلفظ الشراء فقال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعته منك، انعقد، وهو سلم أو بيع؟ فيه وجهان، أقربهما الثاني» وهكذا رجحه في الشرح الكبير (٤/ ٣٩٥) وتبعه في الروضة (٤/ ٦).

○ قال أبو عبد الباري:

ما جعله النووي هنا تبعا للرافعي وجها ضعيفا للأصحاب بقوله (وقيل: سلما) هو منصوص الشافعي واختياره، وهو المعتمد الصحيح، وما رجحه من

أن السلم لا ينعقد بلفظ البيع، ضعيف لمخالفته نص الشافعي ﷺ.

قال الشافعي في الأم (٤/ ٢٧٨ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يجوز الخيار في السلف، لو قال رجل لرجل: أبتاع منك بمائة دينار أنقدكها مائة صاع تمرا إلىٰ شهر، علىٰ أني بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه، أو أنت بالخيار، أو كلانا بالخيار، لم يجز فيه البيع، كما يجوز أن يتشارطا الخيار ثلاثا في بيوع الأعيان.

وكذلك لو قال: أبتاع منك مائة صاع تمرا بمائة دينار، علىٰ أني بالخيار يوما، إن رضيت أعطيتك الدنانير، وإن لم أرض فالبيع بيني وبينك مفسوخ، لم يجز؛ لأن هذا بيع موصوف، والبيع الموصوف لا يجوز إلا بأن يقبض صاحبه ثمنه قبل أن يتفرقا».

وهذا النص ظاهر في أن السلم يصح بلفظ البيع، ولهذا قال التقي البسكي في الابتهاج (ص ٦٠٠ تحقيق ابتسام محمد أحمد الغامدي): «وهو الأصح عند العراقيين والروياني والجرجاني، وعليه يدل النص في باب الخيار في السلف، ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نصه في «الإملاء»، وهو المختار نظرا إلىٰ المعنىٰ، واللفظ لا يعارضه، لأن كل سلم بيع، كما أن كل صرف بيع، فإطلاق البيع علىٰ السلم إطلاق له علىٰ ما يتناوله.

وليس للأول حجة إلا أحد أمرين:

إما أن يقول: إن البيع مختص بالأعيان، وهذا فاسد، لأنه يلزم عليه بطلان العقد في مسألتنا رأسا، ولا قائل به، إلا شيئا حكاه ابن التلمساني، إن ثبت فهو شاذ.

وإما أن يقول: بيع الموصوف في الذمة لا يكون سلما، إلا إذا عبر عنه بلفظ السلم، وهو بعيد، لأن الألفاظ لا تغير المعنىٰ».

وأقره ولده التاج في التوشيح (٢/ ٤٠).

وقال الإسنوي في المهمات (٥/ ٢٨٨-٢٨٩): «قوله: ولو أسلم بلفظ الشراء فقال: اشتريت منك ثوبًا أو طعامًا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: اشتريت منك ما بعته منك انعقد، لأن كل سلم بيع، وهل هو سلم اعتبارا بالمعنىٰ، أو بيع اعتبارا باللفظ؟ فيه وجهان:

الأصح علىٰ ما ذكره صاحب «التهذيب» وغيره: أن الاعتبار باللفظ.

والصحيح عند ابن الصباغ: اعتبار المعنىٰ. انتهىٰ.

فيه أمران:

- أحدهما: أن ما نقله عن ابن الصباغ قد نص عليه الشافعي في «الإملاء» كما نقله عنه الشيخ أبو حامد، ونقله عن العراقيين، وصححه الروياني

والجرجاني، وذكر الرافعي في «الأيمان» ما يقتضيه، فقال فيما إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد ما نصه: «ويحنث بما يملكه بالتولية والإشراك، وبما ملكه بالسلم، لأنها شراء في الحقيقة والإطلاق» هذه عبارته.

وذكر مثله أيضا في الإجارة، فإنه حكىٰ هذا الخلاف في الإجارة الواردة علىٰ الذمة، ونقل عن البغوي: أنه رجح مراعاة المعنىٰ، ثم قال - أعني الرافعي -: إن ما صار إليه البغوي في الإجارة، لا يلائم ما صار إليه في السلم.

ثم وافقه الرافعي في «المحرر» علىٰ ما رجحه هناك، واقتضىٰ كلامه في الشرحين أن الأكثرين عليه، وحينئذ فيقال للرافعي: قد ثبت بقولك أن كلامك أيضا هنا لا يلائم كلامك هناك.

وحينئذ فلابد من ترجيح أحد هذين الموضعين، فرجحنا بنص الشافعي، فلتكن الفتوىٰ علىٰ مراعاة المعنىٰ.

وأما نظرهم إلىٰ أن البيع مختص بالأعيان فيجري عليه هنا حكم الأعيان ففاسد، لأنه يلزم منه بطلان العقد بالكلية، وليس كذلك، فثبت رجحان كونه سلما لمقتضىٰ الترجيح في الإجارة، ونص الشافعي عليه، وكثرة القائلين به، وفساد دليل مقابله.

لا جرم أن الرافعي لم يصرح هنا بترجيح لا في «الكبير» ولا في «الصغير»،

فإنه عبر بقوله: «ورجح» أي علىٰ البناء للمفعول.

نعم ذكر في «المحرر» أنه أقرب، فصرح النووي بتصحيحه في «الروضة و«المنهاج»جريا علىٰ عادته.

الأمر الثاني: أن محل انعقاده بيعا إذا اقتصر علىٰ لفظ الشراء أو البيع، فإن ضم إليه لفظ السلم فقال مثلًا: بعتك أردب قمح في ذمتي سلما بكذا، أو قال: اشتريت منك أردبًا في ذمتك سلما بكذا، فإنه يكون سلما.

كذا جزم به الرافعي في الكلام علىٰ تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام».

وقال في كافي المحتاج (ص ٨١٤، ٨١٥ تحقيق رحيمي الحاج سعيدو عبدو): «وهذه المسألة قد وقع فيها اضطراب للرافعي والمصنف نبهت عليه في المهمات، وعلىٰ أن الفتوىٰ في ترجيح السلم اعتمادًا علىٰ نص الشافعي وغيره«.

وقال الولي العراقي في تحرير الفتاوي (١/ ٨٠٥): «وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو الذي يقوىٰ من جهة المعنىٰ».

واختاره الشيرازي في التنبيه (ص ٩٨) فقال: «وينعقد بجميع ألفاظ البيع».





باب الصلح

[٤١] وقال النووي في المنهاج (٢/ ١٣٥ ط. الحداد) في الجار المختص: «ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد، ولا يجبر المالك».

كذا قال النووي، أن منصوص الشافعي في الجديد المنع من وضع الجذوع علىٰ جدار الجار، ومن باب أولىٰ علىٰ هذا الغرز، لأنه أبلغ من الوضع.

وهو في ذلك تبع الرافعي في المحرر (ص ٦١٠) ولفظه: «أما المختص بأحدهما ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد، ولا يجبر المالك لو امتنع».

○ قال أبو عبد الباري:

وما قاله النووي من نسبة المنع للجديد سبقه إليه الماوردي في الحاوي (٦/ ٣٩١) والشيرازي في المهذب (٢/ ١٣٩) والإمام في النهاية (٦/ ٤٨١-٤٨٢) والشاشي في الحلية (٥/ ١٦) والروياني في البحر (٥/ ٤٢٤) والبغوي في التهذيب (٤/ ١٥١) والعمراني في البيان (٦/ ٢٦١-٢٦٢) وتبعهم الرافعي في الشرح الكبير (٥/ ١٠٤) والنووي في الروضة (٤/ ٢١).

والأشبه أن يكون قولاً مخرَّجًا كما سيأتي، ولا يعرف منصوصا عن الشافعي، وذلك لوجوه:

الأول: أن الشافعي نص علىٰ الإجبار في الأم.

فروىٰ الشافعي من الأم (٨/ ٦٣٩-٦٤٠ ط. د. رفعت فوزي) حديث أبي هريرة : «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره» قال: ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.

ثم روىٰ من طريق مالك عن عمرو بن يحيىٰ المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبىٰ محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا بمحمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله، فقال ابن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمرن به ولو علىٰ بطنك».

وروىٰ أيضا من طريق مالك عن عمرو بن يحيىٰ المازني عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلىٰ ناحية من الحائط هي أقرب إلىٰ أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر فقضىٰ عمر أن يمر به فمر به».

ثم قال الشافعي عقبه: «فرويتم في هذا الكتاب عن النبي ﷺ حديثا صحيحا ثابتا، وحديثين عن عمر بن الخطاب، ثم خالفتموها كلها، فقلتم في كل واحد منها: لا يقضىٰ بها علىٰ الناس، وليس عليها العمل، ولم تروا عن أحد من الناس علمته خلافها، ولا خلاف واحد منها، بعمل من يفتي تخالف به سنة رسول الله ﷺ، فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا عنده، أو تخالف عمر مع السنة، فينبغي أن يكون مردودا من وجهين، لأنه يضيق خلاف عمر وحده، فإذا كانت معه السنة كان خلافه أضيق، مع أنك أحلت علىٰ العمل، وما عرفنا ما تريد بالعمل إلىٰ يومنا هذا، وما أرانا نعرفه ما بقينا».

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا ظاهر جدا في أنه يرىٰ إجبار المالك بالحديث الصحيح، وبقضاء عمر بن الخطاب، وينكر علىٰ من قال بخلاف ذلك، ولعل البيهقي أخذ كلامه الآتي في أنه لا عذر لأحد في مخالفته من هذا الكلام، وهذا الاختلاف مع مالك هو الذي جاء مختصرا في البويطي كما يأتي.

الثاني: أن الشافعي نص علىٰ إجبار المالك علىٰ ذلك في البويطي.

ففي مختصر البويطي (ص ١٠٧٥ ط. القره داغي): «وقال مالك: للجار أن

يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، وقال الشافعي: ليس له أن يمنعه، واحتج بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ، وقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين».

وقال مالك في قضاء عمر في إجراء النهر في أرض محمد بن مسلمة، وناقة المزني حين نحرها غلمان حاطب: ليس عليه العمل».

وقال الطحاوي في اختلاف العلماء (٣/ ٤١٠ اختصار الجصاص): «وقال الربيع في البويطي عن الشافعي: ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، لحديث أبي هريرة».

- الثالث: أن الشافعي نص علىٰ الإجبار في حرملة.

قال البيهقي في المعرفة (٩/ ٣٣): «قال الشافعي في رواية حرملة: هذا حديث ثابت عن رسول الله ﷺ باتصاله ومعرفة رجاله، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد، ويقول والله أعلم: إنه إنما أمر به لمعنىٰ ضرورة الجار، مثل معنىٰ ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».

- الرابع: أن البيهقي ذكر أنه لم يجد نصا للشافعي يخالف ذلك.

قال البيهقي في السنن الكبرىٰ (٦/ ٢٦٠ ط. العلمية): «وأما حديث الخشبة، فمن العلماء من حمله علىٰ ظاهره، لحمل رواته علىٰ الوجوب كما ترىٰ، ولم أجد للشافعي قولا يخالفه، بل قد نص في القديم والجديد علىٰ ما يوافقه».

- الخامس: أن هذا هو المعروف عن الشافعي بنقل المتقدمين

قال الترمذي في سننه (عقب رقم ١٣٥٣): «والعمل علىٰ هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح».

واختاره ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٢٥٨) والأوسط (٧/ ١٦٠ ط. الفلاح) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٧٨٤ مسند ابن عباس) وأبو عوانة في المستخرج (١٢/ ٤٦٨).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٨٣ ط. بشار): «وقال آخرون: ذلك علىٰ الوجوب، إذا لم تكن في ذلك مضرة علىٰ صاحب الجدار.

وممن قال بهذا: الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن علي، وأبو ثور، وجماعة من أهل الحديث، وحجتهم قول أبي هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكم. وأبو هريرة أعلم بمعنىٰ ما سمع، وما كان ليوجب عليهم غير واجب، وهو مذهب عمر بن الخطاب».

وقال أيضا (٧/ ٨٦-٨٧): «وزعم الشافعي: أنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب، وأنكر علىٰ مالك تركه لكل ما أدخل في «موطئه»من الآثار في باب القضاء بالمرفق وقال: جعل في أول باب القضاء بالمرفق من «موطئه» حديث عمرو بن يحيىٰ عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا

ضرار»، ثم أردفه بحديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ المذكور في هذا الباب، وهو حديث ثابت، ثم أردف ذلك بحديثي عمر المذكورين في قصة ابن مسلمة، وقصة المازني مع الضحاك وعبد الرحمن بن عوف، وكأنه جعل هذه الأحاديث مفسرة لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». قال: ثم ترك ذلك كله».

ونحوه في الاستذكار (٧/ ١٩٣)، وهذا كله موافق لما تقدم عن الأم والبويطي.

إذا تبين لك هذا، علمت أن نصوص الشافعي متطابقة علىٰ إجبار المالك علىٰ ذلك خلافا لما في «المنهاج»، ولهذا قال البيهقي في المعرفة (٧/ ٣٧): «حديث الخشب في الجدار، فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله ﷺ ما يعارضه، ولا تصح معارضته بالعمومات، وقد نص الشافعي في القديم والجديد في القول به، ولا عذر لأحد في مخالفته».

وقال الإسنوي في المهمات (٥/ ٤٦٠): «القول بالإجبار قد نقله «البويطي» عن الشافعيّ، فيكون القولان في الجديد، ولهذا قال البيهقي في إحياء الموات: لم نجد في سنن رسول الله ﷺ ما يعارض هذا الحديث، ولا يصح معارضته بالعمومات، وقد نص الشافعيّ في القديم والجديد علىٰ القول به، فلا عذر لأحد في مخالفته، هذا كلامه، والحديث في الصحيحين».

السادس: أن ما نسبوه للجديد يشبه أن يكون قولا مخرَّجا.

فقد ذكر البغوي في شرح السنة (٨/ ٢٤٧) ما يدل علىٰ أنه قول مخرج، فقال: «وقال الشافعي في الجديد: هذا كما روي عن سمرة بن جندب، أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلىٰ نخله، فيتأذىٰ به، فطلب إليه أن يبيعه، فأبىٰ، فطلب إليه أن يناقله فأبىٰ، فأتىٰ النبي ﷺ فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه، فأبىٰ، فطلب إليه أن يناقله فأبىٰ، قال: «فهبه له ولك كذا وكذا» أمرا رغبه فيه، فأبىٰ، فقال: «أنت مضار» وقال للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله».

وكأنه أخذ هذا من الخطابي في المعالم (٤/ ١٨٠) وغريب الحديث (١/ ٤٨٧)، وقد أورده البيهقي في السنن (رقم ١١٨٨٣) والمعرفة (رقم ١٢٢٦٩) ولم يذكرا قول الشافعي هذا.

وسياق ما ذكره البغوي يفيد أن الجديد مأخوذ مما عزاه للشافعي في حديث سمرة، والحديث لا يصح، فلا تترك نصوص الشافعي الصحيحة عنه في الجديد لمثل هذا، لاسيما وقد نص البيهقي -وهو من أخبر الناس بنصوص الشافعي- أنه لم يجد عن الشافعي نصا يخالف الحديث، وذكر نصوصه السابقة في القديم والجديد.





كتاب الشركة

[٤٢] وقال النووي في المنهاج (٢/ ١٥٦ ط. الحداد): «وقيل: تختص بالنقد المضروب».

ما ذكره النووي هنا من عدم اشتراط النقد المضروب في شركة العنان، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٦٤٨) في قوله: «وتجوز الشركة في النقدين إذا كانا مضروبين، وكذا في سائر الأموال المثلية علىٰ الأصح».

وبنحوه قال الرافعي في الشرح الكبير (٥/ ١٨٨) فتبعه النووي في الروضة (٤/ ٢٧٦) ولخصه فقال: «تجوز الشركة في النقدين قطعا، ولا تجوز في المتقومات قطعا، وفي المثليات، قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما: الجواز، والمراد بالنقدين، الدراهم والدنانير المضروبة».

وحذف النووي ما ذكره الرافعي من أن نص البويطي المنع من الشركة في غير النقد.

○ قال أبو عبد الباري:

وما قاله النووي تبعا للرافعي مخالف لنصوص الشافعي التي وقفنا عليها، والظاهر من تصرفه أنه لم يقف علىٰ نصوص الشافعي أو لم يستحضرها، وما

جعله في المنهاج وجها ضعيفا للأصحاب، هو منصوص الشافعي.

ففي مختصر البويطي (ص ٦٩٢ ط. القره داغي): «لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم، وإن كان لأحدهما دنانير، وللآخر دراهم لم يجز، ... ولا تجوز الشركة في العروض».

وهكذا حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف (٦/ ١٧٦) والأوسط (١٠/ ٥١٤ ط. الفلاح) والطحاوي في اختلاف العلماء (٤/ ٦، ١٠ اختصار الجصاص) وعبد الوهاب المالكي في عيون المسائل (ص ٥٥٦).

وقال البيهقي في المعرفة (٨/ ٢٨٨): «في مختصر البويطي والربيع، ورواية أبي الوليد موسىٰ بن أبي الجارود عن الشافعي: «لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم، ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتىٰ يختلطا».

وفي مختصر المزني (١/ ٥٧٢ ط. الداغستاني): «والذي يشبه قول الشافعي: أنه لا تجوز الشركة في العرض، ولا فيما يرجع في حال المفاصلة إلىٰ القيمة؛ لتغير القيم، ولا أن يخرج أحدهما عرضا والآخر دنانير، ولا تجوز إلا بمال واحد، بالدنانير أو بالدراهم .... والشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد منهما دنانير مثل دنانير صاحبه، ويخلطاها، فيكونا فيها شريكين».

وقال الروياني في البحر (٦/ ٥): «هذا نص قول الشافعي رحمة الله عليه في «البويطي»، ولكن ذكره المزني من عنده».

وذكره العمراني في البيان بالمعنىٰ فقال (٦/ ٣٦٦): «قال الشافعي ﷺ: «والشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين دنانير، مثل دنانير صاحبه، ويخلطاها، فيكونا شريكين».

هذه نصوص الشافعي صريحة في اشتراط النقدية، واتحاد الجنس والنوع، وقد قال باشتراط النقد الماوردي في الحاوي (٦/ ٤٨١) والمحاملي في اللباب (ص ٢٥٦) والبغوي في التهذيب (٤/ ١٩٦) وغيرهم، لا جرم كان هذا هو الأولىٰ بأن يكون المعتمد في المذهب، إذ نص عليه صاحب المذهب، وما خالفه فهو اختيار ممن قاله واجتهاد منه، ولا يكون المعتمد في المذهب المنسوب للشافعي خلاف قوله.





كتاب الوكالة

[٤٣] وقال النووي في المنهاج (٢/ ١٦٣): «لا في الإقرار في الأصح».

رجح النووي هنا المنع من التوكيل في الإقرار، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٦٥٧) في قوله: «والأصح جواز التوكيل بتملك المباحات ... ومنعه في الإقرار».

وعزاه الرافعي في الشرح الكبير (٥/ ٢٠٨) للأكثرين والقفال، وتبعه في الروضة (٤/ ٢٩٣) فقال: «فيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: لا يصح؛ لأنه خبر، فأشبه الشهادة».

○ قال أبو عبد الباري:

ما صححاه هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قال الإمام وأتباعه، وعزاه للمراوزة فقال في النهاية (٧/ ٣٣): «وأصح الوجهين بطلان التوكيل في الإقرار، وبه قطع المراوزة».

وأما ما ضعفه هنا - وهو مقابل الأصح - فهو ظاهر نص الشافعي واختيار جماعة من الأئمة.

ففي مختصر المزني (١/ ٣٧٨): «فإن ثبت وأقر علىٰ من وكله لم يلزمه إقراره، لأنه لم يوكله بالإقرار، ولا بالصلح، ولا بالإبراء، وكذلك قال الشافعي».

واحتج به علىٰ ذلك الروياني في البحر (٦/ ٤١) فقال: «فدل علىٰ أنه إذا وكله به يصح».

وقال القفال الشاشي في الحلية (٥/ ١١٤): «يجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص».

وقال الشيرازي في المهذب (٢/ ١٦٣): «وفي التوكيل في الإقرار وجهان: أحدهما يجوز، وهو ظاهر النص، لأنه إثبات مال في الذمة بالقول، فجاز التوكيل فيه كالبيع». وكذلك قال الغزالي في الوسيط (٣/ ٢٧٧)، وكذلك صححه البغوي في التهذيب (٤/ ٢٠٩).

وعلىٰ هذا فالمعتمد في المذهب هو ما وافق نص الشافعي، علىٰ أن الخطب سهل، فإن الإمام جعل نفس التوكيل في الإقرار إقرارا يؤاخذ به، ونسبه للجمهور كما في النهاية (٧/ ٨٧).

وصحح النووي اختيار الإمام في الروضة (٤/ ٢٩٣) فقال: «هل يجعل مقرا بنفس التوكيل؟ وجهان، أحدهما: نعم، قاله ابن القاص، واختاره الإمام. وأصحهما عند البغوي: لا، كما أن التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء.

قلت: قول ابن القاص أصح عند الأكثرين».

[٤٤] وقال النووي في المنهاج (٢/ ١٦٨ ط. الحداد): «قال: بع لشخص معيَّن، أو في زمن، أو مكان معيَّن تعيَّن، وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض».

ذكر النووي هنا أن الوكيل إذا عيَّن له موكله مكانا تعيَّن ذلك المكان، ولا يصح بيعه في غيره، وفي وجه ضعيف للأصحاب أنه يصح، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٦٤٤) ولفظه: «وكذلك لو عيَّن مكانا تعيَّن».

وذكره نحوه الرافعي في الشرح الكبير (٥/ ٢٣٨) وتبعه في الروضة (٤/ ٣١٥).

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي ضعفه بقوله: «وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض» هو منصوص الشافعي، واختيار جماعة من المحققين.

قال الشافعي الأم (٤/ ٣٥٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولو بعث بالرهن إلىٰ بلد فبيع فيه، واستوفىٰ الثمن، كان البيع جائزا، وكان ضامنا إن هلك ثمنه، وإنما أجزت البيع؛ لأنه لم يتعد في البيع، إنما تعدىٰ في إخراج المبيع، فكان كمن باع

عبدا فأخرج ثمنه، فيجوز البيع بإذن سيده، ويضمن ثمنه بإخراجه بلا أمر سيده».

وفي مختصر البويطي (ص ٦٧٦ ط. القره داغي): «وإن أمره أن يبيع في موضع، فتعدىٰ إلىٰ غيره من المواضع فباعه، فالبيع جائز، وإن هلك فهو ضامن له، وإنما أجزنا بيعه، لأنه قد أمره بالبيع، لأن التعدي إنما هو في إخراج الشيء، ليس التعدي في نفس البيع».

فصرح الشافعي هنا في الأم والبويطي أن مخالفة المالك الموكِّل في المكان لا يبطل البيع، وإنما يوجب ضمان المبيع أو ثمنه إن هلك، وبه قال أبو الطيب في التعليقة (ص ٣١٧ تحقيق عبد اللطيف بن مرشد العوفي) وتبعه الشيخ أبو إسحاق في التنبيه (ص ١٠٩) فقال: «وإن وكل في البيع في سوق، فباع في غيرها جاز».

ونص عليه الغزالي في الوجيز (ص ٣٦٣) فقال: «وإن خصص سوقا يتفاوت بها الغرض تعين، وإلا فلا».

وذكر ابن الرفعة في الكفاية (١٠/ ٢٧٤) أن القاضي أبا الطيب نسبه إلىٰ النص، وجزم به، وتابعه في الجزم به الغزالي في الوجيز».

واختاره التقي السبكي في الابتهاج (ص ٣٠٧ تحقيق محمد مطر السهلي) فقال: «جزم به صاحب «التنبيه» وغيره، ونسبه القاضي أبو الطيب إلىٰ النص،

ورأيته في الأم في الرهن، فذلك هو المختار عندي، وممن صرح به الغزالي والمتولي والروياني».

وذكر الإسنوي في المهمات (٥/ ٥٤٢) أن الرافعي لم يصحح شيئًا في «الشرحين»، لكنه رجح في المحرر المنع، وأن الرافعي لم يطلع علىٰ نص الشافعي، وتبعه النووي عليه، وكأنه تبع فيه صاحب «التهذيب» لما تعارض الترجيح في ظنه، وأن الراجح المنصوص للشافعي الجواز، قال: فقد نص عليه الشافعي في «الأم» في كتاب الرهن كما نقله عنه القاضي أبو الطيب، وجزم به أيضا في «التنبيه» واختاره المتولىٰ والروياني، ونحوه له في مطالع الدقائق (٢/ ٢١٥).

والجواز هو المعتمد لنص الشافعي الذي ذكرناه من نصه في الأم والبويطي.





كتاب العارية

[٤٥] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٢٠٠ ط. الحداد): «وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع، إن كان شرط القلع مجانا لزمه، وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع، ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح. قلت: الأصح يلزمه والله أعلم، وإن لم يختر لم يقلع مجانا، بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص، قيل: أو يتملكه بقيمته، فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح».

قوله (مجانا) هنا يفيد أنه لا يؤمر بالقلع مجانا إلا عند التنصيص عليه، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٦٩٩) ولفظه: «وإذا أعار للبناء ولم يبين مدة فبنىٰ المستعير ثم رجع المعير نُظر، إن كان قد شرط عليه القلع مجانا لزم ذلك، وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع، وأظهر الوجهين أنه لا يلزم تسوية الأرض، وإن لم يختره لم يكن للمعير قلعه مجانا، ولك يخير بين أن يبقه بالأجرة ، أو يقلع ويضمن أرش النقصان، ومنهم من يزيد خصلة ثالثة، وهي التملك عليه بالقيمة، ويقول بإجبار المستعير علىٰ ما يختاره المعير من الخصال الثلاث».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكر النووي تبعا للرافعي من التفصيل مخالف لنصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي، فإنه قد جعل لذلك ثلاث صور، ليس في شيء منها اشتراط القلع مجانا.

قال الشافعي في الأم (٨/ ٣١٧-٣١٨ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا أعار الرجل الرجل بقعة من الأرض يبني فيها بناء فبناه، لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائه حتىٰ يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه، ولو وقت له وقتا، وقال: أعرتكها عشر سنين، وأذنت لك في البناء مطلقا، كان هكذا، ولكنه لو قال: فإن انقضت العشر السنين، كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغر، إنما هو غرّ نفسه».

وفي مختصر المزني (١/ ٦٠٤-٦٠٥ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: وإذا أعاره بقعة يبني فيها بناء، لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتىٰ يعطيه قيمة بنائه قائما يوم يخرجه، ولو وقت له وقتا، وكذلك لو أذن له في البناء مطلقا، ولكن لو قال: فإن انقضىٰ الوقت كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره، إنما غر نفسه».

وفي مختصر البويطي (ص ٩٦٨-٩٦٩ ط. القره داغي): «وإذا دفع إلىٰ رجل عرصة بنىٰ فيها بناء ويسكنها عشر سنين، ثم يقلعه فإن ذلك جائز، وإنما غرّ نفسه، وإن لم يشترط عليه قلعه كان علىٰ رب العرصة قيمة البناء قائما، والغراس يوم يخرجه، لأنه عمل بإذنه، وقد قيل: يقلعه، لأنه أذن له بمنفعة نفسه».

هذه النصوص الثلاثة عن الإمام الشافعي متفقة علىٰ أنه إذا شرط المالك علىٰ المستعير القلع عند انتهاء المدة لزم المستعير قلعه، ولا يلزم أن يقول في اشتراط القلع«مجانا» كما قال الرافعي وتبعه النووي عليه.

- وقضية إعارة الأرض مع الإذن في البناء لا تخلو من ثلاث صور عند الشافعي:

الصورة الأولىٰ: أن لا يحدد للمستعير مدة الإعارة، وإنما أعاره وأذن له في البناء والغراس، فلا يجوز له أن يخرجه من الأرض، ويسترد عاريته منه إلا بقيمة البناء والغراس، لأن في الأمر بالقلع تغريرا من المعير، وربما لو علم المستعير أنه يؤمر بذلك لم يفعل ذلك.

وفي هذه الصورة يقول الشافعي في الأم: «وإذا أعار الرجل الرجل بقعة من الأرض يبني فيها بناء، فبناه لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائه حتىٰ يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه».

ويقول في المزني: «وإذا أعاره بقعة يبني فيها بناء، لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتىٰ يعطيه قيمة بنائه قائما يوم يخرجه».

ويقول في البويطي: «وإن لم يشترط عليه قلعه كان علىٰ رب العرصة قيمة البناء قائما، والغراس يوم يخرجه، لأنه عمل بإذنه».

- الصورة الثانية: أن يحدد له مدة الإعارة مع الإذن في البناء والغراس، ولا يشترط عليه القلع عند حلول الأجل، فكذلك لا يجوز له إخراجه إلا بقيمة الغراس والبناء كالحالة الأولىٰ، لأنه فيه تغريرا من المعير للمستعير.

وفي هذه الصورة يقول الشافعي في الأم: «ولو وقت له وقتا، وقال: أعرتكها عشر سنين وأذنت لك في البناء مطلقا كان هكذا».

ويقول في المزني: «ولو وقت له وقتا، وكذلك لو أذن له في البناء مطلقا».

- الصورة الثالثة: أن يحدد له مدة الإعارة مع الإذن في البناء والغراس، ويشترط عليه القلع عند حلول الأجل، فيلزم المستعير قلع البناء والغراس، لأنه لا تغرير من قبل المالك المعير، وإنما غرّ المستعير نفسه، وعليه أن يوفي بشرط القلع، ولا يلزم المعير شيء، خلافا لما في «المنهاج»، تبعا «للمحرر».

وفي هذه الصورة يقول الشافعي في الأم: «ولكنه لو قال: فإن انقضت العشر

السنين، كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغر إنما هو غر نفسه».

ويقول في المزني: «ولكن لو قال: فإن انقضىٰ الوقت كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره، إنما غر نفسه».

ويقول في البويطي: «وإذا دفع إلىٰ رجل عرصة بنىٰ فيها بناء ويسكنها عشر سنين، ثم يقلعه فإن ذلك جائز، وإنما غرّ نفسه».

فتبين أن الإعارة مع الإذن في البناء والغراس لا يخلو من هذه الصور الثلاثة، وأنه لا يشترط أن يذكر في اشتراط القلع أن يكون مجانا، والله أعلم.

وقد تعقب بعض من تأخر عن النووي كما جاء في «القيلات المعتمدة»، وبينت وجوه اعتراضهم عليه في المسألة الثانية من «التوضيحات المسددة»، مع بيان نصوص الشافعي المذكورة عن الأم والمزني، وأن هذه المسألة في التخيير مفرعة علىٰ اشتراط القلع مجانا، وأن ذلك لا يلزم، بل مطلق اشتراط القلع عند انتهاء المدة يكفي في لزومه.

إذا علمت ذلك فاعلم أن ما ذكروه من التخيير بين اثنين أو ثلاثة ضعيف، وأنه بين أمرين: إما أن يأخذ قيمة الغراس والبناء إذا كان الأمر كما سبق في

الصورتين الأولىٰ والثانية، وإما أن يقلع ولا شيء له كما سبق في الصورة الثالثة، وما خالف ذلك ضعيف غير معتمد لمخالفته نصوص الشافعي الصريحة في المسألة والله أعلم.

ثم رأيت التاج السبكي قال في التوشيح (٢/ ٢٠٢-٢٠٣): «قال الوالد: لفظ «مجانا» تبع فيه الرافعي، وهو يوهم أنه لو شرط القلع ولم يقل «مجانا» لا يكون كذلك، وعبارة المهذب وغيره مطلقة، غير مقيدة بلفظ المجان، قال: وهو أعم من أن يصرح بقوله «مجانا» أولا فليكن هو المعتمد»، وهو في الابتهاج (ص ٦٧٨ تحقيق محمد بن مطر السهلي).

والظاهر أنه لم يقف علىٰ نصوص الشافعي، أو لم يستحضرها علىٰ الأقل، وإلا كان ذكرها أولىٰ في الاحتجاج بها.





كتاب الغصب

[٤٦] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٢٠٨ ط. الحداد): «والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب».

رجح النووي هنا أن العنب ومثله الرطب مثلي، ومعناه أنه يُضمن بمثله ما لم يتعذر، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٧٠٨) ولفظه بعد ذكر ضابط المثلي: «فيدخل فيه الماء والتراب والصُّفر والتِّبر والمسك والكافور والقطن والعنب والدقيق».

وهو الذي رجحه الرافعي في باب الغصب من الشرح الكبير (٥/ ٤٢١) ولفظه: «وينشأ من اختلاف العبارات الخلاف في الصفر والنحاس والحديد والآنك؛ لأن أجزاءها مختلفة الجوهر، ولأن زبرها متقاربة الأجرام، وفي التبر والسبيكة والعنبر والمسك والكافور والثلج والجمد والقطن بمثل ذلك، وفي العنب والرطب وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض، وكذا في الدقيق، والأظهر: أنها جميعا مثلية».

وتبعه النووي في الغصب من الروضة (٥/ ١٩) فقال: «ويحصل من

الخلاف اختلاف من الصفر، والنحاس، والحديد، لأن أجزاءها مختلفة الجواهر، وكذا في التبر، والسبيكة، والمسك، والعنبر، والكافور، والثلج، والجمد، والقطن، لمثل ذلك. وفي العنب والرطب وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض، وكذا الدقيق. والأصح: أنها كلها مثلية».

وهذا هو الذي رجحه الرملي في نهاية المحتاج (٥/ ١٦٢) والخطيب في المغني (٣/ ٣٤٦).

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي هنا في باب الغصب من أنه مثلي مخالف لنص الشافعي في أن الرطب والعنب متقومان.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٨٣ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كان لا يكون تمرا بحال أحببت أن يعلم ذلك الوالي، وأن يأمر الوالي من يبيع معه عشره رطبا».

وفي مختصر المزني (١/ ٢٦٢ ط. الداغستاني): «وإن كان لا يكون تمرا .. أعلم الوالي ليأمر من يبيع معه عشره رطبا، فإن لم يفعل خرصه ليصير عليه عشره، ثم صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر ثمنه، فإن أكل أخذ منه قيمة عشرة رطبا، وما قلت في النخل فكان في العنب فهو مثله».

وهذا النص يدل علىٰ أن كلا منهما متقوم وليس مثليا.

قال الماوردي في الحاوي الكبير (٣/ ٢٣٣): «وهذا صحيح، إذا كانت ثمرته لا تصير تمرا فاستهلكها رطبا فلا يلزمه مثل عشرها رطبا، لأن الرطب لا مثل له».

وقال النووي في الروضة (٢/ ٢٤٩): «وإن تلف فوجهان، الصحيح الذي قطع به الأكثرون ونص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - أنه يرد قيمته، والثاني: يرد مثله، والخلاف مبني علىٰ أن الرطب والعنب مثليان، أم لا؟».

وهو في الشرح الكبير للرافعي (٣/ ٧٧) لكنه زاد أن من قال بأنه مثلي حمل نص الشافعي علىٰ ما إذا لم يوجد المثل، وحذفه النووي من كلامه هنا.

وقال في شرح المهذب (٥/ ٤٦٦): «فلو أخرج الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف، ولو أخذه الساعي غرمه بلا خلاف، لأنه قبضه بغير حق، وكيف يغرمه؟ فيه وجهان مشهوران، وذكرهما المصنف في آخر الباب، الصحيح الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي ﵁ أنه يلزمه قيمته.

والثاني: يلزمه مثله، وهما مبنيان علىٰ أن الرطب والعنب مثليان أم لا؟ والصحيح المشهور أنهما ليسا مثليين».

وقال الإسنوي في المهمات (٦/ ٣٧): «وحينئذ يكون المفتىٰ به أنه متقوم

لتنصيص الشافعي عليه، وذهاب الأكثرين إليه».

وجزم به ابن المقرئ في الروض، ورجحه زكريا الأنصاري في شرح الروض (١/ ٣٧٣) وهو الصواب المعتمد لتنصيص الشافعي عليه.





كتاب الشفعة

[٤٧] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٢٢٧ ط. الحداد): «ولو استحق الشفعة جمع أخذوا علىٰ قدر الحصص، وفي قول علىٰ الرؤوس».

رجح النووي هنا أن القسمة بين الشفعاء علىٰ قدر الحصص، وضعف القول بأنها علىٰ قدر الرؤوس بقوله (وفي قول: علىٰ الرؤوس)، وتابع فيه الرافعي في المحرر (ص ٧٣٤) ولفظه: «المستحقون للشفعة يأخذون علىٰ قدر الحصص عند تفاوتها، أو علىٰ عدد الرؤوس؟ فيه قولان، أصحهما الأول».

وهكذا صححه في الشرح الكبير (٥/ ٥٢٧) وتبعه النووي في الروضة (٥/ ١٠٠).

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي ضعفه هو اختيار الشافعي، فإنه حكىٰ القولين:

القول الأول: أنهم يأخذونها علىٰ قدر الحصص.

القول الثاني: أنهم يأخذونها علىٰ الرؤوس، ثم اختاره وقال: وبهذا القول أقول.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٦ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كانت الدار بين

ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر سدسها، وللآخر ثلثها، وباع صاحب الثلث، فأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة، ففيها قولان:

أحدهما: أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب السدس يأخذ سهما، علىٰ قدر ملكهم من الدار، ومن قال هذا القول: ذهب إلىٰ أنه إنما يجعل الشفعة بالملك، فإذا كان أحدهما أكثر ملكا من صاحبه، انبغىٰ بقدر كثرة ملكه، ولهذا وجه.

والقول الثاني: إنهما في الشفعة سواء، وبهذا القول أقول، ألا ترىٰ أن الرجل يملك شفعة من الدار فيباع نصفها، أو ما خلا حقه منها، فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه، فلا يكون ذلك له، ويقال له: خذ الكل، أو دع، فلما كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيره ،كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء؛ لأن اسم الملك يقع علىٰ كل واحد».

وفي مختصر المزني (١/ ٦٢٤-٦٢٥): «قال الشافعي: فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن، فإن حضر الثاني، أخذ منه النصف بنصف الثمن، فإن حضر الثالث، أخذ منهما الثلث بثلث الثمن، حتىٰ يكونوا سواء، فإن كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما، فإن سلم بعضهم، لم يكن لبعض

إلا أخذ الكل، أو الترك».

وهو بمعنىٰ الذي قبله، وذكر أنهم يأخذون علىٰ قدر الرؤوس، لا علىٰ قدر الملك.

قال ابن الرفعة في المطلب العالي (ص ٢٧٦ تحقيق وليد بن محمد المرزوقي) بعد نقل نص الشافعي من «الأم»: «قلت: وقد عرفت كلام «الأم»، وهو مصرح باختياره خلاف ما ذكره أصحابه إلىٰ ترجيحه، ونص الشافعي الذي سنذكره عند الكلام في حضور بعض الشفعاء وغيبة بعضهم فظاهره يدل له كما سنذكره، وذلك عجيب!، وكيف لا نعجب منه وما احتج له به قوي، وما أُبطل به سهل الدفع» ثم أطال في تقريره والجواب عما قيل من خلافه.

وقال التقي السبكي في الابتهاج (ص ٣٧٤، ٣٧٥ تحقيق صالح بن صويلح الحساوي): «اختاره المزني، وهو المختار خلافا لأكثر الأصحاب، والقولان في القديم والجديد، وقد نص عليهما في «الأم»، وقال في الثاني: وبهذا القول أقول» وذكر أن ابن الرفعة مال إليه.

وقال التاج السبكي في التوشيح (٢/ ٢٣٥): «اختاره الوالد ﷺ تعالىٰ، ومال إليه ابن الرفعة».

وقال الإسنوي في المهمات (٦/ ٨٩، ٩٠): «وما صححه الرافعي وغيره خلاف مذهب الشافعي، فإن القولين قد حكاهما في «الأم»، ثم اختار التسوية،

فقال: «وإذا كانت الدار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر سدسها، وللآخر ثلثها، وباع صاحب الثلث، وأراد شريكاه الأخذ بالشفعة ففيها قولان:

أحدهما: أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب السدس يأخذ منهما علىٰ قدر ملكهم من الدار، ومن قال هذا القول ذهب إلىٰ أنه إنما جعل الشفعة بالملك، فإذا كان أحدهم أكثر ملكًا من صاحبه أعطىٰ بقدر كثرة ملكه، ولهذا وجه.

والقول الثاني: أنهما في الشفعة سواء، وبهذا القول أقول، ألا ترىٰ أن الرجل يملك شفعة من الدار فيباع نصفها، وما خلا حقه منها فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه، فلا يكون ذلك له، ويقال له: خذ الكل أو دع.

فلما كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيره، كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء. هذا لفظه بحروفه.

ونقل في «المختصر» عن الشافعي ما حاصله أيضا أن مذهبه التسوية.

قال البندنيجي في «تعليقه» في الكلام علىٰ أقوال التقاضي: والأصحاب كثيرا ما يخالفون الشافعي لا عن قصد، ولكن لقلة اطلاعهم علىٰ نصوصه.

قال في «المطلب»: وما قاله الأصحاب هنا عجيب، وكيف لا تعجب منه مع قوة ما احتج به الشافعي، وعدم وضوح ما استدلوا به».

وفي تحرير الولي العراقي (٢/ ٢٢٥): «وقال شيخنا الإمام البلقيني: وهو الذي صححه في نظيره من السراية، بل قال المزني: إن الشافعي لم يختلف قوله في العتق؛ يعني أن القيمة تكون علىٰ عدد الرؤس، قال: وممن صحح القول الثاني أبو الفرج الزاز في «تعليقه»، وقال: إنه الجديد الصحيح».





كتاب اللقطة

[٤٨] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٣٠٥ ط. الحداد): «والأصح أن الحقير لا يُعرَّف سنة، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا».

ما جزم به النووي من أن الحقير الذي يتمول به - وهو القليل - لا يُعرَّف سنة، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ٨٢٠) فإنه قال: «والأقرب أن الشيء الحقير لا يجب تعريفه سنة، وإنما يعرف بقدر ما يظن أن فاقده يعرض عن طلبه غالبا».

وقال النووي في الروضة (٥/ ٤١٠): «وإن كان متمولا مع قلته، وجب تعريفه، وفي قدر تعريفه وجهان. أصحهما عند العراقيين: سنة كالكثير، وأشبههما باختيار معظم الأصحاب: لا يجب سنة»، وهو في الشرح الكبير للرافعي (٦/ ٣٦٤).

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي تبعا للرافعي مخالف لنص الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٥/ ١٣٧ ط. د. رفعت فوزي): «إذا التقط الرجل

اللقطة مما لا روح له ما يحمل ويحول، فإذا التقط الرجل لقطة، **قلت أو كثرت**، عرفها سنة».

وقال فيه أيضا (٥/ ١٤١ ط. د. رفعت فوزي): «والقليل من اللقطة والكثير سواء، لا يجوز أكله إلا بعد سنة».

وفي مختصر المزني (١/ ٧٠٣ ط. الداغستاني) بعد ذكر التعريف باللقطة سنة: «وسواء قليل اللقطة وكثيرها».

واختاره غير واحد من الأئمة، فقال الشيرازي في التنبيه (ص ١٣٢): «وظاهر المذهب: أنه لا فرق بين القليل والكثير».

وعزاه للشافعي ابن المنذر في الإشراف (٦/ ٣٧٠) والطحاوي في اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٨) وابن بطال في شرح البخاري (٦/ ٥٥٣).

ولم يذكر الماوردي في الحاوي (٨/ ١٦) والروياني في البحر (٧/ ٣٣٠) خلافا بين الأصحاب في التعريف بها سنة، وإنما ذكرا أن بعضهم قال في القليل الذي لا تتبعه النفس لا يُعرَّف.

وقال التاج السبكي في التوشيح (٢/ ٢٩٩): «رجح أبي رحمه الله تعالىٰ أنه لا فرق بين القليل والكثير».

وفي تحرير العراقي (٢/ ٣٦٨): «وصححه العراقيون وجماعة من الخراسانيين كالقاضي حسين وغيره، وقال السبكي: إنه المشهور في المذهب، قال: وهو الذي أختاره؛ لعموم الحديث».

وهو اختيار الخطابي في معالم السنن (٢/ ٨٧) والبيهقي في السنن الكبرىٰ (٦/ ٣٢١ ط. العلمية) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣١١).

وفي الخادم للزركشي (ص ٢٨٩-٢٩٠ تحقيق عبد العزيز بن محمد الغامدي): «ما عزاه للمعظم فيه نظر، فإن المعظم من الطريقين علىٰ الأول، بل قطع جماعة من العراقيين به كالماوردي والدارمي وصاحب التنبيه وابن سراقة في التلقين والصيمري في الإيضاح، قال: «لأنه ﷺ لم يخصص قليلا من كثير في تعريف السنة، ولم يأت عنه خلاف ذلك».

وقال ابن كجّ في التجريد: «عندنا لا فصل بين القليل والكثير، أن عليه أن يعرف سنة».

وكذا قال ابن المنذر، قال: «ولا يجوز أن يستثنىٰ من خبر النبي ﷺ إلا بخبر مثله».

وكذا ذكره القفال في التقريب، وصححه من المراوزة القاضي الحسين في التعليق، وجزم به الجويني في مختصره، والغزالي في خلاصته ...».

وقطع به ابن أبي هريرة في تعليقه، فقال: «وإن وجد دانق فضة عرفه سنة، لأن يبقىٰ في حكم القليل والكثير واحد».

ثم ذكر الزركشي نصوص الشافعي من الأم ومختصر المزني، ثم ختم البحث بقوله: «فبان أن المذهب المنصوص الأول، ثم يشكل علىٰ ترجيح الرافعي الفرق قوله فيما سبق أن الأكثرين قالوا: إن ما ليس بمال كالكلب يقتنىٰ فعرف سنة لم يختص به»(١).



(١) يشير إلىٰ قول الرافعي في الشرح الكبير (٦/ ٣٥٧): «القسم الثاني: ما ليس بمال، كما إذا وجد كلبا يقتنىٰ، فميل الإمام والمتلقين منه إلىٰ أنه لا يؤخذ إلا علىٰ قصد الحفظ أبدا؛ لأن الاختصاص به بالعوض ممتنع، وبلا عوض يخالف وضع اللقطة.

وقال أكثرهم: يعرفه سنة، ثم يختص وينتفع به»، وتبعه النووي في الروضة (٥/ ٤٠٥).

- قال أبو عبد الباري:

لعل وجه الإشكال أنه نقل عن الأكثر وجوب التعريف سنة لما ليس بمال، ومقتضاه أن ما كان مالا أولىٰ في قول الأكثر.

كتاب الوصايا

[٤٩] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٣٥٨ ط. الحداد): «وقاتل في الأظهر».

يعني أن الوصية للقاتل جائزة وصحيحة، لأنه تمليك بعقد فأشبه الهبة، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ٨٧٤) ولفظه: «وتجوز الوصية للذمي، وكذا الحربي في أظهر القولين، وللقاتل في أظهرالقولين».

وكذلك رجحه الرافعي في الشرح الكبير (٧/ ٢١) فقال: «وأظهرهما عند العراقيين وتابعهما الإمام والروياني أيضا أنها صحيحة». وتبعه النووي في الروضة(٦/ ٣٧).

○ قال أبو عبد الباري:

حكىٰ الشافعي قولين في الأم ومختصر المزني من غير ترجيح، ورجح عدم الصحة في البويطي، وما جزم به مقدم علىٰ حكاية الخلاف دون ترجيح.

أما حكايته للقولين بدون ترجيح، ففي مواضع.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٧-٢٨ ط. د. رفعت فوزي): «إن كان عفا عن العقل والقصاص في الجرح، ثم مات من الجرح، فمن لم يجز الوصية للقاتل

أبطل العفو، وجعل الدية تامة للورثة؛ لأن هذه وصية للقاتل، ومن أجاز الوصية للقاتل جعل عفوه عن الجرح وصية يضرب بها القاتل في الثلث مع أهل الوصايا.

قال الربيع: الشافعي يجيز الوصية للقاتل، ولا يورث القاتل العمد والخطأ من المال، ولا من العقل شيئا، وقال فيما زاد من الدية علىٰ عقل الجرح قولين:

أحدهما: له مثل عقل الجرح؛ لأنه مال من ماله ملك عنه.

والآخر: لا يجوز؛ لأنه لا يملك إلا بعد موته عنه».

وقال في الأم أيضا (٧/ ٢٨ ط. د. رفعت فوزي): «ولو عفا المقتول عن هؤلاء كلهم، كان القول فيمن لا يجيز للقاتل وصية، أو من يجيزها كما وصفت، وقال في الذي يشركهم بخطأ قولين:

أحدهما: أن الوصية للعاقلة لا للقاتل، فجميع ما أصاب العاقلة من حصة صاحبهم من الدية وصية لهم جائزة من الثلث.

والآخر: أن لا تجوز له وصية؛ لأنها لا تسقط عن العاقلة إلا بسقوطها عنه، فهي وصية للقاتل.

قال الربيع: القول الثاني أصح عندي».

وقال في الأم أيضا (٧/ ٣٩-٤٠ ط. د. رفعت فوزي): «ولو قال: قد عفوت عنه ما لزمه في جنايته علي من عقل وقود، فلم يمت من الجناية، وصح قبل أن يموت، ومات من غيرها، جاز العفو فيما لزمه بالجناية نفسها، ولم يجز فيما لزمه بزيادتها؛ لأن الزيادة لم تكن وجبت له يوم عفا، ولم تكن وصية بحال، وكانت كهبة وهبها مريضا ثم صح، فتجوز جواز هبة الصحيح.

ولو كانت المسألة بحالها فلم يصح حتىٰ جرحه رجل آخر، فخرج الأول من أن يكون قاتلا، كان أرش الجرح كله وصية جائزة يضرب بها مع أهل الوصايا؛ لأنه ليس بقاتل.

قال أبو محمد: والقول الثاني: أنه قاتل مع غيره، فلا تجوز له وصية، إلا أن يكون الجارح الثاني قد ذبحه، أو قطعه باثنين، فيكون هو القاتل، وتجوز الوصية للأول؛ لأن الثاني هو القاتل.

قال الشافعي رضي الله عنه: ولو كانت المسألة بحالها، فقال: قد عفوت عنه الجناية وما يحدث فيها وما يلزمه منها من عقل وقود، ثم مات من الجناية، فلا سبيل إلىٰ القود بحال العفو عنه، والنظر إلىٰ أرش الجناية نفسها، فكان فيها قولان:

أحدهما: أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافي عنه، كأن كان شجه موضحة

فعفا عقلها وقودها، فيرفع عنه من الدية نصف عشرها؛ لأنه وجب للمجني عليه في الجناية ويؤخذ الباقي؛ لأنه عفا عما لم يجب له، فلا يجوز عفوه فيه.

والقول الثاني: أنه يؤخذ بجميع الجناية؛ لأنها صارت نفسا، وهذا قاتل لا تجوز له وصية بحال.

قال الربيع: وهذا أصح القولين».

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٧٥ ط. الداغستاني): «ولو قال: قد عفوت عنها وما يحدث منها من عقل وقود، ثم مات منها .. فلا سبيل إلىٰ القود للعفو، ونظر إلىٰ أرش الجناية .. فكان فيها قولان:

أحدهما: أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافي كأنها موضحة، فهي نصف العشر، ويؤخذ بباقي الدية.

والقول الثاني: أن يؤخذ بجميع الجناية؛ لأنها صارت نفسا، وهذا قاتل لا يجوز له وصية بحال».

هذه نصوص الشافعي في حكاية القولين في الأم ومختصر المزني، وقد رجح الإمام وأتباعه كالرافعي والنووي القول بصحة الوصية للقاتل، وجعلوه تبعا للعراقيين -كما قال الرافعي- هو الأظهر، وليس كذلك، بل الأظهر منهما

القول بعدم الصحة، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أن الإمام نص علىٰ ترجيحه في البويطي وكرره فيه.

ففي مختصر البويطي(ص ٨٤٨ ط. القره داغي): «وكذلك إن عفا عن المال والقصاص لم يجز، لأنه لا يجوز وصية لقاتل، لأن النبي ﷺ منع الميراث بالقتل، فالوصية أولىٰ أن تمنع».

وفي مختصر البويطي(ص ٨٥١ ط. القره داغي): «فإن عفا عن ذلك في مرضه كانت وصية له وجاز، وهو خلاف المقتول، لأن ذلك وصية للقاتل، وهذا ليس وصية للقاتل، لأنه ولي».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٥٣ ط. القره داغي): «وإذا جرح رجل رجلا موضحة فمرض منها، ثم عفا عنها وما زادت، فلم يزل مريضا حتىٰ عدا رجل فقتله، فما عفا عنه عن الأول جائز، وهي وصية له من ثلثه، لأنه غير قاتله، لأن هذا ليس بقاتل، فلذلك تجوز له الوصية».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٥٤، ٨٥٥ ط. القره داغي) في المرأة تجني علىٰ رجل ثم تنكحه علىٰ أرش الجناية: «وإن زادت الجناية حتىٰ صارت نفسا لم يقدها به، لأنه عفا وصارت نفسا، ولها صداق مثلها، ولم يجز لها ذلك، لأنها

وصية لوارث، ووصية لقاتل، والدية في مالها».

ويجري علىٰ هذا المعنىٰ قول الشافعي في الأم (٧/ ٢٢٠ ط. د. رفعت فوزي): «إن كان الجاني ذميا لا يجري علىٰ عاقلته الحكم أو مسلما أقر بجناية خطأ فالدية في أموالهما معا والعفو باطل؛ لأنها وصية لقاتل، وللورثة أخذهما بها».

وذكره المزني في مختصره (٢/ ٣٧٦ ط. الداغستاني.) فعلق عليه وقال: «قد أثبت أنها وصية، وأنها باطل لقاتل».

ولا أعرف نصا للشافعي في ترجيح الصحة، ولا ذكره القائلون بالترجيح، فاقتضىٰ ذلك ترجيح عدم الصحة، لتنصيصه بذلك في البويطي، وموافقته لأقواله وأصوله كما ذكر المزني، ويكون ما رجحه الشيخان من باب ترجيح خلاف ما رجحه الإمام والله أعلم.

الوجه الثاني: أن الربيع والمزني رجحا عدم الصحة، وزاد المزني أنه أوفق لقول الشافعي.

أما الربيع: فصححه وقال: القول الثاني أصح عندي، وقال مرة: وهذا أصح القولين عندي كما تقدم.

وأما المزني: فقال في مختصره (٢/ ٣٧٥ ط. الداغستاني) بعد ذكر القولين: «هذا أولىٰ بقوله؛ لأن كل ذلك وصية لقاتل، فلما بطل بعضها بطل جميعها، ولأنه قطع بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت، ولأنه قال: وإنما أجزنا ذلك لأنها وصية لسيد العبد مع أهل الوصايا»، ولأنه قال في «قتل الخطأ»: لو عفا عن أرش الجناية جاز عفوه؛ لأنها وصية لغير قاتل».

فاحتج بنصوصه في هذا المواطن علىٰ أن المعتمد عند الشافعي عدم صحة الوصية لوارث، وهو ظاهر قول الغزالي في الوسيط (٦/ ٣٢١): «ونصوص الشافعي رضي الله عنه ها هنا تدل علىٰ منع الوصية للقاتل».





كتاب النكاح

[٥٠] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٤٣١ ط. الحداد): «ولو غاب الأقرب إلىٰ مرحلتين زوج السلطان، ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح».

قوله: «ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح» جعل الخلاف وجهين أو وجوها للأصحاب، وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ٩٤٨) ولفظه: «وإذا غاب الأقرب إلىٰ مسافة القصر فيزوجها السلطان أيضا، وإن كانت الغيبة إلىٰ ما دونها، فأظهر الوجهين: أنها لا تزوج حتىٰ تراجع فيحضر أو يوكل».

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي في الأم والمزني أنه لا فرق بين الغيبة القريبة والبعيدة.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٣٨ ط. د. رفعت فوزي): «ولا ولاية لأحد بنسب، ولا ولاء، وأولىٰ منه حيٌّ، غائبا كان أو حاضرا، بعيد الغيبة، منقطعها، مؤيسا منه، مفقودا، أو غير مفقود، وقريبها مرجو الإياب غائبا».

وفي مختصر المزني (٢/ ١٨ ط. الداغستاني): «ولا ولاية لأحد منهم وثم

أولىٰ منه، فإن كان أولاهم بها مفقودا أو غائبا، بعيدة كانت غيبته أو قريبة، زوجها السلطان بعد أن يرضىٰ الخاطب، ويحضر أقرب ولاتها، وأهل الحزم من أهلها، وقال: هل تنقمون شيئا».

فلم يفرق بين غيبة بعيدة أو قريبة، ولو كان يختلف حكمهما لبيَّن ذلك عند ذكر تزويج السلطان هنا.

وقال الماوردي في الحاوي (٩/ ١١١): « وإن كانت غيبته قريبة وهو أن يكون أقل من مسافة يوم وليلة وقد اختلف أصحابنا في جواز تزويج الحاكم لها بغير إذنه علىٰ وجهين:

أحدهما: يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين، وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه قال: بعيدة كانت غيبته أو قريبة» وتبعه الروياني في البحر (٩/ ١٠٩).

وقال العمراني في البيان (٩/ ١٧٦): « وإن كان علىٰ مسافة لا تقصر فيها الصلاة.. فاختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: يجوز للحاكم تزويجها، وهو المذهب، لأن في استئذانه إلحاق مشقة، فهو كما لو كان علىٰ مسافة القصر».

وفي فتح العزيز للرافعي(٧/ ٥٦١) أنه ظاهر لفظ «المختصر» فإنه قال: وإن كان أولاهم مفقودا أو غائبا غيبة بعيدة كانت، أو قريبة زوجها السلطان».

وذكر الماوردي أن من منع تزويج السلطان في الغيبة القريبة حمل قول الشافعي هذا علىٰ قرب الزمان، أي سواء بين أن يكون قد سافر من زمان قريب، أو من زمان بعيد.

قلت: وهذا تأويل بعيد عن ظاهر النص كما تقدم عن الماوردي وغيره، فلا يصار إليه ما لم يثبت عن الإمام ما يوجبه، وإن صح ما حكي عن الإملاء كانت ذات قولين لا وجهين، وذلك أن ابن القاص (ت ٣٣٥هـ) قال في أدب القاضي (٢/ ٤٥٣): «وقال الشافعي في كتاب الإملاء: إذا كان دون مسيرة يومين لم يزوج السلطان، فإن كان أكثر من ذلك زوج».

وذكر العمراني في البيان (٩/ ١٧٦) أن ابن القاص حكىٰ قولا آخر: أن الولاية تنتقل إلىٰ من بعده من الأولياء، قال: وليس بمشهور».

ولم أجد غيره ذكر هذا النص فينظر في ثبوته.





باب الخيار والإعفاف

[٥١] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٤٦٩ ط. الحداد): «ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا، فبان فسقه، أو دناءة نسبه وحرفته، فلا خيار لها.

قلت: ولو بان معيبا، أو عبدا فلها الخيار. والله أعلم».

ذكر النووي هنا أن المرأة لو أذنت في تزويج من ظنته حرا فبان عبدا، أن لها الخيار في فسخ النكاح، تبعا لما نقله في الروضة (٧/ ١٨٥، ١٨٦) عن فتاوىٰ ابن الصباغ.

وجزم به الماوردي في الحاوي (٩/ ١٤٢) فقال: «فأما إذا نكحت نكاحا مطلقا من غير شرط لكن اعتقدت فيه كمال الأحوال فبان بخلافها من نقصان الأحوال فهذا علىٰ ضربين:

أحدهما: أن يكون نقصان أحواله غير كفء لها، كأنها حرة وهو عبد، أو هاشمية وهو نبطي، أو غنية وهو فقير، فلها الخيار؛ لأن نكاح غير الكفء لا يلزم إلا بالعلم والرضا».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي من الخيار في المعيب والرقيق من زياداته علىٰ المحرر، ففي المحرر (ص٩٩٣): «ولو أذنت في تزويجها ممن ظنته كفؤا، فبان لها فسقُه، أو دناءةُ نسبه، أوحرفته، فلا خيار لها» ولم يزد عليه.

ولا يقال: إن الرافعي ذكر في أول هذا الباب أن لها الخيار بقوله (ص ٩٩٢) : «وإن بان دونه، فإن كان الشرط في الزوج فلها الخيار»، فإن هذا في اشتراط الحرية، وهذا في البناء علىٰ الظن، ولهذا فرق الرافعي بين الصورتين، فكرر إذنها بمن ظنته كفؤا ... ».

وهذا الذي ذكره النووي يشتمل على صورتين:

الصورة الأولىٰ: أن يدعي الحرية فتصدقه، ويكون قد غرّ بنفسه، فقد نص الشافعي في الأم والبويطي أن لها الخيار.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٢١٢-٢١٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولو أن عبدا انتسب لامرأة حرة حرا فنكحته، وقد أذن له سيده، ثم علمت أنه عبد، أو انتسب لها إلىٰ نسب، فوجدته من غير ذلك النسب، ومن نسب دونه، ونسبها فوق نسبه، كان فيها قولان:

أحدهما: أن لها الخيار، لأنه منكوح بعينه، وغارّ بشيء وجد دونه.

والثاني: أن النكاح مفسوخ كما ينفسخ لو أذنت في رجل بعينه فزوجت غيره، كأنها أذنت في عبد الله بن محمد الفلاني، فزوجت عبد الله بن محمد من غير بني فلان، فكان الذي زوجته غير من أذنت بتزويجه.

فإن قال قائل: فلم تجعل لها الخيار في الرجل يغرها بنسبه، وقد نكحته بعينه، ولم تجعله لها من جهة الصداق؟.

قيل: الصداق مال من مالها، هي أملك به، لا عار عليها، ولا علىٰ من هي فيه منه في نقصه، ولا ولاية لأوليائها في مالها، وهذا كان لأوليائها علىٰ الابتداء، إذا أذنت فيه أن يمنعوها منه بنقص في النسب، ولم يكن لهم علىٰ الابتداء يمنعونها كفئا تترك له من صداقها.

فإن قال قائل: فكيف لم تجعل نكاح الذي غرها مفسوخا بكل حال؟.

قيل له: لأنه قد كان لأوليائها علىٰ الابتداء أن يزوجوها إياه».

وقال في البويطي (ص ٣٧٩-٣٨٠ ط. القره داغي): «وهذا ليس بمنزلة العبد يغر من نفسه فترضىٰ المرأة بعد، لأن العبد قد نكح بعينه، ولم ينسب إلىٰ غيره».

فقوله (انتسب لامرأة حرة حرا)، وقوله (يغر من نفسه) بمعنىٰ واحد، وهو في رجل ادعىٰ لها الحرية فصدقته، فأثبت لها الخيار.

الصورة الثانية: أن لا يدعي الحرية ولا يذكرها، لكنها ظنته حرا فليس لها خيار، وقد نص علىٰ ذلك في الأم والبويطي.

قال الشافعي في الأم (٦/ ١١٧ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا خطب العبد امرأة، وأعلمها أنه حر فتزوجته، ثم علمت أنه عبد فلها ولأوليائها الخيار في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة، وهو فسخ بغير طلاق، وإن اختارته بعد الدخول فلها مهر مثلها، وإن خطبها ولم يذكر شيئا فظنته حرا، فلا خيار لها».

فنص الشافعي علىٰ أنه لا خيار لها إذا لم يذكر لها الحرية.

وقال الشافعي في البويطي (ص ٤٠٨ ط. القره داغي): «وإذا تزوج العبد المرأة ولم يذكر لها حرية ولا غيرها، فقالت: ظننتك حرا فلا خيار لها، وقد قيل: لها الخيار».

وهذا هو الذي عزاه ابن المنذر في الأوسط (٩/ ١٧ ط. الفلاح) للشافعي فقال: «واختلفوا فيه إذا تزوجها، ولم يذكر أنه عبد، ولا حر، وكان الشافعي

يقول: لا خيار لها، وإن ظنته حرا».

وجزم به القفال في الحلية (٦/ ٤١٧)فقال: «فإن تزوجت الأمة، رجلًا تظنه حرا فبان عبدا، فلا خيار لها».

وقال البلقيني في التدريب (٣/ ١٠٦): «فلو أذنت في تزويجها ممن ظنت كفاءته، فبان فسقه أو دناءة نسبه، فلا خيار لها، وكذا لو بان عبدا علىٰ النص في البويطي، خلافا لما في «المنهاج» تبعا لابن الصباغ».

وفي مغني المحتاج (٤/ ٣٤٩): «كان الأولىٰ للمصنف كما قال ابن شهبة ترك هذه الزيادة، فإن الأولىٰ مستغنىٰ عنها بما مر في العيوب، وما جزم به في الثانية هو ما نقله في الروضة عن فتاوىٰ ابن الصباغ وغيره، لكنه مخالف لنص الأم والبويطي، فإنه قال فيهما: وإذا تزوج العبد المرأة ولم يذكر لها الحرية ولا غيرها، فقالت: ظننتك حرا فلا خيار لها، وقيل: لها الخيار، ونقل البلقيني النص، وقال: إنه الصواب المعتمد لأنها قصرت بترك البحث : ، وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي».

فتحصل من ذلك أن النووي أطلق ذلك كله، والمعتمد أن الخيار ثابت في الصورة الأولىٰ دون الثانية والله أعلم.





كتاب الصداق

[٥٢] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٤٩٠ ط. الحداد): «ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر، وقيل: مهور».

أطلق النووي وجوب مهر واحد إذا تكرر الوط، وجعل تعدد المهر وجها ضعيفا للأصحاب، وهذا من زياداته علىٰ المحرر.

وقال في الشرح الكبير (٨/ ٢٨٨، ٢٨٩): «وإذا وطئ الأب جارية الابن مرارا من غير إحبال، فقد أطلق في الكتاب وجهين:

أحدهما: أنه يجب بكل وطء مهر؛ لتعدد الإتلاف في ملك الغير، مع العلم بحقيقة الحال.

وأشبههما: أنه لا يجب إلا مهر واحد؛ لأن الشبهة، وهي وجوب الإعفاف شاملة لجميع الوطئات، وخصص في «التهذيب» الوجهين بما إذا اتحد المجلس، وحكم بالتكرار عند اختلاف المجلس، ووطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة، ووطئ السيد المكاتبة مرارا كوطئات جارية الابن».

وتبعه النووي في الروضة (٧/ ٢٨٨) فقال: «ولو وطئ الأب جارية الابن

مرارا من غير إحبال، فقيل: يجب بكل وطء مهر. والأصح أنه لا يجب إلا مهر واحد ؛ لأن شبهة الإعفاف تعم الوطآت، وخصص البغوي الوجهين بما إذا اتحد المجلس، وجزم بالتكرار عند اختلاف المجلس. ووطء الشريك المشتركة، والسيد المكاتبة مرارا، كوطآت جارية الابن».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي من وجوب مهر واحد ليس علىٰ إطلاقه، بل ينظر في المكاتبة، فإن اختارت المهر علىٰ التعجيز ثم وطئها فصداق جديد، وهكذا كلما تكرر الوطء، وشبهها بالرجل يأتي المرأة بنكاح فاسد يأتيها الرجل بعد التفريق والقضاء بالمهر.

قال الشافعي في الأم (٩/ ٣٩٦ ط. د. رفعت فوزي): «وإن أصاب السيد مكاتبته مرة أو مرارا، لم يكن لها إلا صداق واحد، حتىٰ تخير فتختار الصداق أو العجز، فإن خيرت فعاد فأصابها السيد فلها صداق آخر، فإذا خيرت فاختارت الصداق، ثم أصابها فلها صداق آخر، وكلما خيرت فاختارت الصداق، ثم أصابها فلها صداق آخر، كناكح المرأة نكاحا فاسدا، فإصابة مرة أو مرار توجب صداقا واحدا؛ فإذا فرق بينهما وقضي بالصداق، ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر».

واعتمده الإسنوي في المهمات (٧/ ١٩٦) فقال: «وهذا الذي قاله في المكاتبة من وجوب مهر واحد، وتبعه عليه في «الروضة» ليس علىٰ إطلاقه، بل له شرط ذكره الشافعي في «الأم» في باب مال المكاتبة وقال في ما إذا وطئ السيد مكاتبته فحملت منه: أنها تخير بين أخذ المهر ويكون علىٰ المكاتبة، وبين أن تعجز نفسها فتكون أم ولد، ولا مهر لها لانفساخ الكتابة»، ثم ذكر نص الشافعي المتقدم.

وكذلك قال البلقيني في التدريب (٤/ ٤٥٠) والسيوطي في الأشباه والنظائر (ص ٣٦٨)، وزكريا الأنصاري في أسنىٰ المطالب (٣/ ٢١٠).

وستأتي المسألة مرة أخرىٰ في الكتابة آخر الكتاب.

وقياس ذلك تكرر الصداق بتكرر وطء الأب جارية الابن، كما قال الإسنوي في المهمات: «يؤخذ منها ترجيح تعدد المهر في جارية الابن».

وقال التاج السبكي في التوشيح (٢/ ٥٠٥): «الثالث: هو رأي القاضي حسين والبغوي، ورجحه الشيخ الإمام رحمه الله تعالىٰ».

وهو يشير إلىٰ قول والده التقي السبكي في الابتهاج (ص ٤٧٢ تحقيق عبد الحميد بن صالح بن عبد الكريم الكراني الغامدي): «ميل القلب إلىٰ ما قال

القاضي حسين أكثر، لأن الظن والعقد مسوغان للإقدام، وشبهة الإعفاف ليست مسوغة للإقدام، فإذا نهضت لدرء الحدّ، لم تنهض لدفع تكرر المهر، كما لم تنهض بدفع أصل المهر، وكذلك وطء المشتركة والمكاتبة».

وقال التاج في الترشيح (ص ٣٣٩): «وهذا الذي ذكر أن ميل قلبه إليه أكثر جزم به في «باب الغصب» في أثناء مباحثته بينه وبين شيخه ابن الرفعة».

[٥٣] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٤٩٣ ط. الحداد): «ومتىٰ رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض».

ما ذكره النووي هنا من أن الواجب الأقل من القيمة المذكورة تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٠٢٣) في قوله: «وإذا وقع الرجوع إلىٰ القيمة لهلاك الصداق أو غيره فالمعتبر الأقل من قيمة يوم الصداق وقيمة يوم القبض».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي تبعا للرافعي من وجوب الأقل مخالف لنصوص الشافعي في الأم وغيره، فقد جزم الشافعي في مواضع أن الواجب قيمته يوم القبض، وأنه لا علاقة له بالزيادة والنقصان، وقد أجاد في بيان ذلك الإسنوي في المهمات، فلنذكر كلامه.

قال في المهمات (٧/ ٢١٠-٢١١): «وهذا الحكم الذي ذكره هنا وهو اعتبار الأقل قد ذكره أيضا في «الشرح الصغير» و«المحرر» وتابعه عليه النووي في «الروضة» و«المنهاج»، وليس هو المفتي به فاعلمه، فقد جزم في كتاب الزكاة في الكلام علىٰ التعجيل بأن العبرة بقيمة يوم القبض، وقد نص عليه الشافعي أيضًا في مواضع من «الأم» ولنذكر عبارتهما.

فأما الرافعي فقال: «ومتىٰ ثبت الإسترداد، أو كان المعجل تالفًا، ضمنه القابض بقيمته إن كان متقومًا، وفي القيمة المعتبرة وجهان:

أحدهما: قيمة يوم التلف كالعارية.

ثم قال ما نصه: والثاني: ويحكي عن أحمد أنه تعتبر قيمة يوم القبض، لأن ما زاد عليها زاد في ملك القابض فلم يضمنه، كما لو تلف الصداق من المرأة في يدها، ثم إن تلف قبل الدخول أو طلقها، فإن الزوج يرجع بقيمة يوم القبض، قال المحاملي: وهذا أشبه»[(١)].

هذا كلامه، وحذفه النووي من «الروضة»، والرافعي من «الشرح الصغير «لكونه دليلًا».

---

(١) الشرح الكبير (٣/ ٣٠).

وأما الشافعيّ: فقال في الصداق المذكور عقب المسابقة في (باب فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول) ما نصه: «فإن تغير شيء من ذلك في يدها، إما بأن تدفن الورق فيبلىٰ وينقص، أو تدخل الذهب والورق النار فينقص، أو تصوغ الذهب والورق فتزيد قيمته، أو تنقص في النار، فكل هذا سواء، ويرجع عليها بمثل نصفه يوم دفعه إليها؛ لأنها ملكته بالعقد، وضمنه بالدفع، فلها زيادته، وعليها نقصانه»(١).

وبعده أيضا بأسطر في إصداق الشيء ينكسر ما نصه: «وعليها أن ترد عليه نصف قيمته يوم دفعه»(٢).

ثم ذكر أيضا بعده في إصداق الخشب فتعمل منه أبوابًا مثله فقال: «كانت لها، ورجع عليها بنصف قيمتها يوم دفعها»(٣).

وبعده أيضا ما نصه: «وهكذا لو أصدقها غزلًا فنسجته، رجع عليها بمثل نصف الغزل إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل رجع عليها بمثل نصف قيمته يوم دفعه، وكلما قُلت: يرجع بمثل نصف قيمته، فإنما هو يوم دفعه، لا ينظر إلىٰ

---

(١) الأم (٦/ ١٥٨ ط. د. رفعت فوزي).
(٢) الأم (٦/ ١٥٩ ط. د. رفعت فوزي).
(٣) الأم (٦/ ١٦٠ ط. د. رفعت فوزي).

نقصانه بعد، ولا زيادته»[(١)].

وقال أيضا بعده في ما إذا أصدقها عبدين فتغيرا ما نصه: «كانا لها، وكان عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قبضهما»[(٢)].

وبعده أيضا بأسطر في إصداق الأمة أو الماشية فتتغيران ما نصه: «ويرجع عليها بنصف قيمة الأمة والماشية يوم دفعها إليها»[(٣)].

وقال أيضا بعده: «فإن طلقها قبل أن يدخل بها والنخل زائدة، رجع بنصف قيمة النخل يوم دفعها إليها»[(٤)].

وبعده أيضا في (باب المهر والبيع) ما نصه: «ولو أصدقها أباها عتق ساعة عقد عليها عقدة النكاح»، ثم قال: «ولو طلقها قبل أن يدخل بها، رجع عليها بنصف قيمة أبيها يوم قبضته منه»[(٥)].

وهذه المسألة مشكلة فإنه إذا صار حرا فكيف يقبض؟ .

---

(١) الأم (٦/ ١٦٠ ط. د. رفعت فوزي).
(٢) الأم (٦/ ١٦١ ط. د. رفعت فوزي).
(٣) الأم (٦/ ١٦٢ ط. د. رفعت فوزي).
(٤) الأم (٦/ ١٦٣ ط. د. رفعت فوزي).
(٥) الأم (٦/ ١٧١ ط. د. رفعت فوزي).

وبعده أيضا قبل باب التفويض مثله فقال: «وإذا أصدقت المرأة الأمة، أو العبد فكاتبتهما، أو أعتقتهما، أو وهبتهما، أو باعتهما، أو دبرتهما، أو خرجا من ملكها، ثم طلقت قبل أن يدخل بها، لم يرد من ذلك شيئا، ويرجع عليها بنصف قيمة أي ذلك أصدقها يوم دفعه إليها»[(١)]، وهذا لفظه بحروفه، ومن «الأم»نقلت هذه النصوص كلها «. انتهىٰ كلام الإسنوي.

قلت: وفي مختصر البويطي (ص ٣٨٧ ط. القره داغي): «ومن أصدق امرأة عبدا، أو حيوانا، فزاد في بدنه أو نقص فذلك لها، وعليها نصف قميته يوم أخذته».

وفي هذا الموضع وما قبله أو بعده من مختصر البويطي نصوص للشافعي بمثل ما في الأم هنا مما نقله الإسنوي، فليرجع إليها من شاء المزيد.

وقد اتضح بهذه النقول أن ما في المنهاج من اعتبار قيمة الأقل من يومي الإصداق والقبض مخالف لنصوص الشافعي، وقد عزاه الرافعي – كما تقدم- لأحمد وغيره، مما دل علىٰ كلام الإسنوي في مقدمة المهمات أن الرافعي لم يقف علىٰ أكثر كتب الشافعي.

---

(١) الأم (٥/ ١٧٣ ط. د. رفعت فوزي).

تنبيه: صححت نصوص الشافعي التي نقلها الإسنوي من الأم، تحقيق د. رفعت فوزي.

وقال الدميري في النجم (٧/ ٣٥٠): «والصواب اعتبار يوم القبض كما جزم به الرافعي في (الزكاة المعجلة)، ونص عليه الشافعي في مواضع متعددة».

واعترض ابن حجر الهيتمي علىٰ الإسنوي بقوله في التحفة (٧/ ٤١٠): «وإطالة الإسنوي في اعتراض هذا بنصوص مصرحة باعتبار يوم القبض، مردودة بأنها مفروضة في زيادة ونقص حصلا بعد القبض، فيعتبر هنا يوم القبض نظير ما مر في الزكاة المعجلة، والأول: فيما إذا حدثا بعد العقد وقبل القبض، نظير ما مر في مبيع زاد ونقص قبل القبض».

وإلىٰ هذا أشار الخطيب في المغني (٤/ ٣٩٣) فقال: «وأجاب غيره بأن النص مفروض في الزيادة والنقص الحاصلين بين القبض والتلف، والكلام هنا مفروض في الحاصل من ذلك بين الإصداق والقبض».

وهو اعتراض ضعيف، يأباه ظاهر كلام النووي الذي لم يفرق بين الصور، بل عمم الكلام، ونصوص الشافعي التي لم تفرق بين الصور أيضا، بل فيها حكم جميع الصور من غير تفريق.

[٥٤] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٥٠١ ط. الحداد): «ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك، ولا يكره في الأصح، ويحل التقاطه، وتركه أولىٰ».

ما ذكره النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر فإنه قال فيه (ص ١٠٣٢):

«ويحل نثر السكر وغيره في الإملاكات وغيره، ولا يكره علىٰ الأظهر، ويجوز الالتقاط، وتركه أولىٰ».

وبنحو ذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (٨/ ٣٥٥)، وتبعه النووي في الروضة (٧/ ٣٤٢) ولفظه: «يجوز نثر الجوز واللوز والتمر والسكر ونحوها في الإملاكات، وهل يكره أم يستحب، أم لا يستحب ولا يكره، بل تركه أولىٰ؟ فيه أوجه.

أصحها الثالث، والتقاط النثار جائز، لكن الأولىٰ تركه، إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم علىٰ بعض، ولم يقدح الالتقاط في مروءته».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي هنا تبعا للرافعي من أنه لا يكره الالتقاط، مخالف لنص الشافعي في الأم (٧/ ٥٢١ ط. د. رفعت فوزي)، فإنه قال فيه: «وإذا نثر علىٰ الناس في الفرح، فأخذه بعض من حضر لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد، لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال، لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، فأما أنا فأكرهه لمن أخذه؛ من قبل أنه يأخذه من أخذه، ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره، إما بفضل قوة، وإما بفضل قلة حياء، والمالك لم يقصد به قصده، إنما قصد به قصد الجماعة، فأكرهه لآخذه، لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذية،

وأنه خلسة وسخف»[(١)].

فثبت بهذا النص عن الشافعي أن التقاط النثار في الأعراس مكروه في المذهب خلافا للنووي، وبه احتج الإسنوي في المهمات علىٰ أنه مكروه[(٢)].

وقال الأذرعي في القوت (٦/ ١٥٣-١٥٤): «هو المذهب، نص عليه الشافعي، وأطبق عليه جماهير الأصحاب ...، وبالكراهة قطع الشيخ أبو حامد وأتباعه وأتباعهم، وقال الماوردي: هو قول سائر الأصحاب، والظاهر من مذهب الشافعي خلافا لبعض أصحابنا، وقال الفوراني في الإبانة، والمتولي والروياني في الحلية: إنه مذهب الشافعي».

وقال الماوردي في الحاوي (٩/ ٥٦٦): «وقال بعض أصحابنا، هو مباح ليس بمستحب ولا مكروه وفعله وتركه سواء، وقال سائر أصحابنا وهو الظاهر من مذهب الشافعي إنه مكروه وتركه أفضل من فعله». وتبعه في البحر (٩/ ٥٣٨).

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٢٥-٣٢٦ تحقيق نرجس بنت عطية

---

(١) ورواه البيهقي في المعرفة (١٠/ ٢٧٢)، ونقل النووي في الروضة (١١/ ٢٣٢) عن ابن الصباغ في الشامل في أنه لا ترد شهادة الرجل بما يراه مباحا، وتبعه السبكي في الطبقات (٥/ ٤٩).

(٢) المهمات (٧/ ٢٣٥-٢٣٦).

الزهراني): «قوله (**والتقاط النثار جائز، لكن تركه أولىٰ**): هذا خلاف مذهب الشافعي، فقد نص في الأم علىٰ الكراهة، وممن نقله البيهقي في المبسوط ولم يذكر سواه، ونقله النووي من زوائده في كتاب الشهادات، وجزم به الجمهور، ولا سيما العراقيين، وليس في الإبانة والتتمة سواه، وجعلوه مذهب الشافعي، وقضية كلام الإمام أنه المذهب المنقول، ولهذا قال شارح التعجيز: إنه الذي قاله جمهور النقلة».

فإن قيل: جاء في مختصر المزني (٢/ ١٠٦ ط. الداغستاني) في قوله: «وقال في نثر السكر واللوز والجوز في العرس: لو ترك كان أحب إلي؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة، ولا يبين أنه حرام، إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضا فيأخذ من غيره أحب إلىٰ صاحبه».

فالجواب أن قوله (لو ترك كان أحب إلي) إنما هو في النثر، وليس في الالتقاط كما قال غير واحد من الأئمة.

قال الجويني في النهاية (١٣/ ١٩٢): «أراد الشافعي كراهة الالتقاط؛ لأنه أخذ بخلسة ونهبة، وفيه خروج عن المروءة، وربما يخطر للناثر أن يؤثر بعض الملتقطين. ولا يبعد أن يحمل ما ذكره الأصحاب علىٰ النثر أيضا؛ فإنه سبب الحمل علىٰ الالتقاط. وعندي أن الأمر في ذلك لا ينتهي إلىٰ الكراهة».

ففرق الجويني بين النثر والالتقاط، فمنع الكراهة في النثر وحمل قول

الشافعي عليه، وحمل الكراهة علىٰ الالتقاط لما فيه من النهبة.

وبنحوه قال العمراني في البيان (٩/ ٤٩٣) وابن المحاملي في اللباب (ص ٣٢٢).

وأما ما احتج به الإمام والغزالي وتبعهم الرافعي عليه من جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ حضر في أملاك، فأتىٰ بأطباق عليها جوز ولوز تمر، فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال: مالكم لا تأخذون، فقالوا: لأنك نهيت عن النهبىٰ فقال: «إنما نهيتكم عن نهبىٰ العساكر، خذوا علىٰ اسم الله تعالىٰ فجاذبنا وجاذبناه» فضعيف لا يصح[(١)].

(١) ذكره الإمام في النهاية (١٣/ ١٩٢) وقال: فثبت الأصل بالخبر الصحيح، والغزالي في الوسيط (٥/ ٢٨٠).
قال البيهقي في المعرفة (١٠/ ٢٧٣): «هذا حديث رواه عون بن عمارة، وعصمة بن سليمان عن لمازة، وكلاهما لا يحتج بحديثه، ولمازة بن المغيرة مجهول، وخالد بن معدان عن معاذ منقطع».
وقال ابن الرفعة في الكفاية (١٣/ ٣٢٠):« لم يثبت عند أهل الحديث».
وفي البدر المنير لابن الملقن (٨/ ٣٢): «وقال العقيلي: هذا حديث موضوع. قال البيهقي: ولا يثبت في هذا الباب شيء».





كتاب القسم والنشوز

[٥٥] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٥٠٥-٥٠٦ ط. الحداد): «وأقل نوب القسم ليلة، وهو أفضل، ويجوز ثلاثا ولا زيادة علىٰ المذهب».

ذكر النووي هنا تحريم الزيادة علىٰ ثلاث في نوب القسم، وهو معنىٰ قوله «ولا زيادة» أي ولا تجوز الزيادة عليه، وتابع فيه الرافعي فإنه قال في المحرر (ص ١٠٣٧): «ويجوز أن يزيد إلىٰ الثلاث، والأظهر منع الزيادة عليها».

وقد قال في الروضة (٧/ ٣٥٢): «ولا تجوز الزيادة علىٰ ثلاثة إلا برضاهن علىٰ المذهب، وقيل: قولان، أو وجهان».

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي قاله النووي وكثير من الأصحاب مأخوذ مما جاء في مختصر المزني (٢/ ١١٠) عن الشافعي أنه قال: «وإن أراد أن يقيم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا كان ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث»، وحملوا الكراهة علىٰ التحريم كما قال الإمام في النهاية (١٣/ ٢٤٦): «والشافعي كثيرا ما يطلق الكراهية والمراد به التحريم».

وتبعه الرافعي في الشرح الكبير (٨/ ٣٦٨) فقال: «وذلك محمول عند أكثرهم علىٰ المنع والتحريم، وقالوا: إنه موضح في «الأم»، ونقلوا عن «الإملاء» أنه قال: «يقسم مياومة، ومشاهرة، ومسانهة»، فحملوه علىٰ ما إذا رضين به، ولم يجعلوه قولا آخر، ومنهم من أثبت في جواز الزيادة قولين أو وجهين».

وهذا وإن كان محتملا، والشافعي يستعمل الكراهة للتحريم مرات، لكنه لم يرد هنا التحريم جزما، وإنما أراد به التنزيه، وإنما سبب التوهم اختصار المزني اختصارا مخلا بالمعنىٰ كما شرحنا في أول الكتاب.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٤٨٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثا، كان ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث من العدد من غير أن أُحرِّمه، وذلك أنه قد يموت قبل أن يعدل للثانية ويمرض، وإن كان هذا قد يكون فيما دون الثلاث».

فبين بقوله «من غير أن أحرمه» أنه أراد به التنزيه لا التحريم، ولهذا قال التاج السبكي في التوشيح (٢/ ٥١٩): «ولا يستقيم هذا مع أن لفظه في «الأم»: وأكره أن أجاوز الثلاث من العدد غير أن أحرمه».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٥٥-٣٥٦ تحقيق نرجس بنت عطية

الزهراني): «ما نسبه للأم تبع فيه صاحب الشامل والبحر والتتمة، فإنهم نقلوا منه منعه مجاوزة الثلاث، وعن البندنيجي أنه صرح في الأم بالتحريم، وفي ذلك نظر.

بل الموجود في الأم ما لفظه: «وأكره مجاوزة الثلاث من العدد من غير أن أحرمه»، وكذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه، والبيهقي في كتابه المبسوط، وذكر معه نص الإملاء لا غير، وهما متفقان علىٰ جواز الزيادة، وذلك يوجب التوقف في قول الأصحاب: أن المذهب التحريم، وحملهم نص المختصر عليه.

وعبارة «الأم» قبل باب الخلاف في القسم للبكر والثيب: «أنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وإن قسم أياما، لكل امرأة بعد مضي سبع البكر وثلاث الثيب فجائز، إذا أوفىٰ كل واحدة منهن عدد الأيام التي أقام عند غيرها»[(١)]، وهذا صريح في جواز الزيادة.

وممن جزم بالكراهة دون التحريم: الدارمي في الاستذكار، والروياني في الحلية، وعبارة الجويني في مختصره، والغزالي في خلاصته: ولا ينبغي مجاوزة

---

(١) انظر: الأم (٦/ ٢٨٤-٢٨٥ ط. د. رفعت فوزي).

الثلاث، وحرم ابن أبي عصورن في التنبيه وغيره».

وقال البلقيني في التدريب (٣/ ١٧٨): «وصرح في «الأم» بأن الزيادة علىٰ الثلاث ليس بحرام، وهذا خلاف ما صححوه، وقالوا: إنه المذهب».

ويؤيد ذلك ما حكاه الماوردي في الحاوي (٩/ ٥٧٨) وتبعه الروياني في البحر (٩/ ٥٤٩) والعمراني في البيان (٩/ ٥١٢) عن الشافعي أنه قال في الإملاء: «يقسم مياومة، ومشاهرة، ومسانهة»، فهذا أكثر من الثلاثة، وهو يرد قول من قال بالاتفاق علىٰ المنع لتطاول الوقت.

وأما اشتراطهم في الزيادة علىٰ الثلاث برضاهن فمفرع علىٰ التحريم، وإذا ثبت عن الشافعي أنه للتنزيه، لم يكن ذلك شرطا للجواز.

[٥٦] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٥٠٧ ط. الحداد): «فإن وصل المقصد وصار مقيما، قضىٰ مدة الإقامة، لا الرجوع في الأصح».

أطلق النووي هنا - فيمن خرج ببعض نسائه بقرعة - وجوب قضاء مدة الإقامة في حق المسافر دون مدة الذهاب والرجوع، وذلك إذا صار مقيما، ويكون مقيما إما بنية الإقامة المؤثرة فيه عند وصوله، أو في أول سفره، سواء أقام بالفعل أم لا؟.

وما ذكره هنا تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٠٣٩) ولفظه: «فإذا انتهىٰ إلىٰ المقصد وصار فيها مقيما قضىٰ مدة الإقامة، والأشبه أنه لا يقضي مدة

الرجوع».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (٨/ ٣٨٢) ونصه: «إذا انتهىٰ إلىٰ مقصده الذي كان عزم علىٰ الإقامة به أربعة أيام أو أكثر، أو عزم عليها عندما انتهىٰ إليه، فيقضي مدة إقامته، وفي مدة الرجوع وجهان: أشبههما أنه لا يقضي؛ لأنه خرج بالقرعة، والخروج يعقبه الرجوع، فكما لا يقضي مدة الذهاب لا يقضي مدة الرجوع». وتبعه النووي في الروضة (٧/ ٣٦٣).

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي ذكره من قضاء مدة الإقامة مخالف لنص الشافعي في الأم، فإن الشافعي إنما أوجب القضاء علىٰ من عزم النقلة بعد سفره بإحداهن بالقرعة.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٤٩١-٤٩٢ ط. د. رفعت فوزي): «فإذا خرج بامرأة بالقرعة، كان لها السفر خالصا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر سفره أو طال.

قال: ولو أراد السفر لنقله لم يكن له أن ينتقل بواحدة منهن إلا أوفىٰ البواقي مثل مقامه معها.

قال: ولو خرج مسافرا بقرعة، ثم أزمع المقام لنقلة، كان للتي سافر بها بالقرعة ما مضىٰ قبل إزماعه المقام علىٰ النقلة، وحسب عليها مقامه معها بعد النقلة، فأوفىٰ البواقي حقوقهن فيها».

وفي مختصر المزني (٢/ ١١٣ ط. الداغستاني): «ولو أراد السفر لنقلة، لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفىٰ البواقي مثل مقامه معها، ولو خرج بها مسافرا بقرعة، ثم أزمع المقام لنقلة، احتسب عليها مقامه بعد الإزماع».

وقد فصل الماوردي القول في هذه المسألة فقال في الحاوي (٩/ ٥٩٣-٥٩٤): «إذا سافر بواحدة منهن بالقرعة سفر حاجة، ثم صار إلىٰ بلد فنوىٰ المقام فيه، فهذا علىٰ ضربين:

أحدهما: أن ينوي المقام فيه مستوطنا له، فعليه أن يقضي الباقيات مدة مقامه معها بعد نيته إلا أن يعتزلها، لأنه بالاستيطان قد خرج من حكم السفر.

والضرب الثاني: أن ينوي المقام مدة مقدرة يلزمه لها إتمام الصلاة ثم يعود من غير استيطان، كأنه نوىٰ مقام أربعة أيام فما زاد إلىٰ مدة قدرها ثم يعود إلىٰ وطنه ففي وجوب قضائه لتلك المدة وجهان:

أحدهما: لا يلزمه القضاء، لأنه وإن كان مقيما فهو غير مستوطن.

والوجه الثاني: يلزمه القضاء، لأنه مقيم فأشبه المستوطن، وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا هل ينعقد به الجمعة أم لا؟».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٨٥-٣٨٦ تحقيق نرجس بنت عطية الزهراني): «جزمه باعتبار مطلق نية الإقامة تابع فيه الإمام، لكن الذي نص عليه

الشافعي في الأم والمختصر أنه إنما يقضي مدة الإقامة إذا نوىٰ بها النقلة، وجرىٰ عليه الشيخ أبو حامد وأتباعه من العراقيين، وقال الفوراني: إنه المذهب، وهو قضية كلام الماوردي».

ثم ذكر كلام الماوردي السابق باختصار ثم قال: «ومقتضاه ترجيح عدم القضاء، قال الفوراني: إنه المذهب، وهذا هو المعتمد».

وقال البلقيني في التدريب (٣/ ١٨١): «وقال به جمع من الأصحاب، وهو المعتمد، خلافا لمن اعتبر مطلق نية الإقامة، وهم المتأخرون مع اضطرابهم في ذلك».

[٥٧] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٥٠٨، ٥٠٩ ط. الحداد): «فإن تُحقِّق نشوز ولم يتكرر، وعظ وهجر في المضجع، ولا يضرب في الأظهر، قلت: الأظهر يضرب، والله أعلم».

رجح النووي هنا عدم اشتراط الإقامة علىٰ النشوز، وهو المراد بالتكرار، وأن للزوج أن يضرب زوجته إذا تحقق النشوز ولو لم يتكرر خلافا للرافعي في المحرر (ص ١٠٤١) ولفظه: «وإن تحقق منها النشوز ولم يتكرر فله مع الوعظ هجران المضجع، وفي الضرب قولان: أولاهما: المنع».

وكذا قال في الروضة (٧/ ٣٦٩) ونصه: «الثانية: أن يتحقق نشوزها، لكن لا يتكرر، ولا يظهر إصرارها عليه، فيعظها ويهجرها، وفي جواز الضرب قولان، رجح الشيخ أبو حامد والمحاملي المنع، وصاحبا المهذب والشامل الجواز.

قلت: رجح الرافعي في المحرر المنع، والموافق لظاهر القرآن الجواز وهو المختار».

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي ذكره ورجحه من قول الشافعي قد عزاه بعض الأصحاب للقديم، لأنه مخالف لنصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٢٨٨ ط. د. رفعت فوزي): «قال الله ﷻ: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] يحتمل إذا رأىٰ الدلالات في أفعال المرأة، وأقاويلها علىٰ النشوز، فكان للخوف موضع أن يعظها، فإن أبدت نشوزا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل المكروه إذا رئيت أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضربها، وأن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته؟ والهجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة، لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث، والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل، فالآية في العظة والهجرة والضرب علىٰ بيان الفعل تدل علىٰ أن حالات المرأة في اختلاف ما

تعاتب فيه، وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة، فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.

قال الشافعي رحمة الله عليه: وقد يحتمل قوله ﴿تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ إذا نشزن فخفتم لجاجهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب».

وقال الشافعي أيضا في الأم (٦/ ٤٩٣ ط. د. رفعت فوزي): «وأشبه ما سمعت -والله أعلم- في قوله ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] أن لخوف النشوز دلائل، فإذا كانت ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ لأن العظة مباحة، فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل ﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ﴾، فإن أقمن بذلك علىٰ ذلك فاضربوهن، وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنه ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما».

وفي مختصر المزني (٢/ ١١٤): «قال الشافعي: قال الله ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] الآية، وفي ذلك دلالة علىٰ اختلاف حال المرأة فيما تعاتب فيه وتعاقب عليه، فإذا رأىٰ منها دلالة علىٰ الخوف من فعل أو قول وعظها، فإن أبدت نشوزا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها.

وقد يحتمل ﴿تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لهم جمع العظة والهجر والضرب».

وفي مختصر البويطي (ص ٤٤٩ ط. القره داغي): «وأما الهجر والضرب فلا ينبغي له أن يضربها ولا يهجرها حتىٰ يكون قول أو فعل، لأن النبي ﷺ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه».

ولهذا قال الماوردي في الحاوي (٩/ ٥٩٧): «وقد اختلف قول الشافعي في العقوبات الثلاث، هل ترتب علىٰ الأحوال الثلاث أم لا؟ علىٰ قولين:

أحدهما: وهو المنصوص عليه في الجديد أن العقوبات مترتبات علىٰ أحوالها الثلاث، ويكون الترتيب مضمنا في الآية، ويكون معناها: إن خاف نشوزها وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أقامت علىٰ النشوز ضربها، ويكون هذا الإضمار في ترتيبها».

وأما ما اختاره النووي واعتمده فقد عزاه الماوردي في الحاوي (٩/ ٥٩٧) والروياني في البحر (٩/ ٥٦٥) إلىٰ القديم، وظاهر تعبير النووي في الروضة بالمختار يدل علىٰ أنه رجحه دليلا لا مذهبا.

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٩٩ تحقيق نرجس بنت عطية الزهراني) تعقيبا علىٰ قول النووي في الروضة: «وفيما قاله نظر؛ لأن القرآن أباحه في المرتبة الأولىٰ، ولم يقولوا به، وحملوا المأمور بها في مرتبة أخرىٰ، وهو خلاف الظاهر».

وعلىٰ ما تقدم فالمعتمد المنصوص عن الشافعي في الجديد هو عدم

الضرب ما لم تقم علىٰ النشوز، كما قال الرافعي هنا.





كتاب الخلع

[٥٨] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٥١٣ ط الحداد): «ولهما التوكيل، فلو قال لوكيله: خالعها بمائة لم ينقص منها، وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل، فان نقَّص فيهما لم تطلق، وفي قول: يقع بمهر مثل».

جمع النووي هنا بين صورتين، وصحح فيهما عدم الوقوع، وفي قول وقوعه فيهما بمهر المثل، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٠٤٦) ولفظه: «يجوز التوكيل بالخلع من جانب الزوج والقابل جميعا، وإذا قال الزوج لوكيله: خالعها بمائة، فلا ينبغي أن ينقص عن المائة، وإن أطلق فلا ينقص من مهر المثل.

فإن نقص عن المقدار، أو عن مهر المثل في صورة الإطلاق، فأصح القولين: أنه لا يقع الطلاق، والثاني: يقع ويجب مهر المثل».

○ قال أبو عبد الباري:

اختلف قول الرافعي والنووي فيهما، فصححا في «المحرر» و«المنهاج» عدم الوقوع كما هنا، وصححا في «فتح العزيز» و«الروضة» وقوعهما بمهر المثل، وهو القول الذي ضعفه هنا.

○ قال أبو عبد الباري:

الصحيح المعتمد الذي عليه نصوص الشافعي أن الطلاق يقع في صورة الإطلاق دون الأخرىٰ، وهي طريقة تقرير النصين.

➲ أما الصورة الأولىٰ: وهي مخالفة المقدار المعيّن بالنقصان، فلا يقع الطلاق إذا خالف كما هو اختيار الشيخين.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٥٢٠ ط. د. رفعت فوزي): «ولو وكله رجل بأن يأخذ من امرأته مائة ويخلعها، فأخذ منها خمسين، لم يجز الخلع، وكانت امرأته بحالها، كما لو قال لها: إن أعطيتني مائة فأنت طالق، فأعطته خمسين، لم تكن طالقا».

وفي مختصر المزني (٢/ ١٣٤ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو وكل من يخالعها بمائة، فخالعها عنه بخمسين فلا طلاق عليه؛ كما لو قال: «أنت طالق بمائة»، فأعطته خمسين».

وهذان النصان صريحان في أن الطلاق لا يقع في هذه الصورة، وهو الموافق لما في «المحرر» و«المنهاج»، فالصواب ما فيهما، ولا ترجيح لغيره مع ثبوت نص الإمام عليها، وقد اعترف المُعتَرِضُ عليه أن القول المخالف لهذا النص

قول مُخَرَّج، والصحيح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي ﷺ تعالىٰ كما ذكر النووي في شرح المهذب، وأن اختيار القول المخرج علىٰ المنصوص من باب اختيار مذهب غير الشافعي بالاجتهاد كما في شرح المهذب (١/ ٦٥، ٦٧).

وأما الصورة الثانية: أن يوكله ولا يقدر له عوضا معينا، فينقصه الوكيل عن مهر المثل، فالنص أنه يقع بمهر المثل، وهذا يعني أنه خلع فاسد، وقياس قول الشافعي في البيع عدم الوقوع، وهو الذي رجحه المزني في مختصره، لكن المعروف من مذهب الشافعي أنه يقع بمهر المثل، وجعله كالبيع الفاسد المستهلك، ومن قوله في ذلك:

قال في مختصر المزني (٢/ ١٣١ ط. الداغستاني): «ولو طلقها بعبد بعينه، ثم أصاب به عيبا رده، وكان له عليها مهر مثلها».

وقال فيه أيضا (٢/ ١٣١ ط. الداغستاني): «ولو خلعها علىٰ ثوب علىٰ أنه مروي، فإذا هو هروي، فرده كان له عليها مهر مثلها، والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك».

وقال الشافعي في الأم (٦/ ٥٢٢) وحكاه المزني في المختصر (٢/ ١٣١): «لو قال لها: إن أعطيتني شاة ميتة، أو خنزيرا، أو زق خمر، فأنت طالق، فأعطته

بعض هذا كانت طالقا، لأن هذا كقوله له: إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يملك شيئا من هذا، ويرجع عليها بمهر مثلها في كل مسألة من هذا».

وهكذا في فساد العوض، إما لظهور عيب فيه، أو لأنه علىٰ خلاف الوصف المذكور في العقد، والخلع الفاسد بمنزلة البيع الفاسد المستهلك.

وقد أوضح الشافعي ذلك إيضاحا لا خفاء فيه، فقال في الأم (٦/ ٥٠٩-٥١٠ ط. د. رفعت فوزي): «جماع ما يجوز به الخلع ولا يجوز، أن ينظر إلىٰ كل ما وقع عليه الخلع، فإن كان يصلح أن يكون مبيعا، فالخلع به جائز، وإن كان لا يصلح أن يكون مبيعا، فهو مردود، وكذلك إن صلح أن يكون مستأجرا فهو كالمبيع.

قال: وذلك مثل أن يخالع الرجل امرأته بخمر، أو خنزير، أو بجنين في بطن أمه، أو عبد آبق، أو طائر في السماء، أو حوت في ماء، أو بما في يده، أو بما في يدها، ولا يعرفه الذي ليس في يده، أو بثمرة لم يبد صلاحها علىٰ أن يترك، أو بعبد بغير عينه ولا صفته، أو بمائة دينار إلىٰ ميسرة، أو إلىٰ ما شاء أحدهما بغير أجل معلوم، أو ما في معنىٰ هذا، أو يخالعها بحكمه أو حكمها، أو بما شاء فلان، أو بمالها كله وهو لا يعرفه، أو بما في بيتها وهو لا يعرفه.

قال: وإذا وقع الخلع علىٰ هذا، فالطلاق واقع لا يرد، ويرجع عليها أبدا بمهر مثلها، وكذلك إن خالعها علىٰ عبد رجل أو دار رجل، فسلم ذلك الرجل العبد أو الدار لم يجز، لأن البيع كان لا يجوز فيهما حين عقد.

وهكذا إن خالعها علىٰ عبد فاستُحق، أو وجد حرا، أو مكاتبا، رجع عليها بصداق مثلها، لا قيمة ما خالعها عليه، ولا ما أخذت منه من المهر، كما يشتري الشيء شراء فاسدا فيهلك في يدي المشتري، فيرجع البائع بقيمة الشيء المشترىٰ الفائت، لا بقيمة ما اشتراه به، والطلاق لا يرجع، فهو كالمستهلك، فيرجع بما فات منه، وقيمة ما فات منه صداق مثلها، كقيمة السلعة الفائتة»[(١)].

---

(١) وقد ذكر الشافعي قاعدة البيع والنكاح في فساد العوض وما بينهما من الاتفاق والافتراق في مواضع من «الأم»، وحكىٰ في المسألة قولين هما:

الأول: أن المرجع في ذلك إلىٰ الشيء الذي تراضيا عليه، ولا يرد إلىٰ القيمة، ولا إلىٰ صداق المثل.

الثاني: أن العقد فاسد، ويرد البيع إن كان قائما، وإن كان مستهلكا فائتا وجبت القمية، وفي النكاح والخلع يرد إلىٰ صداق المثل، لأنه كالفائت.

ثم رجح هذا القول الثاني فقال في الأم (٦/ ١٦٨ ط. د. رفعت فوزي): «والثاني: أنه لا يكون مع الصداق بيع، وإذا وقع مثل هذا أثبتنا النكاح، وكان لها صداق مثلها، ورد البيع إن كان قائما، وإذا كان مستهلكا فقيمته، وبه يقول الشافعي».

وهذا الكلام مع طوله فيه نفائس في مذهبه، لأنه بيّن فيه أن العوض في الخلع كالثمن في البيع والإجارة المستهلَكين، فيجب فيه مهر المثل، وهو بمنزلة قيمة المثل في البيع، وأجرة المثل في الإجارة.

وكذلك الحكم في الوكيل، ففي المزني (٢/ ١٣٣ ط. الداغستاني): «ويجوز الوكيل في الخلع، حرا كان، أو عبدا، أو محجورا عليه، أو ذميا.

فإن خلع عنها بما لا يجوز، فالطلاق لا يرد، وهو كشيء اشتراه لها فقبضته فاستهلكته، فعليها قيمته، ولا شيء علىٰ الوكيل إلا أن يكون ضمن ذلك له».

وما في الأم والمزني موافق لما في البويطي (ص ٤٥٦-٤٥٩ ط. القره داغي).

واحتج الشافعي في صحة الخلع مع الجهل بالعوض، ووجوب مهر المثل بالكتاب والسنة.

قال في مختصر البويطي (ص ٤٥٧ ط. القره داغي): «وإنما يلزم في الخلع صداق المثل إذا وقع مجهولا، لقول الله ﷻ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ

فانتظمت قاعدة الشافعي في اتفاق البيع والإجارة والنكاح والخلع علىٰ ما يجوز من صفات العوض والثمن، ويختلفان عند الفساد، فيجب صداق المثل في النكاح والخلع، وقيمة المثل، وأجرة المثل في البيع والإجارة عند الاستهلاك، ويرد البيع والإجارة إذا كانا قائمين.

طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] الآية، ثم دلت السنة في حديث بروع أن النبي ﷺ قال: «لها مهر نسائها»(١)، فكان النكاح منعقدا بلا تسمية للصداق، ويفرض الصداق من بعدُ، وإنما كان ذلك تمليكا من المرأة في بضعها، وكذلك الخلع إذا وقع مجهولا، كان عليها صداق مثلها، لأني ملكتها بضعها، ولا شيء أول أن يشبه بشيء من بضع ببضع».

فهذه النصوص متضافرة في أن الخلع يقع في هذه الصورة بمهر المثل، وأن القول بعدم الوقوع قول مُخرَّج من الصورة الأولىٰ، ويكون الصواب هنا ما في «فتح العزيز» و«الروضة»(٢)، وتكون محل المؤاخذة الصحيحة دون الصورة الأولىٰ.

❐ وخلاصة البحث أن الصواب تقرير النصين، وترجيح المنصوص علىٰ

---

(١) صحيح: رواه أحمد (رقم ٤٠٩٩، ٤١٠٠، ٤٢٧٦) وأبو داود (رقم ٢١١٦) والترمذي (رقم ١١٤٥) والنسائي (رقم ٣٣٥٤، ٣٣٥٥) وابن ماجه (رقم ١٨٩١) والحاكم (رقم ٢٧٣٧) والبيهقي (رقم ١٤٤١٢) وغيرهم، وصححه الحاكم علىٰ شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الأرناؤط علىٰ شرط مسلم، وصححه الألباني.

(٢) قال في الروضة (٧/ ٣٩١): «وإن نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق، فالنص وقوعه، وللأصحاب فيه طرق، مجموعها خمسة أقوال. أظهرها: يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل، ولا خيار للزوج، ولا يقع في صورة التقدير عملا بالنصين».

المخرج في المسألتين، كما قال الشيخ أبو حامد وآخرون، والفرق بين الصورتين: أن النقصان عن القدر مخالفة لصريح قوله، فلا يكون المأتي به مأذونا فيه، والنقصان عن مهر المثل لا يخالف صريح قوله، بل اللفظ مطلق يشمل مهر المثل وغيره، وللطلاق قوة وغلبة، فعموم اللفظ يقتضي وقوعه، وأثر المخالفة يظهر في العوض» ذكره الرافعي في الشرح الكبير(٨/ ٤٢١).

وقد قال النووي في شرح المهذب (١/ ٦٨) في تعارض المنصوص والمخرج: «إذا كان أحدهما منصوصا، والآخر مخرجا، فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا، كما إذا رجح الشافعي أحدهما، بل هذا أولىٰ، إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل: لا يترجح عليه المنصوص، وفيه احتمال، وقلّ أن يتعذر الفرق».

وعلىٰ هذا، فلا يقع الطلاق في الأولىٰ، ويقع في الثانية بمهر المثل، وما في «المنهاج» مخالف لنص الشافعي فيها، وهي مسألة كتابنا هذا، وإنما وقع البحث فيهما لتسوية المنصف بينهما في «المنهاج» و«الروضة».

وقد انتقد بعض المتأخرين ما في «المحرر» و«المنهاج»، وصححوا ما في «الفتح» و«الروضة»، والترجيح في الموضعين مفرع علىٰ التسوية بين الصورتين،

وأن في كل منهما قولان، قول منصوص، وآخر مخرج.

وقد لخص الإسنوي قول الرافعي في الشرح الكبير في المهمات (٧/ ٢٦٥) فقال: «قوله: فإن قدر لوكيله عوضا فنقص عنه، فالنص أنه لا يقع الطلاق، وإن طلق فنقص عن مهر المثل، فالنص أنه يقع بمهر المثل، واختلفوا فقيل بتقرير النصين، والأصح: التسوية بين الصورتين وجعلهما علىٰ قولين.

ثم قال: واتفق الناقلون علىٰ أن الأصح من القولين في ما إذا نقص عن المقدر عدم الوقوع، فأما إذا نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق، فلذلك رجح صاحب «التهذيب» عدم الوقوع، وكأنه أقوىٰ توجيهًا، لكن العراقيون والقاضي الروياني وغيرهم رجحوا الوقوع».

ثم قال الإسنوي: فيه أمران:

أحدهما: أن الأكثرين علىٰ ما دل عليه كلامه ذاهبون إلىٰ الثاني، لكن صرح في «المحرر» بتصحيح الأول، فقال: «أصح القولين أنه لا ينفذ، ورجحه أيضًا في «الشرح الصغير» فقال: «رجح بعضهم الوقوع، والأقوىٰ عدمه، وهو المذكور في «التهذيب» هذا لفظه.

وقد وقع النووي في صريح التناقض، فإنه صحح في «المنهاج» أنه لا ينفذ

كما في «المحرر»، ثم صرح في «الروضة» بما اقتضاه كلام الرافعي من النفوذ فقال: «أظهرهما، وهو المنصوص: أنه ينفذ بمهر المثل»، هذه عبارته، فعبر في الموضعين بالأظهر، والفتوىٰ علىٰ ما قاله هنا، وفي «الروضة» استناداً للأكثرين».





كتاب الطلاق

[٥٩] وقال النووي في المنهاج (٢/ ٥٤٨ ط. الحداد): «ولو قال: إن كان غرابا فامرأتي طالق، وإلا فعبدي حُرٌّ وجَهِلَ، منع منهما إلىٰ البيان، فإن مات لم يقبل بيان الوارث علىٰ المذهب، بل يقرع بين العبد والمرأة، فإن قرع عتق، أو قرعت لم تطلق، والأصح أنه لا يرق».

فقوله «والأصح أنه لا يرق» فيه أن الخلاف وجهان أو وجوه للأصحاب، وهو تابع في ذلك الرافعي في المحرر فإنه قال (ص ١٠٩١): «وإن خرجت للمرأة لم تطلق، وأصح الوجهين أنه لا يحكم برق العبد أيضا».

وذكر الرافعي في الشرح الكبير (٩/ ٥٦) نحوه فقال: «وهل يرق العبد؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تعمل في العتق والرق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة، يرق إذا خرجت علىٰ عديله؛ وعلىٰ هذا يزول الإشكال ....

وأصحهما: أن الإشكال يبقىٰ بحاله، ويوقف عنهما جميعا في الابتداء، والحاصل أنا كنا نبغي من القرعة بيانا، فلم نظفر به».

وتابعه النووي في الروضة (٨/ ١١٢-١١٣) فقال: «وإن خرجت القرعة

علىٰ المرأة لم تطلق، لكن الورع أن تترك الميراث، وهل يرق العبد؟ وجهان:

أحدهما: نعم، فيتصرف فيه الوارث كيف شاء.

وأصحهما: لا، لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه، فغيره كذلك، وعلىٰ هذا، يبقىٰ الإبهام كما كان».

○ قال أبو عبد الباري:

كل ذلك مخالف لنص الشافعي في الأم والمزني، فإنه جزم بأنه لا يعتق فيما إذا خرجت القرعة علىٰ المرأة، وهو ظاهر في أنه يبقىٰ علىٰ الرق الذي كان عليه.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٦٦٢ ط. د. رفعت فوزي): «ولو استيقن أنه حنث في صحته بأحد أمرين: طلاق أو عتاق، وقفناه عن نسائه ورقيقه حتىٰ يبين أيُّهم أراد، ونحلفه للذي زعم أنه لم يرد باليمين، وإن مات قبل أن يحلف أقرع بينهم، فإن وقعت القرعة علىٰ الرقيق عتقوا من رأس المال، وإن وقعت علىٰ النساء لم نطلقهن بالقرعة، ولم نعتق الرقيق، وورثه النساء، لأن الأصل أنهن أزواج حتىٰ يستيقن بأنه طلقهن ولم يستيقن، والورع أن يدعن ميراثه».

وفي مختصر المزني (٢/ ١٥٨ ط. الداغستاني): «ولو قال: حنثت بالطلاق، أو العتق«وقف عن نسائه ورقيقه حتىٰ يبين، ويحلف للذي يدعي، فإن مات قبل

ذلك أقرع بينهم، فإن خرج السهم علىٰ الرقيق عتقوا من رأس المال، وإن وقعت علىٰ النساء لم يطلقن، ولم يعتق الرقيق، والورع أن يدعن ميراثه».

وهذا هو ظاهر المذهب كما قال الروياني في البحر (١٠/ ١٤٣)، وعلىٰ هذا مشىٰ كثيرون، وجعلوا الخلاف في بقاء شبهة العتق، لا في جواز التصرف وإثبات الرق ظاهرا.

قال ابن الرفعة في الكفاية (١٤/ ١٧٥): «وجزم في «الشامل» بجواز التصرف إذا خرجت القرعة علىٰ الزوجة، وذكر أن الخلاف في أن الشك هل يزول أم لا حتىٰ يندب الوارث إلىٰ عتقه؛ بناءً علىٰ أنا هل نحكم برقه أم لا؟.

وفي كتاب البندنيجي، ومجموع المحاملي، و«تعليق» القاضي الحسين: حكاية الخلاف في أن هذه القرعة هل يزول بها الشك أم لا؟.

وادعىٰ البندنيجي أن زوال الشك هو ظاهر المذهب، ومقابله ليس بشيء، وقال القاضي: الأصح أن يزول الشك، ولم يتعرضوا لجواز التصرف.

وإيراد صاحب «التتمة» موافق لما قاله ابن الصباغ في أن الخلاف في زوال الشك، وأما التصرف فيجوز».

وذكر في النجم (٧/ ٥٤٨) عن شارح «التعجيز»: أن جمهور النقلة قطعوا

به»، وتبعه ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٣/ ٢٥٥) ، وفي تحرير العراقي (٢/ ٧٤١) عن البلقيني: نص الشافعي صريح في أنه يرق».

وهذا هو الصحيح المعتمد لنص الشافعي الصريح في أنه لا يعتق والله أعلم.





كتاب الكفارة

[٦٠] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٦ ط. الحداد) فيمن لا يجزئ عتقه في الكفارة: «ومن أكثر وقته مجنون».

ما ذكره النووي هنا من أن كان زمن جنونه أكثر من زمن إفاقته لا يجزئ، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١١٤٤) ولفظه: «... والمجنون إن كان جنونه مطبقا، أو كان زمن جنونه أكثر».

وقال في الشرح الكبير (٩/ ٢٩٩): «وإن كان منقطعا، فكذلك، إن كان زمان جنونه أكثر، ويجزئ إن كان زمان الإفاقة أكثر»، وتبعه النووي في الروضة (٨/ ٢٨٤).

○ قال أبو عبد الباري:

وما ذكراه من التفريقي مخالف لظاهر نص الشافعي في الأم والمزني.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٧١٢ ط. د. رفعت فوزي): «والذي يفيق ويجنّ يجزئ، وإذا كان الجنون مطبقا لم يجز».

وفي مختصر المزني (٢/ ٢١٠ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: والذي يجن

ويفيق يجزئ، وإن كان مطبقا لم يجزئ».

فجعل الشافعي الفارق في الجنون بين كونه مطبقا فلا يجزئ، ومتقطعا فيجزئ، وهو ظاهر في أنه لا عبرة بزيادة زمن أحدهما علىٰ الآخر.

وعزاه إليه ابن المنذر في الإشراف (٧/ ١٣٨) والأوسط (٩/ ٤١٤).

وعلىٰ هذا الإطلاق اعتمد الشيرازي في التنبيه فقال (ص ١٨٧): «ويجزئ من يجن ويفيق»[(١)].

وقال الجويني في النهاية (١٤/ ٥٥٦): «ونص الشافعي علىٰ من كان يجن ويفيق فإعتاقه مجزىء، وهذا ظاهر إن قلَّ زمان الجنون، وكثر زمان الإفاقة، فأما إذا كان زمان الجنون أكثر، فما نرىٰ الشافعي يقول ذلك ﷺ».

قلت: لم يذكر الجويني وجه تأويل كلام الشافعي، وهو قد جعل ظاهره في صورتين هما: إذا غلب زمن الإفاقة، أو استويا، فلا تخرج عنها الصورة الثالثة وهي موضع النزاع.

وقال الروياني في بحر المذهب (١٠/ ٢٨٨): «وإن كان يجن ويفيق قال الشافعي: يجوز. قال أصحابنا: الاعتبار فيه بالغالب».

---

(١) وخالفه في المهذب (٣/ ٧٠) فقال: «وإن كان يجن ويفيق نظرت، فإن كان زمان المجنون أكثر لم يجزه، لأنه يضر به ضررا بينا".

فدل كلامه علىٰ أن التفصيل هو قول الأصحاب، وأن قول الشافعي عدم التفصيل، ويوافقه قول النووي في الروضة (٨/ ٢٨٤): «واختار صاحب «الحاوي» طريقة حسنة فقال: إن كان زمن الجنون أكثر، لم يجزئه، وإن كانت الإفاقة أكثر، فإن كان يقدر علىٰ العمل في الحال، أجزأ، وإن كان لا يقدر علىٰ العمل إلا بعد حين، لم يجزئ».

وفي الكفاية لابن الرفعة (١٤/ ٢٩٣): «وهكذا لفظ ابن الصباغ، وظاهر نص الشافعي- علىٰ ما حكاه الإمام - من غير تفريق بين أن يكون زمن الإفاقة أقل أو أكثر أو مساوياً؛ لأنه يمكنه الاكتساب في حال إفاقته».

وقال الأذرعي في القوت (٧/ ٣٨): «وقال المصنف في «التنقيح»: قطع الشيخ أبو حامد وصاحبا «الشامل» و«الإبانة» وصاحب «التنبيه» فيه، وصاحب «العدة» وغيرهم: أنه إذا كان يجن ويفيق أجزأ من غير تفصيل، وعليه نص في الأم».

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٢/ ٧٩٥) عن شيخه البلقيني: «كلام الشافعي في «الأم» يقتضي إطلاقه جواز من تقطع جنونه من غير تقييد، ولو قيل به لم يبعد».





كتاب العدة

[٦١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٧ ط. الحداد): «فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر».

ما ذكره النووي هنا أن شرط المحرم التمييز لا البلوغ، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١١٩٢) ونصه: «لو كان في الدار محرم لها من الرجال، أو محرم له من النساء، أو زوجة أخرىٰ أو جارية فلا بأس بشرط أن يكون المحرم مميزا».

وكذلك قال النووي في فتاويه (ص ٢١٠): «وإن اتحدت المرافق لم يجز؛ إلا أن يكون هناك مَحْرَم له أو لها من الرجال، أو النساء، أو زوجةٍ أو جاريةٍ، أو امرأة أجنبيةٍ ثقةٍ، ويشترط في هذا المحْرَم وغيرِه أن يكون عاقلًا، بالغا، أو مراهقا، أو مميزا بحيث يُستحىٰ منه».

وهذا الذي قاله مأخوذ من الإمام في النهاية (١٥/ ٢٢٧) ولفظه: «ولو كان معهما مراهقة مميزة تعقل، وتصف، وتذكر، وتحكي، قالوا: ظاهر عندنا أن ذلك يمنع من حصول الخلوة، والعلم عند الله».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي تبعا للرافعي من الاكتفاء بالتمييز في المحرم، وعدم اشتراط البلوغ مخالف لنص الشافعي.

ففي مختصر المزني (٢/ ٢٧٩ ط. الداغستاني): «لا يغلق عليه وعليها حجرة إلا أن يكون معها ذو محرم بالغ من الرجال».

وفي بحر المذهب للروياني (١١/ ٣١٣): «قال القاضي الطبري: الأمر علىٰ ما قال الشافعي، ولا يجوز إلا أن يكون بالغا؛ لأن غير البالغ ليس بمكلف فلا يلزمه الإنكار للفاحشة».

وقد ذكره النووي في الروضة (٨/ ٤١٨) فقال: «واشترط الشافعي رضي الله عنه البلوغ، قال القاضي أبو الطيب: لأن من لم يبلغ لا تكليف عليه، فلا ينكر الفاحشة».

وفهم الإسنوي من كلام النووي في الروضة أنه يرىٰ اشتراط البلوغ فقال في المهمات (٨/ ٣٣): اختلف كلام النووي في هذه المسألة؛ فوافق في «الروضة» علىٰ اشتراط البلوغ، وجزم في «فتاويه» بأنه يكفي المميز، وكذلك في «المنهاج».

وقال الدميري في النجم (٣/ ٤١٤): «هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ اختلف في ذلك كلام المصنف، ففي «كتاب العدد» من «الروضة»: أنه يشترط البلوغ، وجزم في «الفتاوي» بأنه يكفي التمييز».

وذكر الروياني أن الاكتفاء بالتمييز قول الشيخ أبي حامد من عنده ففي البحر (١١/ ٣١٣): «وقال أبو حامد: اعتبر الشافعي بلوغ المحرم، وعندي إذا كان صبيا مراهقا جلدا يتحفظ به جاز أيضا؛ لأن الغرض أن لا يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية».

فتبين بهذا أن النووي رجح قول أبي حامد علىٰ قول الشافعي، ولا يخفىٰ أن هذا غلط، لا جرم كان الصواب اشتراط البلوغ.





باب الاستبراء

[٦٢] قال النووي في المنهاج (٣/ ٥١ ط. الحداد): «ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة إلا مسبية، فيحل غير وطء، وقيل: لا».

ما ذكره النووي هنا من استثناء المسبية وجواز الاستمتاع بها في غير الوطء، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١١٩٨) ولفظه: «وكما يحرم وطء الأمة التي ملكها إلىٰ أن يستبرئها يحرم سائر الاستمتاعات إلا المسبية، فأظهر الوجهين: أنه لا يحرم».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (٩/ ٥٢٧) وتبعه النووي في الروضة (٨/ ٤٣١)، وجعله الأصح، فقال: «وأما الاستمتاع بالقبلة واللمس والنظر بشهوة ونحوها، فحرام إن ملكها بغير السبي، وإن ملكها بالسبي، فحلال علىٰ الأصح».

○ قال أبو عبد الباري:

ما جعلاه وجها ضعيفا من تحريم الاستمتاع بالمسبية، هو منصوص الشافعي في «الأم» وغيره.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٦٧١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا اشترىٰ الرجل جارية من المغنم، أو وقعت في سهمه، أو من سوق المسلمين، لم يُقبِّلها، ولم يباشرها، ولم يتلذذ منها بشيء حتىٰ يستبرئها».

وفي مختصر المزني (٢/ ٢٩٦ ط. الداغستاني): «ولا يحل له قبل الاستبراء التلذذ بمباشرتها، ولا نظر شهوة إليها، وقد تكون أم ولد لغيره».

وهذان النصان مخالفان لما في «المنهاج» و«الروضة»، فيحرم عند الشافعي الاستمتاع بالمسبية كغيرها مدة الاستبراء، وهو الصواب المعتمد في المذهب.

ولهذا قال الإسنوي في المهمات (٨/ ٣٩): الأمر الثالث: أن المسبية قد نص عليها الشافعي وأجاب فيها بعكس ما صححه الرافعي فقال في كتاب السير في باب الرجل يأسر جارية ما نصه...» وذكر نص الشافعي المتقدم.

وتبعه الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٢/ ٨٥٣) والخطيب في المغني (٥/ ١٢٠).

وكذلك البلقيني في التدريب (٣/ ٤٧٥) وذكر نص الشافعي المتقدم، وقال: «وفي نصوصه غير هذا إطلاق منع الاستمتاع للمملوكة حتىٰ يستبرئها، ولم يستثن مسبية ولا غيرها».

وفي النجم الوهاج للدميري (٨/ ١٩١): «وهذا الذي جعله وجها ضعيفا هو نص «الأم» وهو المعتمد المعتبر لا في الرافعي و الروضة كما قاله في «المهمات».

وقال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٣/ ٣٨١): «وهذا ما نص عليه في «الأم»، وجرىٰ عليه الجويني في «مختصره»، والغزالي في «خلاصته»، وقال في «المهمات»: إنه المعتمد».





كتاب النفقات

[٦٣] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٨٢، ٨٣ ط. الحداد): «وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا، وإلا فأقوال، أحسنها: تجب، والثالث: لأصل، لا فرع، قلت: الثالث: أظهر».

رجح النووي وجوب النفقة للوالدين إذا كانا فقيرين، وأنه لا يشترط أن يكون بهما مانع من الكسب كالزمانة والمرض ونحوهما، وهذا الذي رجحه النووي، هو اختيار الإمام فإنه قال في النهاية (١٥/ ٥١٥) بعد حكاية قولين في اشتراط الزمانة ونحوه في الأب الفقير: «المذهب المعتد به القطع بأن ذلك ليس شرطا في الأب»، وعزاه القاضي أبو الطيب في التعليقة (ص ١٣٨ تحقيق مرضي بن ناصر الدوسري) للقديم والرسالة، وسيأتي أن نسبته للرسالة وهمٌ منه.

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي رجحه النووي تبعا للإمام مخالف لنصوص الشافعي في «الأم» وا«لمزني» و«البويطي» و«الرسالة»، فقد نص علىٰ اشتراط العجز عن الكسب.

قال الشافعي في زكاة الفطر من الأم (٣/ ١٦٣ ط. د. رفعت فوزي): «فعلىٰ كل رجل لزمته مؤنة أحد حتىٰ لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه، وذلك من

جبرناه علىٰ نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنىٰ الفقراء، وآبائه وأمهاته الزمنىٰ الفقراء، وزوجته وخادم لها».

وقال في الأم أيضا (٦/ ٢٢٦-٢٢٧ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا زمن الأب أو الأم، ولم يكن لهما مال ينفقان منه علىٰ أنفسهما، أنفق عليهما الولد، لأنهما قد جمعا الحاجة والزمانة التي لا ينحرفان معها، والتي في مثل حال الصغر أو أكثر».

وقال في الأم أيضا (٦/ ٢٦٠-٢٦١ ط. د. رفعت فوزي): «وكذلك إن كبر الولد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد، وكذلك ولد الولد؛ لأنهم ولد، ويؤخذ بذلك الأجداد؛ لأنهم آباء، وكانت نفقة الوالد علىٰ الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر علىٰ أن يغني فيها نفسه أوجب؛ لأن الولد من الوالد، وحق الوالد علىٰ الولد أعظم، وكذلك الجد، وأبو الجد، وآباؤه فوقه وإن بعدوا؛ لأنهم آباء».

وقال في الأم أيضا (٧/ ٦١٦ ط. د. رفعت فوزي): «وإن كان الأب فقيرا يخاف العنت، فأراد أن ينكح أمة ابنه لم يجز ذلك له، وجبر ابنه إذا كان واجدا علىٰ أن يعفه بإنكاح أو ملك يمين، لأن للأب إذا بلغ أن يكون فقيرا، غير مغن

لنفسه زمنا أن ينفق عليه الابن».

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٣٣ ط. الداغستاني): «... فكذلك هو من أبيه، إذا كان الوالد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة، فينفق عليه ولده وولد ولده وإن سفلوا؛ لأنهم ولد، وحق الوالد علىٰ الولد أعظم».

وفي مختصر المزني أيضا (١/ ٨١٣ ط. الداغستاني): «ولا يعطي ولد الولد، صغيرا، ولا كبيرا زمنا، ولا أبا ولا أما، ولا جدا، ولا جدة، زمنين، ويعطيهم غير زمنىٰ؛ لأنه لا تلزمه نفقتهم إلا زمنىٰ، ولا يعطي زوجته؛ لأن نفقتها تلزمه».

وقال في البويطي (ص ٤٦٧ ط. القره داغي): «وكان الشافعي يجبر الولد علىٰ نفقة والده، وعلىٰ أجداده من قبل الأب إذا كانوا زمنىٰ فقراء، وإلا فلا.

ويجبر علىٰ نفقة الوالدة والجدات إذا كانوا في مثل حالهم زمنىٰ فقراء.

وإذا كانوا هؤلاء غير زمنىٰ، وكانوا فقراء يقوون علىٰ الكسب، لم يجبر علىٰ نفقتهم، واحتج بأن الرجل ينفق علىٰ ولده ما دام صغيرا، فإذا بلغ الحلم، ولم يكن زمنا لم يكن عليه شيء».

وقال في الرسالة (ص ٥١٨ فقرة ١٥٠١ ، ١٥٠٢): «فكان الولد من الوالد فجبر علىٰ صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه، فقلت: إذا بلغ الأب

ألا يغني نفسه بكسب ولا مال، فعلىٰ ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا علىٰ الولد؛ وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده غذ كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنىٰ والله أعلم فقلت ينفق علىٰ كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة علىٰ الغني المحترف»(١).

وهذه النصوص متفقة علىٰ أن الوالد إذا كان يقوىٰ علىٰ الكسب، ويمكنه أن يغني نفسه بالكسب، لم تجب نفقته علىٰ ولده، ولا يجبر عليها.

وهذا هو المعروف عن الشافعي كما نقله غير واحد من أهل العلم فليكن المعتمد.

قال الخطابي في معالم السنن (٣/ ١٦٥): «واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مال، أو كان صحيح البدن غير زمن، فلا نفقة له عليه.

وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة علىٰ الولد، ولا أعلم أحدا منهم اشترط فيها الزمانة، كما اشترطها الشافعي».

---

(١) ومن هذا النقل عن الرسالة تعلم أن ما عزاهالقاضي أبو الطيب في التعليقة (ص ١٣٩ تحقيق مرضي بن ناصر الدوسري) مما يوافق المنهاج ليس كذلك.

وقال البغوي في شرح السنة (٩/ ٣٢٩): «وإنما يجب علىٰ الموسر أن ينفق علىٰ من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا، أو قويا يمكنه تحصيل نفقته، هذا مذهب الشافعي».

وعلىٰ هذا جرىٰ غير واحد من الأئمة، فقال الماوردي في الإقناع (ص ١٤٣): «وعلىٰ الرجل الموسر أن ينفق علىٰ والديه، إذا كانوا فقراء زمنىٰ».

وقال في الحاوي الكبير (٣/ ٣٥٢): «وإن كان فقراء أصحاء، فمذهب الشافعي: أنها لا تجب نفقاتهم، ولا زكاة فطرهم، حتىٰ يجتمع فيهم الأمران جميعا: الفقر والزمانة، وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولا ثانيا، أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة بالفقر دون الزمانة».

فبين هنا أن نسبة القول بوجوب النفقة للوالدين بسبب الفقر فقط، هو قول مخرج لابن أبي هريرة.

وقال الشيرازي في التنبيه (ص ٢٠٩): «وأمّا الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنىٰ، أو فقراء مجانين، فإن كانوا فقراء أصحّاء ففيه قولان: أصحهما: أنها لا تجب».

ورجحه البغوي أيضا في التهذيب (٦/ ٣٧٨) فقال: «أصحهما: لا يستحق النفقة؛ لأن القوة كاليسار؛ فيمكنه تحصيل النفقة واليسار بقوته، وقد سوىٰ النبيﷺ في تحريم الزكاة بين القوة واليسار؛ فقال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا

لذي مرة قوي».

وهذا هو الذي اختاره القاضي أبو شجاع في مختصره فقال (ص ٣٦): «فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون».

وقد ذكرنا في «الإبداع في الذب عن مختصر أبي شجاع» أن قوله هو المعتمد الموافق لمنصوص الشافعي، خلافا لمن انتقده من المتأخرين.

ومنهم من حكىٰ قولين ولم يرجح، كالشيرازي في المهذب (٣/ ١٥٩) والشاشي في الحلية (٧/ ٤١٨-٤١٩).

والخلاصة: أن المعتمد المنصوص هو أن النفقة لا تجب للوالدين إلا بشرط العجز عن الكسب، والقول الثاني في وجوبها لهم بالفقر فقط قول مخرج لابن أبي هريرة كما قال الماوردي، ولا يعارض المنصوص بالمخرج، أو هو قول قديم كما قال القاضي الطبري، وهو مرجوع عنه فلا يعارض به.



فهرس الموضوعات

العنوان الصفحة

مقدمة ٥
تمهيد ٧
المقدمة الأولىٰ: ٨
قواعد الترجيح عند النووي في المنهاج ٨
القاعدة الأولىٰ: الترجيح بنص الشافعي ٨
القاعدة الثانية: الترجيح بالكثرة ١٣
القاعدة الثالثة: الترجيح باتفاق العراقيين ١٧
القاعدة الرابعة: الترجيح بقول المحققين ٢٠
القاعدة الخامسة: الترجيح بالدليل الصحيح ٢٢
المقدمة الثانية: ٢٤
أقوال الشافعي وأنواعها، وقول الربيع: وفيه قول آخر ٢٤
مسألة: قول الربيع: وفيه قول آخر، أو وفيها قول آخر ٣٤
خاتمة: في تأليف كتاب «الأم» ٣٧
المقدمة الثالثة: وجوه المؤاخذة علىٰ المنهاج ٤٠
المقدمة الرابعة: أهمية التعقيب والاستدراك ٤٤
المقدمة الخامسة: المانعون من التعقيب والاستدراك ٤٨

الركن الأول: الأعلمية ٤٨
الركن الثاني: منع الاجتهاد ٦٠
المقدمة السادسة: الترجيح في اختلاف الرواة عن الشافعي ٧٤
المقدمة السابعة: سبب مخالفة نصوص الشافعي ٨٤
المقدمة الثامنة: مؤلفات في الاستدراك والتعقيب ٩٥
القسم الأول: ما يختص بالمنهاج ٩٥
القسم الثاني: ما لا يختص بالمنهاج لكنه يتضمنه ٩٨
المقدمة التاسعة: منهجي في ذكر مسائل الكتاب ومناقشتها ١٠٢
خاتمة: ١٠٤
كتاب الطهارة ١٠٦
كتاب الصلاة ١٢٠
فصل في الأذان ١٢٩
باب شروط الصلاة ١٣٧
باب (سجود التلاوة) ١٤٥
باب صلاة النفل ١٥١
كتاب صلاة الجماعة ١٦٠
باب صلاة الجمعة ١٦٨
باب صلاة الخوف ١٨٣
باب صلاة العيدين ١٩١
كتاب الجنائز ١٩٨

كتاب الزكاة ٢١٦
كتاب الصيام ٢٢٥
كتاب الاعتكاف ٢٥٥
كتاب الحج ٢٦٤
كتاب البيع ٢٩٣
فصل تفريق الصفقة ٢٩٣
باب الخيار ٢٩٩
كتاب السلم ٣٠٢
باب الصلح ٣١١
كتاب الشركة ٣١٨
كتاب الوكالة ٣٢١
كتاب العارية ٣٢٦
كتاب الغصب ٣٣٢
كتاب الشفعة ٣٣٦
كتاب اللقطة ٣٤١
كتاب الوصايا ٣٤٥
كتاب النكاح ٣٥٢
باب الخيار والإعفاف ٣٥٥
كتاب الصداق ٣٦١
كتاب القسم والنشوز ٣٧٥

كتاب الخلع ٣٨٦
كتاب الطلاق ٣٩٦
كتاب الكفارة ٤٠٠
كتاب العدة ٤٠٤
باب الاستبراء ٤٠٧
كتاب النفقات ٤١٠
فهرس الموضوعات ٤١٦

